

生态环境部部长信箱回复汇编

SHENGTAI HUANJINGBU BUZHANG XINXIANG HUIFU HUIBIAN

独立环保人公众号

2026 年 1 月

目 录

一、水污染防治	1
关于饮用水保护区生活污水排放问题的回复	2
关于水源地问题疑问的回复	3
关于水源二级保护区内是否可以存在规模化养殖场的回复	4
关于太湖流域执行水污染物特别排放限值问题的回复	6
关于间接冷却水、锅炉排污水排放问题的回复	7
关于饮用水水源保护区划分有关问题的回复	8
关于恳请确认油气田开发项目废水排放去向和标准的回复	9
关于陶瓷工业污染物排放标准咨询的回复	10
关于急需答复的规模以下的养殖户执行标准问题的回复	12
关于行业标准中生活污水执行问题的回复	13
关于污水排放标准的回复	14
关于化学镀及特别排放限值地域判定紧急求助问题的回复	15
关于雨水执行标准问题的回复	16
关于污水排放标准的回复	17
关于制革行业污水处理厂执行标准的问题请示回复	18
关于水污染防治法第六十六条问题的回复	19
关于跨区水源地水质考核问题的回复	20
关于明确准保护区到底是不是保护区的回复	21
关于企业污水处理运营管理承包中的问题咨询回复	22
关于“备用水源与应急水源”问题咨询及建议的回复	23
关于农村饮用地下水井周边是否可以建工厂的回复	25
关于行业标准和国家排放标准执行问题的回复	26
关于Ⅱ类水体及饮用水保护区一定范围内项目的回复	28
关于满足地表水 3 类的坑涌水是否可排入湿地湖泊的回复	29

关于疫情期间城镇污水处理厂余氯排放问题的回复	31
关于部颁规定政策咨询的回复	32
关于饮用水源地二级保护区问题的回复	33
关于工业污水处理厂执行标准疑问的回复	34
关于乡镇污水处理厂相关法规问题的回复	35
关于地表水质量标准中总氮限值问题的回复	36
关于 GB 8978 中三级标准评价问题的回复	37
关于基准排水量疑问的回复	38
关于排入园区电镀污水厂执行什么标准咨询的回复	39
关于雨水排放咨询的回复	40
关于温排水咨询的回复	41
关于城市水环境质量排名不合理设定问题的回复	42
关于地表水国家考核监测和评价问题的回复	43
二、大气污染防治	45
关于生物质成型燃料是否真的为高污染燃料的回复意见	46
关于大气污染防治行动计划燃煤锅炉请示的回复	48
关于 GB 16297-1996 的适用范围的回复	50
关于热水循环流化床锅炉执行环保标准问题的回复	51
关于新建涉 VOCs 排放的企业进园区问题的回复	52
关于拒不执行重污染天气应急措施法律适用的请示的回复	53
关于塑料制品行业大气污染物排放标准意见的回复	55
关于《大气污染防治法》第一百一十八条在餐饮监管中适用的回复	56
关于非甲烷总烃限值问题的回复	57
关于执行大气污染物特别排放限值有关问题的回复	58
关于 AQI 技术规定有关问题的回复	59
关于对火锅“异味”扰民问题的回复	60
关于粉尘布袋除尘器是否设置排气筒问题的回复	62

关于重点区现有锅炉是否执行颗粒物特别排放限值的回复	63
关于畜禽养殖异位发酵床废气无组织排放请示函的回复	64
关于《无机化学工业污染物排放标准》咨询的回复	65
关于《锅炉大气污染物排放标准》的咨询回复	66
关于无工业园区就不能新建涉 VOCs 工业企业的回复	67
关于大气法第 72 条的适用情况的回复	68
关于合成树脂排放标准中废气排放量疑问的回复	70
关于两控区的规定现在是否还有效的回复	71
关于咨询锅炉大气污染物排放标准的回复	72
关于咨询《饮食业环境保护技术规范》《中华人民共和国大气污染防治法》相关问题 的回复	73
关于环境空气重金属执行质量标准的问题回复	74
关于环境空气中六价铬参考浓度限值的问题回复	75
关于 RTO 是否执行 3%基准氧问题的回复	76
关于 PVC 注塑挤出废气执行标准问题的回复	77
关于活性炭碘值问题的回复	78
关于树脂制品业的排放标准问题的回复	79
关于大气预测环境质量现状基本污染物取值问题的回复	80
关于环办大气函〔2020〕340 号的一些疑问的解答	81
关于六价铬环境空气质量标准问题的回复	82
关于油气回收检测仪是否需要升级问题的回复	83
关于无机化学标准中炉窑氧含量折算问题的回复	84
关于《挥发性有机物无组织排放控制标准》适用问题的回复	85
关于《饮食业环境保护技术规范》间距问题的回复	86
关于水泥行业氮氧化物超低排放是否只能采用 SCR 技术的回复	87
关于年检不合格的汽车是否必须到指定维修站进行维修的回复	88
关于汽车年检中 OBD 检验项目规定是否合理的回复	89
关于 VOCs 无组织废气是否需要收集治理的回复	90

关于 RTO 装置污染物排放浓度是否需要含氧量折算的回复	91
关于燃煤锅炉的基准含氧量如何确定的回复	92
关于“环大气〔2019〕56 号”中的排放浓度是否需要折算的回复	93
关于如何设置锅炉烟囱高度的回复	94
关于如何设置工业排气筒高度的回复	95
关于 GB 18483-2001 中的“工作灶头”如何理解的回复	96
关于 GB 14554-93 中不同高度的排气筒如何确定排放限值的回复	97
三、噪声与振动污染防治	98
关于低频噪音的回复	99
关于咨询《振动环境质量标准》相关情况的回复	100
关于换热站水泵的噪声监测应该执行哪个标准的回复	101
四、土壤与地下水污染防治	102
关于《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》的回复	103
关于 GB 36600 和污染土壤风险管控问题的回复	105
关于风险管控效果评估报告评审通过后是否可以移出名录问题的回复	107
关于林地和未利用地土壤如何选用评价标准问题的回复	109
关于土壤环境质量标准中用地类型问题的回复	110
关于污染土壤外运是否需要对其进行危废鉴定的回复	111
关于土壤污染风险筛选值的设立依据的回复	112
关于农用地变更用途是否需要做土壤污染检测问题的回复	113
关于土壤污染状况调查扩大化问题的回复	114
关于《土壤污染防治法》问题的回复	116
关于“土壤污染隐患排查”中监测因子的选择问题的回复	117
关于道路临时占地的土壤污染状况调查问题的回复	118
关于建设用地土壤污染状况调查相关问题的答复	119
关于土壤初步调查项目中地下水监测指标选择问题的回复	120
关于土壤修复过程发现未查明污染是否需要补充开展土壤污染状况调查的回复	121

关于土壤污染重点监管单位是否可以申请退出名录的回复	122
关于 HJ 25.6-2019 中的地下水监测井是否必须要设置的回复	123
关于地下水环境基线值如何确定的回复	124
关于开展地下水健康风险评估时有毒有害物质参考值选取问题的回复	125
关于地下水中非水溶性有机物采样问题的回复	126
五、固体废物与化学品管理	127
关于“不应使用硫酸/白土法再生废矿物油”的回复	128
关于农村垃圾治理的回复	130
关于危废处置政策对行业的影响的回复	133
关于水性漆生产过程废水是否为危废请教的回复	135
关于废酸废碱危险废物可否纳入企业污水处理系统的回复	136
关于危险废物回收界定问题的回复	137
关于危险特性标识的有关问题回复	138
关于市政污泥单独焚烧飞灰可否卫生填埋的回复	139
关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函的回复	140
关于明确固废制陶粒项目执行固废再生导则问题的回复	141
关于贮存废有机溶剂的危废仓库是否需要设置气体收集和净化设施的回复	142
关于 GB 18598-2019 中渗滤液调节池排放口污染物浓度限值如何理解的回复 ...	143
关于 GB 18597-2023 中贮存点实时贮存量如何理解的回复	144
关于危险废物鉴别结果该如何判定的回复	145
关于农药行业产生的废水三效蒸发处理废盐是否都是危险废物的回复	146
关于污染土壤是否可以依据 GB 5085.7-2019 判断其属于危险废物的回复	147
关于《危险废物豁免管理清单》中的“含油金属屑”归类如何理解的回复	148
关于热镀锌过程中产生的锌灰等物质是否属于危险废物的回复	149
关于报废机动车拆解过程产生的机油过滤器是否属于危险废物的回复	150
关于废弃的水性漆产品包装桶等物品是否属于危险废物的回复	151
关于 HJ 1276-2022 中的“一物一码”如何理解的回复	152

六、核与辐射安全监管	153
关于豁免射线装置的一些问题咨询的回复意见	154
关于放射装置分类中对自屏蔽工业探伤机构理解的回复	156
关于明确通信基站与住宅等建筑距离建议的回复	157
关于辐射工作人员参加中级培训询问的回复	158
关于放射性污染的物料解控和场址开放标准使用问题的回复	159
关于背散射人体安检设备能否在地铁大规模使用的回复	160
关于基站与民宅的距离是否有规定的回复	161
关于通信基站建成后是否需要电磁辐射环境监测的回复	162
关于输电线路下的房屋是否属于电磁环境敏感目标的回复	163
关于在架空电力线路保护区内居住是否对人体健康有危害的回复	164
关于输电线路在高层楼房阳台附近时如何开展监测的回复	165
关于《电磁环境控制限值》是否适用于手机和家用电器的回复	166
关于如何判断电磁辐射水平是否满足标准的回复	167
关于我国电磁环境质量标准与国际标准相比处于什么水平的回复	168
关于我国的电磁环境质量标准是什么的回复	169
关于对放射性固体废物进行处理、贮存是否需要获得许可的回复	170
关于与屏蔽室相邻的 CT 模拟定位机房居留因子如何取值的回复	171
关于 HJ 1188-2021 中相关要求是否适用于粒籽源植入项目的回复	172
关于经内镜逆行胰胆管造影属于几类射线装置的回复	173
关于对“环办辐射〔2018〕49 号”进一步解释的回复	174
关于核医学科设置单独排风系统的区域是否需要设置单独的排气口的回复	175
关于核医学科产生的放射性废液排放要求的回复	176
关于从事个人剂量监测的机构是否需要具备资质的回复	177
关于民用核安全设备特种工艺人员考试相关问题的回复	178
关于注册核安全工程师考试如何选择报考专业的回复	179
关于 HJ 1157-2021 和 HJ 61-2021 中的“宇宙射线响应值”有什么区别的回复 ..	180

关于 HJ 1212-2021 中“换算因子 w”具体含义的回复	181
关于日本福岛核污染水排海后我国在海洋辐射环境监测方面有哪些安排的回复	182
七、生态保护	183
关于绿化破坏了生态多样性意见的回复	184
关于生态红线湿地二级管控区管控要求疑问的回复	186
关于如何判断是否分布有 HJ 19-2022 中“重要生境”的回复	187
关于水生生态的一级评价是否必须开展现状调查的回复	188
关于涉及风景名胜区的建设项目生态影响评价等级如何判定的回复	189
关于 HJ 19-2022 中“土壤影响范围”如何理解的回复	190
关于 HJ 19-2022 中“湿地”的范围如何界定的回复	191
关于 HJ 710.8-2014 中动物的空壳是否可以纳入统计的回复	192
八、建设项目环境保护管理	193
关于建设项目变动的疑问的回复	194
关于《环境影响评价技术导则 地下水》中排土场如何界定问题的回复	195
关于新建设项目建设管理条例第九条建议的回复	197
关于原地下水评价等级是否也随新环评变更的回复	198
关于“重要水生生物”该如何界定的回复	199
关于畜禽养殖业选址问题的回复	200
关于环评未审批已建成投产项目法律适用问题的答复	201
关于公路项目涉及自然保护区实验区问题的回复	202
关于规划环境影响评价疑问的回复	204
关于输变电建设项目重大变动如何认定的回复	206
关于验收过程中总量指标变动的问题回复	207
关于环评问题请教的回复	208
关于环评审批中引入第三方技术评估疑惑的回复	209
关于截潜工程属于采掘类还是农林水利类疑问的回复	210
关于请教 GB 36600 在环评中适用问题的回复	211

关于不符合园区产业定位的项目是否可以批的回复	212
关于新建加工硫酸铵颗粒肥项目是否必须进园入区的回复	213
关于“环土壤〔2018〕22号”疑问的回复	214
关于咨询土壤导则里两个问题的回复	215
关于《条例》中法定规划如何理解的回复	216
关于农田土壤监测 45 项因子评价标准怎么选的回复	217
关于土壤环境现状调查的技术规范适用性问题的回复	218
关于环评等级变更后验收相关工作咨询的回复	219
关于土壤现状监测因子选择的回复	220
关于畜禽养殖环保竣工验收流程疑问的回复	221
关于供暖锅炉试运行期限认定咨询的回复	222
关于建设项目环保验收总量超标的回复	223
关于如何“依法”界定分期建设项目如何分期竣工验收的回复	224
关于规划环境影响跟踪评价是否执行现有导则要求的回复	225
关于两条一样的生产线只开一条能否完成验收的回复	226
关于土壤破坏性监测问题的回复	227
关于土壤现状监测点位如何选择的回复	228
关于江苏省生态空间管控区域是否属于环境敏感区问题的回复	229
关于重大变动清单中选址附近问题的回复	230
关于法规冲突解释问题的回复	231
关于环评名录说明部分中第 2 条如何理解的回复	232
关于含城市桥梁、隧道的支路建设项目如何判断环评类别的回复	233
关于同时涉及水库和引水工程的建设项目如何判断环评类别的回复	234
关于生活垃圾填埋场项目如何判断环评类别的回复	235
关于燃煤掺烧生活垃圾、污泥等废弃物的发电项目如何判断环评类别的回复 ...	236
关于含平板玻璃原片生产的特种玻璃制造建设项目如何判断环评类别的回复 ...	237
关于油田内部新建单井出油管线的建设项目如何判断环评类别的回复	238
关于煤炭中转、集运中心的建设项目如何判断环评类别的回复	239

关于建设项目环境影响后评价备案应报哪级环评审批权限部门的回复	240
关于金属矿选矿项目的土壤环境影响评价项目类别如何确定的回复	241
关于如何开展包气带污染调查的回复	242
关于建设项目地下水环境敏感程度如何判定的回复	243
关于改扩建项目地表水评价等级如何判定的回复	244
关于 HJ 2.2-2018 中对环境空气补充监测布点数量如何要求的回复	245
关于 HJ 2.2-2018 中评价基准年如何界定的回复	246
关于 HJ 2.2-2018 中要求评价等级提高一级的行业如何界定的回复	247
关于《编制技术指南》中“环境敏感区”如何理解的回复	248
关于《编制技术指南》中如何引用现有监测数据的回复	249
关于《编制技术指南》中“环境空气质量标准”如何理解的回复	250
关于编制报告表的公路项目是否需要设置噪声专项评价的回复	251
关于《港口建设项目重大变动清单》是否适用于液体化工码头项目的回复	252
关于“原线路长度”如何理解把握的回复	253
关于“废气主要排放口”如何确定的回复	254
关于“生产、处置或储存能力增大 30%及以上的”如何理解的回复	255
关于项目环评引用规划环评内容的时效性如何界定的回复	256
关于规划环境影响现状评价引用数据资料时段如何界定的回复	257
关于产业园区规划环评如何考虑区域环境质量限期达标方案的回复	258
关于产业园区规划发生调整或修订时是否需要重新开展规划环评的回复	259
关于产业园区规划环境影响跟踪评价开展条件的回复	260
关于产业园区开展规划环评工作相关问题的回复	261
关于如何判定开展环境影响评价的规划范围和文件形式的回复	262
关于如何确定输变电改扩建项目声环境影响预测评价量的回复	264
关于架空输电线路预测模式是否需要电磁环境贡献值叠加现状值的回复	265
关于输变电项目报告表应按照污染影响类还是生态影响类进行编制的回复	266
关于地下水一级预测是否必须要对非正常状况进行预测的回复	267
关于海上风电项目风机桩基的防腐方式变更是否为重大变动的回复	268

关于不投加饵料的海水养殖项目评价等级是否需要提级的回复	269
关于 HJ 1409-2025 中的“未新增排放污染物”如何理解的回复	270
关于 HJ 1409-2025 中的“宽度束窄”如何判断的回复	271
关于海水水质现状调查因子如何确定的回复	272
关于同时涉及温排水和其他污染物的项目如何选择评价时段的回复	273
关于哪些项目应定量分析工程前后的泥沙输运变化以及冲淤变化的回复	274
关于位于海岛的项目是否需执行海洋相关导则的回复	275
关于生态环境敏感区内的海水养殖围堰余坝拆除工程如何确定评价等级的回复	276
关于海水淡化工程环评类别如何确定的回复	277
关于如何确定建设项目是否属于海洋工程的回复	278
关于海洋能源开发利用工程环评审批权限问题的回复	279
九、排污许可与总量控制	280
关于对污染物排放总量指标来源咨询的回复	281
关于排污许可与环评衔接问题的回复	282
关于电镀镀铬是否对铬酸雾申请总量的回复	284
关于申请排污许可证时废水间接排放口相关信息填写问题的回复	285
关于粘土砖瓦及建筑砌块制造企业排污许可分类管理问题的回复	286
关于排污许可名录中的合计出力规模是否包括备用锅炉的回复	287
关于排污许可名录中的“顿号”起什么作用的回复	288
关于排污许可名录正文第七条适用于哪类行业的回复	289
关于如何明确自来水厂排污许可管理类别的回复	290
关于依法填报排污登记表的单位是否需要开展自行监测的回复	291
关于非涉重金属重点行业项目是否需要申请重金属污染物排放总量的回复	292
关于区域削减与总量指标关系的回复	293
关于“十四五”之前取得的总量指标是否还有效的回复	294
关于火电项目可替代总量指标能否来源于其他行业的回复	295
关于生物质发电行业范围如何确定的回复	296

关于废水不直接外排的项目是否需要申请总量指标的回复	297
十、生态环境监测	298
关于大气固定污染源镍的测定的回复	299
关于明确监测报告作为刑事案件证据建议的回复	300
关于固定污染源废气铅测定的回复	301
关于锅炉监测位置咨询的回复	302
关于标准理解问题的回复	303
关于湿度单位问题的回复	304
关于固定污染源颗粒物实际监测过程中遇到问题的回复意见	305
关于《生活垃圾焚烧污染控制标准》疑问的回复	306
关于 GB 5468 是否适用于低浓度颗粒物检测的回复	307
关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复	308
关于 3095 修改单疑问的回复	309
关于噪声结果保留位数问题的回复	310
关于大气污染物体积计算问题的回复	311
关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复	312
关于环境空气监测氯化氢采样问题的回复	313
关于 HJ 836 低浓度颗粒物采几个样品问题的回复	314
关于验收过程中是否进行环境质量影响监测的回复	315
关于验收中废气监测频次问题的回复	316
关于验收执行标准和验收工况问题的回复	317
关于如何计算两个指标的实测浓度和与折算浓度和问题的回复	318
关于咨询大肠菌群数和地表水动植物油类方法的回复	319
关于无组织排放污染物使用何种检测方法的回复	320
关于 HJ/T 72-2001 的问题回复	321
关于可吸附有机卤素检出限及计算问题的回复	322
关于 COD 测定的问题的回复	323

关于环保执法监督性监测无组织废气采样频次的回复	324
关于固定污染源颗粒物采样问题的回复	325
关于石油炼制工业自行监测问题的回复	326
关于 HJ/T 55-2000 中无组织排放废气监测点位布设问题的回复	327
关于验收监测频次的回复	328
关于饮食业油烟标准中检测结果的折算问题的回复	329
关于夏季噪声监测的问题回复	330
关于环保数采仪产品标准算法明确解释和说明的回复	331
关于 HJ 75-2017 标准理解的回复	333
关于毒性物质含量检测及换算咨询的回复	334
关于增加生物毒性检测指标疑问的回复	335
关于水质自动监控系统比对标准执行问题的回复	336
关于医疗机构废水粪大肠菌群检测方法咨询的回复	337
关于生活垃圾填埋场地下水监测井井深问题的回复	338
关于公路项目验收声屏障降噪效果监测疑问的回复	339
关于钢铁企业超低排放监测工作监测分析方法的回复	340
关于最新水质在线监测设备流量比对仪器疑问的回复	341
关于新分析方法是否可用于污染物达标性评价的回复	342
关于企业厂界噪声问题的回复	343
关于咨询 GB 12348 噪声监测问题的回复	344
关于企业噪声监测问题的回复	345
关于夜间噪声时段问题的回复	346
关于公路项目验收声环境敏感点监测疑问的回复	347
关于稳态与非稳态噪声区分问题的回复	348
关于噪声超标评判问题的回复	349
关于稳态噪声定义问题的回复	350
关于 HJ 1077-2019 的相关问题的回复	351
关于实际监测值超标修约值达标情况如何判定问题的回复	352

关于铁路专用线噪声检测及执行标准问题的回复	353
关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复	354
关于 HJ 552 夜间噪声测量时间问题的回复	355
关于噪声监测问题的回复	356
关于空气监测点位变更浓度偏差的计算问题的回复	358
关于 HJ 664-2013 中偏差的计算问题的回复	359
关于排污许可噪声检测的问题的回复	360
关于苯胺分析方法问题的回复	361
关于用标准曲线的回归方程计算油类或石油类浓度是否可行的回复	362
关于是否可以依据 HJ 639-2012 对地下水中氯甲烷进行方法验证的回复	363
关于 HJ 84-2016 和 HJ 700-2014 是否适用于地下水监测的回复	364
关于 GB/T 14848-2017 中金属指标是监测溶解态还是总量的回复	365
十一、环境风险防范	367
关于环保部令和国办函存在出入时的疑问的回复	368
关于煤气站煤气存在量如何确定的回复	369
关于水库工程应急预案编制问题的回复	370
关于建议明确突发环境事件应急预案的企业范围的回复	371
关于环境应急预案中单质铜等是否计入临界量的回复	372
关于《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》中网格风险值计算疑问的回复 ..	373
关于开展环境应急预案备案工作中的疑问回复	374
关于事故应急池咨询的回复	375
关于厂房承租方是否能使用出租方的环境应急预案问题的回复	376
关于《企业突发环境事件风险分级方法》问题的回复	377
关于高速公路突发环境事件应急预案企业如何评审问题的回复	378
关于企业突发环境事件风险分级方法相关问题咨询的回复	379
关于咨询突发环境事件风险物质及临界量确定问题的回复	380
关于饮用水源地突发环境事件应急预案备案问题的回复	381

关于 HJ 941-2018 问题咨询的回复	383
关于应急预案中环境风险物质确定的回复	384
关于铬矿是否为风险物质问题的回复	385
关于风险评估中风险物质是否折纯问题的回复	386
关于咨询突发环境事件风险评估问题的回复	387
关于镍等金属原材料是不是风险物质咨询的回复	388
关于风险评估中风险物质折纯问题的回复	389
关于企业排放废气是否作为应急预案风险物质的回复	390
关于风险评估中涉气风险物质包括液态物质疑问的回复	391
关于企业突发环境事件风险分级方法咨询的回复	392
关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复	393
关于环境风险物质的判定的回复	394
关于企业编制突发环境事件应急预案问题的回复	395
关于如何对突发环境事件进行分级响应的回复	396
关于突发环境事件如何分级的回复	397
关于如何界定突发环境事件的范围的回复	398
关于环境应急过程中受污染水体的处置与排放问题的回复	399
关于 HJ 169-2018 中 MDI 物质临界量采用问题的回复	400
关于风险评价中周围 500 米的人口是否包括企业工人的回复	401
关于如何确定建设项目的地表水环境敏感程度分级的回复	402
关于改扩建项目如何开展环境风险评价的回复	403
关于环境风险评价中 M 值如何进行分值判定的回复	404
十二、应对气候变化	405
关于全国碳排放权交易市场重点排放单位名录制定等问题的回复	406
关于我国碳普惠进展的回复	407
关于拓展温室气体自愿减排交易项目方法学覆盖范围的回复	408
关于为什么要设置全国温室气体自愿减排交易市场的回复	409

关于全国低碳日的时间是如何确定的回复	410
关于我国碳足迹管理体系建设进展的回复	411
关于当前我国电力二氧化碳排放因子相关工作进展的回复	413
关于将副产消耗臭氧层物质以原料用途使用是否符合要求的回复	414
关于仅购买消耗臭氧层物质提纯或混配是否需要办理生产配额许可证的回复 ...	415
关于“环办大气〔2024〕22号”管控范围的回复	416
关于“环办大气〔2024〕22号”中的“受控用途”如何理解的回复	417
关于中间品为消耗臭氧层物质的产业链项目是否需要申请生产配额许可证的回复 ..	418
关于如何在消耗臭氧层物质信息管理系统进行备案的回复	419
关于冷库是否需要办理使用配额许可证或备案手续的回复	420
关于使用制冷设备是否属于“使用含消耗臭氧层物质的产品的活动”的回复 ...	421
关于《中国受控消耗臭氧层物质清单》备注栏中的“特殊用途”如何理解的回复 ..	422
十三、生态环境监督执法	423
关于完善在线监控数据造假认定办法的的建议的回复	424
关于加强污染源在线监测设备监管的回复	425
关于污染源自动监控设施量程设置问题请示的回复	427
关于明确自动监测数据用于环境处罚的有关要求的回复	428
关于针对超标的情形企业要求复测如何处理的回复	429
关于建管条例二十三条能否适用登记表项目处罚的回复	430
关于晾晒池工艺的一些问题的回复	431
关于环评事中事后监管涉及排污许可证问题的回复	433
关于非重点排污单位安装在线监测设备疑问的回复	435
关于重金属自动监控设施验收等相关问题的回复	436
关于污染源自动监控设施由排污单位负责组织验收有关问题的回复	437
关于自动监控设施的比对监测相关问题的回复	438
关于农村畜牧养殖污染归谁管理的回复	439
关于畜禽粪污收集池没有做防渗漏的回复	441

关于渗坑排放水污染物情形的认定的回复	442
关于行政处罚法律文书需要统一规范并与《行政强制法》《行政复议法》《行政诉讼法》吻合的回复	443
关于如何认定渗坑的回复	445
关于咨询艾灸馆气味污染的执法监管和排放标准的回复	446
关于废水 pH 值超标倍数的计算方法问题的回复	448
关于部长信箱函复能否作为基层执法依据的回复	449
关于燃气锅炉废气是否需要自动监测问题的回复	450
关于城镇污水处理厂水质采样频次问题咨询的回复	451
关于固体废物污染环境防治法第一百一十二条问题的回复	452
关于“无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污的回复 ...	453
关于哪些环境监管重点单位需要依法披露环境信息的回复	454
关于各类环境监管“重点单位”之间关系的回复	455
关于伪造机动车检验报告情节严重判定咨询的回复	457
十四、环境保护税	458
关于项目建设期间是否应缴纳环保税的回复	459
关于《中华人民共和国环境保护税法》疑问的回复	460
关于环境保护税法实施条例第九条如何执行的回复	461
关于环保税征收疑问的答复	462
关于环保税法核算中两点疑问的回复	464
十五、其他	465
关于中国环保社会组织是否参与环境治理意见的回复	466
关于环保督查摘牌的回复	468
关于执行 GB 3097 问题的回复	469
关于环境污染第三方治理与国家标准的回复	470
关于咨询清洁生产审核相关文件的问题回复	471
关于生态环境部行政规范性文件制定和管理办法咨询的回复	472

关于环境质量标准中类别命名规则问题的回复	473
关于“畜禽养殖业资源化利用”执行标准问题的回复	474
关于黄金行业清洁生产评价指标体系中参数选取的回复	475
关于新化学物质环境管理备案是否属于生态环境行政许可的回复	476
关于国家及地方污染排放数据在哪里可以查询的回复	477
关于产排污系数手册的有效版本及如何使用的回复	478

一、水污染防治

关于饮用水保护区生活污水排放问题的回复

2017-10-19

来信：

关于饮用水源地二级保护区范围内农村生活污水处理排放的问题。根据《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）第五十九条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。但是对于二级保护区内生活的农村居民的生活污水，由于历史及地理位置的原因，其生活污水只能就近排入保护区范围，请问对这部分居民的生活污水通过工程性措施，在生活污水流入库区前建设人工湿地等措施进行处理后再排放是否属于“新建排放污染物的项目”？是否属于设立排污口？此类能够有效改善水质的项目是否能够实施？是否可以套用《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）第六十一条规定：“县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。”？

回复：

（1）《中华人民共和国水污染防治法》第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

（2）对于保护区划定前已经存在的居民建筑或者生活污水排放口。根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015），城镇生活污水应收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂（设施），处理后引到保护区下游排放。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000人的区域，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。

关于水源地问题疑问的回复

2018-10-10

来信：

关于饮用水水源地保护区的问题，排查企业，保护水源，我们很支持，但是对水源地保护区内的一些企业、规模化养殖场是否保留存在疑问。环保部的《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）中内容提到“二级保护区内排放污染物的规模化畜禽养殖场应拆除或是关闭”，《环保部、农业部印发畜禽养殖禁养区划定技术指南》规定，养殖场将畜禽粪便等废弃物依法合规进行还田等利用，不造成环境污染的，不属于排放污染物；农业部的文件专门提到引用水水源保护区内的规模化养殖场一刀切是错误的，部里的《水源地规范化建设环境保护技术要求》要求二级保护区内规模化养殖场全部关闭。服装加工、编织袋加工等类似的备案表项目，主要是生活污染或是污染较小，也对污染进行了处理；在饮用水水源地内企业、规模化养殖场存否问题的时候，不知道以哪一个条文为标准，因此请求部长对这些企业、养殖场是否保留给予答复。

回复：

《中华人民共和国水污染防治法》规定，饮用水水源二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目应拆除或者关闭。近期《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）明确“二级保护区内排放污染物的规模化畜禽养殖场应拆除或是关闭”。在实际认定中，应具体问题具体分析，不能一概而论。对于采取无害化还田的规模化养殖场，只有确实能证明在养殖过程中百分之百做到“零排放”，才能允许保留。

关于水源二级保护区内是否可以存在规模化养殖场的回复

2018-10-31

来信：

2016 年，环境保护部办公厅和农业部办公厅联合印发了《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99 号），其中规定“饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场”。2017 年，农业部办公厅印发了《农业部办公厅关于统筹做好畜牧业发展和畜禽粪污治理工作的通知》（农办牧〔2017〕65 号），并指出“在政策执行过程中，部分地区没有严格落实《畜禽规模养殖污染防治条例》和《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99 号）有关规定……部分地方采取“一刀切”的办法，要求饮用水水源二级保护区和风景名胜区二级、三级保护区的规模养殖场全部关闭或搬迁”。但上述指南和通知，与 2015 年环保部发布的《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中“6.2.1.5 保护区内无规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭”的要求相矛盾。该要求并未根据饮用水水源二级保护区内的养殖场是否排放污染物而做出相应的不同规定，地方政府执行畜禽禁养区的划定和整治工作的时候应该以哪个为准？此外，“有污染物排放的养殖场”具体应如何界定？

回复：

《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条规定：“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”第六十六条规定：“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”2016 年，原环境保护部联合原农业部印发《畜禽养殖禁养区划定技术指南》，该技术指南规定：“饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）”。在实际认定中，应具体问题具体分析，不能一概而论。对于采取无害化还田的规模化养殖场，只有确实能证明在养殖过程中百分之百做到“零排放”，才能

允许保留。

关于太湖流域执行水污染物特别排放限值问题的回复

2018-10-31

来信：

环境保护部公告 2008 年第 28 号文《关于太湖流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值时间的公告》中，明确了 13 个 2008 年发布实施的行业标准，应自 2008 年 9 月 1 日起在太湖流域执行水污染物特别排放限值；环境保护部公告 2008 年第 28 号文《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》中明确了执行特殊排放限值的太湖流域的范围。目前许多新的行业标准发布实施，其中的水污染特殊排放标准在太湖流域是否也应执行呢？

回复：

按照现行污染物排放标准的相关规定，执行污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定。环境保护部 2008 年第 28 号公告（以下简称 28 号公告）明确，太湖流域应执行 13 项国家排放标准的水污染物特别排放限值，但未要求太湖流域执行此后发布的其他标准的特别排放限值。28 号公告发布后，国务院环境保护主管部门未发布太湖流域执行其他污染物排放标准特别排放限值的文件，若相关省级人民政府同样未发布相关文件，则太湖流域仅需执行 28 号公告规定的 13 个行业型排放标准特别排放限值。

关于间接冷却水、锅炉排污水排放问题的回复

2018-11-19

来信：

根据环境影响评价技术导则-地面水环境，5.2.1 污水排放量中不包含间接冷却水、循环水以及含污染物极少的清净下水的排放量，但含热量大的冷却水排放量；根据污水综合排放标准，排水量指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。因此一直以来在环评阶段都是将间接冷却水、锅炉排污水当作清净下水，直接排入雨水管网。而根据《排污许可申请与核发技术规范 原料药制药制造》表9 水污染处理可行技术表中，要求循环冷却水排污水入厂区污水处理站处理。请问原料药制造企业不含热量的间接冷却水、锅炉排污水是否应入污水处理站处理再排入污水管网，还是可以视为清净下水直接排雨水管网或污水管网？其他行业的又该如何排放？

回复：

原料药行业执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904-2008）、《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB 21903-2008）、《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）。为解决水垢附着、设备腐蚀、微生物滋生及粘泥等问题，循环水运行中常需加入阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等，在循环水集中排出时可能造成瞬时的循环水排污水中污染指标的提高，可能导致化学需氧量、总磷超标。因此，前述标准规定，排水量包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水（含厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等）。据此，原料药制造企业的间接冷却水、锅炉排污水均应作为外排废水，通过企业废水总排放口外排，为确保出水稳定达标，一般应归入综合废水加以收集处理，确未添加药剂的、不影响出水达标的，可直接排入污水管网。其他行业的间接冷却水、锅炉排污水应按照相关排放标准、环境影响批复等要求从严管理。

关于饮用水水源保护区划分有关问题的回复

2018-11-27

来信：

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）“5 河流型饮用水水源保护区的划分”一级保护区陆域范围：5.1.2.2 陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界的距离一般不小于 50m，但不超过流域分水岭范围。5.2.2.2 二级保护区陆域沿岸纵深范围一般不小于 1000m，但不超过流域分水岭范围。现在遇到的具体案例如下：河流型饮用水水源地的取水口上游，在河流沿岸纵深 1000m 范围内存在已建的公路，公路与河流平行，公路远离河流一侧的地势较低，与公路之间有 1-3m 的落差，该侧的污水、雨水均不能越过公路进入饮用水水源保护区河段，而是通过低洼处汇入水源保护区下游河段。该条公路是否属于《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中提及的“分水岭”？二级保护区陆域范围可否以该条公路作为保护边界？

回复：

划分饮用水水源保护区陆域的主要目的，是为了有一定的区域，可以通过土壤或地表植被的吸附过滤，阻止污染物进入水体。文中提及的与河流平行的公路，远离河流一侧的地势较低，且该侧的污水、雨水均不能越过公路进入饮用水水源保护区河段，在一定程度上起到了防止污染物进入水体的作用，故可将该公路视为《饮用水水源保护区划分技术规范》中的“分水岭”，并将该条公路作为二级保护区陆域范围边界。

关于恳请确认油气田开发项目废水排放去向和标准的回复

2018-12-17

来信：

生态环境部：我厅在实际工作中对于油气田开发项目废水排放去向和标准存在以下问题，特请示如下：油气田开发项目施工过程中产生的钻井废水，项目运营过程中产生的采出水、井下作业废水和洗修井废水，通常由油田公司统一送往油田集中污水处理系统处理，油田集中污水处理系统总排口的水是否均可以回注地层？回注执行什么标准？不可回注的部分排放去向和标准如何？

回复：

《水污染防治法》第三十九条指出“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”；第四十条指出“禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物”；第四十二条指出“兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染”；第四十三条指出“人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质”。回注地下油层，如果造成地下水污染的，石油开采企业应承担相应的法律责任。《关于油田回注采油废水适用标准的复函》（环函〔2005〕125号）提出：“石油开采废水，应处理达到《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329）规定的回注标准后回注，同时要采取切实可行的措施，防治地层污染。排放的废水如不回注，应符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的要求”。《关于石油开采行业回灌污水适用标准问题的复函》（环函〔2000〕103号）提出：“石油开采行业的含油污水，回注到地下油层，应按《油田采出水处理设计规范》（SY/T 0006-1999）和《油田注水设计规范》（SY/T 0005-1999）等要求进行，不得造成地下水污染。”目前，我部正在制定《陆上石油天然气开采工业污染物排放标准》并处于第二次对外公开征求意见阶段，在此标准未发布前，按照上述要求执行，新标准发布后按《水污染防治法》及标准相关规定执行。

关于陶瓷工业污染物排放标准咨询的回复

2018-12-17

来信：

《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）单位产品基准排水量是否包括生活废水存在几点疑惑：

1、标准明确了“单位产品基准排水量”的定义：用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位陶瓷产品的废水排放量上限值；

2、标准表 3 明确了水污染物特别排放限值，其中普通瓷、建筑陶瓷、特种陶瓷三类明确基准排水量为 0，且“排水量计量位置与污染物排放监控位置一致”。

以上说法存在两种可能的要求：

- 1、上述三类企业应完全做到零排放（包括生活废水）；
- 2、上述三类企业，生产废水做到零排放，生活废水排放指标在总排口按特别限制执行。

考虑到生活废水处理的实际情况：

- 1、长三角区域工业园区污水集中处理设施建设普遍较好，以苏州工业园区为例，已实现生活、生产废水的全覆盖收集；
- 2、在 2008 年发布的陶瓷工业污染物排放标准（GB 25464-2010）征求意见稿编制说明中，也多次提及“生产废水”字样。

综上，标准中“单位产品基准排水量”是否包括生活废水未明确界定，盼百忙之中予回复指导。

回复：

《陶瓷工业污染物排放标准咨询》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持，经研究，现答复如下：

《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）将术语“排水量”定义为“生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水（如厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等）”。因此，该标准中的术语“单位产品基准排水量”应当包括厂区生活污水。该标准表 3《水污染物特别排放限值》规定，日用及陈设艺术瓷（普通瓷）、建筑陶瓷和特种陶瓷的单位产品

（瓷）基准排水量为 $0\text{m}^3/\text{t}$ 。在按规定应执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）水污染物特别排放限值的区域范围和时间，前述三种陶瓷的生产应做到与生产有直接或间接关系的各种废水（包括厂区生活污水）完全不外排。

关于急需答复的规模以下的养殖户执行标准问题的回复

2019-01-15

来信：

随着农业农村社会经济发展，地方大力发展畜牧产业，为了增加老百姓收入让老百姓脱贫致富，一大批小型畜禽养殖户迅速发展，特别是规模 10 头以上 500 以下的养猪养殖场由于污染防治设施不到位，导致环境污染问题和环保投诉日益增多，按照现有《污水综合排放标准》里面也没有具体规定，同时按照行业标准《规模化畜禽养殖污染物排放标准》仅限于规模化、集约化养殖场执行该标准，但养殖户污染环境违法行为必须依法处理，特请示此类规模以下的养殖户污水排放该如何执行污染物排放标准。

回复：

现行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）适用于集约化畜禽养殖场和养殖区的污染物排放管理，对于规模以下的畜禽养殖业环境管理无其他适用的污染物排放管理标准。若畜禽养殖废水用于农田灌溉，需满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084）的要求。根据《畜禽养殖业污染物排放标准（GB 18596-2001）》的要求，省、自治区、直辖市人民政府可根据地方环境和经济发展的需要，确定严于本标准的集约化畜禽养殖业适用规模，或制定更为严格的地方畜禽养殖业污染物排放标准，并报国务院生态环境主管部门备案。

关于行业标准中生活污水执行问题的回复

2019-03-21

来信：

《橡胶制品工业污染物排放标准（GB 27632-2011）》、《电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013）》行业标准均明确排水量包括厂区生活污水，但未明确生活污水排放是否应执行该标准。现在项目评审时专家要求接管至市政污水处理厂的生活污水也要执行上述行业标准。以我们所在的行政区域来说，市政生活污水管网已配套非常完善，区域已建成足够能力的集中污水处理厂，且当地环境主管部门也要求企业四水（生产废水、生活污水、清下水和雨水）分流，且要求生产废水减排或有一定比例的回用要求。生活污水依托已建成的市政设施，生产废水自行处理达标排放或回用，这更符合对环境有利的角度。请问，橡胶制品和电池加工企业，生活污水是否可以执行城市污水处理厂接管标准？

回复：

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）和《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）均在“排水量”定义中明确外排废水包括厂区生活污水，主要考虑是防范与生产相关的厂区生活污水中混入行业特征污染物，以及生产废水经由生活污水排水管道排放等情况的发生。为此，相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。

关于污水排放标准的回复

2019-03-21

来信：

《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018 实施后,对于间接排放污水,且无行业标准时,污水排放执行《污染物综合排放标准》GB 8978-1996 还是《污水排入城镇下水道水质标准》CJ 343-2010。

回复：

《中华人民共和国水污染防治法》第五十条规定：“向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。”《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）规定：“实行间接排放的排污单位执行相应的国家排放标准。”据此，DB61/224-2018 实施后，对于间接排放污水的单位，无国家行业排放标准时应执行《污水综合排放标准》（GB 8978）的间接排放管控要求。污水排入城镇排水管网时，还应符合城镇排水管理相关要求。

关于化学镀及特别排放限值地域判定紧急求助问题的回复

2019-04-01

来信：

1.关于《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中电镀镍排放标准是否适用于电镀行业中化学镀镍（低氰镀镍）设备排放出的废水总镍污染物；现有企业、新建企业是否适用？

2.《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中关于执行水污染物特别排放限值的地域、时间，由国务院环境保护主管部门或省级人民政府的规定是适用于江苏地方法规原江苏省环保厅发布的《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T 1072-2007）中规定的苏州辖区？

回复：

一、《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）适用范围中不包括化学镀。

二、按照原环境保护部 2008 年第 30 号公告，江苏省苏州市全市均应执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）的水污染物特别排放限值。地方标准对电镀污染物排放有更严格要求的，从其规定。

关于雨水执行标准问题的回复

2019-04-01

来信：

询问下企业雨水排放执行什么标准（特指后期雨水）？清净下水排放执行什么标准？

回复：

一、企业在生产过程中，因物料遗撒、跑冒滴漏等原因，通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物，在降雨时被冲刷带入雨水管道，污染雨水。因此，若不对污染雨水加以收集处理，任其通过雨水排口直接外排，将对水生态环境造成严重污染。为控制污染雨水，多项排放标准已将初期雨水或污染雨水纳入管控范围，要求达标排放，但是排放标准中不使用“后期雨水”的表述。企业雨水管理应严格执行该行业相应排放标准的相关要求。

二、在排放标准中，不使用“清净下水”这一术语。但在日常环境管理中，一般认为清净下水包括间接冷却水、锅炉循环水等。考虑到这类清净下水通常为循环水，运行中常需加入阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等，可能导致循环水化学需氧量、总磷超标，因此，多数排放标准将此类废水纳入管控范围，要求处理达标后方可排放。

综上，对于清净下水，应确定其废水类别和所属行业，执行相应排放标准的具体规定。

关于污水排放标准的回复

2019-05-21

来信：

我公司为印染企业，具有自备的污水处理设施处理污水达标排放，现执行间接排放标准 COD 200 毫克/升。现工业园区的公共污水处理厂进行了升级改造，能够处理高于印染污水间接排放标准的工业污水，可以接纳 COD 500 毫克/升~1000 毫克/升的排放标准的污水，并且我公司与工业园区公共污水处理厂可以签订污水接纳协议，请问我公司的在线监控上的排放标准可以修改为 COD 500 毫克/升吗？

回复：

根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ 861-2017）中 5.2.2.1 和 10.2.1 有关内容，COD 自动监测的排放标准按照《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）等标准中的排放限值确定。依据《关于发布国家污染物排放标准〈纺织染整工业水污染物排放标准〉（GB 4287-2012）修改单的公告》（环境保护部公告 2015 年第 19 号），工业园区企业向能够对纺织染整废水进行专门收集和集中预处理（不与其他废水混合）的园区污水处理厂排放，集中预处理的出水满足相应要求时，园区企业间接排放 COD 可按 500mg/L 的限值执行。据此，在符合相关条件的前提下来信中提到的印染企业在线监控的排放标准可修改为 500mg/L。

关于制革行业污水处理厂执行标准的问题请示回复

2019-05-21

来信：

我单位有一环评项目，是毛皮加工企业，建设单位位于工业集中园区，园区有污水处理厂，用来处理园区中制革及毛皮加工排放的生产废水，同时污水处理厂出水污染物中特征因子氯离子的排放执行《制革及毛皮加工水污染物排放标准》4000，因为园区污水处理厂出水进入城镇污水处理厂，城镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），没有相关特征因子的排放标准，同时《辽宁省污水排放标准》（DB21/1627-2008）中对于氯离子间接排放限值为1000，直接排放限值为400，请问这个毛皮加工企业能依托园区污水处理厂处理吗，执行标准可以执行园区污水处理厂的进水标准吗？

回复：

水污染防治法规定：“向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放”。据此，来信中提到的企业排放的污水经预处理达到工业园区污水处理厂处理工艺要求后，可以排入工业园区污水处理厂。对于间接排放水污染物的单位，应按照与污水集中处理设施签订的排水协议（报当地生态环境主管部门备案）、排污许可证、环评批复文件、地方排放标准、国家排放标准的次序，有排序靠前文件的，优先执行排序靠前文件规定的排放限值。对于排序靠前文件未作规定的指标，以及排序靠前文件规定的排放限值宽于排序靠后文件的指标，应执行排序靠后文件规定的排放限值。

关于水污染防治法第六十六条问题的回复

2019-06-11

来信：

《中华人民共和国水污染防治法》第六十六条规定“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”请问：

1、在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建的建设项目产生水污染物，但是水污染物通过槽车运到其他有资质的单位处理，是否可以视为在建设地点不排放污染物？

2、在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建的建设项目排放大气污染物，不排放水污染物，是否允许？

回复：

按照《关于执行〈水污染防治法〉第五十九条有关问题的复函》（环函〔2009〕33号）指出“即使建设项目将排放的水污染物经城市排污管网转移至保护区外处理并排放，仍存在事故性排放的危险，威胁饮用水安全”，因此对于“水污染物通过槽车运到其他有资质的单位处理”，仍不能排除事故性排放的危险，不可视为不排放污染物。同文对“排放污染物的建设项目”的解释为：“并非特指排放水污染物的建设项目，也应包括排放大气污染物、固体废物等其他污染物的建设项目”，因此，原则上不允许在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建此类建设项目。

关于跨区水源地水质考核问题的回复

2019-06-11

来信：

对于跨市饮用水水源地监管和水质考核应该考核那个部门？从水源地水质考核来看，水源环境质量应该属于水环境质量的重要组成部分，应由水源地属地的市或县人民政府负责，从环境监管权来说市县环境保护部门没有跨行政区域执法权限，对不属于自己管辖权内的水源地环境质量无法进行负责和监管，但很多跨区水源地考核机制，省一级均针对水源地属地和供水城市进行同步考核，是否存在不合理问题。是否应该进一步细化职责，对于水源地应进行属地管理，对于供水管道和供水设施也实施属地管理，这样不存在职责不清，考核机制不清的问题。建议国家对此问题明确一下考核和监管权属问题。

回复：

关于您提出的“跨市饮用水水源地监管和水质考核”权属问题，我们认为，为推动水源地上下游协同保护机制，省（区、市）人民政府针对水源地属地和供水城市进行同步考核具有合理性。

关于明确准保护区到底是不是保护区的回复

2019-06-11

来信：

我是一名基层环保工作人员，前年开始自然资源部门在矿业权及建设用地项目审批前都要征求环保部门意见，即项目是否位于各级各类保护区或敏感区内并提出处置意见。因部分项目位于我市水源保护区准保护区内，在申请延续时我只能给出“位于水源保护区准保护区内”的答复意见，自然资源部门依据此意见不同意矿业权延续或建设用地审批。但去年省环保厅组织水源地环境保护专项行动培训时，中国环境科学院专家多次强调“准保护区不是保护区”，水源地环保专项行动也未将准保护区纳入整治范围。《水污染防治法》第六十三条国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。“水源保护区外围”的提法很模糊，请问：准保护区到底是不是保护区？在答复准保护区内项目征求意见时，可否答复“项目不在水源保护区内”。此外采选矿项目是否属于准保护区内禁止新、扩建的对水体污染严重的建设项目？

回复：

按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十三条规定：“国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区”。因此，饮用水水源准保护区不属于饮用水水源保护区范畴。按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十七条规定：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”。因此，位于准保护区内的建设项目应符合上述法律要求。以上答复，供参考。

关于企业污水处理运营管理承包中的问题咨询回复

2019-06-11

来信：

某企业（甲公司）与乙公司签订了污水处理站运营管理承包协议，根据协议约定，乙公司负责甲公司污水处理设施设备的日常合格操作管理、设施设备的维修和保养并保证污水处理设施的正常运行和废水达标排放等。此种“环保保姆”的运营方式成为一种趋势，如果经处理后的总排口废水超过排放标准，该行为的违法主体应如何认定？

回复：

根据《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函〔2017〕172号）中相关规定，排污单位承担污染治理的主体责任。第三方治理单位应按有关法律法规和标准及合同要求，承担相应的法律责任和合同约定的责任。

关于“备用水源与应急水源”问题咨询及建议的回复

2019-06-11

来信：

近年来，多份文件、法规、规范等都要求城市建立应急水源或备用水源。各部门的规范标准中，“备用水源、应急水源”的定义、功能、保护区划定、防护要求等不统一或不明确，导致城市应急水源、备用水源的设置和保护管理存在问题。问题：

（1）《饮用水水源保护区划分技术规范》在适用范围中明确该规范适用于备用水源，请问是否也适用于应急水源？如果不适用，应急水源的水源地保护区如何划定？

（2）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《水污染防治法（第五章）》是否适用于应急水源和备用水源？如果不适用，应急水源、备用水源的保护区如何管理防护？

（3）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》第十二条，一级保护区“禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动”。《水污染防治法》对应的条文表述为“禁止在饮用水水源保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动”。后者未将“种植”列入禁止内容，请问：水源地一级保护区是否允许有耕地、果园、经济林木之类的种植活动？

建议：建议联合环保、住建、自然资源部等部门，明确“应急水源、备用水源”的定义、功能、水质要求、保护区划定及防护管理要求等。谢谢！

回复：

一、关于《饮用水水源保护区划分技术规范》是否适用于应急水源的问题

《饮用水水源保护区划分技术规范》适用于备用水源，也适用于应急水源。在实际应用中，应急水源可理解为应对突发环境事故而临时启用的水源，其与水厂有管网联通，水量应满足不低于在用水源的7天供水量要求。而备用水源一般是指为应对因干旱时水量不足或者个别在用水源因故无法供水而临时启用的水源，其与水厂有管网联通，依据《室外给水设计规范》，备用水源一般应满足在用水源百分之十到二十的供水量。两类水源并无明确的区分，从广义上看，应急水源是一种特殊情形的备用水源。因此，应急水源也需要和在用水源、备用水源一样，依据《饮用水水源保护区划分技术规范》划定保护区并实施保护。

二、关于法律法规是否适用的问题

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《水污染防治法》均适用于备用和应急水源。

三、关于饮用水水源一级保护区内种植活动的问题

按照《水污染防治法》第六十五条“禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动”，种植活动未列入禁止内容。《水污染防治法》第七十三条“国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施”《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）6.1.4 中要求“一级保护区内无新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。”种植活动应按此执行相应的保护措施，保障水质安全。

关于农村饮用地下水井周边是否可以建工厂的回复

2019-06-11

来信：

因对国家的环保法律法规条文规定了解不是很清楚，在网上也为查询不到相关的明确规定，现向国家权威部门咨询下关于农村饮用地下水水井周边是否可以建厂一事虚心请教，望请告知。

回复：

“农村饮用地下水井周边”一般分为集中式饮用水水源保护区和分散式饮用水水源保护范围两种，《中华人民共和国水污染防治法》对饮用水水源保护区要求如下：

第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。

第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》对分散式地下水水源保护范围的要求为“取水口周围 30 米-50 米范围”，

“禁止在水源保护范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成排放污染物的建设项目，应依法予以拆除或关闭。饮用水水源受到污染可能威胁供水安全的，应当责令有关企业事业单位采取停止或者减少排放水污染物等措施。在水源保护范围周边的工业企业进行统筹安排，工业企业发展要与新农村建设相结合，合理布局，应限制发展高污染工业企业。”

关于行业标准和国家排放标准执行问题的回复

2019-06-11

来信：

尊敬的生态部领导：我公司建设了一个汽车生产基地，目前已经投入生产，废水主要污染物为Ni（单独处理）、pH、COD和磷酸盐，排放执行国家污染物综合排放标准三级标准，处理后排入市政污水处理厂处理。现我公司拟在基地内新建电池生产，我公司拟采取以新带老，利用新建电池的机会对现有污水处理厂（经专业环保公司评估有足够容量处理电池项目废水）进行提标改造，改造后汽车生产废水和电池生产废水统一达到电池行业排放标准进入市政污水处理站处理。但是电池行业标准要求电池废水单独处理达标后排放，是否就意味着必须单独的系统预处理达标后排放？从清洁生产和总量角度考虑，我公司采取以新带老方案可有效降低排放总量，便于日常运营管理和达标排放，请生态部领导审核，从清洁生产和总量角度考虑，我公司方案是否具有可行性。

回复：

您的来信《关于行业标准和国家排放标准执行问题》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持，经研究，现答复如下：

一、关于来信中废水混合排放问题

根据《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）规定，“在企业的生产设施同时生产两种以上产品、可适用不同排放控制要求或不同行业国家污染物排放标准，且生产设施生产的污水混合处理排放的情况下，应执行排放标准中规定的最严格的浓度限值”。据此，GB 30484-2013对混合废水排放有着明确规定，并未要求电池行业废水需单独处理达标后排放。依据《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条的相关规定，“含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放”“向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放”。据此，来信中提到的企业排放废水应当按照有关规定进行预处理，达到工艺要求后方可排入集中处理设施。另外，环境影响评价文件对此有相应规定的，应符合环境影响评价文件的要求；城镇排水管理对排污单位间接排放的水质另有要求的，排污单位应当同时符合相关纳管要求。

二、关于来信中总量问题

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）规定，“集中供热或企业内以新带老等建设项目的总量指标，可从拟替代关停的现有企业或设施可形成的削减量中预支，替代削减方案须在建设项目试生产前落实到位”。因此，对于来信所提建设项目，如符合以新带老要求的，其总量指标管理按照环发〔2014〕197号有关规定执行。

关于Ⅱ类水体及饮用水保护区一定范围内项目的回复

2019-10-09

来信：

1、根据《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）Ⅱ类水域禁止新建排污口，那Ⅱ类水域上游支流未划定水环境功能区的水域能否设置排污口？

2、为发展当地旅游经济，实现绿水青山就是金山银山，区域需建设旅游设施基础项目，对于此类只排放生活污水且排放量较小的项目，可否在Ⅱ类水域岸线内一定陆域范围内或饮用水水源（准）保护区外一定陆域范围内设置人工湿地等工程设施或就近进行林地、农田进行消纳？

回复：

您的来信《Ⅱ类水体及饮用水保护区一定范围内项目》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持，经研究，现答复如下：

一、关于Ⅱ类水域上游支流的排污口设置

对Ⅱ类水域上游支流，建议调查了解该水域是否有自然保护区、饮用水源保护区、水功能区划等相关要求。对有上述要求的水域，应按照规定论证排污口设置工作；对无上述要求的水域，应补充开展现场查勘和监测评估工作，按照水域环境功能和目标确定水域类别后，执行《污水综合排放标准》关于排污口设置的要求。

二、关于Ⅱ类水域或饮用水水源（准）保护区周边区域的生活污水消纳问题

（一）Ⅱ类水域及饮用水水源（准）保护区一定范围内的项目应严禁利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等方式排放水污染物，防止污染地下水。关于渗井、渗坑，《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条规定：“渗井、渗坑是指无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠等”。

（二）来信所述建设项目所采取的污水处理处置措施应符合前述规定要求。该项目若向环境水体排放水污染物，还应当符合国家和地方水污染物排放标准的规定。

关于满足地表水 3 类的坑涌水是否可排入湿地湖泊的回复

2019-10-09

来信：

现有一地下石膏矿开采项目，其采矿区距离湿地保护区（缓冲区）约 5000m，项目的采矿深度约为 500m。根据该项目的开采利用方案，在项目的运营期每天要排出约 5000 立方米的地下坑涌水，经过周围的小河（3 类地表水）最终排入湿地保护区内的湖泊（规划为 3 类地表水）。通过对石膏矿区探矿孔地下水的监测（COD 小于 8mg/L，砷小于 0.0004mg/L，镉小于 0.0002mg/L）其地下水水质的各项因子均能满足地表水 3 类水质的限值。请问：

- 1.该项目的坑涌水在经过自身利用和周边农田灌溉后的多余部分能否通过小河排入湿地保护区的湖泊？
- 2.如果能排是否需要核算 COD 和重金属的总量控制指标？

回复：

您的来信《满足地表水III类的坑涌水是否可排入湿地湖泊》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持，经研究，现答复如下：

一、关于坑涌水能否排入湿地湖泊

该项目的坑涌水能否排入湿地湖泊，应根据湿地保护区设立文件及相关管理文件、石膏矿开采项目环境影响评价文件，结合坑涌水污染特征及受纳水体的环境敏感程度综合判定。

二、关于是否核算总量

（一）COD 等主要污染物

按照环境保护法等有关规定，建设项目应满足环境影响评价文件中提出的 COD 等主要污染物总量控制相关要求，不得超总量指标排污。建设项目的主要污染物实际排放量可依据总量减排核算有关要求进行核算。

（二）重金属污染物

按照《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22 号），国家对重点行业的重点重金属污染物实施排放总量控制。地下石膏矿开采项目不属于涉重金属重点行业，不纳入重点重金属污染物排放总量控制范围，但若项目所在地省级人

民政府对非重点行业有重金属污染物排放总量控制要求的，应执行相关要求。

关于疫情期间城镇污水处理厂余氯排放问题的回复

2020-04-24

来信：

目前 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中污染物排放未对余氯排放有要求，但是近日生态环境部印发的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号）对医疗污水应急处理技术方案进行了明确要求。其中要求接收新型冠状病毒感染的肺炎患者或疑似患者诊疗的定点医疗机构、相关临时隔离场所与研究机构等产生的污水，应强化杀菌消毒，确保出水指标达到《医疗机构水污染物排放标准》等相关要求。那么我想问你一下针对接纳上述污水的城镇污水处理厂的余氯排放是否有要求？是否也是要求达到《医疗机构水污染物排放标准》的排放限值？

回复：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）未对出水余氯排放作出具体规定，但是对粪大肠菌群数有明确要求。为防止新型冠状病毒通过污水传播扩散，我部印发的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函〔2020〕52号）要求接收医疗污水的城镇污水处理厂切实加强出水消毒工作，结合实际采取投加消毒剂或臭氧、紫外线消毒等措施，确保出水粪大肠菌群数指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求。

关于部颁规定政策咨询的回复

2020-06-22

来信：

原国家环境保护局、卫生部、建设部、水利部、地矿部《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（89）环管字第 201 号，2010 年 12 月 22 日修正。因为有水库管理纠纷涉及在饮用水水源保护区内林木的商业性砍伐，就想确认下现在这个规定是不是有效？现环保部网上也没有查询到。如果失效了，那么在水源地保护内的林木是不是可以商业性采伐呢？如不能，依据是什么呢？

回复：

《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年 12 月 22 日修正版）现行有效，其中“第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动”，请严格遵守上述管理规定。

关于饮用水源地二级保护区问题的回复

2020-06-22

来信：

在进行环境治理的时候，很多饮用水源地二级保护区内都有不少的居民住户，在进行生活污水集中处理的时候，由于地势高低起伏大，生活污水引不出保护区外面，那么在二级保护区能否修建污水处理站。

回复：

一、根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）第六十六条，禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

二、根据我部《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）有关要求，原住居民的非经营性新农村建设、安居工程建设项目，可以在饮用水水源二级保护区内保留，但产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理。为上述情形配套建设的污染治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。

三、根据我部《关于答复2019年饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办执法函〔2019〕647号）有关要求，饮用水水源保护区内居住分散的原住居民和生活污水不成地表径流的地区，可因地制宜采用三级化粪池、小型氧化塘、小型湿地、土地处理系统等技术和工艺处理处置产生的生活污水，确保不影响水源地水质。

以上答复为当前阶段性的工作要求，供参考。若当地因地制宜提出更高的管控要求，请按照当地规定执行。

关于工业污水处理厂执行标准疑问的回复

2020-06-22

来信：

开发区集中工业污水处理厂排入水体功能为农业的地表水体时，污水处理厂出水标准执行相应排放标准同时，是否应该考虑地表水水体功能执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）标准？

回复：

按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）的规定，工业废水集中处理厂出水直接排入农业用水区、娱乐用水区等环境水体时，其各项污染物排放浓度限值依据接收的各废水排放单位相应水污染物执行的排放标准中直接排放浓度限值及废水排放量加权确定。无法加权确定的，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918）中一级标准确定。同时，根据《中华人民共和国水污染防治法》第五十八条第二款相关规定，禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。

关于乡镇污水处理厂相关法规问题的回复

2020-08-10

来信：

对于乡镇污水处理厂相关法规是否同城镇污水厂要求？我所在企业为乡镇污水处理厂，设计规模 6000 吨/日，排入资江的一条分支，对于环保验收、在线监测等，对于县城的污水厂有明确的要求，但是到乡里面，这一块的要求是一样的吗？另外，对于环保在线监测的要求，能否给个明确的指示，是否需要安装，需要安装哪些，有哪些法律法规进行了规定？

回复：

一、关于环保验收

《建设项目环境保护管理条例》规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）的规定，来信所述乡镇污水处理厂应当编制环境影响报告表，并按照有关要求自行开展竣工验收。

二、关于在线监测

《水污染防治法》规定，重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录，由设区的市级以上地方人民政府环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、重点水污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放水污染物的种类、数量和浓度等因素，商同级有关部门确定。来信所述乡镇污水处理厂如属于设区的市级以上生态环境部门确定的重点排污单位，或当地生态环境部门确定其出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），应当依法依规安装使用自动监测设备，安装、使用、管理等具体要求，按照生态环境部门核发的排污许可证及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）有关规定执行。

关于地表水质量标准中总氮限值问题的回复

2020-08-10

来信：

地表水环境质量标准（GB 3838-2002）中总氮、氨氮、硝酸盐（以 N 计）的限值设置不合理，总氮（湖、库，以 N 计）限值为：I 类 0.2mg/L、II 类 0.5mg/L、III 类 1.0mg/L、IV 类 1.5mg/L、V 类 2.0mg/L；氨氮（NH₃-N）限值为：I 类 0.15mg/L、II 类 0.5mg/L、III 类 1.0mg/L、IV 类 1.5mg/L、V 类 2.0mg/L；硝酸盐（以 N 计）的限值为：10mg/L。按理论来说，总氮的浓度应该 $\geq$ 氨氮的浓度+硝酸盐（以 N 计）的浓度，以 III 类水为例，质量标准中总氮的浓度 $<$ 氨氮的浓度+硝酸盐（以 N 计）的浓度。请问监测地表水时，总氮是否仍然要作为评价的依据之一？

回复：

为客观反映全国地表水环境质量状况及其变化趋势，规范全国地表水环境质量评价工作，2011 年 3 月，我部依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和有关技术规范，制定了《地表水环境质量评价办法（试行）》。《地表水环境质量评价办法（试行）》规定评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，总氮不作为日常水质评价指标。必要时，可针对水温、总氮、粪大肠菌群作为参考指标单独评价。

关于 GB 8978 中三级标准评价问题的回复

2020-08-27

来信：

在 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表四中污染物氨氮的三级标准是横杠，在实际检测报告评价中，这是指该污染物的含量没有限值要求，什么样的值都合格吗？还是在做三级评价的时候对该参数不做评价？

回复：

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）规定，排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级标准，根据表 4，未设置氨氮的最高允许排放浓度限值；地方水污染物排放标准、环评批复文件、排污许可证等对该情形氨氮最高允许排放浓度限值另有规定的，从其规定。

关于基准排水量疑问的回复

2020-09-28

来信：

根据部分行业排放标准，若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，须按式（1）将实测水污染物浓度换算为水污染物基准水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。现有以下以为问题：

1、该说法是否适用于间接排放标准（仅以 COD 为例，间接排放标准为 400mg/L，那么企业实际排放浓度为 100mg/L，那么是否该企业可以排放 4 倍于基准排水量的水量）；

2、若以最终排放的基准排水量考核，若园区污水处理厂排放标准优于行业排放标准，那么是否企业是否可以加大排水量（仅以 COD 为例，比如园区污水处理厂排放标准为 50mg/L，行业直接排放标准为 100mg/L，那么该企业是否可以排放 2 倍于基准排水量的水量）。

回复：

为防止排污单位通过稀释手段达到排放标准规定的浓度限值，控制和减少污染物排放量，部分行业排放标准规定了单位产品基准排水量，当企业的单位产品实际排水量超过基准排水量时，应按照规定中的相关公式，将实际排放浓度换算为基准排水量对应的排放浓度，并根据基准排水量对应的排放浓度判定是否达标。间接排放的，也应执行上述规定。同时，排污单位应当开展技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。

关于排入园区电镀污水厂执行什么标准咨询的回复

2020-12-25

来信：

电镀园区配套建设有厂房及电镀污水处理厂，一企业进驻电镀园区租赁厂房进行电镀生产。电镀废水排出企业租赁的生产车间进入园区电镀污水处理厂前是否要执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 2 或 3 的车间或生产设施废水排放口限值，总排放口限值，还是执行园区污水厂纳管标准，还是在污水处理厂后执行车间或生产设施废水排放口限值，总排放口限值。

回复：

根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）规定，来信提到的电镀企业废水在排入园区电镀污水集中处理设施前，总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞应在车间或生产设施废水排放口达到该标准表 2 或表 3 规定的排放限值；其他污染物应达到企业与园区电镀污水集中处理设施运营单位商定并报当地生态环境保护主管部门备案的排放限值。地方排放标准、环评批复文件、排污许可有更严格要求的，从其规定。

关于雨水排放咨询的回复

2020-12-25

来信：

初期雨水我们进行收集后，我们进行雨水排放。但是我我们现在不清楚雨水的具体排放标准执行什么标准？

回复：

企业在生产过程中，因物料遗撒、跑冒滴漏等原因，通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物，在降雨时被冲刷带入雨水管道，对雨水造成污染。因此，若不对污染雨水加以收集处理，任其通过雨水排口直接外排，将对水生态环境造成不利影响。为控制污染雨水，多项排放标准已将初期雨水或污染雨水纳入管控范围，要求达标排放。

关于温排水咨询的回复

2020-12-25

来信：

电厂冷却用的温排水是否属于清净下水？

回复：

在排放标准中，一般不使用“清净下水”这一术语。但在日常环境管理中，一般认为清净下水包括温排水、锅炉循环水等。考虑到这类清净下水通常为循环水，运行中常需加入阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等，可能导致循环水化学需氧量、总磷超标，因此，多数排放标准将此类废水纳入管控范围，要求处理达标后方可排放。

关于城市水环境质量排名不合理设定问题的回复

2021-03-29

来信：

2017年6月发布《城市地表水环境质量排名技术规定》，地表水21项指标中pH值的浓度根据该规定11页码中的数据修约要求，应该保留一位小数，但是国家环境监测总站至县级站统计数据时都按照整数进行分析排名，其中pH值极易造成排名不合理。例如两个水质断面除pH外其余项目都达到或优于3类标准，一个pH指为8.6，一个断面为9.4，修约后都是9，但是一个是劣5类水质，一个至少3类水质，这样两个断面排名一致，这样实际排名有误。而且，pH值不统计小数位数，各个城市水质排名误差较大，可能出现pH值单项指标分指数为0，个别断面水质很好但因pH值导致排名垫底，希望上级确定该统计方式设定合理性，不因为不合理设定导致水质排名垫底，给予基层工作人员更高的积极性。

回复：

依据《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函〔2020〕82号），所有监测指标的手工和自动数据参与统计后采用修约后的数据进行水质评价，其中pH值按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）保留整数。而依据《城市地表水环境质量排名技术规定》（环办监测〔2017〕51号），各城市的水质指数是在断面水质评价指标基础上进行计算得出的。为了充分区分各城市的结果差异，在计算结果中各项指标浓度值保留小数位数比《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅰ类标准限值多1位，若按此修约为0则至少保留1位有效位数。城市水质指数CWQI城市保留4位小数位数，城市水质指数的变化程度 Δ CWQI城市保留百分数2位小数位数。

关于地表水国家考核监测和评价问题的回复

2021-08-09

来信：

关于地表水国家考核监测和评价有几个问题咨询。

1、《地表水环境质量监测数据统计技术规定》（试行）中规定，日代表值和月代表值均不少于当日或当月应获得全部日代表值的 60%，可进行统计，但《关于印发〈国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）〉的通知》（总站水字〔2020〕553 号）中第十三条规定，全月可用于评价的自动监测数据不足 6 条时，不使用自动监测数据评价。二者在数据统计和评价是存在矛盾，以哪个为准，请予以解答。

2、《关于印发〈国家地表水水质自动监测数据审核技术细则（试行）〉的通知》中第十二条规定，当受浊度和盐度影响，无法客观真实反映水体水质状况时的监测数据，受影响指标可不参与水质评价，包括一般水体浊度高于 500NTU、感潮河段浊度高于 200NTU 时段内的监测数据和感潮河段或高盐水体电导率高于 3000 μ S/cm 时段内的监测数据。但在实际考核评价过程中，总站未明确受影响指标，也并未剔除相关数据。请予以解答。

3、因各省提出入海河流断面受海水倒灌、盐度影响，全国从 155 个入海断面中，筛选出 83 个断面受海水影响潮汐现象明显，能否提供 155 入海断面和 83 个断面清单或相关文件。

回复：

1、《地表水环境质量监测数据统计技术规定》（试行）中，日代表值和月代表值均不少于当日或当月应获得全部日代表值的 60%，是指自动站正常运行期间的数据有效率不低于 60%；《国家地表水水质自动监测数据审核技术细则》中，全月可用于评价的自动监测数据不足 6 条，是指用于水质评价的自动监测数据不能少于 6 条。因此，两者并不存在矛盾。

2、受高浊度、高盐度影响的水体，因各水站所用仪器不同，抗干扰能力不尽相同，根据地表水自动监测运维质控相关规定及自动监测数据三级审核技术要求，结合水站的“一站一策”原则，每月组织召开专家审核会，并根据专家意见，综合判定参与水质评价的数据。

3、根据《“十三五”国家地表水环境质量监测网设置方案》（环监测〔2016〕30号），“十三五”期间入海控制断面 195 个中，建有水站的断面 155 个，依据长期自动监测数据变化趋势来看，入海控制断面是否受潮汐影响及影响时间并非固定，因此每个月的受潮汐影响的断面数量也不同。

二、大气污染防治

关于生物质成型燃料是否真的为高污染燃料的回复意见

2015-12-03

来信：

你好！部长，我是生物质成型燃料的厂家！我觉得现在全国环保部门都在抵触生物质成型燃料的使用，我只是想问一下部长，生物质成型燃料真的是一种高污染的燃料吗？在国外，生物质能源占据发达国家较重的比例，可在我国生物质成型燃料成为一种高污染燃料，举例韩国 80%发电靠生物质燃料，并且燃料来源大部分靠其他国家进口，其中我国出口韩国生物质燃料占比也不少，但为什么生物质燃料在我国却无法推广呢？其实，现在国内生物质成型燃料鱼龙复杂，但我们不能逃避生物质为今后我国经济发展带来较好的效益，我们也不能只靠天然气和电来发展经济，煤的经济效益较高，但污染较为严重，其次就是生物质燃料的经济效益较高。我觉得我国不能因为极少部分生物质成型燃料的不合格而否认它的益处！我们应该制订出合理的生物质成型燃料发展的计划，并且制订生物质成型燃料的使用规范！让生物质真正发挥它的优势，为环境保护贡献它应有的力量！

回复：

生物质成型燃料含硫量低、灰分低，燃烧后主要的污染物是烟尘。配置高效的布袋除尘器的生物质锅炉在正常运行时，可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）的排放标准，是一种可再生能源，国家各部门都在积极推进生物质成型燃料的开发和利用。

为有效推动生物质成型燃料的使用，发改委、国家能源局与我部联合发布《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》（发改新能〔2014〕506号），通知要求：2015年，全国生物质能利用规模 5000 万吨标煤；2017 年生物质能利用规模 7000 万吨标煤。重点推动生物质热电联产综合利用，加快生物质能供热应用，2017 年，实现生物质固体成型燃料利用量超过 1500 万吨。2017 年底前，每年新增生物质能供热面积 350 万平方米，每年新增生物质能工业供热利用量 150 万吨标煤。

此外，我部联合国家能源局发布《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建

设的通知》（国能新能〔2014〕295号）和《关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能〔2014〕520号），文件中明确指出：生物质成型燃料锅炉供热是绿色低碳环保经济的分布式可再生能源，是替代化石能源供热，防治大气污染的重要措施，也可以构建城镇可再生能源体系，文件对生物质成型燃料和锅炉等内容做出了明确规定。

下一步，我部将配合有关部门尽快出台生物质成型燃料的相关规范和标准，在推动其发展利用的同时，严格控制其燃烧后对环境造成的污染。

关于大气污染防治行动计划燃煤锅炉请示的回复

2016-12-29

来信：

2013年9月10日，国务院印发了《大气污染防治行动计划》，第一条“加大综合治理力度，减少污染物排放”中要求，“到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区禁止新建10蒸吨以下燃煤锅炉”。

基层环评工作在执行该要求时对“其他地区”存在理解偏差问题，部分省、市、县环保部门将“其他地区”理解为城市建成区以外的所有区域，也就是说包括工业园区、偏远农村等集中供热不覆盖、天然气不通、电力设施不到位的所有区域内都不得新建10蒸吨以下的燃煤锅炉。

在开展环境影响评价工作时经常遇到远离城市建成区的乡镇卫生院、监狱、偏远山区的养殖场需要供热及生产蒸汽，由于基础设施落后，集中供热不通，天然气管网未覆盖，电力符合又达不到要求，必须使用燃煤锅炉，但即使是高效节能环保锅炉环保部门也不再审批，我们理解《大气污染防治行动计划》中“其他地区”应该是指“地级及以上城市建成区”以外的“城市建成区”，即县级、乡镇的城市建成区，不应该包含人烟稀少的工业园区、山区等基础设施不全的地区。

回复：

你的来信“关于大气污染防治行动计划燃煤锅炉的请示”收悉。经查，《大气污染防治行动计划》要求“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”。“其他地区”指城市建成区以外的所有区域。

考虑到部分地区存在一些特殊情况，《大气污染防治行动计划》提出是原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。对于远离城市建成区的地区，若集中供热不通、天然气管网未覆盖、电力负荷达不到要求，可考虑采用生物质成型燃料其他方式。

对于工业园区，应建设园区集中供热热源，并配套相应环保设施，确保稳定达标排放，避免出现园区内企业各自建设小型自备燃煤锅炉的情况。

感谢你对环保工作的支持！

关于 GB 16297-1996 的适用范围的回复

2017-01-11

来信：

最近几年来，随着社会各方对大气环境状况的越来越重视，各级环保部门的执法力度也逐渐加强，但由于各种原因，也带来一些法规适用性方面的困惑。GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》从 1997 年 1 月开始实施，对规范各类固定式污染源的污染物排放起到了极大的作用。其中适用范围 1.2.1 条规定：“按照综合性排放标准与行业性排放标准不交叉执行的原则，……，其它大气污染物排放均执行本标准。”这里“其他大气污染物排放”涵盖了所有的情况，因此，很多地方政府在进行项目环境评审时，将固定式柴油发电机组也纳入到该标准的适用范围。但实际情况中，固定式柴油发电机组常常无法满足该标准的要求，比如该标准第 5 章规定一类区域禁止新建扩建污染源，但很多新建设施需要安装应急用发电机组，另外标准规定排气筒要高出周围 200 米范围内建筑物 5 米以上，这对柴油发电机组来说也是无法满足要求的。同时，该标准规定的氮氧化物和颗粒物排放浓度对于当前市场的产品来说也是非常苛刻的，无法满足要求。希望能针对该标准的使用范围做一说明，明确是否适用于固定式柴油发电机组产品。

回复：

目前，我国还没有专门的固定式柴油发电机污染物排放标准，柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）执行。该标准除对污染物排放浓度有明确要求外，对排气筒高度和排放速率也有具体规定。考虑到加高固定式柴油发电机排气筒高度会导致燃料燃烧不充分、增大污染物排放等现象，以及大功率柴油机存在无法满足排放速率限值的情况，建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行。

关于热水循环流化床锅炉执行环保标准问题的回复

2018-01-29

来信：

我单位锅炉型号：QXF58-1.6-130/70 的热水锅炉，目前执行 GB 13223-2011 标准，我有以下几点疑问：

- 1.GB 13223-2011 适用于 65t/h 以上的发电锅炉，我公司非发电锅炉；
- 2.GB13271-2014 中适用范围为：单台出力 65t/h 及以下的蒸汽锅炉，各种容量的热水锅炉等，明确指出各种容量热水炉适用此标准，我单位锅炉为 58MW 容量的热水锅炉，完全符合此标准；
- 3.与地方环保局沟通此事，回答是由于环函 2014-179 号文件；
- 4.热水锅炉与蒸吨锅炉两种锅炉的出力的法定表示方法是不同的，蒸吨锅炉单位 t/h，热水锅炉 MW，热水炉没有蒸汽产生且国家法律法规从未提出两种锅炉单位是可以通过换算而改变执行标准。

回复：

- 1.关于锅炉执行标准范围界定。请参照《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）和我部回复陕西省环境保护厅《关于部分供热及发电锅炉执行大气污染物排放标准有关问题的复函》（环函〔2014〕179 号）进行判定，按照批复的环境影响评价文件执行。
- 2.除执行国家污染物排放标准外，地方有更严格要求的，按照地方要求执行。

关于新建涉 VOCs 排放的企业进园区问题的回复

2018-01-11

来信：

在新出台的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，在第4款，第2条“严格建设项目环境准入”中要求新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园。该条意见中是要求所有新建涉 VOCs 企业全部要进入园区吗？因涉 VOCs 排放的企业种类，如小型印刷厂、小型机加工企业、塑料厂，只要是使用有机物的都要产生一定量的 VOCs，甚至一直企业排放量都无法确定。这样的企业也是需要全部进到园区中吗？因为涉及 VOCs 的行业种类较多，一个地区不可能有那么多种类的专门的产业园区，是不是一些平时很常见的类似的企业均不得建设呢？建议在以后的细则中，要明确划定几个重点行业要求进入园区，规划才具有操作性。

回复：

严格建设项目环境准入，提高挥发性有机物（VOCs）排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增 VOCs 排放量，是“十三五”挥发性有机物污染防治主要任务之一，根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，各地应严格执行涉 VOCs 建设项目环境影响评价，对于新建涉 VOCs 排放的工业企业，应按照建设项目环境影响评价以及产业园区规划环评等要求合理布局。同时，我部也将进一步加大对地方的指导力度。感谢您对环境保护工作的关注和支持。

关于拒不执行重污染天气应急措施法律适用的请示的回复

2018-01-24

来信：

在日常执法中发现个别企业拒不执行重污染天气应急响应措施，在法律适用中存在意见分歧，主要有以下两种：

一、依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项（超标或超总量排污）的规定进行处罚。（该条款在实际操作时，排污量不容易界定）。

二、依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十一条第二款（拒不执行重污染天气应急措施）的规定进行处罚。（该条款没有明确执法主体，而且没有自由裁量，同时该条款中所表述的“拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重污染天气应急措施的”中是否适用于执行停产措施的工业企业）。

为慎重执法，拒不执行重污染天气应急响应措施究竟适用哪个条款予以处罚，望给予解疑答复。

回复：

一、关于企业拒不执行重污染天气应急响应措施适用法律条款问题

对个别企业拒不执行重污染天气应急响应措施采取行政处罚措施，均不适用《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二款和第一百二十一条第二款规定。第一百二十一条第二款“违反本法规定，拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重污染天气应急措施的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门处一万元以上十万元以下的罚款”。此条款中的“等”字作等内理解，即只适用于“拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工”。违反第九十六条第一款规定的其他违法行为，可依据《中华人民共和国大气污染防治法》其他条款实施处罚。

二、关于企业拒不执行重污染天气应急响应措施可依法对其采取行政强制措施

《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条对企业违法排污行为执行强制性措施作了规定，即“企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放大气污染物，造成或者可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门，可以对有关设施、设备、物品采取查封、扣押等行政强制措施”。县级以上地方人民政府启动重

污染天气应急响应，责令有关企业停产或者限产，是依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十六条第一款实施。拒不执行应急措施，包括企业拒不执行停产或者限产应急措施，属于违反《中华人民共和国大气污染防治法》的行为，可按照《中华人民共和国大气污染防治法》第三十条规定实施查封、扣押。

关于塑料制品行业大气污染物排放标准意见的回复

2018-02-01

来信：

国家环境保护部 2015 年颁布实施了《合成树脂工业污染物排放标准》，规定合成树脂制品行业也执行该标准，其中大气污染物的控制因子包括非甲烷总烃、苯乙烯、酚类、甲醛等。天津市 2014 年颁布实施了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》，规定塑料制品行业执行该标准，其中大气污染物的控制因子为 VOCs。此种情况下，天津市的塑料制品企业大气污染物排放执行哪个标准更加合适？

回复：

您好！根据《环境保护法》《大气污染防治法》关于国家排放标准与地方排放标准关系的规定，地方省级人民政府对国家排放标准中未作规定的项目，可以制定地方排放标准。天津市针对塑料制品行业规定的 VOCs 项目属于国家排放标准中未作规定的项目，因此天津市塑料制品企业除执行国家《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）规定的排放控制要求外，还应执行地方《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）规定的 VOCs 控制要求。

关于《大气污染防治法》第一百一十八条在餐饮监管中适用的回复

2018-03-21

来信：

一、《大气污染防治法》第一百一十八条第一款所指“排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。”若现场发现未安装油烟净化设施从事经营行为，是直接处罚还是需要进行监测判定超标后才可以进行处罚？如果需要监测，按照 GB 18483《饮食业油烟排放标准（试行）》，无组织排放视同超标，如何监测？

二、《大气污染防治法》第一百一十八条第二款所指“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正；拒不改正的，予以关闭，并处一万元以上十万元以下的罚款。”关闭由谁执行？关闭程序是什么？

建议环保部对上述两个问题进行解释，为基层执法提供指导性意见。

回复：

一、按照《大气污染防治法》第一百一十八条第一款的规定，排放油烟的餐饮服务业经营者存在“未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施”的情形，且“超过排放标准排放油烟的”，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门依法处罚。

二、按照《大气污染防治法》第一百一十八条第二款的规定，“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的”，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门依法处罚。如县级以上地方人民政府确定由环保部门为监督管理部门，则地方环保部门依据《环境行政处罚办法》第十条、第六十条、第六十一条和第六十二条的规定进行处罚。

关于非甲烷总烃限值问题的回复

2018-03-21

来信：

在《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中，对于非甲烷总烃的限值设定，并未规定其限值是以甲烷计还是以碳计，用这 2 种方法计的非甲烷总烃值偏差略大，这给环保工作者在判断企业排放是否超标问题上留下一个比较大的漏洞，希望贵部门出台统一标准计算方法。

回复：

目前我国现行的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）以及其他一些行业标准中，均对非甲烷总烃（NMHC）有排放限值要求。该物质的测定方法在《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）中有明确规定，其术语和定义中均要求非甲烷总烃“除非另有说明，结果以碳计”。

关于执行大气污染物特别排放限值有关问题的回复

2018-04-18

来信：

2016年6月13日《关于执行大气污染物特别排放限值有关问题的复函》（环办大气函〔2016〕1087号）（下简称《复函》）回复四川省环保厅并抄送各省环保厅的文中要求：“十三五”期间位于重点控制区市域范围内的燃煤机组、钢铁烧结（球团）设备、石化行业（现有企业2017年7月1日起）、燃煤锅炉（10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉自2016年7月1日起执行）排放的大气污染物均执行特别排放限值。请问，该《复函》是否对四川省之外的重点控制区城市有效？

回复：

我部2016年6月13日印发《关于执行大气污染物特别排放限值有关问题的复函》（环办大气函〔2016〕1087号），该复函主送四川省环境保护厅，抄送其他各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），是对《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2013年第14号）相关条款的解释，相关要求对四川省及其他重点控制区均有效。

关于 AQI 技术规定有关问题的回复

2018-04-28

来信：

在《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）（HJ 633-2012）》中第 8 页中的表 1 的注释 2 和 3 中，有提到以下内容：“二氧化硫（SO₂）1 小时平均浓度值高于 800μg/m³ 的，不再进行其空气质量分指数计算；臭氧（O₃）8 小时平均浓度值高于 800μg/m³ 的，不再进行其空气质量分指数计算”这样的规定在实际运行中可能导致 AQI 的指数与实际污染状况的不匹配，无法起到正确指导公众的出行和保护大众健康的作用。所以想要了解一下如此规定的依据。

回复：

一、《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）中环境空气质量分指数及对应的污染物项目浓度限值，是依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和美国 EPA 的空气质量分级指数确定。其中，“二氧化硫（SO₂）1 小时平均浓度值高于 800μg/m³ 的，不再进行其空气质量分指数计算，二氧化硫（SO₂）空气质量分指数按 24 小时平均浓度计算的分指数报告”、“臭氧（O₃）8 小时平均浓度值高于 800μg/m³ 的，不再进行其空气质量分指数计算，臭氧（O₃）空气质量分指数按 1 小时平均浓度计算的分指数报告”，均为参考国内外对二氧化硫和臭氧不同浓度水平暴露下的健康效应研究成果科学制定。

二、从多年实际监测统计结果来看，我国从未出现过臭氧（O₃）8 小时平均浓度超过 800μg/m³ 的情况，所以《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）中有关规定可以满足发布需要；对于二氧化硫 1 小时平均浓度超过 800μg/m³ 的情况，中国环境监测总站在全国城市空气质量实时发布平台中暂按 AQI200 发布。

关于对火锅“异味”扰民问题的回复

2018-05-18

来信：

我是一名基层环保部门工作人员，最近我局接到群众强烈投诉，反映其楼下火锅气味扰民，要求予以关闭。经现场核实，该楼栋为商住综合楼，火锅店面位于一楼商业铺面，与居住层相邻，无公共烟道。依据《大气污染防治法》第八十一条之规定“禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。”，我们在投诉处理过程中，有如下疑问，希望可以为基层执法提供指导性意见。

1.火锅烹饪过程中所产生的气味，因个体差异感受差别较大，对火锅气味是否能界定为异味？怎样确立判断标准？类似的一些餐饮烹饪工艺比如卤、焖、炖、涮等制作过程产生的气味，如果发生居民投诉，是否也能确定为异味呢？

2.关于该法条的理解，是否需要“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内”和“产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目”两个条件同时满足时，该禁止条件才能成立呢？

回复：

一、关于异味界定问题，依据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）第 5.5 部分规定，饮食业产生特殊气味时，参照《恶臭污染物排放标准》臭气浓度指标执行。根据《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），净化设施高于 15 米属于有组织排放，应在净化设施采样位置监测臭气浓度，达标判定参照臭气浓度排放标准值执行；净化设施高度低于 15 米或者逸散的无组织排放的特殊气味，应在餐饮服务项目法定边界进行监测臭气浓度，达标判定参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中臭气浓度厂界标准值执行。

二、按照《大气污染防治法》第八十一条第二款的规定：“禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目”。根据这一规定，禁止新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目需同时满足“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内”和“产

生油烟、异味、废气”两个条件。

关于粉尘布袋除尘器是否设置排气筒问题的回复

2018-06-04

来信：

在项目环评、监测过程中，我们常遇到如石英砂加工、建筑石料加工、选矿等项目，其原料破碎、筛分等环节产生的粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后直接排入大气。按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）规定：“新污染源的排气筒一般不应低于 15 米。若新污染源的排气筒必须低于 15 米时，其排放速率标准值按 7.3 的外推计算结果再严格 50% 执行”，“新污染源的无组织排放应从严控制，一般情况下不应有无组织排放存在，无法避免的无组织排放应达到表 2 规定的标准值”。鉴于上述项目生产工艺及布袋除尘器实际特点，是否可不建排气筒，若必须建排气筒是否可低于 15 米要求，恳请对这类情况在标准使用上给予说明，以便日常监管。

回复：

《粉尘布袋除尘器是否设置排气筒问题》的来信收悉。经研究，答复如下：

1. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）对污染源排气筒高度、排放速率和执行标准提出了明确要求。项目环评、监测均应严格执行相关要求。

2. 按照从严控制无组织排放的原则，石英砂加工、建筑石料加工、选矿等项目可收集的生产废气经净化后应由排气筒排放，排气筒高度须同时满足国家污染物排放标准和环评的要求，一般不低于 15 米。

关于重点区现有锅炉是否执行颗粒物特别排放限值的回复

2018-06-26

来信：

原环保部 2013 年第 14 号公告，“十三五”期间“三区十群”重点控制区“石化行业、燃煤锅炉项目待相应的排放标准修订完善并明确了特别排放限值，按照标准规定的现有企业过渡期满后，分别执行挥发性有机物、烟尘特别排放限值，执行时间与新修订排放标准的现有企业同步”。《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中没有“烟尘”污染物项目，只有“颗粒物”项目。根据《空气质量词汇》（HJ 492-2009）定义，“烟尘”和“颗粒物”并不完全一致。请问：“三区十群”重点控制区燃煤锅炉目前是否应该执行“颗粒物”特别排放限值？

回复：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）规定了大气污染物特别排放限值，并将《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）中的污染物项目“烟尘”改为“颗粒物”。因此对于重点控制区的燃煤锅炉应按《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2013 年第 14 号）的要求执行 GB 13271-2014 中颗粒物特别排放限值。

关于畜禽养殖异位发酵床废气无组织排放请示函的回复

2018-08-29

来信：

《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020 年）》（农牧发〔2017〕11 号）中明确异位发酵床作为一种养殖业节能减排、废弃物资源化利用的方式，在东部沿海和西南地区推行，该工艺已得到农业部认可和推广。目前缺少针对该工艺的技术规范及文件，从环保角度依据从严原则，要求异位发酵床车间密闭经集中处理后，用不低于 15m 排气管有组织排放。但从工艺原理和企业运营角度分析，该措施难以实施。其原理简述为：好氧微生物在氧气充足的条件下，将畜禽产生的粪污发酵分解为 CO_2 、 H_2O 和 N_2 ，同时发酵床中的有益菌对猪粪中的粪臭素和硫化氢等具有很强的分解作用，改善了猪场原有的环境。现在使用异位发酵床的猪场，周边的气体经过第三方监测是符合国家标准的。若将发酵车间密封，车间内氧气含量不足，发酵床不能正常运行。负压集气大功率风机运行产生高昂的电费，养殖企业难以承担。因此，集气处理后有组织排放的环保措施对于异位发酵床工艺是没必要的，也是难以运行的。建议异位发酵床运行的气体交换可否无组织排放？

回复：

一、异位发酵床是一种利用微生物好氧发酵分解畜禽养殖粪便的技术，需要充分通风以保证发酵床的氧气供应充足，在微生物的作用下，将粪便中的有机物分解产生 CO_2 、 H_2O 、 N_2 和热量等物质，降低恶臭物质浓度。处理工艺需按上述原理设计操作。

二、畜禽养殖项目选址应避开禁止养殖区域、环境敏感区。采用异位发酵工艺的养殖场，需要因地制宜，加强恶臭气体污染控制，特别是粪污喷洒作业期间的恶臭气体管理。对于受区域大气环境功能及周边敏感目标限制的养殖场和有条件的养殖场，可根据实际情况采取合理的车间封闭和臭气收集并配套建设污染治理设施。

三、异位发酵床无论车间是否封闭，臭气排放均应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）以及地方制定的相关标准要求，对场址周边的敏感目标影响也应满足相应要求。

关于《无机化学工业污染物排放标准》咨询的回复

2018-08-29

来信：

碳酸钙行业是我县的三大主要产业之一，主要有轻质碳酸钙和重质碳酸钙两种，都是以石灰石为原料生产碳酸钙产品。轻质碳酸钙的生产工艺主要是石灰石经过窑炉煅烧、加水消化、然后与窑炉产生的二氧化碳进行炭化反应，再经活化、烘干得到碳酸钙产品，附属设施有锅炉和热风炉。重质碳酸钙的生产工艺有两种，一种是干法，就是石灰石经过破碎和一系列研磨后得到碳酸钙产品，不需要别的附属设施；另一种是湿法，就是石灰石经过破碎再加水研磨，最后烘干后得到碳酸钙产品，需要烘干炉等附属设施。《无机化学工业污染物排放标准》中规定，除了锅炉外，其他工序产生的外排污染物全部执行该标准。我们的疑问有：

- 1、轻质碳酸钙工艺中的热风炉执行什么标准？
- 2、重质碳酸钙是否也要执行这个标准？

回复：

《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）适用于钙化合物和钙盐工业，因此重质碳酸钙的生产企业以及轻质碳酸钙工艺的热风炉均应执行该标准规定的污染物排放限值。

关于《锅炉大气污染物排放标准》的咨询回复

2018-10-10

来信：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中规定天然气锅炉的排气筒高度不低于 8 米。新建锅炉房的烟囱周围半径 200 米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3 米以上。在市区新建的燃气锅炉烟囱高度是否应执行超出周围建筑物 3 米以上的规定（周围 200 米内有很多小区，建筑物高度较高）？关于 20t/h 及以上蒸汽锅炉、14MW 及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备，这个 14MW 是指单台锅炉还是指全厂的锅炉合计 14MW？例如我供热站有 7 台 2MW 的天然气热水锅炉，废气通过 2 根排气筒排放，是否需要安装污染物监控设备？

回复：

一、《锅炉大气污染排放标准》（GB 13271-2014）中规定“燃油、燃气锅炉烟囱高度不低于 8 米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径 200 米内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3 米以上。”根据规定，在市区内新建的燃气锅炉应执行“新建锅炉房的烟囱周围半径 200 米内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3 米以上”的规定。

二、20t/h 及以上蒸汽锅炉、14MW 及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备中的“14MW 及以上热水锅炉”是指单台锅炉。

三、关于“废气通过 2 根排气筒排放，是否需要安装污染物监控设备”问题，按照《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条“重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。”的规定，以及《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）“排污口高度超过 45 米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录，重点地区应于 2019 年底前基本完成安装烟气自动监控设施，全国应于 2020 年底前基本完成安装烟气自动监控设施。”的要求，排气筒所在企业如果被列为重点排污单位，则应安装烟气自动监控设施，否则，无需安装。

关于无工业园区就不能新建涉 VOCs 工业企业的回复

2018-11-19

来信：

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》第7页有一句话“重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。”这句话中间的句号是否表达错误，从语法角度应该改为逗号才对，“新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区”应该是只针对重点地区、重点行业。有很多县未设立工业园区，但招商引资引进的项目，比如说乳胶床上用品项目、废旧轮胎综合利用项目、废塑料回收再生项目、塑料制品项目、涉喷漆家具制造项目等等，或多或少都会产生 VOCs，项目选址、立项都通过了，地也征了，前期业主也投入大量人力、物力、财力，结果因为《方案》中的这句话，未进入工业园区的类似项目环评无法受理。请问方案中非重点地区、非重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业一定要入园区么？无工业园区的县市难道就不发展了么？还有很多非重点行业项目难道都不能引进了么？

回复：

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。各地应结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高 VOCs 排放项目准入规模及要求。

关于大气法第 72 条的适用情况的回复

2018-11-27

来信：

在执法检查过程中发现一家煤炭经销场所露天堆放煤炭，没有采取苫盖等抑尘措施，同时该场院的围墙高度也远低于煤堆的高度，该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款的规定，但该依据《大气法》第一百一十七条的第一项还是第二项进行处罚？我们下达文书是按照《大气法》第一百一十七条的第二项作为依据，是出于煤炭已苫盖或者围墙高度高于物料高度两种情形均视为不违法的这种考虑，但强制执行过程中法院的同志认为应该用《大气法》第一百一十七条第一项，其认为“煤炭”这一物质已在第一项中明确体现了，选择第二项作处罚依据时应该是第一项明确以外的物质，即“煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土”这几种物质以外的“不能密闭的易产生扬尘的物料”，可若这种说法成立的话，什么物质才算“不能密闭的易产生扬尘的物料”呢？烦请领导明示这种情况选择哪项作为处罚依据为准确。

问题二：重大案件集体讨论是在听证告知后、处罚决定前进行还是在听证告知前进行一次，处罚决定前再进行一次？

回复：

“关于大气法第七十二条的使用情况”收悉，经研究，答复如下：

一、《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条规定：“贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。”根据案件实际情况，对于煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料，具备密闭贮存条件的，适用《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第（一）款规定进行处罚；不具备密闭贮存条件，同时亦未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的，适用《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第（二）款规定进行处罚。

二、根据《环境行政处罚办法》第五十二条规定“案件复杂或者对重大违法行为给予较重的行政处罚，环境保护主管部门负责人应当集体审议决定。”环境行政处罚

一般程序中，重大案件集体审议应当在听证告知后、作出处罚决定之前进行。

关于合成树脂排放标准中废气排放量疑问的回复

2018-11-27

来信：

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 中，单位产品非甲烷总烃废气排放量要求不高于 0.5kg/t 产品，这个排放量按字面理解和附录 B 中的计算方法，这个“单位产品非甲烷总烃废气排放量”更像指的是废气经过末端处理后的最终排放量。但是未见贵部其他排放标准中有这样的指标（一般是基准排气量），请问该标准中“单位产品非甲烷总烃废气排放量”到底指的是废气经过末端处理前，还是末端处理后的排放量？规定这个指标有什么考量吗？

回复：

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 4 和表 5 中总量控制指标“单位产品非甲烷总烃排放量”为单位产品非甲烷总烃的最高允许排放量，是指经末端治理后需要达到的排放限值。

关于两控区的规定现在是否还有效的回复

2019-01-07

来信：

2000 年修订的大气污染防治法中第十八条有关于两控区的规定，而 2015 新修订的大气污染防治法中没有了两控区的规定，那么现在是否依然存在两控区的规定？1998 年印发的《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案》中二氧化硫控制区范围中包含了保定市市区，当时满城县、清苑县、徐水县不包含在保定市市区内。而在 2015 年保定市的行政区划有变更，满城县、清苑县、徐水县变更为满城区、清苑区、徐水区，划为了保定市市区。那么假如两控区现在依然存在，满城区、清苑区、徐水区现在是否是二氧化硫控制区？

回复：

原国家环境保护局于 1998 年印发了《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案》（环发〔1998〕86 号），时间点截止到 2010 年，主要控制因子为酸雨和二氧化硫。随着大气污染防治工作不断深化，细颗粒物（PM_{2.5}）已成为影响环境空气质量的主要污染物。为此，国务院于 2013 年印发了《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号），于 2018 年印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号），将 PM_{2.5} 作为重点改善因子。因此，目前大气污染防治工作重点主要围绕控制 PM_{2.5} 展开，不执行《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案》的相关要求。

关于咨询锅炉大气污染物排放标准的回复

2019-01-15

来信：

《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014 “4.5 每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表 4 规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。”最后一句“新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。”中的新建锅炉房是指新建燃煤、燃油和燃气锅炉房？还是仅指新建燃煤锅炉房？

回复：

在《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中关于 4.5 部分“新建锅炉房的烟囱周围半径 200 米距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上”的表述，其中“新建锅炉房”是指新建燃煤、燃油和燃气锅炉房。

关于咨询《饮食业环境保护技术规范》《中华人民共和国大气污染防治法》相关问题的回复

2019-03-21

来信：

1.《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）6.1.1 厨房的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置。请教：油烟气与热蒸汽的排风管道分别设置后，热蒸汽排放口的布置要求是否与油烟气排放口布置要求类同或者降低。

2.《中华人民共和国大气污染防治法》第二款禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。请教：饮食店主营饺子、包子、馄饨、骨汤、各类盖浇面等食物，面锅、汤锅、蒸锅等加工设施上方的集气罩收集的蒸煮热蒸汽通过排风机向店外排放，这类带异味的蒸煮热蒸汽是否属“废气”范畴。

回复：

一、《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）要求厨房的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方应设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风管道宜分别设置，并对油烟排放口的布置要求进行了规定。对于热蒸汽排放口的布置未做要求，但要避免对周边居民生活产生影响而导致投诉。

二、饮食店带异味的蒸煮热蒸汽属于饮食业产生的特殊气味，参照《恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）》臭气浓度指标执行。

关于环境空气重金属执行质量标准的问题回复

2019-06-11

来信：

目前关于重金属环境空气执行的质量标准，主要是《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），该标准包括镉、汞、砷、六价铬的年均值，无小时及日均值，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）倍数关系换算，六价铬小时值为 $0.00015\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；该换算值较《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中六价铬（执行标准 $0.0015\text{mg}/\text{m}^3$ ）严格 10000 倍。对于冶炼行业，在环境影响预测中六价铬预参照标准 $0.00015\mu\text{g}/\text{m}^3$ 执行，排放量必然是极少，后期企业在运行中难以稳定达标。请问，在环境空气重金属执行质量标准方面，可否按照年均按照 GB 3095-2012 执行，小时及日均参照 TJ 36-79 及国外标准执行？

回复：

1、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中附录 A 为资料性附录，各省级人民政府可根据当地环境保护需要，针对环境污染的特点，对其中的六价铬等污染物做选择性执行。

2、《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中六价铬标准限值（ $0.0015\text{mg}/\text{m}^3$ ）为一次最高容许浓度限值，即任何一次测定结果的最大容许值，并非 1 小时平均质量浓度限值，且 TJ 36-79 已经废止，不建议参考使用。

3、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定对仅有年平均质量浓度限值的，可按 6 倍折算为 1 小时平均质量浓度限值。在具体工作中应当按照该导则执行。

4、对标准中未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。

关于环境空气中六价铬参考浓度限值的问题回复

2019-06-11

来信：

《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）中规定“环境空气中六价铬最高容许浓度一次值为 $0.0015\text{mg}/\text{m}^3$ ”，参照小时平均浓度限值与年平均质量浓度限值 6: 1 的折算倍数（倍数关系来源于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）），环境空气中六价铬年平均浓度为 $0.00025\text{mg}/\text{m}^3$ 。在《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中附录 A 中推荐的“环境空气中六价铬一、二级年平均浓度限值为 $0.000025\mu\text{g}/\text{m}^3$ ”。虽然《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）已经作废，但该标准规定的浓度限值在我国长期被引用参照。现望答复《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）环境空气中六价铬年平均浓度限值 $0.000025\mu\text{g}/\text{m}^3$ 的数值和浓度单位是否准确，如果准确那么现标准较之前标准严格 10000 倍的依据何来，是否妥当。

回复：

1、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中附录 A “环境空气中六价铬一、二级年平均浓度限值为 $0.000025\mu\text{g}/\text{m}^3$ ” 的数值和浓度单位是准确的。该附录 A 为资料性附录，各省级人民政府可根据当地环境保护需要，针对环境污染的特点，对其中的六价铬等污染物做选择性执行。

2、鉴于六价铬具有致癌性，为充分防范环境健康风险，根据世界卫生组织规定的最严格的可接受风险水平和单位剂量健康风险水平，得到该参考限值。

3、已经废止的《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-79）制定于 40 年前，当时的基础研究和控制技术水平已经明显落后，因此 GB 3095-2012 规定的六价铬参考限值比其明显严格是合理的。

关于 RTO 是否执行 3%基准氧问题的回复

2019-12-05

来信：

为响应国家环保减排号召，在造粒复合车间增设了挤出废气收集治理装置。处理工艺为 RTO（蓄热氧化），根据 RTO 安全设计规范，VOCs 进气浓度需控制在爆炸下限 25%。所以需要对高浓度废气进行稀释，导致进口氧浓度和出口氧浓度都很高。如果按照《GB 31572-2015 合成树脂工业污染物排放标准》，3%基准氧进行折算，出口浓度的折算倍数非常高，约 20 倍，无法实现达标排放。我们认为 3%的基准氧要求在 RTO 这种工艺不适用，请问是否可以依据《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》中 10.3.3 条款，RTO 设备出口按照实测浓度进行达标判定。

回复：

对有机废气进行燃烧（焚烧、氧化）处理，排放浓度是否进行基准含氧量折算，需区分情况进行判断。为保证燃烧充分需补充空气（氧气）的，应以实测浓度折算为基准含氧量 3%的大气污染物基准排放浓度，按此作为达标判定依据；若废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需额外补充空气（氧气），且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量，则以实测质量浓度作为达标判定依据。特此函复。感谢您对环保工作的关心和支持。

关于 PVC 注塑挤出废气执行标准问题的回复

2020-08-10

来信：

1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）前言部分明确提出“本标准规定了合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染排放限值、监测和监督管理要求。

2、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）适用范围中规定“本标准适用于现有烧碱、聚氯乙烯工业企业水和大气污染物排放管理，以及烧碱、聚氯乙烯工业企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水污染物和大气污染物排放管理。”标准文本 3.2 部分对聚氯乙烯工业的定义为“采用乙炔法和乙烯氧氯化法生产聚氯乙烯的工业。本标准指采用乙炔法生产聚氯乙烯或乙烯氧氯化法生产工艺中以氯乙烯单体生产聚氯乙烯的工艺过程。”

3、地标中《四川省固定污染源有机污染物排放标准》（DB51/2377-2017）未规定塑料制品行业执行标准。请问，仅涉及 PVC 注塑与挤出废气，应执行什么标准？

回复：

根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型各种制品的生产活动，属于塑料制品业。因此，对于不采用氯乙烯单体加工聚氯乙烯，仅采用聚氯乙烯树脂进行注塑、挤塑加工的企业，注塑、挤出废气不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016），执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

关于活性炭碘值问题的回复

2020-09-28

来信：

关于生态环境部印发《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》通知称：采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800mg/g 的活性炭。目前废气处理设备里面使用的活性炭有二种，一是柱状形活性炭，二是蜂窝状活性炭。柱状活性炭碘值是可以达到 800mg/g。但目前市场废气处理设备更多的是使用催化燃烧设备，而且处理效果是非常好的，这些设备里面使用的是蜂窝活性炭，而蜂窝活性炭因为生产工艺问题目前碘值是达不到 800mg/g 的，目前市场蜂窝活性炭最高碘值也就只能做到 600mg/g。建议增加四氯化碳指标 $\geq 55\%$ 。

回复：

目前市场上存在大量质量低、吸附效果差的活性炭，难以满足挥发性有机物（VOCs）污染控制要求，《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭”，目的是引导企业主动使用吸附效率高的活性炭，实现 VOCs 有效减排。对于采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭；采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值 800 毫克/克颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。

关于树脂制品业的排放标准问题的回复

2020-09-28

来信：

此前部长信箱关于PVC注塑挤出废气执行标准问题的回复内容容易让人产生理解偏差，到底是因属于塑料制品业而不执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），还是因塑料种类为PVC树脂而不适用《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）？利用其他合成树脂（非PVC）生产塑料制品的项目废气排放标准是否适用《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）？请明确。（注：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）相关内容：本标准规定了合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。……3.2 合成树脂工业：以低分子化合物——单体为主要原料，采用聚合反应结合成大分子的方式生产合成树脂的工业，或者以普通合成树脂为原料，采用改性等方法生产新的合成树脂产品的工业。也包括以合成树脂为原料，采用混合、共混、改性等工艺，通过挤出、注射、压制、压延、发泡等方法生产合成树脂制品的工业，或者以废合成树脂为原料，通过再生的方法生产新的合成树脂或合成树脂制品的工业。）

回复：

1.对于合成树脂（聚氯乙烯树脂除外）制造企业、制品加工企业生产过程中产生的废气应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）。

2.聚氯乙烯树脂制造企业生产过程中产生的废气应执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）；以聚氯乙烯树脂为原料，采用混合、共混、改性等工艺，通过挤出、注射、压制、压延、发泡等方法生产聚氯乙烯树脂制品的企业生产过程中产生的废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）。

3.已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

关于大气预测环境质量现状基本污染物取值问题的回复

2021-03-29

来信：

现环境空气质量模型技术支持服务系统内购买的气象数据，其中基本污染因子，环境空气质量逐日数据仅国控站点有数据，省控站点逐日数据未公开（当地政府网站会有月报公开，但未明确其数据取值方式）。此类情况，项目涉及基本污染因子需叠加分析，应采用现状监测还是取用评价基准年内，已公开的每月数据取均值，还是取国控站点数据。

回复：

1.根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》相关要求，在进行现状评价时，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中的评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据（6.2.1.2 条款）。评价范围内没有环境空气质量监测网监测数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ 664 规定、并且与评价范围地理位置邻近、地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据（6.2.1.3 条款）。建议基于以上原则，选择适用的现状监测数据。在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足规定的评价要求时，可按要求进行补充监测（6.2.3 条款）。

2.按照《环境空气质量评价技术规范（试行）（HJ 663-2013）》要求，污染物年均值、月均值均由日均值算术平均后得到。

关于环办大气函〔2020〕340号的一些疑问的解答

2021-05-24

来信：

环办大气函〔2020〕340号重污染天气重点企业：工业涂装绩效分级指标（330页）无组织排放“2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内”，我的理解是VOCs物料存储于密闭容器中就行（尚未开封使用），不需要再放置在密闭负压的储库、料仓内，需要放置在密闭负压的储库、料仓内的应是含VOCs物料的空容器或包装袋，不知理解是否正确？

回复：

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。因此，结合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）文中工业涂装行业无组织排放相关要求，就您所提到的“未开封使用的VOCs物料”，可存储在密闭容器后，再置于上述提及的室内或专用场地。另外，A、B级企业VOCs物料废包装物等应放置在密闭负压的危险废物储存间。

关于六价铬环境空气质量标准问题的回复

2021-06-09

来信：

镀铬工序排放铬酸雾，环境空气质量标准中六价铬是否应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中附录 A 参考浓度限值。

回复：

《关于六价铬环境空气质量标准》的信件收悉，经研究，现答复如下：

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中“环境空气”指“人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气”，镀铬工序排放的铬酸雾，应执行相应的大气污染物排放标准，不执行国家《环境空气质量标准》。其中镀铬车间或生产设施排气筒铬酸雾排放标准限值应执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 中相应标准限值；镀铬工序无组织排放监控点的铬酸雾限值应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中相应标准限值。

关于油气回收检测仪是否需要升级问题的回复

2021-07-13

来信：

加油站大气污染物排放标 GB 20952-2020 于 2021 年 4 月 1 日开始执行，我公司现有*应油气回收检测仪 7003 一台，厂家工程师说，GB 20952-2020 实施后，需要对 7003 油气回收检测仪进行升级（流量计更换为容积式流量计，压力表更换为正负压压力表），升级费用约 2 万元。对此我们很困惑，GB 20952-2020 实施后，是否对原有油气回收检测仪进行升级？如果需要升级，对哪些仪器部件进行升级？

回复：

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）（以下简称“该标准”）附录 C “气液比检测方法”中对检测设备的要求，检测所使用的气体流量计应使用容积式的流量计。因此，当该标准的相关内容要求正式实施后，检测加油枪气液比的检测设备应使用容积式的流量计。

该标准附录 A 和附录 B 规定了在进行液阻和系统密闭性检查时所使用的压力表和流量计计量要求，与《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）基本一致，流量计未限定为容积式流量计，压力表未限定为正负压压力表。

关于无机化学标准中炉窑氧含量折算问题的回复

2021-09-13

来信：

《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 中对工业炉窑废气排放规定了氧含量折算，并明确了氧化态炉窑基准氧含量为 8%，还原态炉窑基准氧含量为 5%。现有一企业焙烧窑采用电加热焙烧金属硝酸盐，硝酸盐分解为金属氧化物和氮氧化物，无燃料燃烧。是否不需要折算，按照实测浓度判定是否达标即可？

回复：

《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中 4.2.7 条规定“氧化态炉窑排气中的基准氧含量为 8%，还原态炉窑排气中的基准氧含量为 5%”。某企业焙烧窑采用电加热焙烧金属硝酸盐，硝酸盐分解为金属氧化物和氮氧化物，无燃料燃烧。因焙烧过程中只有分解反应，不涉及氧化还原反应，上述企业在排除后端补风造成稀释排放的情况下，无需进行含氧量折算，按照实测浓度判定是否达标。

关于《挥发性有机物无组织排放控制标准》适用问题的回复

2025-09-15

来信：

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）是否适用于单一厂房的企业或项目？如适用，在何处设置监控点？

回复：

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A-表 A.1 的限值要求适用于仅有单一厂房（没有除厂房外的厂区）的企业或项目。如果没有厂区，厂房外的门窗也是可以作为监控点。

关于《饮食业环境保护技术规范》间距问题的回复

2025-09-15

来信：

《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）间距问题？

回复：

控制建筑间距是减少饮食业单位污染对居民住宅影响的最有效手段，《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）4.2.3 中的 9m 为饮食业单位边界和居住建筑主要朝向面的水平间距，与消防规范要求的间距一致。为减少对敏感目标的油烟和异味影响，规范 6.2.2 规定了饮食业单位油烟排放口与周边环境敏感目标之间的距离，该距离包含了水平和垂直距离。

关于水泥行业氮氧化物超低排放是否只能采用 SCR 技术的回复

2025-09-15

来信：

水泥行业控制氮氧化物超低排放，是不是只能采用 SCR 的脱硝技术？

回复：

2023 年 3-5 月，生态环境部大气环境司组织水泥行业治理工艺、污染源监测等方面专家对企业烟气脱硝工艺和排放情况进行了充分调研监测。根据调研监测结果，采用“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR”和“低氮燃烧+SNCR”脱硝工艺的生产线无法满足窑尾烟气 NO_x 排放浓度不高于 50mg/m³、氨排放浓度不高于 8mg/m³ 的要求。基于此，我司在编制《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》时多次组织行业专家进行研讨并公开征求意见，经反复论证后提出“窑尾废气采用 SNCR、SCR 等组合脱硝技术”。

建议水泥企业进行超低排放改造时要在使用低氮燃烧器、分级燃烧和其他工艺过程控制技术的基础上，根据氮氧化物排放限值、氨逃逸和吨氨水消耗量要求，选择 SNCR+SCR 或单一 SCR 技术，确保长期稳定达到超低排放要求。

关于年检不合格的汽车是否必须到指定维修站进行维修的回复

2025-09-15

来信：

汽车年检不合格后，是否必须到指定的 M 站维修？

回复：

《中华人民共和国大气污染防治法》要求，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修，机动车维修单位应当按照防治大气污染的要求和国家有关技术规范对在用机动车进行维修，使其达到规定的排放标准。

2020 年 6 月，生态环境部、交通运输部、国家市场监督管理总局联合印发《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》，明确取得汽车维修经营备案的一、二类汽车维修企业和从事发动机维修的三类汽车维修企业，均可作为汽车排放性能维护（维修）站，各级交通运输部门在网站公示本行政区域内汽车排放性能维护（维修）站名录和联系方式，车主可以到任一家汽车排放性能维护（维修）站对车辆进行维护修理。

关于汽车年检中 OBD 检验项目规定是否合理的回复

2025-09-15

来信：

汽车年检中 OBD 检验项目规定是否合理？

回复：

《中华人民共和国大气污染防治法》要求，在用机动车应当按照国家或者地方的有关规定，由机动车排放检验机构定期对其进行排放检验。经检验合格的，方可上道路行驶。2018 年 11 月，我部联合市场监管总局联合发布《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285-2018）和《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）等两项在用车排放检验标准，并于 2019 年 11 月全面实施。

按照标准规定，在用车排放检验包括外观检验、OBD 检验、排气污染物检测等项目，其中 OBD 检验项目包括：故障指示器状态，诊断仪实际读取的故障指示器状态、故障代码、MIL 灯点亮后行驶里程和诊断就绪状态值。车辆 OBD 本身有故障或者存在 MIL 灯点亮影响排放控制系统正常运行的故障时判定车辆 OBD 检测不合格，其他 OBD 读取的数据仅为参考项目，不作判定要求。

按照标准规定，2011 年 7 月 1 日以后生产的轻型汽油车，2013 年 7 月 1 日以后生产的中重型汽油车，2011 年 7 月 1 日以后生产的轻型燃气车，2018 年 1 月 1 日以后生产的中重型燃气车，2018 年 1 月 1 日以后生产的柴油车，应开展 OBD 检验并进行结果判定，不配备 OBD 系统的车辆无需进行 OBD 检验。

关于 VOCs 无组织废气是否需要收集治理的回复

2025-09-15

来信：

VOCs 无组织废气是否需要收集治理？

回复：

对于执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的 VOCs 无组织排放废气，GB 37822-2019 对排放浓度和处理效率提出了双重管控要求。一方面是排放浓度控制，VOCs 废气收集处理系统的污染物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）或国家行业专项排放标准的规定；一方面是处理效率要求，当收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，且处理效率不应低于 80%；对于重点地区，当收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；但采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的情况除外。

对于执行国家行业专项排放标准的 VOCs 无组织排放废气，应执行相应排放标准中关于废气收集治理的要求。

关于 RTO 装置污染物排放浓度是否需要进行含氧量折算的回复

2025-09-15

来信：

RTO 装置出口废气污染物排放浓度是否要考虑含氧量？

回复：

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）等排放标准规定，对于 RTO 装置排放浓度是否进行含氧量折算，需区分不同情况加以判断。若为确保有机废气充分燃烧，需补充空气（氧气）以进行燃烧、氧化反应，应将实测浓度折算为基准含氧量 3% 的大气污染物基准排放浓度，并以此作为达标判定的依据；若废气含氧量能够满足自身燃烧、氧化反应的需求，无需额外补充空气（氧气）（不包括燃烧器所需补充的助燃空气和装置的吹扫风），且装置出口烟气含氧量不高于进口废气含氧量，则以实测浓度作为达标判定的依据。

关于燃煤锅炉的基准含氧量如何确定的回复

2025-09-15

来信：

燃煤锅炉的基准含氧量如何确定？《关于部分供热及发电锅炉执行大气污染物排放标准有关问题的复函》（环函〔2014〕179号）文中的锅炉是否包括45.5MW以上的燃煤热水锅炉？

回复：

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）和《关于部分供热及发电锅炉执行大气污染物排放标准有关问题的复函》（环函〔2014〕179号），单台出力65t/h以上除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤锅炉，应执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中规定的污染物排放控制要求，按烟气基准含氧量6%折算排放浓度；单台出力65t/h及以下的燃煤锅炉，以及各种容量的层燃炉、抛煤机炉，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的污染物排放控制要求，按烟气基准含氧量9%折算排放浓度。按功率（MW）表征的热水锅炉可换算为蒸汽吨位，按蒸汽吨位确定应执行的标准。

关于“环大气〔2019〕56号”中的排放浓度是否需要折算的回复

2025-09-15

来信：

《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中规定的工业炉窑的排放浓度是实测浓度还是折算浓度？

回复：

排放标准以及相关文件所规定的排放浓度数值，除有特别说明外，均为折算浓度。
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）所规定的工业炉窑排放浓度若有国家行业专项排放标准或地方排放标准作出相关要求的，按照国家行业专项排放标准或地方排放标准所规定的基准含氧量或过量空气系数折算排放浓度；若无国家行业专项排放标准或地方标准的，则依照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）5.2条所规定的过量空气系数或掺风系数来折算排放浓度。

关于如何设置锅炉烟囱高度的回复

2025-09-15

来信：

如何设置锅炉烟囱高度？如何理解《锅炉大气排放标准》（GB13271-2014）4.5 条款？

回复：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“烟囱高度”，指自烟囱（或锅炉房）所处的地平面至烟囱出口的高度。GB 13271-2014 中 4.5 条规定了燃煤、燃油、燃气锅炉（房）的烟囱最低允许高度。其中，燃煤锅炉烟囱高度需依据锅炉房装机总容量确定；燃油、燃气锅炉烟囱高度不低于 8 米；锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。若新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。

关于如何设置工业排气筒高度的回复

2025-09-15

来信：

如何设置工业排气筒高度？

回复：

排气筒高度指从排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口设计的高度。排气筒高度应当满足相应排放标准的要求。若执行的排放标准中规定排气筒高度达不到相关要求，可以进行排放浓度或排放速率折算的，从其规定。若执行的排放标准未规定可进行相应折算的情形，则排气筒高度须满足标准要求。

对于执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的行业，若排气筒高度不能满足“高于周围 200m 范围内建筑 5m 以上”的要求，其污染物最高允许排放浓度应按照规定排放标准值的 50% 执行，排放浓度限值不受排气筒高度影响。

对于执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）的行业，工业炉窑烟囱（或排气筒）的最低允许高度为 15m；当烟囱（或排气筒）周围 200m 范围内存在建筑物时，还应高出最高建筑物 3m 以上；在满足上述要求的基础上，具体高度还应按照批准的环境影响评价文件要求予以确定。若烟囱（或排气筒）高度未达到上述任何一项规定时，其污染物最高允许排放浓度应按照规定排放标准值的 50% 执行。

关于 GB 18483-2001 中的“工作灶头”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

在《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）6.6 小节的计算公式中，请问“n-折算的工作灶头数”中的工作灶头，是指监测时正在使用的灶头，还是指全部的灶头？

回复：

《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中“n-折算的工作灶头数”是指监测时处于工作状态的折算的基准灶头数。

关于 GB 14554-93 中不同高度的排气筒如何确定排放限值的回复

2025-09-15

来信：

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）中，臭气浓度执行标准中排气筒高度分别为 15m、25m、35m 等，实际建设中，企业排气筒高度有不在这些高度中的情况，请问如何解决。

回复：

根据《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中 6.1.2 要求“凡在表 2 所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入法计算其排气筒的高度。”关于本标准的“四舍五入”可理解为：排气筒实际高度位于标准所列两种高度之间时，若实际高度 $\geq$ 标准所列两种高度的平均值时，排气筒排放限值取高值，若实际高度 $<$ 标准所列两种高度的平均值时，排气筒排放限值取低值。

三、噪声与振动污染防治

关于低频噪音的回复

2017-05-17

来信：

现在住宅区低频噪音的纠纷特别多，我想咨询一下现在我国有没有关于低频噪音的法律法规，如果有具体是哪部法律法规，具体检测低频噪音的机构有没有，如果有是哪家机构。谢谢。

回复：

环境保护部网站“部长信箱”办理单收悉。经认真研究，现回复如下：

一、我国对环境噪声（包括低频噪声）的管理适用于《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中，规定有低频噪声控制内容，适用于工业企业（也包括机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位）、营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的管理、评价与控制。

二、具备有关资质的环境监测机构均可以依据 GB 12348-2008、GB 22337-2008 开展低频噪声监测工作。

关于咨询《振动环境质量标准》相关情况的回复

2018-02-13

来信：

我是一名县环保部门工作人员，最近我局接到群众举报，反映一家企业生产过程中织布机和空压机的振动扰民。我局邀请了第三方监测单位对其振动污染情况进行了监测，在环保部网站查找其应执行的振动排放标准时发现，1989年7月1日实施的《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）已在重新进行修订编制，已分别于2010年11月和2014年7月两次征求了社会公众意见，但没有查到重新修编的《振动环境质量标准》有没有正式出台的情况。请问，如果重新修编的《振动环境质量标准》目前还没有正式出台，在目前情况下，1989年实施的《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）是否可以继续使用？如果可以继续使用，因为该标准中没有最大排放限值的说法，请问该标准3.1.1表格中的数值是否可以视为最大排放限值，企业振动排放是否达标是否可以按照3.1.1表格中的数值进行判断。另外，想请问一下，重新修编的《振动环境质量标准》大约什么时候可以正式发布。

回复：

一、《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）是目前现行有效的环境振动标准，仍可继续使用。

二、《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）3.1.1中的表规定了城市居民区、商业区、工业区等6类适用地带，连续发生的稳态振动、冲击振动和无规振动铅垂向Z振级值；3.1.3规定了每日发生几次的冲击振动最大值的要求。即由振动源（例如您来信提到的企业生产过程中织布机和空压机）引起的连续发生的稳态振动、冲击振动和无规振动传至周围区域敏感建筑物处的铅垂向Z振级，不能超过3.1.1中相应地带的标准值；由振动源引起的每日发生几次的冲击振动传至周围区域敏感建筑物处的铅垂向Z振级最大值，不能超过3.1.3的规定要求。

三、我部已开展《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）的修订工作，按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》（国环规科技〔2017〕1号）的规定和要求，目前正在完善标准修订草案，争取尽快发布。

关于换热站水泵的噪声监测应该执行哪个标准的回复

2025-09-15

来信：

换热站水泵的噪声监测应该执行哪个标准？

回复：

不同类型的场所，执行的监测标准不同。营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的泵，其产生的噪声适用于《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）。工业生产活动中水泵产生的噪声，适用于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。居民住宅区域的水泵属于共用设施设备，根据《噪声法》第六十八条规定，“居民住宅区安装电梯、水泵、变压器等共用设施设备的，建设单位应当合理设置，采取减少振动、降低噪声的措施，符合民用建筑隔声设计相关标准要求。已建成使用的居民住宅区电梯、水泵、变压器等共用设施设备由专业运营单位负责维护管理，符合民用建筑隔声设计相关标准要求”。因此，居民住宅区域的水泵产生噪声应符合民用建筑隔声设计相关标准要求，具体适用标准建议征求住房和城乡建设主管部门意见。

四、土壤与地下水污染防治

关于《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》的回复

2018-10-10

来信：

1、针对《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第三条的疑问。请问：

（1）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中，“实施简化管理的行业”是否不属于重点单位，“实施重点管理的行业”中除了有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革外是否也不属于重点单位；

（2）土壤环境污染重点监管单位名录是否有发布？

2、针对《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第七条的疑问。请问：

（1）土壤现状调查布点是否需要满足污染场地调查规范要求；

（2）根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），表1中所列项目为初步调查阶段建设用地土壤污染风险筛选的必测项目；土壤现状调查监测因子是否需要满足上述要求；

（3）重点单位新、扩、改项目环评是否需要包含调查报告内容；

（4）土壤和地下水现状调查报告如何上报环境影响评价基础数据库，向公众公开的程序和时间是否有要求。

回复：

一、针对《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第三条有关问题的答复

根据我部发布的《重点排污单位名录管理规定（试行）》第七条，具备下列条件之一的企业事业单位，纳入土壤环境污染重点监管单位名录。

（一）有事实排污且属于土壤污染重点监管行业的所有大中型企业。土壤污染重点监管行业包括：有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等。各地可根据本地实际情况增加相关土壤污染重点监管行业。

（二）年产生危险废物100吨以上的企业事业单位。

（三）持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的企业事业单位。

（四）运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含已封场的垃圾填埋场。

（五）三年内发生较大及以上突发固体废物、危险废物和地下水环境污染事件，或者因土壤环境污染问题造成重大社会影响的企业事业单位。

除了《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第三条前两款规定的企业外，符合以上条件的企业事业单位，都可纳入土壤环境污染重点监管单位名录。

目前各地方已陆续发布土壤环境重点监管单位名单。

二、针对《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第七条有关问题的答复

1.土壤环境现状调查布点需要满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求。该导则于 2019 年 7 月 1 日起实施，在此之前，布点参照《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》要求执行。

2.根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），土壤环境现状监测基本因子与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 所列基本项目一致。该导则实施之前，土壤环境现状监测因子需要满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）对初步调查阶段建设用地土壤污染风险筛选的要求，既包括表 1 中所列必测项目，也包括依据 HJ 25.1、HJ 25.2 及相关技术规定确定的选测项目。

3.根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第七条第一款要求，重点单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），建设项目环境影响评价需要包含调查报告内容。

4.土壤和地下水现状调查内容作为环评文件的组成部分，根据《关于开展全国环评审批信息联网报送的通知》（环办环评函〔2016〕619 号），由生态环境主管部门通过全国环评审批信息联网报送至环境影响评价基础数据库。

土壤和地下水现状调查报告主要内容为重点单位通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。

关于 GB 36600 和污染土壤风险管控问题的回复

2019-03-21

来信：

关于 GB 36600 标准中的第一类用地和第二类用地，如果地块为某第一类用地，调查发现土壤中污染物超过第一类用地的筛选值，存在污染，但是污染物含量未超过第二类用地筛选值。是否可采取将该地块的污染土壤运输至已明确规划用途的第二类用地，作为风险管控手段？

回复：

针对经调查，超过 GB 36600 标准中第一类用地筛选值，但未超过第二类用地筛选值地块的污染土壤是否可以运输至已明确规划用途的第二类用地，作为风险管控手段的答复：污染土壤转运不是风险管控的手段，不得把转运污染土壤作为解决土壤污染问题的方法。如果在实施污染土壤治理与修复过程中需要进行异位修复或对修复后土壤进行再利用，确要转运的，需要符合以下规定：

一、《土壤污染防治法》第三十八条规定，实施风险管控、修复活动，不得对土壤和周边环境造成新的污染。

二、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）中规定，若修复后土壤外运到其他地块，应根据接收地土壤暴露情景进行风险评估确定评估标准值，或采用接收地土壤背景浓度与 GB 36600 中接收用地性质对应筛选值的较高者作为评估标准值，并确保接收地的地下水 and 环境安全。风险评估可参照 HJ 25.3 执行。

三、《土壤污染防治法》第四十一条的规定，修复施工单位转运污染土壤的，应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门。转运的污染土壤属于危险废物的，修复施工单位应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。

四、接收地接收的土壤污染浓度超过第一类用地风险筛选值的，需要对接收地实施风险管控，并按照 HJ 25.5-2018 提出后期环境监管建议。接收地接收污染土壤之后，如果对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的，或用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，根据《土壤污染防治法》应当开展土壤污染

状况调查。对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的，则转运污染土壤的单位和个人应当承担土壤污染责任。

关于风险管控效果评估报告评审通过后是否可以 移出名录问题的回复

2019-04-22

来信：

问题 1：风险管控效果评估通过后，是否可以移出名录，这里说达到风险管控要求且可以安全利用不太理解，因为风险管控后污染不一定消除，当然也不能安全利用，那怎么移出名录呢？

问题 2：对拟开发的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控？安全利用如何理解？

问题 3：如果风险管控效果评估评审通过并备案后，地块移出名录了，地块暂时不进行开发利用可以跟踪监测和长期监管，如果地块为拟开发地块的话，那么风险管控后，地块移出名录，污染物依然超风险评估控制值，仍然不能满足开发要求，这时候也不能安全利用，还是需要进行修复后才能利用，那安全利用这个词其实只是针对修复后的结果，不是管控的结果对吗？如果场地管控到一定时间后进入修复环节，那已移除名录的地块是不是还需要再加入名录，等到修复完成后再移出？如果风险管控满足要求后移出名录，那后期监管的力度可能会降低，那管控可否满足长期安全要求？

问题 4：在管控地块上进行施工建设，项目建成后如何进行跟踪监测和监管？

回复：

针对来信问题 1，回复如下：

根据《土壤污染防治法》第六十六条，达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块可以移出名录。构成土壤污染风险有三要素：污染源、暴露途径和受体（如人群），三者缺一不可。污染地块的安全利用是指通过采取修复或者风险管控措施，使污染地块对人体健康造成的风险处于可接受的范围之内。修复是通过减少土壤中污染物的含量或者降低土壤中污染物的毒性等方式达到安全利用的目的。风险管控是采取各种措施，消灭或者降低风险发生的可能性，或者降低风险发生时造成损害的程度，达到安全利用的目的，例如采取阻隔措施，切断污染物的暴露途径，人群接触不到污染土壤，污染土壤对人的健康风险就会消除或降低。因此，修复和风险管控措施均能够达到安全利用的目的。通过风险管控可以实现安全利用，

但不是所有的风险管控均可实现安全利用。例如，通过限制进入等措施，防止人群进入污染区域，可以管控对人体的风险，但不能保障该地块可以安全利用。因此只有达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块才可以移出名录。

针对来信问题 2，回复如下：

污染地块安全利用的定义见问题 1 的回复。

针对来信问题 3，回复如下：

达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的建设用地地块可以移出名录。根据《土壤污染防治法》第四十二条、第四十三条等的规定，风险管控、修复活动结束后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。从事后期管理活动的单位，应当按照约定对后期管理活动结果负责。需要说明的是，风险管控、修复的目标是基于特定的土地利用方式、场地条件、暴露情景等确定的，因此，经风险管控、修复后的建设用地地块的再开发利用，必须满足特定的要求条件，一旦有关条件发生变更，地块仍然可能存在风险，应结合实际情况采取针对性的土壤污染风险管控和修复措施。根据《土壤污染防治法》第八十条和第九十二条的规定，省级以上人民政府生态环境主管部门和其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门应当将从事后期管理等活动的单位和个人的执业情况，纳入信用系统建立信用记录，将违法信息记入社会诚信档案，并纳入全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统向社会公布。违反本法规定，土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定实施后期管理的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，处五万元以上五十万元以下的罚款。以上行政监管能够确保后期管理满足长期安全要求。

针对来信问题 4，回复如下：

根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）的规定，实施风险管控的地块应提出后期环境监管要求，一般包括长期环境监测与制度控制。后期环境监管要求参照 HJ 25.5-2018 执行。

关于林地和未利用地土壤如何选用评价标准问题的回复

2019-04-22

来信：

2018 年，国家发布了《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》，用《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》代替了《土壤环境质量标准》，而新标准农用地包括耕地、园地和草地，林地和未利用地土壤如何选用评价标准？

回复：

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）保护目标主要是食用农产品质量安全，因此，适用范围主要是耕地，以及园地、牧草地。《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十一条第四款规定，“对未利用地应当予以保护，不得污染和破坏”。林地和未利用地土壤如何选用评价标准，应当依据其保护目标确定。比如，为保障食用林产品安全，可适用《食用林产品产地环境通用要求》（LY/T 1678-2014）；未利用地可以按照未来拟利用方式及保护目标选择相应评价标准。

关于土壤环境质量标准中用地类型问题的回复

2019-04-30

来信：

1.新发布的农用地和建设用地土壤污染风险管控标准分别引用了原国土部的《土地利用现状分类》和住建部的《城乡用地分类与规划建设用地标准》，是什么原因，为什么不使用同一个用地分类标准。

2.很多建设项目位于乡村地区，很多城市的城乡规划只编制到地级市和县层面，规划区涵盖不到乡村地区，在没有被城乡规划所规划到的区域，如何使用《城乡用地分类与规划建设用地标准》确定用地类型呢？

回复：

针对来信问题 1，回复如下：

两个标准之所以选择不同用地分类标准，是因为标准定位不同。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）是针对农用地，以保护食用农产品质量安全为主要目标的标准，因此采用的土地分类标准是《土地利用现状分类》（GB/T 21010）。《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）是针对建设用地，以人体健康为保护目标的标准，因此采用的是《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137）。

针对来信问题 2，回复如下：

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）的规定，建设用地中，其他建设用地可参照城市建设用地分类划分，分类依据为，第一类用地主要为儿童和成人均存在长期暴露风险，第二类用地主要是成人存在长期暴露风险。

关于污染土壤外运是否需要对其进行危废鉴定的回复

2019-04-30

来信：

咨询一下，土壤修复时采用异位修复技术，如果涉及到污染土壤外运处置，是否需要污染土壤进行危废鉴定？污染土壤外运的审批流程应该如何操作？望解惑，谢谢！

回复：

一、关于判断异位修复的污染土壤外运是否要进行危废鉴定的有关程序

1.鉴别是否属于固体废物。主要依据是：《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中“4 依据产生来源的固体废物鉴别”和“6 不作为固体废物管理的物质”的有关规定：“在污染地块修复、处置过程中，采用下列任何一种方式处置或利用的污染土壤属于固体废物：1）填埋；2）焚烧；3）水泥窑协同处置；4）生产砖、瓦、筑路材料等其他建筑材料”、“修复后作为土壤用途使用的污染土壤不作为固体废物管理”。

2.经鉴别属于固体废物的，需要进行危废鉴定。

二、关于污染土壤外运审批流程

对不属于危险废物的外运污染土壤，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第四十一条规定，“修复施工单位转运污染土壤的，应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门”。对外运的污染土壤属于危险废物的，应该遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定执行。

关于土壤污染风险筛选值的设立依据的回复

2019-04-30

来信：

第一，为什么风险筛选值中，水田的筛选值中 Cd 镉，Pb 铅，Cr 铬，这三个元素的水田筛选值是高于其他用地的筛选值的？水田的污染物不是通过食物影响我们的健康了吗？为什么不是更加严格反而还放宽了标准？想知道这个筛选值确立的依据是什么？

第二，农田灌溉用水的标准不完全，只适用于部分的标准，很希望知道，污水灌溉的标准有没有？在哪里可以找到？

回复：

针对来信问题一，回复如下：

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）将农用地细分为“水田、其他”两类，其主要保护目标分别为水稻稻谷质量安全、小麦质量安全。土壤污染风险筛选值是遵循风险管控的思路，基于食品安全国家标准，根据污染物土壤-可食性农作物体系中迁移转化和富集系数相关研究数据倒推确定的。水稻和小麦的食品安全国家标准不同，相关迁移转化和富集系数也不尽相同，因此推导得到的土壤污染风险筛选值有差异。

针对来信问题二，回复如下：

目前灌溉用水水质标准有《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）、《灌溉水中氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、硝基苯限量》（GB 22573-2008）、《灌溉水中甲苯、二甲苯、异丙苯、苯酚和苯胺限量》（GB 22574-2008）。

关于农用地变更用途是否需要做土壤污染检测问题的回复

2020-06-22

来信：

非污染和疑似污染的农用地变更为住宅公共管理，公共服务设施的，是否需要开展土壤污染检测。

回复：

一、农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，应当开展土壤污染状况调查

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法 推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47号），用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更的，原则上不需要进行调查，但公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。

二、土壤污染状况调查遵循分阶段调查的原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），土壤污染状况调查分阶段开展。其中，第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

关于土壤污染状况调查扩大化问题的回复

2020-06-24

来信：

郑州市生态环境局在执行《中华人民共和国土壤污染防治法》中的问题，希望得到你的回应。在实际工作中郑州市生态环境局对所有用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的全部进行土壤污染状况调查，包括原来是农用地征收为国有土地后只要是规划用途为住宅、公共管理与公共服务用地在土地收储前全部进行土壤污染状况调查，每宗地的调查费用都在几十万元，增加了用地企业的负担。我通过郑州市市长信箱反映这种土壤检测扩大化的问题，郑州市生态环境局回复是：他们与省生态环境厅与部有关单位沟通并咨询法律人士，按照《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条要求，只要用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的全部进行土壤污染状况调查。而我理解对于农用地征收为国有土地不用做土壤污染状况调查，即使需要做土壤污染状况调查也应该是生态环境局组织调查，费用由政府负担。希望部长给个明确的回复：是用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的全部进行土壤污染状况调查，还是只对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块和土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地需要进行土壤污染状况调查。

回复：

一、农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，应当开展土壤污染状况调查

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于贯彻落实土壤污染防治法 推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤〔2019〕47号），用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更的，原则上不需要进行调查，但公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。

二、土壤污染状况调查遵循分阶段调查的原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），土壤污染状况调查分阶段开展。其中，第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内

及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

关于《土壤污染防治法》问题的回复

2021-11-26

来信：

《土壤污染防治法》第五十九条中规定的“住宅用地、公共管理与公共服务用地”的相关分类说明与依据是什么？

回复：

国土空间规划分类建议参考自然资源部办公厅印发的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），指南整合原《土地利用现状分类》、《城市用地分类与规划建设用地标准》、《海域使用分类》等分类基础上，建立了全国统一的国土空间用地用海分类。上述指南对“住宅用地、公共管理与公共服务用地”有具体说明。

关于“土壤污染隐患排查”中监测因子的选择问题的回复

2021-11-26

来信：

土壤污染重点监管单位土壤和地下水监测污染因子的选择依据。如果通过自行监测发现土壤或地下水中存在企业特征污染物之外污染物超标情况如何处理。

回复：

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》，土壤和地下水自行监测的监测指标分为初次监测和后续监测两种情形。初次监测，原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括 GB 36600 表 1 基本项目，地下水监测井的监测指标至少应包括 GB/T 14848 表 1 常规指标（微生物、放射性除外）。企业内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物，应根据其土壤或地下水的污染特性，将其纳入企业内所有土壤或地下水监测点的初次监测指标。后续监测，按照重点单元确定监测指标，每个重点单元对应的监测指标至少应包括该重点单元对应的任一监测点/监测井在前期监测中曾超标的污染物，及该重点单元涉及的所有关注污染物。这是因为考虑到初次监测时，企业对其用地土壤和地下水环境现状并不清楚，监测土壤与地下水标准基本项目中与企业工艺无关的污染物因子，可以有助于企业掌握其用地土壤和地下水环境现状，防控土壤污染风险。

如通过自行监测发现土壤或地下水中存在企业特征污染物之外的污染物超标的，可以按照《建设用地土壤污染责任人认定暂行办法》有关规定开展土壤污染责任人认定。

关于道路临时占地的土壤污染状况调查问题的回复

2021-11-26

来信：

土壤污染修复施工结束后，施工临时用地是否需要开展土壤污染状况调查？

回复：

根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）有关要求，土壤修复完成后要对土壤修复二次污染区域布点采样。潜在二次污染区域包括：修复设施所在区，运输车辆临时道路、修复过程污染物迁移涉及的区域等可能的二次污染区域。

关于建设用地土壤污染状况调查相关问题的答复

2021-11-26

来信：

土壤污染状况调查报告中是否需提出回填土的判断依据并说明回填土来源。

回复：

土壤污染状况调查目的是查明地块基本信息、污染物含量是否超过土壤污染风险管控标准、地下水是否受到污染等情况。根据土壤污染状况调查工作需要，如需对回填土来源等情况进行初步判断，可根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）有关要求，通过第一阶段土壤污染状况调查阶段，开展资料收集、现场踏勘和人员访谈，进行识别和描述。

关于土壤初步调查项目中地下水监测指标选择问题的回复

2025-09-15

来信：

土壤初步调查项目中，地下水是否有必要检测跟土壤一样的 45 项，其中包括 GB 36600-2018 中的 VOCs 27 项和 SVOCs 11 项，这些项目部分是没有限值标准要求，强制要求区域所有企业土壤调查必测这些指标，这个是否合理？就个别专家提出的以上意见，想咨询更加权威的看法。

回复：

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1）第 6.1.5 节要求，“检测项目应根据保守性原则，按照第一阶段调查确定的地块内外潜在污染源和污染物，依据国家和地方相关标准中的基本项目要求，同时考虑污染物的迁移转化，判断样品的检测分析项目”；以及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）第 5.3 节要求，“地下水质量调查与监测指标以常规指标为主，……不同地区可在常规指标的基础上，根据当地实际情况补充选定非常规指标进行调查与监测”。在实际工作中，开展地下水调查监测时，应以《地下水质量标准》中规定的常规指标为主；同时，结合场地特征污染物情况并考虑其迁移转化情况，适当增加部分非常规指标。若场地未涉及某些污染物，则无需对该污染物进行监测。

关于土壤修复过程发现未查明污染是否需要补充开展 土壤污染状况调查的回复

2025-09-15

来信：

如果在土壤修复的过程中，在基坑底部或侧壁发现之前土壤污染状况调查尚未发现的污染物或污染区域，请问是必须根据环办土壤〔2019〕63号要求补充开展土壤污染状况调查并重新评审，还是参照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）要求开展效果评估并要求结合效果评估专家意见直接开展补充修复工作而无需补充开展土壤污染状况调查并重新评审？

回复：

根据《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63号）规定，土壤污染状况调查报告通过评审后，若发现存在未查明的污染（包括污染物或者污染区域），组织评审部门可要求补充开展土壤污染状况调查并重新评审。建议依据该文件执行。

关于土壤污染重点监管单位是否可以申请退出名录的回复

2025-09-15

来信：

我司一家无机盐精细化工企业，根据《环境监管重点单位名录管理办法》的要求，被列入土壤污染重点监管名单，我司能否提出以下申请：

- 1.退出土壤重点监管单位名录；
- 2.若不能退出，能否在土壤隐患自查报告中对有毒有害物质进行简化管理。

回复：

（1）依据《环境监管重点单位名录管理办法》第十条规定，有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业规模以上企业应当列为土壤污染重点监管单位。同时依据该办法第十五条规定，列入环境监管重点单位名录的企业事业单位，出现不符合本办法规定的筛选条件情形的，应当在下一年度环境监管重点单位名录编制时予以调整。

（2）根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条规定，土壤污染重点监管单位应履行有毒有害物质排放报告、土壤污染隐患排查和自行监测等法定义务。企业应严格落实《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》要求，规范开展土壤污染隐患排查和自行监测。

关于 HJ 25.6-2019 中的地下水监测井是否必须要设置的回复

2025-09-15

来信：

对某一垃圾填埋场的修复治理工程进行评估，但场地内缺少地下水监测井，按照《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019）中要求，必须在场地内部设立三个监测井，是否有解决方法。

回复：

依据《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019），开展地下水风险管控效果评估时，地下水监测井设置需结合风险管控措施的布置，在风险管控范围上游、内部、下游，以及可能涉及的二次污染区域设置监测点。可充分利用地块环境调查、修复和风险管控阶段设置的监测井，现有监测井应符合风险管控效果评估采样条件。

关于地下水环境基线值如何确定的回复

2025-09-15

来信：

某场地地下水遭受含挥发酚和氯苯工业废水的污染，挥发酚和氯苯污染为该场地特征污染物，该场地地下水等级定为为 4 类，检测对比区域地下水挥发酚含量为 0.5μg/L、氯苯含量为 0.4μg/L（达 I 类标准），那本区域的环境基线挥发酚、氯苯限值是按地下水IV类标准中的挥发酚 10μg/L 和氯苯的 600μg/L 取值还是按对比区域的挥发酚 0.5μg/L、氯苯 0.4μg/L 来确定该场地地下水的环境基线值？如果场区地下水水质实际上经检测为 V 类呢？又如何处理？

回复：

环境基线值适用于因环境污染或生态破坏导致的生态环境损害鉴定评估工作。据 2020 年我部印发的《生态环境损害鉴定评估技术指南 环境要素 第 1 部分：土壤和地下水》（GB/T 39792.1-2020）（以下简称指南），地下水环境基线值参照如下顺序确定，一是基于历史数据，二是基于对照区调查数据，三是参考环境质量标准或基准，四是开展专项研究。本案例中，可首先明确该企业运行前该地块是否存在满足指南要求的地下水历史数据，如有则按照历史数据确定基线值，如无应参考区域对照区调查数据确定环境基线值。环境基线值的确定与厂区内地下水目前的质量类别无关。

关于开展地下水健康风险评估时有毒有害物质参考值 选取问题的回复

2025-09-15

来信：

《地下水污染健康风险评估工作指南》附录 H “部分有毒有害指标的饮用水标准”中，部分因子参考标准取值中与《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中的标准限值不一致，如指南附录 H 中一氯二溴甲烷单位为 $\mu\text{g/L}$ ，标准值为 0.1；而对照 GB 5749，一氯二溴甲烷单位为 mg/L ，标准值为 0.1。在地下水健康风险评估过程中，指标参考值选取以指南为准还是《生活饮用水卫生标准》为准？

回复：

《地下水污染健康风险评估工作指南》“第三章 风险评估准备”表明，附录 H 可用于判断检出指标是否属于有毒有害物质。当该物质为有毒有害物质（如一氯二溴甲烷），开展地下水健康风险评估等工作时可以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）规定的标准限值为准。

关于地下水中非水溶性有机物采样问题的回复

2025-09-15

来信：

《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）6.2.2.4 条款规定，一般情况下采样深度应在监测井水面下 0.5m 以下。对于低密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层顶部；对于高密度非水溶性有机物污染，监测点位应设置在含水层底部和不透水层顶部。请问地下水环境状况调查中地下水有机物的采样，是不用经过现场调查确认而直接根据监测指标的密度来采上层样和下层样吗？

回复：

地下水分层采样的规定是对存在非水溶性有机物污染（即存在自由相非水相液体/有机相）情况下的常规技术要求，是为了确保在调查中最大可能捕获有机相污染，在未开展水文地质调查、未确认有机相存在的情况下，机械按指标物性参数分层采样不符合规定本义。按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）6.2.1.4 款规定，“可采用油水界面仪或单阀门贝勒管判断地下水中是否存在非水相液体”。因此，对可能存在有机相的地下水进行采样时，建议根据 HJ 25.2 和 HJ 1019 等要求，结合污染特征，合理确定监测井深度，在排除有机相存在的可能性后，可不在监测井上、下层分别采样。

五、固体废物与化学品管理

关于“不应使用硫酸/白土法再生废矿物油”的回复

2016-03-15

来信：

基于《废矿物油回收利用污染控制技术规范 HJ 607-2011》的实施，使废油再生企业找到了发展的方向以及发展的边界，但是其内“9.1.3 不应使用硫酸/白土法再生废矿物油”内容，不但使相关部门以及废油再生行业进入了误区，也阻碍了我国环境保护科学技术的发展，因此该内容与现行《环保法》的第七条是相对立的：

1.业内没有人能知道“硫酸/白土法”的具体含义：是既不应使用硫酸也不应使用白土，还是硫酸和白土不应一起使用？

2.业内没有人能知道“不应使用硫酸/白土法再生废矿物油”的具体意图，因为被限定的是一种过程方法而不是结果，而该过程方法的实施，不但与环境污染不存在必然的因果关系，还可以进一步提高废油再生行业的环境保护水平。

回复：

一、废矿物油是危险废物，已被纳入我部和发展改革委于 2008 年 6 月发布的《国家危险废物名录》（环境保护部令第 1 号），废矿物油中含有多种有毒有害物质，如重金属、苯系物、多环芳烃等，一旦进入环境，将对生态环境和人体健康造成巨大损害。因此，废矿物油的回收利用须慎重对待，以降低环境风险。

二、硫酸/白土法是一种传统的废矿物油再精制工艺，投加硫酸去除废油中的氧化物、酸性物质、硫醇、噻吩、环状硫等物质，此种精制方法往往需要加入白土进行助凝和吸附，必要的时候，需要碱洗，有时甚至需要空气吹脱油中残留的二氧化硫，然后再用白土和碱处理。传统的硫酸/白土精制法投资少、可处理小批量废油，但此方法在精制过程中会产生大量酸渣，分离出的酸渣及白土会释放出具有强烈刺激性的二氧化硫气体及有机废气，对环境造成严重污染。因此环保部《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）规定“不应使用硫酸/白土法再生废矿物油”。

三、随着技术的发展，超临界萃取法在中药有效成分提取、香料提取等方面有着独特的优势，该技术作为一种绿色环保技术已在环保领域内得到了广泛研究与应用。

但针对废矿物油的回收利用领域采用“超临界酸精制工艺”，需考察该工艺特点、污染物排放情况、污染防治措施等情况进行进一步研究与评估，确定其对环境的影响。

关于农村垃圾治理的回复

2016-09-01

来信：

尊敬的环保部部长同志，我来自农村，向您并通过您向我国环保部提出农村垃圾全面治理的建议，请您和环保部的同志们考虑。一直以来，农村都是环境治理的薄弱环节。农村地广人稀，环境治理投入巨大，导致多少年来农村垃圾处理不及时、不当，致使农村环境卫生逐年走下坡路。党中央和国务院高度重视三农工作，党把三农工作作为全党工作的“重中之重”，而三农工作的重点之一也在于农村环境保护治理的实施上。今年中央一号文件也提出农村垃圾治理的要求。所以我建议我国环保部在农村环境治理问题上进行如下工作：

- 一、全面摸清我国农村垃圾污染状况，做到心里有数。
- 二、在全国范围内向农村开展农村环境保护宣传和教育活动，增加农民对环保的认知和自我环保意识。
- 三、尽可能的给全部农村配备垃圾箱或其他放垃圾的存放设备，最大限度减少农村垃圾乱堆乱放的问题。
- 四、协助帮扶有条件的自然村成立村级环卫部门，能及时清运农村生活垃圾。
- 五、在乡镇建立垃圾处理中心，就地消化处理农村垃圾。
- 六、把农村环境治理纳入地方环保部门考核中，避免农村环境治理走过场。以上建议敬请环保部考虑。

回复：

您好！接到您给我部网站“部长信箱”来信，我们高度重视，对您的来信进行了认真研究，现答复如下：

农村环境保护是当前环保工作的难点和薄弱环节，及早治理包括农村垃圾在内的农村突出环境问题是民心所向。近年来，党中央、国务院高度重视农村环境保护，对农村环保工作作出了部署。我部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门大力推进包括农村垃圾治理在内的农村环境保护工作，取得积极进展。您的建议对

我们进一步做好农村垃圾治理工作具有积极意义。

一、关于全面摸清我国农村垃圾污染状况，做到心里有数的建议

当前，我国农村一些地方垃圾问题突出，影响群众生产生活。党中央、国务院对此高度重视，要求加大农村垃圾治理力度。目前，按照党中央、国务院的部署和要求，我部联合住房城乡建设部等部门正在组织开展农村垃圾调查排查工作，摸清我国农村垃圾污染状况，提高农村垃圾治理的针对性和实效性。

二、关于在全国范围内向农村开展农村环境保护宣传和教育活动，增加农民对环保的认知和自我环保意识的建议

近年来，我部每年印发全国环境宣传教育工作要点，要求各级环保部门广泛开展面向社会的宣传教育，引导公众积极理性参与环境保护。先后拍摄了农村环境综合整治电影短片，宣传国家农村环境综合整治政策措施；制作了农村环保宣传挂图，并赠送到百个乡镇、千个村庄；连续两年组织中央电视台、新华社电视台、中国新闻社等多家媒体赴江苏、浙江、宁夏等地采访报道，宣传农村环境保护工作做法和成效；设计制作了《向污染宣战》《“同呼吸共奋斗”公民行为准则》等一系列环保主题宣传片、海报及挂图，在城市及广大农村地区播放、张贴。下一步，我部将进一步加强农村环境宣传教育工作，开展形式多样的宣传活动，增强农民环保意识，充分调动农民群众参与农村环境保护的积极性。

三、关于加大农村垃圾收集、转运、处理设施建设力度，完善农村环卫管理体系的建议

自 2008 年起，我部联合财政部大力实施“以奖促治”政策，推动各地开展以农村生活垃圾治理等为主要内容的农村环境综合整治，建成农村生活垃圾收集、转运、处理设施 450 多万个（辆），农村生活垃圾年处理量达 2770 多万吨。截至 2015 年底，全国已有 7.8 万个村庄开展环境综合整治，涉及 31 个省（区、市），1.4 亿农村人口直接受益。2015 年，住房城乡建设部、环境保护部等 10 部门印发了《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》，提出用 5 年时间，使全国 90% 的村庄生活垃圾得到有效治理，实现有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的管理制度、有长效的资金保障。

下一步，我部将联合财政部制定实施全国农村环境综合整治“十三五”规划，继

续深入实施“以奖促治”政策，加大农村环境综合整治力度，重点治理农村生活垃圾污水，确保完成《水污染防治行动计划》确定的新增完成 13 万个建制村环境整治的任务。督促指导各地因地制宜处理农村生活垃圾，在交通便利且转运距离较近的村庄，采取户分类、村收集、镇转运、县处理的方式处理；其他村庄的生活垃圾可通过适当方式就近处理。

四、关于把农村环境治理纳入地方环境保护部门考核中，避免农村环境治理走过场的建议

《环境保护法》规定：国家实行环境保护目标责任制和考核评价制度。县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容，作为对其考核评价的重要依据，考核结果应当向社会公开。《生态文明体制改革总体方案》提出建立健全农村环境治理体制机制。为确保农村环境保护工作落到实处，下一步，我部将进一步细化分解大气、水、土壤三个行动计划有关农村垃圾治理在内的农村环境保护目标和综合整治任务，纳入与各省政府签订的责任书，加强督办，加大督查力度。对农村环境质量进行监测与评估考核，考核结果与农村环境治理财政资金分配挂钩，强化对地方的激励和约束。感谢您对环境保护的关心和支持，也希望您继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

关于危废处置政策对行业的影响的回复

2016-12-21

来信：

对于目前实施的环保政策和存在的一些现实问题提出自己的一些想法。

1、危废处置管理中要求属地化管理，跨区域处置在流程及操作中可行性差。处置危废的环保公司需要效益来维持公司运营，而属地化管理有时候会造成很近就有处置能力的公司却要运到很远的地方去处置，造成企业处置成本的提高。

2、环保局对危废处置企业的管理应该以结果为导向，但现在环保局要求处置流程、生产过程等做到全方位监控。这样管理的后果是增加企业管理和运营难度，同时也限制了企业对新技术的采用和研发。

3、危险废物的处置技术近些年虽有很大进步，但环保作为一种产业存在，对于危废处置基本以销毁为主导思想势必会占用大量土地资源和社会资源。在这里，我建议危废处置可以与现有的其它行业如化工、煤化工等结合起来，把部分危废通过产品方式回收资源和能源。现行的管理政策对有能力处置并想进入这个行业的企业而言是一道瓶颈，在审批、资金、技术支持、税收等政策方面没有优惠。希望能够多部门协商解决。

回复：

根据按照《固体废物污染防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》的规定，国务院环境保护行政主管部门对全国固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理，县级以上环境保护行政主管部门对本行政区域内固体废物污染环境的防治工作实施统一监督管理。

危险废物由于其废物属性和危险特性，在其产生、收集、贮存、转移、利用或处置的任何一个环节若管理不当都会对环境造成影响。当前，我国非法转移、处置危险废物事件频发，环境风险日益凸显，危险废物环境管理形势严峻。近年来，各级环保部门日常执法监管及我部组织的危险废物督查考核发现，企业主体责任不落实的情况常有发生。

为了加强危险废物污染防治，防范环境风险，“十三五”期间，我部将继续以改善环境质量为核心，大力推动危险废物源头管理精细化、贮存转运规范化、过程监控信息化、设施布局科学化、利用处置无害化，不断提升危险废物环境管理水平。

在危险废物转移管理方面，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议已作出决定，修改《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，删除了危险废物省内转移审批的有关规定。我部将研究修订《危险废物转移联单管理办法》，进一步提高危险废物跨区域转移管理的可操作性和规范性。

在危险废物许可证管理方面，按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定，经营单位获得危险废物经营许可证后，应按照危险废物环境管理的有关标准和规范的要求，确保危险废物利用处置的环境无害化。我部将研究建立危险废物经营单位绩效评估考核体系和退出机制，淘汰不规范的经营单位，支持规范企业加快新技术研发与应用，不断提高危险废物利用处置行业的发展水平。

在危险废物资源化利用方面，总体上遵循我国固体废物管理的“减量化”、“资源化”、“无害化”的三化原则，但“减量化”和“资源化”应服从于“无害化”。关于危险废物环境无害化利用，有关部门已出台《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》等产业和财税支持政策，我部将继续配合有关部门修改完善相关政策，同时，将危险废物产生量大、毒性高、处理难的行业纳入产业结构调整范围，促进危险废物源头减量。此外，我部将以全过程环境风险控制为原则，制定危险废物利用处置二次污染控制要求及综合利用过程环境保护要求，明确综合利用产品中有毒有害物质含量限制，促进危险废物以环境无害化方式综合利用。

关于水性漆生产过程废水是否为危废请教的回复

2019-03-21

来信：

我是一家生产水性漆（水性丙烯酸及水性环氧漆）的企业，生产过程中会产生洗缸废水，废水的有毒有害物质检测结果均没达到危废标准。按 2016 版的危废名录，HW12 染料、涂料废物中内容，第 264-011-12，“其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废母液、残渣、中间体废物”内容判断，应该不属于危废。但有个专家说，如果套用 900-299-12，内容“生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆”这项，把缸壁物质当废油漆也可以说是危废。我想请教一下，我们公司生产过程中产生的洗缸废水究竟应当危废处理还是一般固废处理。

回复：

《关于水性漆生产过程废水是否为危废的请教》来信收悉，对于来信中提出的问题，回复如下：你公司生产过程产生的洗缸废水，如能满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）第 7 条有关规定，可不作为液态废物进行管理，不属于固体废物；如不能满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）第 7 条有关规定，则作为液态废物进行管理，属于固体废物，并根据《国家危险废物名录》或者国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定是否属于危险废物。

关于废酸废碱危险废物可否纳入企业污水处理系统的回复

2019-03-21

来信：

根据《国家危险废物名录》（2016 年），酸洗产生的废酸液属于危险废物，危废类别为废酸 HW34，废物代码 900-300-34。碱洗产生的废碱液危废类别为废碱 HW35，废物代码 900-352-35。按照《危险废物污染防治技术政策》2.2 “对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌，按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。”一企业自身生产过程中使用酸碱进行酸洗碱洗，产生废酸废碱，根据实际检测结果，废酸 $\text{PH} < 2$ ，废碱 $\text{PH} > 12.5$ ，按照《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》属于危险废物，请问这种废酸、废碱能不能企业自行中和处理或者进入企业自有的污水处理系统处理？

回复：

你公司生产的废酸、废碱可按有关规定自行处理处置，但处理处置设施建设需严格按照环评文件要求，确保处理处置设施稳定达标排放。

关于危险废物回收界定问题的回复

2019-03-21

来信：

关于一个危险废物回收的问题无法界定，特来请教。近期我们在对辖区内一家汽修厂检查时发现，该单位将废机油擅自售卖给无危险废物经营许可证的商贩，经后续调查，该商贩将收回的废机油转卖给某建筑工地进行脱模使用。由于该商贩收取的机油可进行二次利用，该机油是否应该定性为危险废物，该汽修厂的行为是否可以定性为将危险废物委托给无经营许可证的个人处置的违法行为。

回复：

一、汽修厂产生的废机油，属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）所列“HW08 废矿物油与含矿物油废物”类别中的“900-214-08 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。

二、汽修厂将废机油擅自售卖给无危险废物经营许可证的商贩，属于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条第三款规定的“将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动”的情形。

关于危险特性标识的有关问题回复

2019-06-11

来信：

我是一名一线环境执法人员，在上级政府检查一家企业时，企业危废暂存间悬挂盛放丁酮溶剂废桶的标识牌危险特性标识为毒性，检查组指出毒性是错误的，应该挂易燃。现在纪委要处分我，我询问了环保方面的专家，回复为 HW49 900-041-49，按照《国家危险废物名录》HW49 900-041-49 含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器危险特性为毒性（T）。当前正处环保执法改革关键时期，如果被冤枉而受处分，可能影响个人身份和单位划转，会影响一生，成了“流血、流汗又流泪。”，现急求部里领导给以指导回复，盛放丁酮溶剂废桶（铁质）的标识牌危险特性标识为毒性是否正确？跪求回复。首先向领导说声抱歉，上次生态部固体司危废处领导打电话，我未接电话造成未能办理。后来看到部里邮箱回复的电话，我打通了电话，固体司危废处领导电话回复丁酮溶剂废桶的标识牌危险特性标识为毒性是正确的，这让我看到了希望。但市里需要文字回复或者复函。希望领导予以文字回复，这样我能给上级一个交待。现在我被定性为监管失责，给以行政警告处分，如果部里领导能给出文字回复或者复函，就能证明我的清白，没有监管失责，5+2 白加黑的工作再苦再累我都能坚持，我真不想被冤枉。

回复：

丁酮已列入《危险化学品目录》，为具有易燃性的危险化学品。含有或沾染废弃丁酮溶剂的废桶，首先应依法向生态环境主管部门申报备案，贮存前应根据《危险废物贮存污染控制标准》第 4.2 条规定进行稳定化预处理，否则，按易爆、易燃危险品贮存。根据《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》，丁酮已列入“附录 B 有毒物质名录”，具有毒性。预处理稳定后的含有或沾染废弃丁酮溶剂的废桶，根据《国家危险废物名录》，废物代码为“900-041-49”，危险特性为毒性（T）。

关于市政污泥单独焚烧飞灰可否卫生填埋的回复

2019-06-11

来信：

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014），“1 适用范围：……生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉的污染控制参照本标准执行”，“8.6……生活垃圾焚烧飞灰应按危险废物进行管理，如进入生活垃圾填埋场处置，应满足 GB 16889 的要求……”，是否可以理解为：生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉产生的飞灰应按照国家危险废物进行管理，在满足 GB 16889 的要求后，可以进入生活垃圾填埋场处置。以上理解和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中，“6.8 下列废物不得在生活垃圾填埋场中填埋处置（1）除符合第 6.3 条规定的生活垃圾焚烧飞灰以外的危险废物”，及“6.3 生活垃圾焚烧飞灰和医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理后满足下列条件，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置”是否矛盾。

回复：

根据《国家危险废物名录（2016）》，HW18（焚烧处置残渣）包括生活垃圾焚烧飞灰，危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥（医疗废物焚烧处置产生的底渣除外），危险废物等离子体、高温熔融等处置过程产生的非玻璃态物质和飞灰和固体废物焚烧过程中废气处理产生的废活性炭。来信提到的“生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉产生的飞灰”不属于 HW18（焚烧处置残渣）。按照《国家危险废物名录（2016）》第八条“对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定”的规定，需要对生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉产生的飞灰进行危险特性鉴别。经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码“900-000-xx”（xx 为危险废物类别代码）进行归类管理。经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物。

关于产品周转桶是否属于固体废物的咨询函的回复

2020-01-16

来信：

用外购的周转桶盛装产品后发往客户，客户使用完产品后，将周转桶运回，周转桶内的微量产品与残液用清水洗出。清洗产生的废水经处理后达到相关标准接入市政污水管网排放，清洗之后的周转桶再次盛装产品发往客户。当周转桶因破损等原因无法再使用时，不再对其进行清洗，废弃的周转桶委托有资质的危废处置单位进行处置。对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）第 3.1 条，在用的周转桶并未丧失原有利用价值，未被抛弃或者放弃，也未列入《国家危险废物名录》（原环境保护部令第 39 号）。为此，特向贵部咨询：有利用价值的、未列入《国家危险废物名录》的产品周转桶是否属于固体废物范畴？在落实周转桶的安全贮存和运输措施后，是否可不作为固体废弃物进行管理？

回复：

清洗沾染微量产品的周转桶并重复使用是相关行业的通常做法，具备清洗能力是企业实现产品周转桶重复利用的必须条件。因此，在企业具备产品周转桶清洗能力的前提下，沾染了微量产品的周转桶可以认为是“不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质”，即不作为固体废物管理。同时，产品生产企业应承担产品周转桶收集、贮存、运输、清洗等过程的污染防治责任，采取有效措施避免造成环境污染。

关于明确固废制陶粒项目执行固废再生导则问题的回复

2020-06-22

来信：

我司中试结果中产品陶粒符合《轻集料试验方法》（GB/T 17431.2-2010）产品质量标准，产品的浸出毒性含量符合《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）浸出毒性鉴别标准限值。但2020年1月14日生态环境部发布的《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1090-2020），在“6.3 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB 30760的要求执行。”产品中有害物质应完全按照GB 30760水泥产品质量标准执行，我司利用酸泥、泥土和稻糠混合经过高温还原焙烧成陶粒，稳定的重金属被硅酸盐晶体结构固化在陶粒产品中，是一个固化的过程，而生产水泥与生产陶粒工艺原理完全不同，产品中有害物质含量完全参考GB 30760限值标准执行是否妥当。若完全执行该标准将会限制很多同类型项目。

回复：

《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1090-2020）第6.3条规定，“利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB 30760的要求执行。”这里对于产品中有害物质含量的要求，是为了控制建筑材料产品使用过程中有害物质可能引起的环境风险。虽然陶粒和水泥的生产工艺原理不同，但是在评估其作为建筑材料产品使用过程中可能引发环境风险时的“最不利条件”是相同的。因此，要求参照GB 30760中要求的浸出重金属含量限值执行。

关于贮存废有机溶剂的危废仓库是否需要设置气体收集和净化设施的回复

2025-09-15

来信：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定，贮存易产生粉尘、VOCs、酸、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。项目产生废有机溶剂，属于易挥发 VOC 危险废物，但废有机溶剂是存放在密闭的容器内，再放置在危废仓库，那么该情况是否属于上述的“贮存易产生 VOCs 危险废物贮存库”，危废仓库需设置气体收集装置和气体净化设施？

回复：

如果易挥发 VOCs 危险废物经包装后满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）污染控制和无组织排放限值要求，可以不设置气体收集装置和废气治理设施。

关于 GB 18598-2019 中渗滤液调节池排放口污染物浓度 限值如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）要求的渗滤液调节池废水排放口对应的一类污染物排放标准是指原生渗滤液的原始浓度限值还是渗滤液处理后的浓度限值？如果是指的渗滤液处理后的浓度限值，那么是渗滤液单独处理后的浓度限值还是渗滤液可以和其他废水合并处理后所要达到的浓度限值？

回复：

《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）中渗滤液调节池废水排放口对应的一类污染物排放标准是指原生渗滤液的原始浓度限值，如果超过表 2 规定，则应进行单独处理并满足表 2 规定。

关于 GB 18597-2023 中贮存点实时贮存量如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的暂时贮存和实时贮存量不应超过 3 吨该如何理解？贮存点是否也要设立贮存分区标志？

回复：

1. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中贮存点实时贮存量不应超过 3 吨，是指任意时刻危险废物贮存点的危险废物贮存总量不应超过 3 吨。

2. 贮存点不用设置贮存分区标志，存放在贮存点的危险废物包装容器应按照标准要求设置危险废物标签。

关于危险废物鉴别结果该如何判定的回复

2025-09-15

来信：

按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）采集 8 个样品开展鉴别，超过《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）和《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）限值的样品数各为 2 个，即超标份样总数为 4，鉴别结果该如何判定？

回复：

危险废物鉴别应根据待鉴别固体废物的质量，依据《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）表 1 确定采集最小份样数为 8 个，检测结果依据表 3 确定超标份样数限值为 3 个，即检测结果如果超过《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）或《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）限值的份样数 ≥ 3 个，即可判定该固体废物具有易燃性或毒性物质含量危险特性。如果检测结果超过《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）或《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）限值的份样数各为 2 个，根据相关标准判断固体废物不具有易燃性，也不具有毒性物质含量危险特性。即危险特性判断应按照标准确定的单一危险特性超标样品份数，不同危险特性的超标样品份数不累加。

关于农药行业产生的废水三效蒸发处理废盐是否都是危险废物的回复

2025-09-15

来信：

农药行业用于处理高含盐废水的三效蒸发装置产生的盐是否都是危险废物？

回复：

农药原药以及能直接作为农药使用的农药中间体生产过程中产生的废水三效蒸发处理废盐属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的“263-011-04 农药生产过程中产生的废水处理污泥（不包括赤霉素生产废水生化处理污泥）和蒸发处理残渣（液）类危险废物”。不能直接作为农药使用的农药中间体生产过程中产生的废水三效蒸发处理废盐未列入《国家危险废物名录（2025 年版）》，其是否属于危险废物应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。

关于污染土壤是否可以依据 GB 5085.7-2019 判断其 属于危险废物的回复

2025-09-15

来信：

受到有毒有害物质污染的土壤是否可以依据《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）判断其属于危险废物？

回复：

（1）被有毒有害物质污染的土壤不能当成有毒有害物质和土壤的混合物，不适用于《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）“危险废物混合后判定规则”，因此，不能根据该标准判定其属于危险废物。

（2）应根据《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1～6-2007）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）对其危险特性予以判断。

关于《危险废物豁免管理清单》中的“含油金属屑” 归类如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《危险废物豁免管理清单》中的“金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程，以及使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的属于危险废物的含油金属屑”归类为《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 900-200-08 和 900-006-09 两类废物，该如何理解？

回复：

含油金属屑主要由金属制品机械加工企业使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生，大多因沾染的切削油和切削液而具有危险特性（尤其是未经压榨处理的），危险特性与《国家危险废物名录（2025 年版）》中的“900-200-08 珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥”和“900-006-09 使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液”相似，因此归类为这两类管理。

关于热镀锌过程中产生的锌灰等物质是否属于危险废物的回复

2025-09-15

来信：

热镀锌过程中产生的锌灰、废助镀剂、浮渣、底渣是否属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的危险废物？

回复：

热镀锌过程中产生的锌灰和废助镀剂属于列入《国家危险废物名录（2025 年版）》中的危险废物，危险废物代码为“336-103-23”。热镀锌锅产生的浮渣和底渣未列入《国家危险废物名录（2025 年版）》，其是否属于危险废物应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。

关于报废机动车拆解过程产生的机油过滤器是否属于危险废物的回复

2025-09-15

来信：

报废机动车拆解过程产生的机油过滤器是否属于危险废物？危险废物代码是？

回复：

报废机动车拆解过程产生的机油过滤器属于列入《国家危险废物名录(2025 年版)》中的危险废物，危险废物代码“900-249-08”。

关于废弃的水性漆产品包装桶等物品是否属于危险废物的回复

2025-09-15

来信：

废弃的水性漆产品包装桶、废弃的水性漆生产原料包装桶是否属于危险废物？

回复：

废弃的水性漆产品包装桶、废弃的水性漆生产原料包装桶未列入《国家危险废物名录（2025 年版）》，其是否属于危险废物应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。

关于 HJ 1276-2022 中的“一物一码”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的“一物一码”，是一类物质一码，还是盛装危废的容器一个一码？

回复：

根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），一物一码是盛装危险废物的每个容器一个数字识别码。

六、核与辐射安全监管

关于豁免射线装置的一些问题咨询的回复意见

2015-08-03

来信：

尊敬的环保部：关于射线装置豁免的有 3 个疑问想向部里进行咨询，请帮忙解答，非常感谢。

1、2011 年 5 月 1 日开始实行的《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》中的第五十四条要求省级人民政府环境保护主管部门应当将其出具的豁免备案证明文件，报环境保护部，环保部会定期进行公布。疑问是，有些射线装置是在 2008 或者 2009 年得到了省厅的豁免，那个时候没有要求省厅报环保部进行公布，那 2008 或 2009 年被豁免的射线装置的省厅豁免证明文件现今是否依然有效？

2、在 2011 年 5 月 1 日开始实行的《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的第三章人员安全和防护有要求需要给操作射线装置的员工进行个人剂量监测等规定，那如果射线装置已经被豁免，相关的人员的剂量监测和辐射环境监测是否还需要进行？（按照 2006 年的射线装置分类办法，三类射线装置已经是低危险射线装置，发生事故也不会对人产生放射损伤。）

3、2009 年工业园区内某公司向省厅进行了该公司使用的一台射线装置的豁免申请，并获得了豁免文件，但是豁免文件只是省厅颁发给该公司的，现在工业园区内其他公司也购买了一模一样的同一型号的射线装置，是否可以使用该公司的这份豁免文件向当地环保局申请豁免管理？

回复：

1.对 2008 年或 2009 年各省厅批准的豁免证明文件依然有效；

2.《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第 18 号）第二章场所安全和防护中第九条规定生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照国家环境监测规范，对相关场所进行辐射监测；第三章人员安全和防护中第二十三条规定生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位，应当按照法律、行政法规以及国家环境保护和职业卫生标准，对本单位的辐射工作人员进行个人剂量监

测。

如果辐射工作人员操作的射线装置满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 A 豁免 A2.1 中有关射线装置的豁免要求，且已经过所在地省级人民政府环境保护主管部门备案，即符合《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第 18 号）第七章豁免管理第五十一条有关豁免管理的条件，则不强制要求相关人员进行个人剂量监测，对相关场所进行辐射监测。

3.应根据省厅批准的豁免文件的具体内容来考虑，如豁免文件是针对某一公司的产品还是针对某一生产企业生产的某一型号某用途的射线装置或其它情况。

关于放射装置分类中对自屏蔽工业探伤机构理解的回复

2018-02-12

来信：

2017年12月5日，环保部公布了《射线装置分类》，对其中工业用X射线探伤装置中做了标注说明，即对于自屏蔽式X射线探伤装置的使用按照三类射线装置进行管理。该规定颁布后，我单位拟采购高频恒压X射线探伤机（260kV、3mA）1台，并在该设备外加建铅房屏蔽射线。该铅房建设后准备采用电脑与探伤机进行关联，在铅房门未关闭或关闭不严的情况下探伤机不能启动工作，厂商介绍该产品是将其定义为自屏蔽式射线装置，但我单位经咨询北京市及海淀区两级环保部门，两级环保部门记得解释为自屏蔽设备是指屏蔽部分是设备的一部分，即移除屏蔽部分后该设备无法工作，外建铅房无论采用何种方式关联探伤机均不是自屏蔽式。目前，上述两种解释均无相关法律法规的依据，请问应当如何正确理解自屏蔽式X射线探伤机的定义呢？

回复：

一、根据《射线装置分类》（环境保护部公告2017年第66号），工业用X射线探伤装置分为自屏蔽式X射线探伤装置和其他工业用X射线探伤装置，其中自屏蔽式X射线探伤装置的生产、销售活动按Ⅱ类射线装置管理，使用活动按Ⅲ类射线装置管理。

二、自屏蔽式X射线探伤装置，应同时具备以下特征：一是屏蔽体应与X射线探伤装置主体结构一体设计和制造，具有制式型号和尺寸；二是屏蔽体能将装置产生的X射线剂量减少到规定的剂量限值以下，人员接近时无需额外屏蔽；三是在任何工作模式下，人体无法进入和滞留在X射线探伤装置屏蔽体内。

三、基于以上描述，来信中提到的高频恒压X射线探伤机（260kV，3mA），采取在设备外加建屏蔽体（铅房）屏蔽射线并将电脑与探伤机联锁的方式，不属于自屏蔽式X射线探伤装置的范围，应界定为“其他工业用X射线探伤装置”，按照Ⅱ类射线装置管理。

关于明确通信基站与住宅等建筑距离建议的回复

2018-10-31

来信：

兰州一栋新修的高层住宅，距离附近通信基站不足 10 米（该基站架在 7 层楼的楼顶），请问这样符合环保规定吗？因为北京有明确规定：发射天线主射方向 50 米范围内、非主射方向 30 米范围内，一般不得有高于天线的敏感建筑物。工信部《通信工程建设环境保护技术暂行规定（YD 5039-2009）》：移动通信基站选址宜避开电磁辐射敏感建筑物。在无法避开时，移动通信基站的发射天线水平方向 30 米范围内，不应有高于发射天线的电磁敏感建筑物。由于兰州没有具体规定，兰州市政府以辐射符合国家标准为由拒绝调整基站站址。由于基站距离住宅太近，给附近居民身心健康造成伤害。恳请环保部明确基站与住宅等敏感建筑的距离，以便做到有法可依。

回复：

依照我国相关环境标准，通信基站周围电磁环境质量应满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的限值要求。我部未对通信基站与住宅等建筑物的距离作出要求。根据《关于发布〈通信工程建设环境保护技术暂行规定〉等 17 项通信建设规定的通知》（工信部通〔2009〕76 号），您来信中提到的《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD 5039-2009）由工业和信息化部负责解释并监督执行，建议您向工业和信息化部咨询相关信息。

关于辐射工作人员参加中级培训询问的回复

2018-10-31

来信：

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（原环保部令第18号）第十八条相关规定：使用Ⅰ类放射源活动的辐射工作人员，应当接受中级或者高级辐射安全培训。但对于医疗机构使用Ⅰ类放射源的项目或活动，其项目环评等级早已由报告书降低为报告表，其辐射安全许可证的办理也由生态环境部审批变为由省级环境保护行政主管部门审批。作为使用Ⅰ类放射源的“特例”：医疗机构使用Ⅰ类放射源，其辐射工作人员是否必须仍然要求参加中级以上的培训，而不能以初级培训代替？

回复：

1、根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）第十八条，使用Ⅰ类放射源的辐射工作人员，应当接受中级或者高级辐射安全培训。医疗机构使用Ⅰ类放射源的辐射工作人员应当接受中级或者高级辐射安全培训，不能以初级培训代替。

2、您对辐射安全与防护培训工作提出的建议，后续我部将认真研究，并按照党中央国务院有关简政放权、减轻企业负担、激发市场活力的有关精神，推动培训制度向更加科学、合理的方向改革。

关于放射性污染的物料解控和场址开放标准使用问题的回复

2020-06-24

来信：

根据国卫通〔2016〕24 号关于发布卫生标准清理复审结果的通告，《放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求》（GBZ 167-2005）已废止，未查询到替代标准。查看近两年退役环评报告，该标准仍参考使用，咨询下对于场址解控参考该标准的可行性及近期是否有相关标准出台。

回复：

- 一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）
- 二、《可免于辐射防护监管的物料中放射性活度浓度》（GB 27742-2011）
- 三、《拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定（暂行）》（HJ 53-2000）

其中 GB 18871-2002 为辐射防护基本安全标准。放射性物料解控可按照 GB 27742-2011 执行。场址开放参照 HJ 53-2000 执行，该标准适用于退役场址的开放使用。

生态环境部修订或新制定标准的征求意见稿和发布稿，请关注生态环境部官网（www.mee.gov.cn）“通知公告”专栏。

关于背散射人体安检设备能否在地铁大规模使用的回复

2025-09-15

来信：

已获得相关资质认证的背散射人体安检设备能否在地铁大规模使用？

回复：

根据《关于对 X 射线人体安检设备辐射安全管理相关问题的复函》（环办辐射函〔2016〕1797 号），不得采用电离辐射设备进行大规模人体相关普查性质的检测。因此，上述设备不应在公共场所对公众大规模使用。

关于基站与民宅的距离是否有规定的回复

2025-09-15

来信：

基站选址建设中，与民宅的距离是否有规定？

回复：

现有环境保护技术规范未对基站与民宅的距离有具体要求。运营的移动通信基站对周围电磁辐射环境影响应符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的限值要求。

关于通信基站建成后是否需要进行电磁辐射环境监测的回复

2025-09-15

来信：

通信基站建成后是否需要进行电磁辐射环境监测？

回复：

根据《关于印发〈通信基站环境保护工作备忘录〉的通知》（环办辐射函〔2017〕1990号），各运营商和铁塔公司承诺开展通信基站周围环境敏感目标电磁辐射环境监测，数据真实有效，确保环境质量达标。投入运行后的通信基站由运营商或铁塔公司自行或委托依法通过计量认证的监测机构按照《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》（HJ 972-2018）和《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（HJ 1151-2020）的规定，对周围电磁环境敏感目标进行电磁辐射环境监测。监测报告纳入运营商移动通信工程验收内容。

关于输电线路下的房屋是否属于电磁环境敏感目标的回复

2025-09-15

来信：

输电线路下的房屋是否属于电磁环境敏感目标？

回复：

根据《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射函〔2016〕84号），在环评阶段，环境影响评价范围内明确属于工程拆迁的建筑物不列为环境敏感目标，不进行环境影响评价，未明确列入工程拆迁的建筑物应列为环境敏感目标；竣工环保验收阶段，验收调查范围内有公众居住、工作或学习的建筑物都应列为环境敏感目标，确保满足有关环境标准要求。

关于在架空电力线路保护区内居住是否对人体健康有危害的回复

2025-09-15

来信：

《电力设施保护条例》规定 500 千伏架空电力线路保护区为 20 米，在位于此距离以内的民房居住是否对人体健康有危害？

回复：

交流输电线路的主要电磁环境影响是工频电场、工频磁场。《电力设施保护条例》及其实施细则中设置的架空电力线路保护区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和正常供电而设置的安全区域。判断线路附近区域工频电场、工频磁场是否满足标准要求，需通过电磁环境监测确定。在监测值满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求的情况下，人体健康可以得到充分保障。

关于输电线路在高层楼房阳台附近时如何开展监测的回复

2025-09-15

来信：

对于高层楼房阳台附近的输电线路，监测人员应在哪些点位开展监测？

回复：

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），对于电磁环境敏感目标，应根据建筑物高度给出不同楼层的预测结果。根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）和《直流输电工程合成电场限值及其监测方法》（GB 39220-2020），建筑物的阳台或用于居住、工作或学习的平台应当开展电磁环境监测，但不宜布设在需借助工具（如梯子）或采取特殊方式（如攀爬）到达的位置。

关于《电磁环境控制限值》是否适用于手机和家用电器的回复

2025-09-15

来信：

手机、家用电器产生的电磁辐射是否适用《电磁环境控制限值》？

回复：

《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）适用于环境中控制电磁辐射公众暴露的评价和管理，不适用于控制无线通信终端、家用电器等对使用者暴露的评价和管理。手机等无线通信终端产生的电磁辐射由《移动通信终端电磁辐射暴露限值》（GB 21288）等标准管理，家用电器产生的电磁辐射由 GB 4706 系列标准管理。

关于如何判断电磁辐射水平是否满足标准的回复

2025-09-15

来信：

电磁波应用越来越丰富，电磁环境越来越复杂，如何判断电磁辐射水平是否满足标准？

回复：

根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），环境中电场、磁场和电磁场场量参数的方均根值不应超过该标准规定的公众曝露控制限值。当公众曝露在多个频率的电场、磁场、电磁场中时，还应按照该标准规定的评价方法要求，综合考虑多个频率的电场、磁场、电磁场所致曝露。

关于我国电磁环境质量标准与国际标准相比处于什么水平的回复

2025-09-15

来信：

我国电磁环境质量标准与国际标准相比处于什么水平？

回复：

《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）以世界卫生组织（WHO）推荐的国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）标准为基础，并按照预防原则在此基础上增加了额外的安全系数，在国际上属于中等偏严水平。同时，《直流输电工程合成电场限值及其监测方法》（GB 39220-2020）中规定的直流输电工程周围 0Hz 合成电场限值同国际主流标准基本一致。

关于我国的电磁环境质量标准是什么的回复

2025-09-15

来信：

我国的电磁环境质量标准是什么？

回复：

根据《关于发布国家环境质量标准〈电磁环境控制限值〉的公告》（原环境保护部公告 2014 年第 63 号），《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）为国家环境质量标准，具有强制执行的效力。同时，《直流输电工程合成电场限值及其监测方法》（GB 39220-2020）是《电磁环境控制限值》的必要补充。

关于对放射性固体废物进行处理、贮存是否需要获得许可的回复

2025-09-15

来信：

目前对放射性固体废物进行处理、贮存是否需要获得许可才可进行？

回复：

2017 年颁布的《中华人民共和国核安全法》第四十三条规定“国家建立放射性废物管理许可制度。专门从事放射性废物处理、贮存、处置的单位，应当向国务院核安全监督管理部门申请许可。核设施营运单位利用与核设施配套建设的处理、贮存设施，处理、贮存本单位产生的放射性废物的，无需申请许可。”

我国目前对从事放射性废物处理、贮存、处置活动的单位实施许可制度，从单位主体资格、专业技术能力、设施设备场所、管理制度和质量保证体系等方面明确提出要求，以有效保证放射性废物处理、贮存和处置活动安全。

对于核设施配套建设的放射性废物贮存和处理设施，核设施在运行前要取得运行许可证，其许可的范围已涵盖了放射性废物的处理、贮存活动，核设施营运单位利用这些配套设施仅处理、贮存本单位产生的放射性废物时，不需要申请领取处理、贮存许可。

关于与屏蔽室相邻的 CT 模拟定位机房居留因子如何取值的回复

2025-09-15

来信：

与屏蔽室相邻的 CT 模拟定位机房居留因子的取值。

回复：

《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）附录 A 中“与屏蔽室相邻的检查室”主要指开展放射诊断检查的场所，与治疗室（放射治疗场所）相对应。

因此，与屏蔽室相邻的 CT 模拟定位机房为放射诊断检查场所，根据《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）附录 A 表 A.1，其居留因子取值为 1/2。

关于 HJ 1188-2021 中相关要求是否适用于粒籽源植入项目的回复

2025-09-15

来信：

《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）关于人流、物流的要求是否适用于粒籽源植入项目？

回复：

粒籽源植入属于风险较低的核技术利用建设项目，粒籽源一般按照Ⅳ类、Ⅴ类放射源管理，其工作场所按照非密封放射性物质工作场所管理。工作场所的辐射安全与防护执行《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）第 6.2.6 条要求即可，无需执行该标准关于人流、物流的要求。

关于经内镜逆行胰胆管造影属于几类射线装置的回复

2025-09-15

来信：

经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）属于几类射线装置？

回复：

基于现行射线装置分类标准，综合考虑设备风险，建议按照Ⅱ类射线装置监管。

关于对“环办辐射〔2018〕49号”进一步解释的回复

2025-09-15

来信：

对《关于规范放射性同位素与射线装置豁免备案管理工作的通知》（环办辐射〔2018〕49号）中对已完成豁免备案产品的销售、使用活动可免于辐射安全监管的进一步解释。

回复：

1.对于已完成豁免备案的射线装置和放射性同位素，其辐射风险较低，在正常使用情况下不会对人体造成辐射危害，生态环境部门不再对其销售、使用活动进行监管，即该类射线装置和放射性同位素的销售、使用活动可无需办理环境影响评价和辐射安全许可证，无需再增加额外的辐射安全与防护措施。

2.完成豁免备案的射线装置和放射性同位素的销售和使用活动已免于辐射安全监管，生态环境部门对其操作人员不做辐射安全与防护培训的要求。

关于核医学科设置单独排风系统的区域是否需要设置单独的排气口的回复

2025-09-15

来信：

核医学科设置单独排风系统的区域是否均需要在本建筑物屋顶处设置单独的排气口？

回复：

根据《关于核医学标准相关条款咨询的复函》（辐射函〔2023〕20号），《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）第 6.3.3 和 6.3.4 节规定的单独的排放管道和单独的排风系统，主要指的是手套箱、通风橱等设备的排风管道在汇入“主排风管道前”的部分，应独立设置，防止发生气体回流和交叉污染。经过滤后的气体可汇入到一个主管道中排放，最终在建筑屋顶设一个排气口即可，无需为每个单独的排风系统各设置一个单独的排气口。

关于核医学科产生的放射性废液排放要求的回复

2025-09-15

来信：

核医学科产生的放射性废液暂存时间超过 10 个半衰期，监测结果满足解控水平要求，能否经审管部门认可后，按 GB 18871 中 8.6.2 规定的方式排放？

回复：

参照《关于核医学标准相关条款咨询的复函》（辐射函〔2023〕20 号），核医学科产生的放射性废液，所含核素半衰期无论大于或小于 24 小时，暂存时间超过 10 个半衰期，监测结果满足解控水平要求，经审管部门认可后，均可按 GB 18871 中 8.6.2 规定的方式排放。

关于从事个人剂量监测的机构是否需要具备资质的回复

2025-09-15

来信：

- 1.从事个人剂量监测的机构需要具备什么样的资质？
- 2.生态环境部是否发布从事个人剂量监测机构的推荐名单？

回复：

1.个人剂量监测工作应当由能为社会提供公正数据且具有资质的监测技术服务机构承担，这些机构获得认定/认可的能力范围内包括个人剂量监测项目。例如已取得CMA 资质或CNAS 资质或职业卫生技术服务机构资质等的机构，确保其出具的个人剂量监测报告具备法律效力。

- 2.生态环境部未发布从事个人剂量监测机构的推荐名单。

关于民用核安全设备特种工艺人员考试相关问题的回复

2025-09-15

来信：

关于民用核安全设备特种工艺人员考试，是否有官方培训？是否收费？聘用单位扣押个人费用是否合理？

回复：

生态环境部（国家核安全局）不组织、不参与任何与考试有关的培训活动，不收取任何培训、考试费用；聘用单位扣押个人费用情况应向人力资源和社会保障部门咨询。

关于注册核安全工程师考试如何选择报考专业的回复

2025-09-15

来信：

现行注册核安全工程师试行分专业考试，考生应如何选择报考专业？

回复：

目前，注册核安全工程师继续试行分专业考试，设置核工程、核技术两个专业类别。考生应根据自身情况选择其中 1 个专业类别进行报考，并按照报考专业类别对应试题进行作答。报考专业类别是考试通过后注册执业的重要依据，请考生结合实际工作，慎重选择。

目前，不同领域从业人员推荐报考专业类别详见我部核与辐射安全中心发布的《关于 2025 年注册核安全工程师执业资格全国统一考试的通知》（环核安中心函〔2025〕25 号）。

关于 HJ 1157-2021 和 HJ 61-2021 中的“宇宙射线响应值” 有什么区别的回复

2025-09-15

来信：

《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）中的“5.5 结果计算”与《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中的“8.6.1 环境 γ 辐射空气吸收剂量率监测中宇宙射线响应值的扣除”均有对“环境 γ 辐射剂量率结果修正”的计算方法描述，两者有什么区别？

回复：

《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）“5.5 结果计算”公式（1）中的宇宙射线响应值中包含了计量部门给出的刻度因子，《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）“8.6 宇宙射线响应值的扣除”公式（9）中的宇宙射线响应值未包含计量部门给出的修正因子，两个标准的宇宙射线响应值表述形式并不相同，但是通过相关公式计算的环境 γ 辐射剂量率结果应该是一致的。

关于 HJ 1212-2021 中“换算因子 w”具体含义的回复

2025-09-15

来信：

《环境空气中氡的测量方法》（HJ 1212-2021）5.3.5.3 节的探测下限计算公式中换算因子 w 的具体含义是什么？

回复：

换算因子 w 包含了灵敏度、测量时间等因素影响，与测量仪器的内置算法和技术指标等有关，一般用样品体积、电离室计数效率、测量时间、修正因子等参数来计算。

关于日本福岛核污染水排海后我国在海洋辐射环境监测方面有哪些安排的回复

2025-09-15

来信：

针对日本福岛核污染水排海，我国海洋辐射环境监测的安排是怎样的？

回复：

我部高度重视日本福岛核污染水排海问题。自 2021 年以来，每年组织开展我国管辖海域海洋辐射环境监测，监测结果表明，我国管辖海域海水中人工放射性核素活度浓度未见异常，监测结果可在每年发布的中国生态环境状况公报中查询。

七、生态保护

关于绿化破坏了生态多样性意见的回复

2016-03-31

来信：

现在的绿化，用人工培植的少量树种，大量栽培，破坏了生态的多样性，很多地方性的树种都消失了，人工草坪，同样破坏了生态多样性，野生的荠菜已经没有了，萤火虫也难看见了，如果持续这样，没有了千百年保留下来的尊贵的生态多样性（杂草杂树和荒山），我们就失去了宝贵的基因库，也不可能提取出来青蒿素了。请环保部领导高度重视。

回复：

感谢您关于“绿化破坏了生态多样性”的来信。您反映的绿化过程中用人工培植的少量树种大量栽培导致一些地方性树种消失等生态破坏问题在我国一些地方较为普遍。一些城市在绿化过程中为了景观效果盲目引种，出现了外来物种入侵、乡土草木难寻的现象。例如原产美洲的互花米草，1979 年被引进我国用于保滩护堤，促淤造陆，但引种后其大量繁殖，在沿海地区，造成红树林减少，江苏盐城丹顶鹤栖息地丧失等严重危害。原产巴西的水葫芦，1901 年作为花卉从日本引入台湾，20 世纪 50 年代作为猪饲料被引入大陆，推广后大量逸生，堵塞河道，影响航运，排灌和水产品养殖；破坏水生生态系统，威胁本地生物多样性；吸附重金属等有毒物质，死亡后沉入水底，构成对水质二次污染；覆盖水面，影响生活用水，滋生蚊蝇。我国是受外来入侵物种影响最严重的国家之一，已发现外来入侵物种 544 种，其中危害严重的达 100 多种，且每年均有新的外来物种侵入。

这一问题已经引起国务院高度重视。2000 年国务院发布的《全国生态环境保护纲要》提出了生态恢复，合理选择树种，保护本地物种，防止外来物种入侵破坏生物多样性。党的十八大提出生态恢复应以自然恢复为主、减少人工干预。近年来，我部根据职责在外来入侵物种防控方面开展了一些工作，一是联合中国科学院已发布了三批《中国外来入侵物种名单》，为各地开展外来入侵物种防控和减少外来入侵物种入境方面起到了积极作用，也降低了各地在生态建设和城市绿化中的引入外来入侵物种的

种类和数量。二是印发了《关于做好自然生态系统外来入侵物种防控监督管理有关工作的通知》，通知中强调外来入侵物种防控的重要性，督促地方环保部门积极开展外来入侵物种的调查和评价，强化涉及外来物种开发建设项目的环境影响评价，加强重点区域外来入侵物种防控，加强宣传教育和科学研究。三是组织开展了对 37 个国家级自然保护区的详细调研，初步查明了上述保护区的外来入侵物种分布与危害现状。围绕典型入侵物种互花米草、豚草、福寿螺等开展了控制示范工作，为去除已经入侵的物种积累了技术和经验。

下一步我部将进一步采取措施解决您所提出的绿化破坏生态多样性的问题，一是研究制定《自然生态系统外来入侵物种防控监督管理办法》，逐步将防控外来入侵物种的工作制度化、法制化。二是研究制定引种生态影响评估制度，在引种之前充分评估所引物种可能产生的生态影响，严控引入有害物种。三是指导各地在生态建设规划和城市绿化中尽量使用本地物种。四是建立重要入侵物种监测与防控体系，重点开展重要生态功能区中外来入侵物种的调查、监测、风险评估和控制管理。五是开展宣传教育，普及外来入侵物种知识，提升公众防控外来物种入侵和保护生物多样性的意识。

再次感谢您对生态保护工作的大力支持，也希望您继续关注我们的工作，并提出宝贵意见和建议。

关于生态红线湿地二级管控区管控要求疑问的回复

2017-09-11

来信：

根据《江苏生态红线区域保护规划》，重要湿地二级管控区管控要求为“除法律法规有特别规定的以外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。”其中的“开矿”是否指的是在湿地水域范围内的表层开采？如果是地表之下 1km 左右的深层的盐矿开采，采用定向钻方式，在二级管控区范围内不涉及地表水及地下水含水层，是否满足生态红线保护规划管控要求？

回复：

感谢您的来信。按照中共中央办公厅、国务院办公厅 2017 年 2 月 7 日印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（以下简称《若干意见》）和环境保护部办公厅、国家发展改革委办公厅印发的《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48 号）文件的有关要求，将生态功能重要和生态环境敏感脆弱区域纳入生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间。对于纳入生态保护红线的区域，按照禁止开发区的要求进行管理，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。《若干意见》实施后，其它有关生态保护红线的政策规定要按照意见要求进行调整或废止。

生态保护红线管理的生态空间，包括生态保护红线范围内从地上到地下的全部空间。因此，在生态保护红线范围内，不允许新增“矿产资源开发”活动。由于各省在管控要求上有所差异，具体管控措施请咨询当地生态保护红线管理部门。

感谢您对生态保护工作的大力支持，也希望您继续关注我们的工作，并提出宝贵意见和建议。

关于如何判断是否分布有 HJ 19-2022 中“重要生境”的回复

2025-09-15

来信：

如何判断建设项目评价范围内是否分布有《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中提到的“重要生境”？

回复：

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中“3.3 生态敏感区”中明确重要生境包括“重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等”，需要通过资料收集、专家咨询、野外调查等进行识别。目前，国家层面已发布《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》《国家重点保护水生野生动物重要栖息地名录（第一批）》。

关于水生生态的一级评价是否必须开展现状调查的回复

2025-09-15

来信：

水生生态的一级评价，是否必须开展现状调查，如果引用资料能够满足现状调查要求，是否可只引用资料？

回复：

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中“7.3 生态现状调查要求”的“7.3.5 水生生态一级、二级评价的调查点位、断面等应涵盖评价范围内的干流、支流、河口、湖库等不同水域类型。一级评价应至少开展丰水期、枯水期（河流、湖库）或春季、秋季（入海河口、海域）两期（季）调查，二级评价至少获得一期（季）调查资料，涉及显著改变水文情势的项目应增加调查强度。鱼类调查时间应包括主要繁殖期，水生生境调查内容应包括水域形态结构、水文情势、水体理化性状和底质等”，水生生态一级评价需开展现状调查。

关于涉及风景名胜区的建设项目生态影响评价等级如何判定的回复

2025-09-15

来信：

涉及风景名胜区的建设项目，其生态影响评价等级如何判定？

回复：

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、国家林业和草原局《国家级自然公园管理办法（试行）》等规定，自然公园包括风景名胜区，涉及风景名胜区的建设项目生态影响评价等级，应按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中“6.1.2 b）涉及自然公园时，评价等级为二级”相关要求判定。同时，还应根据建设项目具体情况，结合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中“6.1 评价等级判定”有关评价等级调整的情形，合理确定评价等级。

关于 HJ 19-2022 中“土壤影响范围”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）6.1.2 e）中“土壤影响范围”具体指什么？

回复：

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）6.1.2 e）中“土壤影响范围”，是指《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中土壤环境生态影响和土壤环境污染影响的范围。

关于 HJ 19-2022 中“湿地”的范围如何界定的回复

2025-09-15

来信：

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）6.1.2 e）中“湿地”的范围如何界定？

回复：

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）6.1.2 e）中“湿地”，根据《中华人民共和国湿地保护法》，是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。

关于 HJ 710.8-2014 中动物的空壳是否可以纳入统计的回复

2025-09-15

来信：

生物多样性观测中，底栖大型无脊椎动物的空壳是否可以纳入“物种数”和“个体数”统计？

回复：

根据现行标准《生物多样性观测技术导则 淡水底栖大型无脊椎动物》（HJ 710.8-2014）要求，底栖大型无脊椎动物的空壳也可以作为“可识别物种”和“可计数个体”，一并纳入“物种数”和“个体数”统计之中。

八、建设项目环境保护管理

关于建设项目变动的疑问的回复

2017-05-08

来信：

我是企业一名普通员工，从事环保管理工作。在工作中，对于建设项目环保三同时管理涉及到的变动，存在以下疑问：根据环发〔2015〕52号文件规定，如果一个建设项目的规模发生变动，而且变动在此文件附件《水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）》中有所规定，例如石油炼制与石油化工建设项目中储罐总数量或总容积增大了30%及以上，那么，是否还要由环评单位对此变动可能导致的环境影响进行详细分析，以确认此变动是否可能导致环境影响显著变化，特别是不利环境影响是否加重？建议部长及时给予明确答复，以便企业对于建设项目变动及时进行判定，及时委托开展变动环境影响分析工作。谢谢！

回复：

你的来信“关于建设项目变动的疑问”。经研究，现答复如下：

你所列举的“石油炼制与石油化工建设项目中储罐总数量或总容积增大30%及以上”，已在《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）附件中列明，该情形的不利环境影响加重，属于重大变动，应依照《环境影响评价法》重新编制和报批环境影响评价文件，无需单独通过确认其环境影响是否显著变化来判定是否属于重大变动。

关于《环境影响评价技术导则 地下水》中排土场 如何界定问题的回复

2017-08-16

来信：

部长您好，在《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）中，黑色金属及有色金属采选业中规定涉及排土场的建设项目属于 I 类建设项目。建设项目类别如何把握尚存在不同意见，具体如下：

1、矿山施工期井下开拓废石在地面区域临时堆存，运营前对该地面堆存废石封场处置，施工期废石临时堆存场地是否判定为排土场。

2、矿山营运期废石通过其他途径综合利用，不再设永久性堆存场地，但在地面设置临时堆存场地用于废石周转，该临时堆存场地是否判定为排土场。

3、矿山新建井硐场地需要用井下开拓废石堆高场地用于搭建竖井平台，平台形成后在营运前该平台按环保要求覆土绿化，该平台是否判定为排土场。

4、对于矿山现有拟不再利用的排土场，在矿山实施改扩建工程过程中，环评是否对其判定。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》，排土场定义为“矿山剥离和掘进排弃物集中排放的场所”，排土场是否可以理解为“排土场设置的用途需为处置废弃物，永久性集中堆存场地”。以上是我对排土场界定的理解，不知是否正确，烦请予以解惑。

回复：

您“关于地下水导则中排土场如何界定问题”的来信收悉。经研究，现答复如下：

一、在黑色金属和有色金属开采中的排土场，可能存在重金属污染物经淋溶进入地下水后造成污染，故《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）将其地下水环境影响评价项目类别定为 I 类。因此，在黑色金属和有色金属开采项目中，临时或永久用于堆放矿山剥离和掘进排弃物的场所，可能对地下水造成污染的，其地下水环境影响评价项目类别应定为 I 类。

利用井下废石搭建的竖井平台，不属于堆放矿山剥离和掘进排弃物场所的范畴。

二、《建设项目环境保护管理条例》规定：改建、扩建项目和技术改造项目必须

采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。因此，在开展改建、扩建和技术改造矿山项目环境影响评价时，针对现有拟不再利用的排土场，应依法考虑其与项目有关的原有环境污染和生态破坏，并将其作为判定地下水环境影响评价项目类别的内容。

以上供您参考。

关于新建设项目管理条例第九条建议的回复

2017-09-29

来信：

新的《建设项目环境保护管理条例》将于10月1日起实施，其中关于环评文件审批环节建议予以明确。《条例》第九条提出的“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；”这里面的技术机构是否应有资质限制？专业限制？或者是相关要求？

回复：

《建设项目环境保护管理条例》规定：“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。”根据现行管理规定，对技术评估机构没有资质、专业等限制性要求。

关于原地下水评价等级是否也随新环评变更的回复

2017-11-28

来信：

因新“建设项目环境影响评价分类管理名录”中的部份建设项目类别发生改变，如：原《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第2号）中的项目类别154类（有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目）由“报告书”降低为新《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）中的项目类别180类（有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目）的“报告表”，但是，地下水环境评价分类没有随之变更，以上新建设项目在做“环境影响评价”时其地下水环境影响评价项目类别是否应随之变更为III类？

回复：

一、建设项目的地下水环境影响评价等级应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）执行。

二、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）已于2017年9月1日起实施，我部已经启动了《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录修改工作，修订完成后将按程序发布。

关于“重要水生生物”该如何界定的回复

2018-02-08

来信：

最新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）中第四十五项“非金属矿采选业”第 137 小项“土砂石、石材开采加工”中，“涉及环境敏感区的”编制报告书，“本栏目环境敏感区含义”中“第三条（二）中的基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道”，“重要水生生物”这个概念在《名录》中未有界定，想请问一下，《名录》（环境保护部令第 44 号）中的“重要水生生物”该如何界定呢？

回复：

目前，我国现行法律或标准中对重要水生生物均无明确界定，在实际工作中一般按以下原则把握：一是国家和地方重点保护的水生生物；二是列入国际、国家、地方物种红色名录的水生生物；三是区域流域特有水生生物；四是重要经济水生生物；五是具有典型洄游或迁移习性的水生生物。

关于畜禽养殖业选址问题的回复

2018-02-26

来信：

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中 3.1.2 规定“禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜牧养殖场。在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m”。请教一下，村屯居民区是否属于 3.1.2 规定中的人口集中区？这个文件可以作为养殖场与农村居民区达到 500 米距离的依据吗？另环保部 2004/18 号文中规定新建畜禽舍应在居民区下风向，并远离居民区至少 500 米，这个文件可不可以作为养殖场与农村居民区 500 米距离选址的依据？

回复：

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范 3.1.2 规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范 3.1.2 规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

2004 年 2 月 3 日原国家环境保护总局印发了《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发〔2004〕18 号），该通知属于紧急通知，是专门针对“严防高致病性禽流感疫情扩散”作出的，不宜作为养殖场与农村居民区 500 米距离选址的依据。

关于环评未审批已建成投产项目法律适用问题的答复

2018-03-14

来信：

1、无环评审批已建成超过两年的项目是否适用《环评法》第三十一条进行处罚；建成后投产的行为是否可认定为未批先建行为的持续？

2、对无环评未验先投的项目，一般都会同时违反《建设项目环境保护管理条例》第三章的各条规定，是否要按第二十二条和第二十三条的规定分别进行处罚，还是一从重处罚？

3、对无环评未验先投的项目如何下达责改决定书。依照《环评法》第三十一条，对环评未批先建的行为可以责令停止建设、并可以责令恢复原状，但对已建成投产项目，责令停止建设没有意义，如果责令恢复原状对那些符合规划、未造成严重后果的项目似乎量罚过重。依照《建设项目环境保护管理条例》第二十三条，未验先投的一般应责令限期改正，造成重大污染的责令停止生产或使用，那么对无环评且未造成重大污染的项目应当如何责令限期改正，是责令限期完成配套环保设施验收吗，这个期限又该如何确定？对无环评的项目在建的一律责令停止建设，而已建成投产的项目却要造成重大污染才能责令停止生产，《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定是否失之于宽，有违新《环保法》和《环评法》取消补办环评手续的本意？

回复：

关于您来信所提相关法律适用问题，我部于2018年2月22日印发的《关于建设项目“未批先建”违法行为适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）已作出明确规定，具体请查询网址：

http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bh/201802/t20180228_431889.htm。

关于《建设项目环境保护管理条例》第二十三条有关“责令限期改正”的期限如何确定问题，应由有权处罚机关根据个案不同情形行使自由裁量权予以确定。

感谢您对环保工作的支持！

关于公路项目涉及自然保护区实验区问题的回复

2018-04-18

来信：

我是一名环评从业者，目前正负责一个一级公路项目环评工作，该项目由于受地形地貌、工程平纵向指标要求等制约因素，不可避免地穿越了某省级自然保护区的实验区，项目在保护区路段为路基、桥隧工程，未设置服务区、收费站等排污设施。我想咨询以下三方面内容：

1、根据自然保护区条例中“第三十二条在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”。该公路项目未在保护区路段设置排污设施，其属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施吗？

2、目前颁布的《生态保护红线划定指南》（环办生态〔2017〕48号）中“7.2 校划定范围”中建议将自然保护区（全部）划定为禁止开发区域，该项目穿越了某省级自然保护区实验区，在采取有效的减缓措施的前提下，是否能穿越保护区的实验区？

3、根据“十三五”环境影响评价改革实施方案内容，该项目穿越了某省级自然保护区实验区，未涉及法律法规红线，是否可以不将主管部门意见作为环评审批的前置吗？

回复：

一、关于该公路项目未在保护区路段设置排污设施，其属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施吗？

根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发〔2010〕63号）、《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发〔2015〕57号）、《涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）》等法规和文件要求，目前所有涉及自然保护区的开发建设项目均应严格准入。以路基、桥隧道方式穿越自然保护区的公路项目，将不可避免永久占用保护区的土地，改变土地的利用现状，对自然保护区的生态环境产生影响。在公路施工期，有固体废弃物、污水、废气和噪声等污染物产生；在公路运行期，行

驶的机动车辆穿越自然保护区过程中，不可避免将产生废气、噪声、夜间灯光、振动等。因此，无论是否设置排污设施，公路类项目都会对自然保护区内的生态环境和珍稀濒危野生动植物造成一定程度的影响。至于是否污染环境、破坏资源或者景观程度如何，判断依据应当包括公路的等级、穿越自然保护区的位置、穿越区敏感的自然景观及重要资源分布状况、穿越长度、拟采取的生态保护和恢复措施等情况，通过报送和审批项目《环境影响评价报告书》（含自然保护区《生态影响专题报告》）来做出评价。

二、关于“自然保护区划定为禁止开发区域，该项目穿越了某省级自然保护区实验区，在采取有效的减缓措施的前提下，能否穿越保护区的实验区？”

目前国家对所有涉及自然保护区的开发建设项目都设立了严格的生态准入门槛。在具有充分的建设必要性的前提下，要根据技术规范，编制专门的《生态影响专题报告》，做为环评报告的组成部分，根据调查与评价，科学分析拟建项目对自然保护区的生态影响大小，从而作出从生态角度能否建设的准入意见。公路能否穿越保护区实验区最后要根据项目《环境影响评价报告书》的评价结论。

关于规划环境影响评价疑问的回复

2018-05-18

来信：

《环评法》第七条、第八条“设区的市级以上地方人民政府及其有关部门……”。《编制环境影响报告书的规划的具体范围（试行）》《编制环境影响篇章或说明的规划的具体范围（试行）》中也是“设区的市级和设区的市级以上……”。《规划环评条例》中也只对“设区的市级以上人民政府……”作了规定，《条例》最后提出“省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地的实际情况，要求本行政区域内的县级人民政府对其组织编制的规划进行环境影响评价。”但自《条例》施行以来，云南省人民政府并未制定和出台具体办法。根据《宪法》第三十条，基本可以判定“设区的市级”和“自治州”属于同一行政级别，是否意味着县人民政府及其有关部门组织编制的相关规划都不用进行环境影响评价？《环评法》第十三条：“参加前款规定的审查小组的专家，以随机抽取的方式确定。”但《环境影响评价审查专家库管理办法》第三条：“地方库由设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门设立和管理。”县级根本没有权限设立专家库，即使明确要求县级相关规划进行环境影响评价，这个专家审查环节，也是难以操作和执行。

回复：

《环境影响评价法》（以下简称《环评法》）和《规划环境影响评价条例》（以下简称《条例》）对设区的市级以上地方人民政府及有关部门组织编制的相关规划的环境影响评价作出了明确规定。同时，《条例》第三十五条规定“省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地的实际情况，要求本行政区域内的县级人民政府对其组织编制的规划进行环境影响评价。具体办法由省、自治区、直辖市参照《环评法》和本条例的规定制定。”也就是说，对于县级人民政府及其有关部门组织编制的相关规划没有法定强制开展环境影响评价的要求，但应按照本省级行政区人民政府有关规定执行，或结合实际情况和需求参照相关法律法规实施。

《环境影响评价审查专家库管理办法》对设区的市级以上人民政府专家库的设立和管理进行了明确规定。目前，部分省市对其管理的专家库信息也予以公开。鼓励有规划环评审查需求的县级人民政府及其有关部门与所在省市共享专家库资源，对于尚

未公开专家库信息的省市，建议与其主管部门沟通获取相关信息。

关于输变电建设项目重大变动如何认定的回复

2018-05-18

来信：

2016年，环保部办公厅印发了《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号），文件规定“输变电建设项目发生清单中一项或一项以上，且可能导致不利环境影响显著加重的，界定为重大变动，其他变更界定为一般变动”。认定输变电建设项目重大变动是否需要“输变电建设项目发生清单中一项或一项以上”和“可能导致不利环境影响显著加重”两个条件同时满足，方可认定为重大变动，若可能导致不利环境影响显著减小，是否可认定为一般变动？导致不利环境影响变化如何认定？

回复：

根据《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号），输变电建设项目发生清单中一项或一项以上，且可能导致不利环境影响显著加重的，界定为重大变动。若经环境影响评价，工程变更未导致不利环境影响显著加重的，应当界定为一般变动，无需重新报批环境影响评价文件。

关于验收过程中总量指标变动的问题回复

2018-06-26

来信：

我们在做环保验收过程中，发现一个企业总量指标不够无法继续验收，管理部门说需要重新报批环评，但是我们找到南京的文件《关于加强建设项目验收阶段排污总量变动环境管理的通知（宁环办〔2016〕64号）》，南京市有明确的管理要求，但是我们没有找到环保部的相关要求。请问，环保部对于此类问题有无具体的解决办法？

回复：

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，污染物排放不符合环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，我部在《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中明确，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动；属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。按照上述原则，我部已发布制浆造纸等23个行业建设项目重大变动清单（试行），对各行各业重大变动的具体情形作出了规定，建设单位应当根据重大变动清单来确定是否需要重新报批环境影响评价文件。

关于环评问题请教的回复

2018-06-26

来信：

《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）中关于交通干线边界线的解释，请问一般公路，省道、国道、高速，他们的边界线怎么界定，是用地红线还是路基边界线，或者其他的。

回复：

根据《公路法》第六条，公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道，按技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路五个等级。各级公路的边界线是指县级以上人民政府根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）确定的公路用地范围外侧的边界线。

关于环评审批中引入第三方技术评估疑惑的回复

2018-06-26

来信：

目前新版《建设项目环境保护管理条例》第九条第二款规定“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用”，我处没有环境评估中心等机构，行政审批局一章审批又处在审批制度改革的前沿，请问该如何甄选确定第三方的技术评估机构？有无条件限制？是否可以委托环评单位来承担此项工作呢？

回复：

环境保护行政主管部门可依照自身需求甄选符合要求的技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估。不能委托环评单位承担此项工作。

关于截潜工程属于采掘类还是农林水利类疑问的回复

2018-06-26

来信：

工程是采取截潜流取水方式，通过河道内修建地下截渗墙截潜流，并由非完整性地下渗渠取水后经泵房加压向水厂供水。

1、从相关资料中的定义来看，截潜流工程是在河底砂卵石层内，垂直河道主流修建截水墙，同时在截水墙上游修筑集水廊道，将地下水引入集水井的取水工程。根据截潜流工程的字面定义，似乎适用于现行《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“地下水开采”，属“采掘”行业类别。

2、从工程特征和环境影响特征来看，这种取水方式每取1方水，河道内必少1方水，其实质是取了地表水，工程可行性研究报告中也是考虑了河流流量保证率的问题，其环境影响特征与《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“引水工程”相似。而“引水工程”属于“农林水利”行业类别。

回复：

“截潜流取水工程”所取水资源属于地表水资源，建议按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环保部令第44号）“四十六、水利”中的“143.引水工程”确定环评分类。

关于请教 GB 36600 在环评中适用问题的回复

2018-08-29

来信：

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中“5.2.1 表 1 中所列项目为初步调查阶段建设用地土壤污染风险筛选的必测项目”，请问在环境影响评价中开展土壤环境质量背景监测时，是否需要对 GB 36600-2018 中表 1 所列全部 45 项因子均进行监测？根据对场地环境调查，确定场地内及周围区域当前及历史上均无可能的污染源，是否还需要对 GB 36600-2018 表 1 所列全部 45 项因子开展土壤监测？在何种情形下，需要监测全部前述 45 项因子？

回复：

一、在环境影响评价中开展土壤环境质量背景监测时，针对调查评价范围内每种土壤类型设定的监测点，应对 GB 36600 表 1 所列 45 项因子进行监测。

二、针对调查评价范围内已存在土壤环境污染风险的区域所布设的监测点，其现状监测因子须包括 GB 36600 中的基本项目。场地内及周围区域土壤环境当前及历史上确定无可能污染源，可仅监测特征因子。

三、上述两种情形以外，可仅监测特征因子。

关于不符合园区产业定位的项目是否可以批的回复

2018-10-31

来信：

在 2015 年我区发展规划环评已经获得环保部的审查意见（环审〔2015〕28 号），园区有很多不符合产业定位的项目（如：布草洗涤项目、包装印刷项目、建材项目、塑料制品项目），通过发改部门立项后，来我环保窗口咨询环评办理手续或者将已编制好的环评文件报送环保窗口。这个时候我就有点为难了，根据规划环评与建设项目环评联动要求，此类项目不符合我区规划产业定位，应当作出不予批准的决定。但是这些已经立项的建设项目，说明这些项目已经通过我区招商、发改、环保、国土、规划等部门的初步同意，已经与我区签订投资意向书。而且已经在发改部门备案，在产业政策上，已由发改部门把关。我们环评审批人员是否只需要对项目的污染可控性和环境可行性上把关就好？

回复：

《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定“建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划”的不予批准，这里符合法定规划，主要是符合应依法开展环境影响评价的规划和规划环评要求。在规划环评和项目环评的联动要求方面，原环境保护部《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178 号）规定“对于明显不符合相关规划环评结论及审查意见的项目环评文件，各级环保部门应将与规划环评结论的符合性作为项目审批的依据之一”，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）规定“对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。”因此，在建设项目环评审批中应严格把握上述法律法规，以改善区域环境质量为目标，确保源头预防环境污染和生态破坏的机制有效运行。

关于新建加工硫酸铵颗粒肥项目是否必须进园入区的回复

2018-11-19

来信：

投资新建年加工 5 万吨硫酸铵颗粒肥生产线项目，请问是否需要按照化工项目的规定必须“进园入区”。本项目是粉状硫酸铵肥料经过物理挤压造粒，粉状加工成颗粒，不发生任何化学反应。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018 年 4 月 28 日修订版）应该按照第 37 项“肥料制造”，单纯的混合和分装，属于编制环境影响报告表项目。工艺流程为：物理挤压造粒-筛分-烘干-二次筛分-成品。该项目加工工艺简单不排水、不冒烟。请问是否需要按照化工项目的规定必须“进园入区”。

回复：

我部曾于 2012 年印发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号），提出“化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设”。来信所述硫酸铵颗粒生产线项目主要工艺为“挤压造粒-筛分-烘干-筛分”，不涉及化学反应。我部未专门针对此类项目明确提出“进园入区”要求。建议结合项目原辅材料、生产工艺等分析该项目是否属于“可能引发环境风险的项目”，并据此对照环发〔2012〕98 号文件要求确定项目是否应在园区内布设。地方政府或其他部门对此类项目提出明确进园入区要求的，从其规定。

关于“环土壤〔2018〕22号”疑问的回复

2018-11-27

来信：

根据《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号），重点行业重点重金属污染物（铅、汞、铬、镉和类金属砷）为重点管控和污染防治对象，特此请教：

- 1、对于非重点行业的重金属是否需要申请总量并作为环评审批的前置条件？
- 2、重点行业中重有色金属冶炼业是否包含以金属状态的有色金属（不含灰渣状态的有色金属）为原料而生产合金锭或铸锭的项目？比如以废杂铜为原料熔炼后铸锭的项目是否属于重有色金属冶炼业范畴？

回复：

一、根据《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号），国家对重点行业重点重金属污染物实施排放总量控制，非重点行业新、改、扩建设项目不需要申请重金属污染物排放总量作为环评审批的前置条件。但若项目所在地区的省级人民政府有非重点行业的重金属污染物总量控制要求的，应执行相关要求。

二、项目所属行业类别应根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》行业类别说明对生产活动的描述及《2017年国民经济行业分类注释》进行判定。以金属状态的有色金属（不含灰渣状态的有色金属）为原料生产合金锭或铸锭的项目，应属于有色金属合金制造或有色金属压延加工业。以废杂铜为原料的生产项目，如其生产活动包含通过熔炼、精炼、电解等工艺提炼有色金属的生产活动，应属于有色金属冶炼业。

关于咨询土壤导则里两个问题的回复

2018-11-27

来信：

咨询一下生态环境部 2018 年 9 月 13 日发布的《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》里面的两个问题。

1、土壤导则中“6.2.2.2 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表 3。”想咨询一下，“建设项目周边”里的“周边”是否指的是项目红线范围内邻近的区域？还是根据“表 5”中的现状调查范围确定，还是有其他定义的方法？

2、土壤导则中“7.4.3 现状监测点数量要求”中的“表 6 现状监测布点类型与数量”里面提到的“柱状样点”怎么理解？1 个柱状样点是否包含了分别从 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m 处及 3m 以下取的样本？

回复：

一、土壤导则里中“周边”指建设项目可能影响的范围，应在工程分析基础上，识别建设项目影响类型与污染途径，结合建设项目所在地的气象条件、地形地貌、水文地质条件等判定。

二、针对土壤导则表 6 中的柱状样点为建设项目占地范围内的深层取样，取样深度由建设项目可能影响的垂向深度范围确定，非固定值，表注中的“b 柱状样通常在 0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m 分别取样，3m 以下每 3m 取 1 个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。”应根据土体构型，选取最具代表性的土层进行取样。

关于《条例》中法定规划如何理解的回复

2018-11-27

来信：

《建设项目环境保护管理条例》第十一条提到“建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划”的环评文件应不予批准。针对这句话，特提出两点疑问，一是：《条例》中的“相关法定规划”应如何理解？是否包括环境功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划、区域控制性详细规划、行业主管部门的专项规划等。二是：对于不在城市总体规划范围的城市郊区，建设企业时是否还需要提供“相关法定规划”证明材料？

回复：

关于《建设项目环境保护管理条例》第十一条中涉及的“相关法定规划”，是指依法依规编制的有关规划，包括您提出的“环境功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划、区域控制性详细规划、行业主管部门的专项规划”等规划。对于环境功能区规划，建设企业还需满足环境功能区对应的环境管控要求。关于项目位于不在城市总体规划范围的城市郊区，是否还需提供“相关规划”的证明材料，也应根据项目可能产生的环境影响，分析与其相关的法定规划的相符性。

关于农田土壤监测 45 项因子评价标准怎么选的回复

2018-11-27

来信：

在环境影响评价中开展土壤环境质量背景监测时，针对调查评价范围内每种土壤类型设定的监测点，应对 GB 36600 表 1 所列 45 项因子进行监测。如果环评阶段监测点设置在农田，监测 45 项因子，但是农用地风险管控标准中因子不全，是只评价标准中所含因子，还是参照建设用地风险管控标准去评价？

回复：

建设项目环境影响评价中开展土壤环境质量现状监测，目的了解或掌握调查评价范围内土壤环境现状，为后续相关工作奠定基础，二是确保建设项目用地土壤环境质量符合国家或者地方有关土壤污染风险管控标准。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）对现状监测因子的要求，“基本因子为 GB 15618、GB 36600 中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取”。因此，农林之外的其他建设项目开展环境影响评价中的土壤环境现状监测，对于需要监测基本因子的监测点位，其基本因子根据下表所列标准的基本项目选取：

点位位置		项目占地范围内	项目占地范围外
土地利用现状	农用地	GB 36600	GB 15618
	建设用地	GB 36600	GB 36600

关于土壤环境现状调查的技术规范适用性问题的回复

2019-01-07

来信：

根据《关于《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》的部长信箱回复》（2018-10-10）：“土壤环境现状调查布点需要满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求。该导则于 2019 年 7 月 1 日起实施，在此之前，布点参照《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》要求执行。”

《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》的适用范围为：《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第 42 号）规定的“从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地”疑似污染地块或污染地块。当重点单位新、改、扩建项目用地不是疑似污染地块或污染地块，在开展环境影响评价工作时，是否可以直接按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）导则实施前按照导则执行布点监测。

回复：

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）（以下简称“土壤导则”）相关要求，经研究，答复如下：

2018 年 9 月 13 日我部颁布《土壤导则》，将于 2019 年 7 月 1 日实施。在《土壤导则》实施之前，《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第 3 号）中规定的“重点单位”的新、改、扩建项目用地不是疑似污染地块和污染地块的，在开展环境影响评价工作时，可根据项目行业特点、污染物排放特征、所在区域土壤环境的管控要求，结合《土壤导则》提出土壤环境质量现状监测布点方案。2019 年 7 月 1 日起，土壤现状调查布点应按照《土壤导则》执行。

关于环评等级变更后验收相关工作咨询的回复

2019-03-21

来信：

近年来，由于相关法律法规和建设项目分类管理目录的调整，我们在日常执法中时常碰到项目环评等级变更的问题。特请示部里以下两种情况该如何处理：

1、企业已办理环评报告书或报告表，根据新的建设项目分类管理目录，项目等级已调整为登记表类，该类项目是否还需要进行环保设施验收？

2、企业已办理环评登记表，但根据新的分类管理目录，项目等级已调整为报告书或者报告表类，该类项目是否需要按新的环评等级重新办理环评手续并进行环保设施竣工验收？

回复：

除有明确法律法规和文件要求外，相关工作均按照原环评批复要求进行。

关于土壤现状监测因子选择的回复

2019-03-21

来信：

大型水利枢纽工程，开展土壤环境现状监测，区域为峡谷地段，现状基本为农田或未利用地，根据新导则，拟在库区范围内（含坝址区）选用 36600 建设用地土壤风险管控标准规定的 45 项因子，库区范围外选择 15618 农用地土壤污染风险管控标准里规定的 8 项因子，另外加测土壤本底含盐量。请问这样理解和选取土壤环境监测因子是否合适？坝址下游是否需要布点监测？

回复：

针对大型水利枢纽工程，开展土壤环境现状监测，区域为峡谷地段，现状基本为农田或未利用地，拟在库区范围内选用 GB 36600 规定的 45 项监测因子，库区范围外选用 GB 15618 规定的 8 项监测因子，另加测土壤本底含盐量。所选取的土壤环境监测因子是否合适，坝址下游是否有必要布点监测问题的答复：《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）规定，“土壤环境现状监测因子分为基本因子和建设项目的特征因子。基本因子为 GB 15618、GB 36600 中规定的基本项目，分别根据调查评价范围内的土地利用类型选取；特征因子为建设项目产生的特有因子”。经与来信人沟通确认，来信所指的库区范围为水利工程的淹水区，不包含筑坝区。通常其调查评价范围土壤环境现状监测基本因子应采用 GB 15618 规定的基本项目。但如果库区范围内土地利用现状为存在污染源的建设用地（例如垃圾填埋场等），则应采用 GB 36600 规定的基本项目及可能存在的特征污染物。大型水利枢纽工程属于生态影响型，特征因子选用应考虑盐化、酸化、碱化等特殊土壤类型的影响因素，例如酸化土壤特征因子应选取 pH，盐碱化土壤特征因子应选取 pH 和含盐量。坝址下游是否有必要布点监测，主要根据调查评价范围来确定。HJ 964-2018 规定，“调查评价范围应包括建设项目可能影响的范围，能满足土壤环境影响预测和评价要求；改扩建类建设项目的现状调查评价范围还应兼顾现有工程可能影响的范围”。

关于畜禽养殖环保竣工验收流程疑问的回复

2019-04-01

来信：

2017年11月20日生态环境部颁布实施了《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》），《办法》第六条规定：“验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况……”，这里明确指出验收工作的开展是建立在工程调试的基础上，对于畜禽养殖项目来说，环保工程调试、设施的正常运行必须要先投产才能产生污染物，否则无法进行监测，无法反映环保设施的运行情况；《办法》第七条又规定：“建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”，也明确了环保验收与项目投产的先后顺序，即必须要先进行验收并通过才能投产，以上两项条款存在上下矛盾的嫌疑，尤其在地方环保部门在执法过程中，对上述条款理解不一样，项目投产后再验收是否属于“未验先投”的违法行为一直没有明确的依据，给企业在手续办理、生产经营过程中带来了诸多不便。

回复：

一、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第七条规定“建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用”，明确要求先验收、后投产。

二、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第五条规定“建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告”，即建设单位可以对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试，相应的，其主体工程（生产工艺）应同步调试，“调试”不同于“投产”，两者之间并不矛盾。

关于供暖锅炉试运行期限认定咨询的回复

2019-04-22

来信：

一供暖锅炉，每年只在供暖期生产（每年 11 月 15 日至 3 月 15 日），2017 年开始供暖，在线数据上传，该企业的验收期限是否包含其停产时间，如何判定其验收期限？

《验收暂行办法》第十二条规定除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

回复：

验收期不包括停产期。《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）2017 年 10 月 1 日期实施，将环境保护设施的验收工作由环保部门改为建设单位依照规定自主验收。来信所指锅炉自 2017 年投入使用至今，已历经两个供暖期，且在每个供暖期投入使用时间均为 4 个月，已超过规定的 3 个月验收期限，理应已经完成自主验收。

关于建设项目环保验收总量超标的回复

2019-05-21

来信：

项目性质：金属门窗制造依据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）文件要求，对照此项目实际建设情况，项目性质、规模、工艺均与环评一致，未发生重大变动，各项污染物监测结果均满足执行标准的要求，现仅总量指标超出环评批复总量指标的要求，企业无法正常完成验收，针对此类情况请问有什么解决方案？

回复：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条“在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施”。因此，建议您咨询该建设项目原环评审批部门意见后，采取下一步措施。

关于如何“依法”界定分期建设项目如何分期竣工验收的回复

2019-05-21

来信：

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条（六）规定：分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；请问这里条规定里面的“依法”怎么理解？是发改委或者经信委的立项备案文件里面明确分期（一期、二期等）建设的项目或者是环评文件里面有区分（如北厂区和南厂区等）为依法项目吗？这样的项目可以“依法验收”？在企业项目竣工验收过程中，如《山西省铸造行业准入条件》二类区铸铁项目要求为 8000 吨，企业分为南厂 4000 吨，北场 4000 吨，目前只建成 4000 吨北厂，这种项目是不是不可以阶段性验收？假如换作是其他行业项目没有准入条件等要求，只建成一半是否可以阶段性竣工验收？

回复：

根据《建设项目环境保护条例》（国务院第 682 号令）第 18 条规定：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。

关于规划环境影响跟踪评价是否执行现有导则要求的回复

2019-06-11

来信：

《规划环境影响跟踪评价技术指南（试行）》对规划环境影响跟踪评价有很好的指导作用。请教：规划环境影响跟踪评价是否应执行《规划环境影响评价技术导则 总纲》、《环境影响评价技术导则 大气环境》及地面水、地下水、声、土壤、生态环境等技术导则的要求，特别是环境质量现状监测、规划后续实施的环境影响分析内容是否应执行以上导则的要求。

回复：

规划环境影响跟踪评价及规划后续实施的环境影响分析等内容可参照《规划环境影响评价技术导则 总纲》《环境影响评价技术导则 大气环境》及地面水、地下水、声、土壤、生态环境等技术导则的要求。环境质量现状监测主要反映已实施规划对区域、流域生态环境影响的变化趋势，以收集规划实施中的定期监测结果和区域、流域的例行监测资料为主，也可利用区域其他已有监测资料。若上述资料不能满足评价需要，必要时可适当开展补充监测。

关于两条一样的生产线只开一条能否完成验收的回复

2019-06-11

来信：

您好，有个这个项目，原材料经过 A 线和 B 线（工艺设备及环保设施完全一样）生产出来的中间产品进入罐区 C，由 C 再往下面三个不同的工序 DEF 输送，最终的产品也不一样，目前由于 A 线设备故障及市场原因开启时间未知，只有 B 线可以正常运行，它可以给后序工艺提供材料生产，请问这种情况下能否进行全厂的竣工验收，还是只能验收 B，后续 A 生产后再验收一遍？

回复：

您好，按来文描述，该建设项目中已完成 B 线建设。但由于不掌握配套环保设施建设情况，因此，请您就有关情况咨询原环评审批部门意见后，在如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况的基础上，依法开展验收工作。

关于土壤破坏性监测问题的回复

2020-08-10

来信：

一家木工喷漆企业租用其他厂的部分厂房，一层做木工，二层做喷漆（油性+水性）。按土壤导则规定，起码是土壤二级评价，需要在占地范围内布设 3 个柱状样，1 个表层样。而厂区内部无绿化，场地均采用水泥硬化，请问占地范围内可否不进行土壤监测？

回复：

根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。

关于土壤现状监测点位如何选择的回复

2020-08-10

来信：

根据土壤导则要求污染影响型建设项目，二级要求监测柱状样和表层样，三级要求监测表层样。如果建设项目场地已经硬底化，该如何如何选取监测点？是需要把已经硬底化的场地破坏还是另外选取监测点？

回复：

根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。

关于江苏省生态空间管控区域是否属于环境敏感区问题的回复

2021-06-09

来信：

2020 年 1 月 8 日江苏省人民政府印发了《江苏省生态空间管控区域规划》，在《江苏省国家级生态保护红线规划》的基础上划定了 15 种生态空间管控区域实行分级分类管控，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）第三条“（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，……”是否包括《江苏省生态空间管控区域规划》中所划定的除《江苏省国家级生态保护红线规划》以外的生态空间管控区域。

回复：

2020 年 1 月江苏省人民政府印发的《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）确定了自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源地保护区、海洋特别保护区（陆地部分）、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等 15 大类陆域生态空间保护区域,占全省陆域国土面积的 22.49%。生态保护红线是指其中具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，占全省陆域国土面积的 8.21%，并将根据生态保护红线评估结果进行动态完善。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，包括生态空间保护区域中的生态保护红线。

江苏省生态空间中生态保护红线以外的管控区域，应根据生态空间保护区域类型，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条中的环境敏感区范围，以及江苏省有关规定，逐一对照判断是否属于环境敏感区。

关于重大变动清单中选址附近问题的回复

2021-08-09

来信：

环办环评函〔2020〕688号，选址在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的，这原厂址附近是否可以理解为在园区内调整都可以认定是附近，还是有明确的距离限定。

回复：

《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中“在原厂址附近调整”是指建设项目调整后厂址红线范围与原厂址红线范围有重叠部分的情形；“重新选址”是指建设项目调整后厂址红线范围与原厂址红线范围没有重叠部分的情形。

关于法规冲突解释问题的回复

2021-09-08

来信：

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十条第五项规定：销售Ⅱ类射线装置需要编制环境影响报告表；建设项目环境影响评价分类管理目录（2021版）中Ⅱ类射线装置为登记表，请问这个冲突如何处理，辖地管理部门解释说：管理部门参照许可办法，Ⅱ类还是需要报告表，请问主管部门能否出文说明如何选择？

回复：

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021版）》均为我部制定的部门规章。根据《中华人民共和国立法法》第九十二条规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。因此，销售Ⅱ类射线装置应按照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021版）》要求填写登记表进行环评登记。

关于环评名录说明部分中第 2 条如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》说明部分中第 2 条“名录中涉及规模的，均指新增规模”，应该如何理解？

回复：

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》中涉及规模的相关规定，均指建设项目新增规模，如原有 200 张住院床位的医院，现新建 400 张住院床位，新增规模为 400 张住院床位。

关于含城市桥梁、隧道的支路建设项目如何判断环评类别的回复

2025-09-15

来信：

含城市桥梁、隧道的支路建设项目，如何判断环评类别？

回复：

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第 131 项“城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”相关规定，含城市桥梁、隧道的支路建设项目应编制环境影响报告表。

关于同时涉及水库和引水工程的建设项目如何判断环评类别的回复

2025-09-15

来信：

同时涉及水库和引水工程的建设项目，如何判断环评类别？

回复：

同时涉及水库和引水工程的建设项目，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第124项“水库”和第126项“引水工程”先分别判定水库和引水工程项目的环评类别，再按照水库和引水工程项目中等级最高的确定该建设项目的环评类别。

关于生活垃圾填埋场项目如何判断环评类别的回复

2025-09-15

来信：

生活垃圾填埋场项目，如何判断环评类别？

回复：

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第 106 项“生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”相关规定，采取填埋方式的项目应编制环境影响报告书。

关于燃煤掺烧生活垃圾、污泥等废弃物的发电项目 如何判断环评类别的回复

2025-09-15

来信：

燃煤掺烧生活垃圾、污泥等废弃物进行发电（含热电联产）的建设项目，如何判断环评类别？

回复：

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》第 87 项“火力发电 4411；热电联产 4412（4411 和 4412 均含掺烧生活垃圾、掺烧污泥发电）”相关规定，燃煤掺烧生活垃圾、污泥等废弃物进行发电（含热电联产）的建设项目，应编制环境影响报告书。

关于含平板玻璃原片生产的特种玻璃制造建设项目 如何判断环评类别的回复

2025-09-15

来信：

含平板玻璃原片生产的特种玻璃制造建设项目，如何判断环评类别？

回复：

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》第 57 项“玻璃制造 304；玻璃制品制造 305”相关规定，含平板玻璃原片生产的特种玻璃制造项目，应编制环境影响报告书。

关于油田内部新建单井出油管线的建设项目如何判断 环评类别的回复

2025-09-15

来信：

油田内部新建单井出油管线的建设项目，如何判断环评类别？

回复：

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第 7 项“陆地石油开采 0711”相关规定，若项目涉及环境敏感区，应编制环境影响报告书，其他情况应编制环境影响报告表。

关于煤炭中转、集运中心的建设项目如何判断环评类别的回复

2025-09-15

来信：

煤炭中转、集运中心的建设项目，如何判断环评类别？

回复：

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第 6 项“烟煤和无烟煤开采洗选 061；褐煤开采洗选 062；其他煤炭采选 069”相关规定，煤炭中转、集运中心的建设项目应编制环境影响报告表。

关于建设项目环境影响后评价备案应报哪级环评审批 权限部门的回复

2025-09-15

来信：

建设项目环境影响后评价备案应报哪级环评审批权限部门？

回复：

按照《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条“在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案”规定，建设项目环境影响评价后评价应报原环评审批部门备案。

关于金属矿选矿项目的土壤环境影响评价项目类别如何确定的回复

2025-09-15

来信：

金属矿选矿项目的土壤环境影响评价项目类别如何确定？

回复：

对于金属矿选矿建设项目进行土壤环境影响识别，应根据其影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，金属矿选矿项目的土壤环境影响评价项目类别为 I 类。

关于如何开展包气带污染调查的回复

2025-09-15

来信：

如何开展包气带污染调查？

回复：

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求“对于一级、二级的改、扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查”。

包气带调查方法：重点针对现有工程场地可能的地下水污染源开展调查。调查取样点位置应尽可能靠近地下水污染源，且重点关注已发生过泄漏、事故的装置或设施区，进行污染源分类，并选取最具有代表性的点位。调查点数应根据现有工程场地中地下水污染源的数量及空间分布特征确定，原则上每类污染源不少于 1 个点；当同一类污染源数量较多时，建议按照不少于现有工程场地中的同类污染源数量的 20% 来确定，一般每个场区不少于 3 个调查点位；场区以外采集 1 个背景对照样。根据包气带特征、污染物特征、工厂年限等初步判定可能的垂向迁移深度，开展包气带分层采样（分层采样深度至少包括 0~20cm、20~100cm），必要时取样深度至潜水面。

关于建设项目地下水环境敏感程度如何判定的回复

2025-09-15

来信：

建设项目的地下水环境敏感程度应根据项目评价范围还是占地范围判定？

回复：

建设项目地下水环境敏感程度应根据建设项目的占地范围判定，根据建设项目场地及其周边的地下水饮用水水源情况与水文地质条件，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中“表 1 地下水环境敏感程度分级表”进行判定。

关于改扩建项目地表水评价等级如何判定的回复

2025-09-15

来信：

改扩建项目地表水评价等级如何判定？

回复：

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中关于水污染影响型建设项目评价等级判定要求，废水排放量增加的改扩建项目，以改扩建后的总排水量判定地表水评价等级。

关于 HJ 2.2-2018 中对环境空气补充监测布点数量如何要求的回复

2025-09-15

来信：

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对环境空气补充监测布点数量如何要求？

回复：

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.3.2 规定，以近 20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向 5km 范围内设置 1-2 个监测点，即对环境空气补充监测设置 1-2 个监测点位。

关于 HJ 2.2-2018 中评价基准年如何界定的回复

2025-09-15

来信：

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.5 评价基准年如何界定？

回复：

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.5 评价基准年筛选明确要求，依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近三年中数据相对完整的一个日历年作为评价基准年。所有的基础数据包括质量数据、气象数据、现状污染源数据原则上应是基准年的数据。导则中所指的近三年包含当前所有的近 3 个完整的日历年，以 2024 年环评为例，近三年包括 2021、2022、2023 年。

关于 HJ 2.2-2018 中要求评价等级提高一级的行业如何界定的回复

2025-09-15

来信：

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级的行业如何界定？

回复：

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.3.3.2 要求对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业，可参照国民经济行业代码进行判定。

关于《编制技术指南》中“环境敏感区”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区”，应如何理解？

回复：

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对每个行业提出了相应的“本栏目环境敏感区含义”，因此《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中此表述应指该行业在《建设项目环境影响评价分类管理名录》对应类别中的敏感区含义。

关于《编制技术指南》中如何引用现有监测数据的回复

2025-09-15

来信：

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”，其中，周边 5 千米指的是厂界外延周边 5 千米，还是指项目中心点外 5 千米？引用数据位置是否必须位于建设项目当季主导风向下风向？

回复：

建设项目周边 5 千米指厂界外延 5 千米的范围，引用的现状数据不限定当季主导风向下风向的数据。

关于《编制技术指南》中“环境空气质量标准”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，环境空气质量标准是否包含《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 等技术导则和参考资料？

回复：

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB 3095）和地方环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D、《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-97）、《前苏联居住区标准》（CH 245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。

关于编制报告表的公路项目是否需要设置噪声专项评价的回复

2025-09-15

来信：

编制环境影响报告表的等级公路项目是否需要设置噪声专项评价？

回复：

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置原则表”明确噪声专项评价设置项目类别为“公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部”。

关于《港口建设项目重大变动清单》是否适用于液体化工码头项目的回复

2025-09-15

来信：

《港口建设项目重大变动清单（试行）》是否适用于液体化工码头项目重大变动？

回复：

《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中《港口建设项目重大变动清单（试行）》适用于液体化工码头项目的重大变动判断。

关于“原线路长度”如何理解把握的回复

2025-09-15

来信：

《高速公路建设项目重大变动清单（试行）》中“原线路长度”如何理解把握？

回复：

《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中《高速公路建设项目重大变动清单（试行）》关于“3.线路横向位移超出 200 米的长度累计达到原线路长度的 30%及以上”的“原线路长度”，为原环评批复项目的主线和连接线总长。

关于“废气主要排放口”如何确定的回复

2025-09-15

来信：

《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中提到“废气主要排放口”如何确定？

回复：

《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中提到的主要排放口，应依据相关排污许可证申请与核发技术规范中要求来确定。其中，有行业技术规范的按照行业技术规范确定，没有行业技术规范的，按通用工序或总则等技术规范确定。

关于“生产、处置或储存能力增大 30%及以上的”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）中提出“生产、处置或储存能力增大 30%及以上的”，所有项目均需要考虑这三种情形的变化吗？

回复：

《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号）中“生产、处置或储存能力”是以项目主要经营目的来判断。对于以储存为主要经营目的的项目，以储存能力变化情况来判断；对于以处置固体废物为主要经营目的的项目，则以处置能力变化情况来判断。

关于项目环评引用规划环评内容的时效性如何界定的回复

2025-09-15

来信：

项目环评引用规划环评现状环境监测数据和生态环境调查内容，时效性如何界定？

回复：

《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）明确“已完成环评的产业园区规划和煤炭矿区、港口、航运、水利、水电、轨道交通等专项规划包含的建设项目，在规划期内，项目环评可简化政策规划符合性分析、选址的环境合理性和可行性论证等内容，可直接引用规划环评中符合时效性要求的现状环境监测数据和生态环境调查内容”。

项目环评引用规划环评现状环境监测数据和生态环境调查内容的时效性还应满足建设项目环评导则和相关环境要素导则要求。如《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）“5.1.2 充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。符合相关规划环境影响评价结论及审查意见的建设项目，可直接引用符合时效的相关规划环境影响评价的环境调查资料及有关结论”。

关于规划环境影响现状评价引用数据资料时段如何界定的回复

2025-09-15

来信：

规划环境影响现状评价引用数据资料时段，如何界定？

回复：

《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130-2019）对此有明确规定：“6.2.2 现状调查应立足于收集和利用评价范围内已有的常规现状资料，并说明资料来源和有效性。有常规监测资料的区域，资料原则上包括近 5 年或更长时间段资料，能够说明各项调查内容的现状和变化趋势” “6.2.3 当已有资料不能满足评价要求，或评价范围内有需要特别保护的环境敏感区时，可利用相关研究成果，必要时进行补充调查或监测，补充调查样点或监测点位应具有针对性和代表性”，补充调查或监测数据的时效性还应满足相关环境要素导则要求。

关于产业园区规划环评如何考虑区域环境质量限期达标方案的回复

2025-09-15

来信：

位于环境质量不达标区域的产业园区，其规划环评如何考虑区域环境质量限期达标方案？

回复：

《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ 131-2021）对此有明确规定：“8.1.3 对于环境质量不满足环境功能要求或环境质量改善目标的，应分析产业园区污染物减排潜力，明确削减措施、削减来源及主要污染物新增量、减排量，结合区域限期达标规划等对区域环境质量变化进行预测、分析”“8.5.2 产业园区所在区域环境质量超标的，以环境质量改善为目标，结合产业园区污染物减排方案，提出产业园区存量源污染物削减量和规划新增源污染物控制量”。

关于产业园区规划发生调整或修订时是否需要重新开展规划环评的回复

2025-09-15

来信：

产业园区规划发生调整或修订时是否需要重新开展规划环评？

回复：

《规划环境影响评价条例》第十四条规定“对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，规划编制机关应当依照本条例的规定重新或者补充进行环境影响评价”。《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）明确“产业园区开发建设规划应符合国家政策和相关法律法规要求，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作”。

关于产业园区规划环境影响跟踪评价开展条件的回复

2025-09-15

来信：

产业园区规划环境影响跟踪评价开展的条件？

回复：

《规划环境影响评价条例》第二十四条规定“对环境有重大影响的规划实施后，规划编制机关应当及时组织规划环境影响的跟踪评价”。《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）明确“对可能导致区域环境质量下降、生态功能退化，实施五年以上且未发生重大调整的规划，产业园区管理机构应及时开展环境影响跟踪评价工作，编制规划环境影响跟踪评价报告。环境影响跟踪评价报告应包括对已实施规划内容的评估和后续规划内容的优化调整建议，评价结论应报告相关生态环境主管部门。生态环境主管部门可结合实际情况对评价结果作出反馈”。

关于产业园区开展规划环评工作相关问题的回复

2025-09-15

来信：

产业园区规划环评的开展范围、对象、审查级别和责任主体怎么确定？

回复：

《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）明确规定“国务院及其有关部门、省级人民政府批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区以及设区的市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。省级生态环境主管部门可根据本省人民政府有关规定，研究确定本行政区域开展规划环评的产业园区范围”。“产业园区规划环境影响报告书原则上由批准设立该产业园区的人民政府所属生态环境主管部门召集审查。各省（区、市）对于省级以下产业园区规划环境影响报告书审查另有规定的，按照地方有关法规执行”。

产业园区管理机构是规划环评工作的责任主体，依法依规在编制（修编）产业园区开发建设规划时，应同步组织开展环评工作，对规划环评的质量和结论负责。

关于如何判定开展环境影响评价的规划范围和文件形式的回复

2025-09-15

来信：

如何判定开展环境影响评价的规划范围和文件形式？

回复：

《中华人民共和国环境影响评价法》第七条、第八条规定了应开展环境影响评价的规划类型和文件形式，第九条规定“进行环境影响评价的规划的具体范围，由国务院环境保护行政主管部门会同国务院有关部门规定，报国务院批准”。2004年，原国家环境保护总局会同有关部门制定并发布了《关于印发〈编制环境影响报告书的规划的具体范围（试行）〉和〈编制环境影响篇章或说明的规划的具体范围（试行）〉的通知》（环发〔2004〕98号）（以下简称《范围》）。2009年，原环境保护部印发《关于学习贯彻〈规划环境影响评价条例〉加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2009〕96号），明确提出“各级环保部门应严格落实《范围》要求，推进综合性规划和专项规划的环境影响评价工作。可以根据《范围》，结合本地区经济社会发展和编制工作实际，确定需要开展环评的具体规划目录”。

为了更好地指导规划环境影响评价工作，明确不同领域开展规划环评的具体范围和要求，我部积极推动建立与相关部门的联动机制，进一步细化了国土空间规划和能源、水利、交通、城市建设、自然资源开发等专项规划的编制范围和类型，与交通部联合印发《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184号）、《关于进一步加强港口总体规划环境影响评价工作的通知》（环办〔2010〕38号）、《关于进一步加强公路水路交通运输规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2012〕49号）、《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》（交规划发〔2022〕79号）；与国家发展改革委联合印发《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕99号）、《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166号）、《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）；与自然资源部联

合印发《关于做好矿产资源规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2015〕158号）、《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》（环办环评函〔2023〕34号）；与水利部联合印发《关于进一步加强水利规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2014〕43号）；与民航局联合印发《关于加强环境影响评价管理推动民用运输机场绿色发展的通知》（环环评〔2024〕13号）。

关于如何确定输变电改扩建项目声环境影响预测评价量的回复

2025-09-15

来信：

如何确定输变电改扩建项目声环境影响预测评价量？

回复：

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中 8.2.2.1 款预测模式要求，进行厂界声环境影响评价时，新建建设项目以噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以噪声贡献值与受到现有建设项目影响的厂界噪声值叠加后的预测值作为评价量。

关于架空输电线路预测模式是否需要电磁环境贡献值 叠加现状值的回复

2025-09-15

来信：

架空输电线路预测模式是否需要电磁环境贡献值叠加现状值？

回复：

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）8.1.2.2 款预测模式：“根据交流架空输电线路的架线型式、架设高度、相序、线间距导线结构、额定工况等参数，计算其周围工频电场、工频磁场的分布及对电磁环境敏感目标的贡献”。线路对周围环境及电磁环境敏感目标的预测贡献值即为预测结果。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）8.1.3 款交叉跨越和并行线路环境影响分析：“多条 330kV 及以上电压等级的架高输电线路出现交叉跨越或并行时，可采用模式预测或类比监测的方法，从跨越净空距离、跨越方式、并行线路间距、环境敏感特性等方面，对电磁环境影响评价因子进行分析。并行线路中心线间距小于 100m 时，应重点分析其对电磁环境敏感目标的综合影响，并给出对应的环境保护措施。”存在以上情况时需要进行综合电磁环境影响分析。

关于输变电项目报告表应按照污染影响类还是生态影响类进行编制的回复

2025-09-15

来信：

输变电建设项目环境影响报告表应按照污染影响类还是生态影响类进行编制？

回复：

输变电建设项目属于以生态影响为主要特征的建设项目，输变电建设项目环境影响报告表应当依据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）中《建设项目环境影响报告表（生态影响类）》规定的内容、格式与编制技术指南进行编制。

关于地下水一级预测是否必须要对非正常状况进行预测的回复

2025-09-15

来信：

若项目根据地下水导则判断属于一级预测，但是该项目废水不连续排放且量小，包气带厚度也很厚，是否还需要设置非正常工况下必须做地下水一级预测？

回复：

该项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（以下简称导则）附录 A 中“地下水环境影响评价 I 类项目”，且项目区位于集中式饮用水水源的补给径流区，地下水环境敏感程度处于较敏感等级，应按照导则一级评价要求，开展地下水环境影响预测。此外除考虑地下水，部分情况下还需考虑对包气带环境影响的预测，如建设项目场地天然包气带厚度超过 100m 时，根据导则要求，地下水环境影响评价一级预测须对正常状况和非正常状况两种情景分别进行预测。除废水产生的情形外，非正常状况的预测考虑建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时对地下水环境影响的预测。

关于海上风电项目风机桩基的防腐方式变更是否为重大变动的回复

2025-09-15

来信：

海上风电项目，风机桩基的防腐方式由外加电流阴极保护变更为牺牲阳极保护方式，是否为重大变动。

回复：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。该项目“将防腐方式调整为牺牲阳极保护方式”属于生产工艺发生改变，牺牲阳极过程中释放的锌对海洋水质的影响属于长期过程。建议根据项目排放及周边海域锌浓度背景情况，结合《海水水质标准》（GB 3097-1997）分析环境状况变化情况，综合分析此项改变是否会导致海洋生态环境影响显著变化（不利环境影响加重），据此判断是否为重大变动。

关于不投加饵料的海水养殖项目评价等级是否需要提级的回复

2025-09-15

来信：

根据海洋导则，建设项目涉及（临时或永久占用、穿越等）重要敏感区的，评价等级应提高一级。不投加饵料的海水养殖项目，判定评价等级为3级，不占用、穿越生态红线，但评价范围内有生态红线，请问是否需要提级？

回复：

不需要提级。

关于 HJ 1409-2025 中的“未新增排放污染物”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

根据《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）评价等级判定：“依托现有入海排污口排放废水的，且未新增排放污染物的建设项目，评价等级为三级”。这里的未新增排放污染物，指的是未增加新的因子还是量？

回复：

《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）5.1 节评价等级判定：“依托现有入海排污口排放废水的，且未新增排放污染物的建设项目，评价等级为三级”。此处的新增包括新增排放量、排放浓度和排放因子，表征污染物的三项，任何一项增加都属于新增。

关于 HJ 1409-2025 中的“宽度束窄”如何判断的回复

2025-09-15

来信：

根据《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）桥梁工程对海洋生态环境的影响类型包括：①入海河口（湾口）宽度束窄，②线性水工构筑物轴线长度两类。桥梁桥墩结构在不同高度上对入海河口（海湾）宽度的束窄程度存在差异，如何判定实际束窄的宽度，是按照水面的束窄宽度来计算还是按照水体中束窄宽度最大的断面来计算？

回复：

按束窄宽度最大的断面来计算。宽度束窄的影响后果主要是影响水交换能力，R%的宽度计算是以线带面，此处选择最大的束窄程度来判定评价等级，具体影响后果可进一步通过模型计算来预测。

关于海水水质现状调查因子如何确定的回复

2025-09-15

来信：

海洋项目现状调查的监测因子是否要包括《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）6.2.2.4 中“常规因子一般包括：pH、水温、盐度、悬浮物、化学需氧量、溶解氧、无机氮、活性磷酸盐、石油类、硫化物、挥发性酚、重金属（铜、铅、镉、汞、锌、总铬、砷），直接接触人体的项目还应包括粪大肠菌群、大肠菌群、病原体等。”中所提到的所有因子？是否可以根据项目特点，选取有代表性的常规因子进行监测？

回复：

18 个常规因子是所有项目均要监测的，直接接触人体的项目还应包括粪大肠菌群、大肠菌群、病原体 3 个因子。其他因子为特征因子，根据项目特点进行选取。一般来说，应通过收集资料或监测调查获取全部评价因子的现状情况。

关于同时涉及温排水和其他污染物的项目如何选择评价时段的回复

2025-09-15

来信：

项目同时排放温排水及其他污染物，温排水评价等级为1级，其他污染物评价等级为3级。项目评价时段宜选择夏季和冬季（已包含3级的“任何一季”），还是取其中最高等级（1级）作为评价等级后，确定评价时段为四季（包含1级评价的春、秋两季，和温（冷）排水的冬夏两季）。导则要求收集选择常规调查的监测数据，当收集的现状资料不能满足评价要求的，开展补充调查。温冷排水项目是否可以采用春、秋季常规因子已有调查+特征因子补充调查？

回复：

根据不同污染因子分别选择对应的评价时段。若项目同时涉及温排水和其他污染物，且以温排水为主，则根据温排水影响选择夏和冬两季，已满足其他污染物任何1季的要求，不需按四季开展评价。1级和2级评价温冷排水项目选择春、秋常规因子已有调查数据应充分说明代表性。3级评价可以采用春、秋季常规因子已有调查+特征因子补充调查。

关于哪些项目应定量分析工程前后的泥沙输运变化 以及冲淤变化的回复

2025-09-15

来信：

哪些项目需定量分析工程前后的泥沙输运变化以及冲淤变化？

回复：

围填海工程、海上堤坝工程及堤坝拆除工程、跨海桥梁工程、海上风电工程、海上太阳能发电工程、水下开挖（回填）和造成入海河口（湾口）宽度束窄（拓宽）的 1 级和 2 级评价项目。

关于位于海岛的项目是否需执行海洋相关导则的回复

2025-09-15

来信：

位于海岛的建设项目，不涉及围填海或疏浚，编制环境影响报告书是否需执行海洋相关技术导则。

回复：

若拟建项目建设内容及环境影响均不涉海洋生态环境，则环境影响报告书可按陆上相关要素、专题及行业导则编制；若建设内容及环境影响涉及海洋生态环境，则应同时按《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）相关要求开展工作。

关于生态环境敏感区内的海水养殖围堰余坝拆除工程 如何确定评价等级的回复

2025-09-15

来信：

生态环境敏感区内的海水养殖围堰余坝拆除工程如何界定评价等级？

回复：

在生态敏感区内进行海水养殖围堰余坝拆除，可按照《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）表 1 和附录 B.1 表，结合项目具体的施工行为，确定评价工作等级。

关于海水淡化工程环评类别如何确定的回复

2025-09-15

来信：

海水淡化工程环评类别如何界定？

回复：

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》“四十三、水的生产和供应业”中“96 海水淡化处理 463；其他水的处理、利用与分配 469”相关规定，海水淡化工程应编制环境影响报告表。

关于如何确定建设项目是否属于海洋工程的回复

2025-09-15

来信：

建设项目如何界定是否属于海洋工程范畴，以及是否需要同步参考海洋工程环评导则？

回复：

根据《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。因此需要根据建设项目主体建设位置，以及与海岸线的位置关系，判断是否为海洋工程。涉及海洋工程的建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“五十四、海洋工程”有关规定，确定环评类别。编制环境影响报告书的，涉海评价等级应按照《环境影响评价技术导则 海洋生态环境》（HJ 1409-2025）有关规定确定。编制环境影响报告表的，应按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》及相关技术标准要求编制，涉及直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目，应开展专项评价。

关于海洋能源开发利用工程环评审批权限问题的回复

2025-09-15

来信：

《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》第十一条规定，“下列海洋工程的环境影响报告书，由国家海洋主管部门核准……（四）潮汐电站、波浪电站、温差电站等海洋能源开发利用工程……”。海洋能源开发利用工程（如海上风电、海上光伏）由哪级生态环境主管部门审批？

回复：

国管海域的全部海洋工程环境影响报告书（表）由生态环境部审批。位于省管海域的列入《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的项目环评文件由生态环境部审批。地方事权的项目环评由沿海各省级生态环境部门依法依规确定审批层级。

九、排污许可与总量控制

关于对污染物排放总量指标来源咨询的回复

2017-11-02

来信：

想咨询一下《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发〔2014〕197号文中“三、指标来源（一）建设项目主要污染物排放总量指标，应来源于本五年规划期前建成投运的企事业单位（城镇污水集中处理设施不受五年规划期限制）采取减排措施并稳定达到排放标准后形成的‘可替代总量指标’。”这句话中指标来源是指本个五年期内减排项目，还是上一个五年期的减排项目？比如，我们现在是2017年的建设项目，其总量来源应该是2015年（含2015）前的排污项目形成的“可替代总量指标”还是2016~2020年内的减排项目形成的“可替代总量指标”？

回复：

按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）规定，“建设项目主要污染物排放总量指标，应来源于本五年规划期前建成投运的企事业单位（城镇污水集中处理设施不受五年规划期限制）采取减排措施并稳定达到排放标准后形成的‘可替代总量指标’。”“‘可替代总量指标’为企事业单位本五年规划期基准年排放量（须按总量减排核算规定校核）与采取减排措施后正常工况下年排放量的差值。”

根据上述规定，建设项目主要污染物排放总量指标应来源于本五年规划期前建成投运的企事业单位在本五年规划期内形成的“可替代总量指标”。比如您提到的2017年的建设项目，其主要污染物排放总量指标应来源于2016年前建成投运的企事业单位，在2016-2020年规划期内形成的“可替代总量指标”。但2015年后建成投运的城镇污水集中处理设施在2016-2020年规划期内形成的“可替代总量指标”也可作为建设项目主要污染物排放总量指标。

感谢您对环境保护工作的关注和支持。

关于排污许可与环评衔接问题的回复

2019-01-07

来信：

《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）文，第七条中规定“环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发”。就这个文件的这一要求，我们在实际工作中遇到下面这个问题需要请教一下该如何处理：甲企业在所有产污环节各项污染物均满足污染物排放标准及总量控制要求的前提下，对其中一套环保设施进行提标改造（改造前报批了提标改造项目环评文件），改造项目实施后也实现了污染物的减排（浓度降低、污染物排放总量减少），但是实际减排量小于环评提出的减排量，实际排放浓度也大于环评提出的排放浓度。这样的情况一是能通过验收吗？二是在下次更换排污许可证的时候是按①现有排污可证核定的量、②实际排放量、③提标改造环评给出的量三者中的哪一个量进行核发？

回复：

关于验收问题。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）有关规定，改造项目竣工后，建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。对于未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施、或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求等情形之一的，不得提出验收合格意见。建设项目未经验收或验收不合格的，不得投入生产或者使用。

关于更换排污许可证的问题。按照《排污许可管理办法》（环境保护部令第48号）有关规定，已取得排污许可证的排污单位，在原场址内实施新建、改建、扩建项目应当开展环境影响评价的，在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内，向核发环保部门提出变更排污许可证的申请。核发部门按照排污许可申请与核发技术规范规定的行业重点污染物允许排放量核发方法，以及环境质量改善的要求，确定排污单位的许可排放量。感谢你对生态环境保护的关心和支持，希望

继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

关于电镀镀铬是否对铬酸雾申请总量的回复

2021-05-24

来信：

电镀为重金属行业，镀铬废气排放铬酸雾，请问，铬酸雾是否需要申请废气中铬的总量？

回复：

电镀废气中铬酸雾所占比例较小，铬酸雾经净化处理后排放的铬浓度很低，《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855-2017）中未要求电镀工业排污单位明确废气中总铬或六价铬的许可排放量。电镀废气中的铬酸雾也未纳入重点重金属污染物排放总量控制范围，目前无需申请铬的总量。

关于申请排污许可证时废水间接排放口相关信息填写问题的回复

2025-09-15

来信：

依法实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，适用相关行业排污许可证申请与核发技术规范中“单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明去向”的，申请取得排污许可证时是否还需要填写废水间接排放口信息、废水排放标准信息表以及自行监测要求？

回复：

按照相关行业排污许可证申请与核发技术规范要求填写废水间接排放口情况说明表并明确排放去向，无需填写废水排放标准以及自行监测要求。

关于粘土砖瓦及建筑砌块制造企业排污许可分类管理问题的回复

2025-09-15

来信：

什么类型的粘土砖瓦及建筑砌块制造企业，实行排污许可重点管理？

回复：

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，以煤或煤矸石为原料或燃料，烧结砖瓦的制造企业实行排污许可重点管理，其余实行排污许可简化管理或进行排污登记。

关于排污许可名录中的合计出力规模是否包括备用锅炉的回复

2025-09-15

来信：

在对排污许可管理类别进行判定时，备用锅炉的规模是否算在合计出力中？

回复：

备用锅炉是指在一些特殊情况下（如主锅炉无法使用、检修、临时增加供应、间断轮换等）才启用的锅炉设施，正常情况下备用锅炉不与主锅炉同时使用，因此《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的合计出力规模不包括备用锅炉。

关于排污许可名录中的“顿号”起什么作用的回复

2025-09-15

来信：

《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中的“、”表示什么作用？

回复：

《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中“、”起并列作用，定语的使用范围包含顿号前后所有行业类别。

关于排污许可名录正文第七条适用于哪类行业的回复

2025-09-15

来信：

《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》正文第七条的适用范围是指哪类行业？

回复：

《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》正文第七条仅适用于第 108 类行业，第 1-107 类行业无需执行。

关于如何明确自来水厂排污许可管理类别的回复

2025-09-15

来信：

如何明确自来水厂的排污许可管理类别，《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》通用工序中的“水处理”是指自来水厂产生的污水处理量，还是包含了原水的处理量？

回复：

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》第 98 项“自来水生产和供应 461”相关规定，应当按照通用工序判定排污许可管理类别，《名录》通用工序中的“水处理”主要是指污水处理量，不包括自来水原水的处理量。

关于依法填报排污登记表的单位是否需要开展自行监测的回复

2025-09-15

来信：

依法需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者是否需要开展自行监测？

回复：

《排污许可管理条例》中未明确规定需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者关于自行监测的要求，但其他环境管理制度依法有监测要求的，应当遵照执行。

关于非涉重金属重点行业项目是否需要申请重金属污染物排放总量的回复

2025-09-15

来信：

根据《关于进一步加强重金属污染防治的意见》（环固体〔2022〕17号），重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅、锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。若某个项目不属于上述六大重点行业，但产生重点防控的重金属污染物（铅、汞、镉、砷），此类非重点行业但产生需要实施总量控制的重点重金属污染物的项目，是否需要办理重金属总量？

回复：

2022年，我部印发《关于进一步加强重金属污染防治的意见》（环固体〔2022〕17号），明确了涉重金属重点行业范围，并对重点行业重点重金属污染物实施排放总量控制。非重点行业新、改、扩建项目不需要申请重金属污染物排放总量作为环评审批的前置条件。但若项目所在地区的省级人民政府有非重点行业的重金属污染物总量控制要求的，应执行相关要求。项目所属行业类别应根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》行业类别说明对生产活动的描述及《2017年国民经济行业分类注释》进行判定。

关于区域削减与总量指标关系的回复

2025-09-15

来信：

区域削减与总量指标关系？

回复：

在生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人就《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》答记者问中，对区域削减措施与总量指标关系进行了解答，重大建设项目现阶段既要满足环境影响评价提出的主要污染物区域削减要求，又要满足总量控制要求。区域削减措施完成后，由地方生态环境主管部门将完成的削减措施和减排量使用情况形成管理台账，与主要污染物总量减排管理制度进行衔接。

关于“十四五”之前取得的总量指标是否还有效的回复

2025-09-15

来信：

技改项目“十四五”之前取得的主要污染物总量指标是否仍然有效？

回复：

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》规定，技改项目建设单位需在环境影响评价文件中主要污染物总量控制章节列出详细测算依据，提出总量指标需求。已获得环境影响评价审批的建设单位，技改项目未超出分解落实到本单位的主要污染物总量指标的，可继续使用，不足部分及未批复的污染物总量指标需重新落实可替代总量指标来源。

关于火电项目可替代总量指标能否来源于其他行业的回复

2025-09-15

来信：

火电建设项目可替代总量指标能否来源于其他行业？

回复：

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》规定，火电建设项目（含其他行业自备电厂）主要大气污染物排放总量指标应来源于本行业，热电联产机组供热部分、垃圾焚烧发电厂及生物质发电厂的总量指标可来源于其他行业。火电机组可替代总量指标原则上不得用于其他行业建设项目。根据《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》规定，“先立后改”的煤电项目，主要大气污染物总量指标可来源于本行业或非电工业行业可量化的清洁能源替代、落后产能淘汰形成的减排量。

关于生物质发电行业范围如何确定的回复

2025-09-15

来信：

《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》中生物质发电厂具体指哪些？

回复：

相关行业范围依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》最新版本确定。

关于废水不直接外排的项目是否需要申请总量指标的回复

2025-09-15

来信：

建设项目废水不直接外排，是否需要申请主要污染物总量指标？

回复：

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》规定，建设项目废水排入城镇生活污水处理厂的，不纳入主要污染物排放总量指标管理范畴。建设项目废水排入工业园区或其他集中式污水处理厂的，如污水处理厂项目环境影响评价阶段已核定总量指标，在污水处理厂运行中未超过总量指标的情况下，项目废水无需单独申请总量指标；若污水处理厂总量指标不足，项目废水需核定总量指标并落实可替代总量指标来源。

十、生态环境监测

关于大气固定污染源镍的测定的回复

2017-05-11

来信：

我是一名环境监测技术人员，在最近的实验数据结果计算中发现 HJ/T 63.1-2001 《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》标准中滤膜和滤筒的计算公式有错误。本人认真对比了《空气和废气监测分析方法（第四版）》中关于镍的计算，发现 HJ/T 63.1-2001 确实是计算失误。错误地方为：换算比例应该为 1000，结果写成了 1000000。望告知该标准是否有误？还是我理解错误？谢谢！

回复：

您好！你于我部网站“部长信箱”来信“关于大气固定污染源镍的测定”收悉。经研究，答复如下：

《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ/T 63.1-2001）9.1 节中以滤膜、滤筒样品分别计算大气固定污染源中镍含量的公式存在错误，其换算比例应为“1000”，误写为“1000000”。鉴于目前未立项开展该标准的修订，为尽快修正该标准中的错误，我部将以修改单的形式修改该标准。

感谢您对环保工作的关心和支持。

关于明确监测报告作为刑事案件证据建议的回复

2017-06-19

来信：

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定“环境保护主管部门及其所属监测机构在行政执法过程中收集的监测数据，在刑事诉讼中可以作为证据使用”，目前地方环保、公安、检察院、法院、律师对出具监测报告的主体产生了歧义，分为两种意见：

- 1、是必须以环保部门所属的监测站出具的监测报告才能作为证据使用；
- 2、第三方即社会化的监测机构出具的监测报告也可以作为证据使用。建议环保部会同人民法院明确出具监测报告的监测主体，以便地方环保、公安、检察院、法院、律师统一认识，有效打击环境犯罪。

回复：

您《关于明确监测报告作为刑事案件证据建议》来信收悉。经研究，回复如下：

1.《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）系由最高人民法院、最高人民检察院联合发布，我部无权作出解释。

2.2016年12月28日，《解释》的起草人曾在《中国环境报》上刊登署名文章，就监测数据的证据效力问题，认为“环境保护主管部门及其所属监测机构在行政执法和查办案件过程中收集的监测数据具有刑事证据资格，不需要再经过省级以上环境保护主管部门的认可。在实践中，第三方监测机构虽然不属于环境保护主管部门所属的监测机构，但只要是在环境保护主管部门或者所属监测机构的主持下从事相关监测活动或者提供技术支持，以环境保护主管部门或者所属监测机构名义做出的监测报告，也应当认为符合《解释》第十二条第一款的规定，在刑事诉讼中可以作为证据使用”。以上意见，可供执法过程中参考。

感谢您对环保工作的关心和支持。

关于固定污染源废气铅测定的回复

2018-02-02

来信：

查阅标准时发现 HJ 538-2009《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（暂行）》标准与 2014 年发布的 HJ 685-2014《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》内容基本相似，但是在 2014 年发布的新版中，并未提到 2009 年发布的版本，而且也没有提到 2014 年版本是否为 2009 年版本的替代或更正。希望您能告知国家目前现行的标准版本为哪一个？

回复：

目前这两个方法标准均现行有效，在实际工作中以《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 685-2014）为优先使用的方法标准。

关于锅炉监测位置咨询的回复

2018-07-23

来信：

监测对象是执行《锅炉大气污染物排放标准》的锅炉。两台锅炉同时运行，共用一个烟囱排放，在烟囱上安装有烟气在线监测设备。每台锅炉都装有除尘设备，无脱硫和脱硝设备。两台锅炉共同为装置提供热源，每台锅炉所用燃料都是燃料油和天然气两用。两台锅炉同时运行时，有时同时使用燃料油，有时同时使用天然气，有时一台使用燃料油，另一台使用天然气。在监督性监测中，应在什么位置监测，是在共同排放的烟囱上还是在每台锅炉的除尘器出口的烟道上。对在线监测设备进行比对监测时应应在什么位置监测。假设上述两台锅炉其中一台停运时，另一台在什么位置监测。如果是三台及以上锅炉共用一个烟囱，如果停运一台，另外两台如何监测。

回复：

一、对于监督性监测（手工监测），原则上需在每台锅炉除尘设备出口分别开展监测，依据每台锅炉使用燃料确定执行标准限值。当现场条件不允许每台锅炉进行监测时，可在共用烟囱开展监测，如两台锅炉均使用燃料油为燃料，执行《锅炉大气污染物排放标准》燃油锅炉排放限值，如两台锅炉均使用天然气或分别使用燃料油和天然气为燃料，执行《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉排放限值。

二、对于比对监测，《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T 75）规定“在烟气 CMES 监测断面下游应预留参比方法采样孔，采样孔数目及采样平台等按 GB/T 16157 要求确定，以供参比方法测试使用。在互不影响的前提下，应尽可能靠近。”

三、对于多台锅炉共用烟囱或部分锅炉停运的，监测要求同上。

关于标准理解问题的回复

2018-07-23

来信：

HJ 75-2017 固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范中第 7 章 7.1.2.1 中“颗粒物 CEMS 和流速 CMS，应设置在距弯头、阀门、变径管，下游方向≥4 倍烟道直径，以及距上述部件上游方向≥2 倍烟道直径处；气态污染物 CEMS，应设置在距弯头、阀门、变径管，下游方向≥2 倍烟道直径，以及距上述部件上游方向≥0.5 倍烟道直径处”，颗粒物 CEMS 和气态污染物 CEMS 是否已经包括流速参数呢？流速 CMS 是针对颗粒物 CEMS 的吗？

回复：

颗粒物 CEMS、气态污染物 CEMS 和流速 CMS 分别指的是对颗粒物、气态污染物和流速进行连续监测的监测单元，具体设置位置按照《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）的规定执行。颗粒物 CEMS 和气态污染物 CEMS 监测不包括流速参数，流速参数由流速 CMS 监测。

关于湿度单位问题的回复

2018-07-23

来信：

HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》和 HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》中“烟气湿度”的提法及单位不一致，建议统一湿度的提法，并是否明确单位为体积比的百分数（vol-%、%vol 或%V/V 哪一个准确？）。

- 1、HJ 75-2017 P20 页中 X_{sw} 的单位“%”是否应明确为体积百分比；
- 2、HJ 75-2017 P31、34 页中“X_{sw}-烟气含湿量”是否应明确单位为体积百分比；
- 3、HJ 75-2017 P32 页中“X_{sw}-烟气绝对湿度（又称水分含量）”提法是否正确，应为“烟气湿度，体积百分比，%”；
- 4、HJ 75-2017 中其它页面出现的有关湿度的提法、单位是否需要统一；
- 5、HJ 76-2017 P25 “X_{sw}-烟气绝对湿度（含水量），%”提法是否正确，应为“烟气湿度，体积百分比，%”；
- 6、HJ 76-2017 P35 中烟气湿度等单位为(%V/V)，意思是体积百分比，在 HJ 76-2007 9.1.9 中提法为“烟气湿度，体积百分比%”

回复：

《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）和《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）中烟气含湿量和烟气湿度（水分含量）的概念相同，均表示烟气中水分的体积百分比，单位为%。

关于固定污染源颗粒物实际监测过程中遇到问题的回复意见

2018-08-29

来信：

GB/T 16157-1996 修改单规定，颗粒物浓度小于等于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，适用 HJ 836 标准；颗粒物浓度大于等于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 且不超过 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ，GB/T 16157-1996 与 HJ 836 同时适用。我想咨询一下，修改单中颗粒物浓度指的是监测过程中的实测浓度，还是换算为基准过量空气系数之后的折算浓度。主要是在实际操作过程中，比如说砖厂隧道窑烟囱监测过程中，其氧含量浓度较高，监测中带来的结果便是实测浓度极可能低于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，但换算为基准过量空气系数之后的折算浓度之后就极可能大于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，在此种情况下是 GB/T 16157-1996、HJ 836 两标准同时适用，还是只适用于 HJ 836？

回复：

GB/T 16157-1996 修改单中的浓度是指标准状态下的干废气浓度（不进行折算）。根据 GB/T 16157-1996 修改单的规定，颗粒物浓度小于等于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，适用 HJ 836 标准；颗粒物浓度大于等于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 且不超过 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ，GB/T 16157-1996 与 HJ 836 同时适用。

关于《生活垃圾焚烧污染控制标准》疑问的回复

2018-09-17

来信：

中华人民共和国生态环境部：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）规定了焚烧炉排放烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳 24 小时均值的排放限值。24 小时均值为连续 24 个 1 小时均值的算术平均值。以上 5 项因子的 24 小时均值测定要求监测人员在高空连续作业 24 个小时以上，长时间夜间作业，危险性较大，此外，根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）的要求，生活垃圾焚烧炉均应安装烟气在线监测装置对颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳的排放浓度进行在线监测。若生活垃圾焚烧炉的烟气在线监测装置已取得自动监控联网证明并完成了连续监测设备的验收，则可读取烟气在线监测装置记录的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳连续 24 个 1 小时均值浓度，并确定 24 小时均值浓度。在对生活垃圾焚烧发电项目进行竣工环境保护验收过程中能否采用烟气在线监测装置监测数据作为判断生活垃圾焚烧炉烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳排放浓度是否满足 24 小时均值限值要求的依据。

回复：

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中规定，排气筒中大气污染物的监测采样按 GB/T 16157、HJ/T 397 或 HJ/T 75 的规定进行（目前 HJ/T 75 标准已修订）。因此生活垃圾焚烧企业按照标准规范安装废气自动监测设备，其符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）规定的有效小时均值，即为《生活垃圾焚烧污染控制标准》中规定的 1 小时均值种类之一，可用于 24 小时均值的计算。符合相关监测标准、规范和质控要求的自动监测数据可用于竣工环境保护验收。

关于 GB 5468 是否适用于低浓度颗粒物检测的回复

2018-09-17

来信：

《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）已发布实施，同时固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）也发布了修改单，规定了不同颗粒物浓度的检测方法。《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991 是否适用于低浓度颗粒物如小于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 的锅炉废排气筒颗粒物的检测？

回复：

《锅炉烟尘测试方法》（GB 5468-1991）是否适用于低浓度颗粒物的检测。经研究答复如下：

《锅炉烟尘测试方法》（GB 5468-1991）中未明确给出烟尘浓度的适用范围，也未明确称量天平精度、样品前后处理方式等方面内容。根据《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）修改单和《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）的相关内容，低于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 的烟尘建议采用 HJ 836 进行测定。

关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复

2018-10-31

来信：

1、GB/T 16157-1996 修改单规定颗粒物测定下限为 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 、HJ 57-2017 规定二氧化硫测定下限为 $12\text{mg}/\text{m}^3$ ，请问，当测定浓度在测定下限时是否需要进行折算，如果折算是按实测进行折算还是有其他规定；如果不需要折算时，如何去判断是否达标排放？

2、HJ 57-2017 规定二氧化硫检出限为 $3\text{mg}/\text{m}^3$ 、HJ 693-2014 规定氮氧化物检出限为 $3\text{mg}/\text{m}^3$ ，当测定浓度在检出限以下时应如何去表示，是用 $3\text{L mg}/\text{m}^3$ 还是 ND 或者是其他方式；这时监测结果是否需要去折算，如果折算是按实测进行折算还是有其他规定；如果不需要折算时，如何去判断是否达标排放？

回复：

“关于废气监测中测定下限及检出限折算问题”的来信收悉。经研究答复如下：

1、当测定浓度在测定下限时，需要进行折算，折算的要求与高于测定下限时要求一致。

2、现行标准体系中未对低于检出限的表示方法进行统一规定，按照 3（L）、ND、 <3 等进行表示均可。当测定浓度在检出限以下时，需要进行折算，折算要求与高于检出限时的要求一致。如实测浓度按照 ND 表示，则折算浓度也按照 ND 表示；如实测浓度按照 3（L）或 <3 表示，则折算浓度按照折算后结果表示（如：表示为 3.5（L）或 <3.5 ），如果折算后浓度超过排放限值，则应注明无法进行达标评价，并重点复核含氧量、含湿量、烟气温度等参数测试是否准确无误。

关于 3095 修改单疑问的回复

2018-11-19

来信：

中华人民共和国生态环境部：关于发布《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009）等 19 项标准修改单公告，是否只是针对 3095 标准里面的检测项目，如果测无组织的二氧化硫和氮氧化物，使用的检测标准是 HJ 482-2009 和 HJ 479-2009，是否需要使用参比体积进行计算？

回复：

《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009）等 19 项标准修改单是标准技术内容的组成部分，其适用范围与修改单原标准保持一致。因此，在使用 HJ 482-2009 和 HJ 479-2009 进行无组织监测时，也需要使用参比体积进行计算。在适用排放标准时，按照排放标准的要求进行折算。

关于噪声结果保留位数问题的回复

2019-01-07

来信：

对于 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》、GB 3096-2008《声环境质量标准》等噪声标准中，未对噪声结果的保留位数进行说明，日常工作中我们是按多功能声级计的结果保留至小数点后一位，修约是按照标准中先减再取整修约，最后还是保留至小数点后一位。也有专家要求保留至个位。请问，噪声在何种情况下保留至个位，还是全部噪声结果都要保留至个位，而 HJ 706-2014《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》中 5.4“按 5.2 和 5.3 款进行修正后得到的噪声排放值，应修约到个数位”，但 6.1“对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正，注明后直接评价为达标”，这一条又没提到保留到个位数位？

回复：

一、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）等噪声排放标准没有规定数值修约要求。在进行环境噪声监测时，按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）的要求对噪声测量值进行修正和修约后得到噪声排放值，修约到个位数。

二、对声环境质量进行监测时，按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中附录 B 和附录 C 规定的监测方法操作，测量仪器的示值结果按《数值修约规则与极限数值的表示与判定》（GB/T 8170-2008）修约到个位数作为最终测量结果。

关于大气污染物体积计算问题的回复

2019-01-07

来信：

根据“关于 3095 修改单疑问的回复”中“《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》（HJ 482-2009）等 19 项标准修改单是标准技术内容的组成部分，其适用范围与修改单原标准保持一致”，是否根据“《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）修改单”，参比体积也适用于环境空气和无组织排放的氨和硫化氢、苯系物等采用溶液吸收采样法和吸附管采样法的气态污染物？实际体积又是否适用于铬、镉等标准中未提到的金属？如果是，GB 16297-1996 中的无组织排放浓度限值是否仍适用？（GB 16297-1996 中 3.1 规定“本标准定的各项标准值，均以标准状态下的干空气为基准”）

回复：

一、依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单等技术内容，对环境空气污染物监测提出如下调整：一是对于气态污染物，测定结果为参比状态下浓度；二是对于颗粒态污染物，测定结果为监测时大气温度和压力下的浓度。

二、在 GB 16297-1996 等标准规范修订前，无组织排放的浓度限值仍为标准状态下的排放浓度限值。

关于请教土壤中苯胺的检测方法的回复

2019-01-07

来信：

按照新的土壤环境质量标准即《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），表 3 推荐的检测方法，土壤中苯胺要按照《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834）来进行检测分析，但 HJ 834 该标准方法中并没有“苯胺”该参数，请问未来是否会有针对这个问题的解决方案？

回复：

为配套《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）实施中苯胺的测定，我部正在组织制订《土壤和沉积物 苯胺类和联苯胺类的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》。目前，该标准已公开征求意见。在该标准发布实施之前，实验室按《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》（GB/T 27417-2017）、《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）和《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017）相关要求做好方法验证，确保方法检出限、测定下限、选择性、线性范围、测量范围、基体效应影响、准确度、精密度和测量不确定度等满足 GB 36600-2018 苯胺风险筛选值和管制值要求的基础上，可以使用 HJ 834-2017 开展土壤中苯胺的监测工作。

关于环境空气监测氯化氢采样问题的回复

2019-01-15

来信：

根据 HJ/T 194-2005 及 HJ 549-2009 中的规定，环境空气中氯化氢没有日均值采样方法，现因项目需要，要求监测氯化氢的日均值，是否可以参考二氧化硫和二氧化氮日均值采样方法，使用装有 50mL 吸收液的吸收管采样？

回复：

一、《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）已代替 HJ 549-2009，《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）已代替 HJ/T 194-2005，建议在实际工作中按照新标准的规定执行。

二、如需监测氯化氢的 24 小时平均浓度，实际监测按照 HJ 549-2016 的内容操作，采样时间和频率可参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中污染物浓度数据有效性规定的要求确定。

关于 HJ 836 低浓度颗粒物采几个样品问题的回复

2019-03-21

来信：

咨询下 HJ 836-2017 低浓度颗粒物标准采样时质量控制中提到：样品采集是应保证每个样品的增重不小于 1mg，或采样体积不小于 1m³，而采样现场基本保证不了增重要求，只能要求采样体积不小于 1 个立方，这样 1 个样品按照约等速流量 30L/min，采样时间上可能也需要 40 分钟或者为提高代表性更多是以 1 个小时值来取样。同时 836 标准提到采样步骤参见 GB/T 16157 采样步骤要求和质量保证措施应符合 HJ/T 397 现场采样保证措施的要求，这两个 GB/T 16157 和 HJ/T 397 标准提到颗粒物/锅炉颗粒物采样至少采集 3 个样品，这样套用标准来执行，需要采样 3 个低浓度颗粒物样品，而花费的时间累计需要约 3 小时，1 条废气的采样时间成本大大提高，而本身低浓度采样 1 小时是否已经具备了样品代表性，而不需要采集 3 次算平均。而如果要测 3 次，又要降低采样时间成本，市场上采样仪器需要更大的采样嘴和抽气泵来满足，但也是要基于厂家现场条件允许的条件（不可控）才能尽量缩短采样时间，但也相比以前的标准采样时间上大大提高了不少，对于实际的采样工作影响有点大。

回复：

HJ 836 属于监测方法标准，规范的是固定污染源废气中低浓度颗粒物的测定方法。实际监测工作中，样品的采集数量、频次等还应符合相应的监测技术规范或有关排放标准的要求。

关于验收过程中是否进行环境质量影响监测的回复

2019-03-21

来信：

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中“6.3.2 环境质量影响监测：主要针对环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中关注的环境敏感保护目标的环境质量，包括地表水、地下水和海水、环境空气、声环境、土壤环境、辐射环境质量等的监测。”怎么判断这个“关注的”。如环评报告中三同时验收表提到地下水防渗要求，且环境监测计划中有地下水监测类别，在开展项目验收过程中是否应该进行地下水监测？

回复：

一、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》“6.3.2 环境质量影响监测：环境质量影响监测主要针对环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中关注的环境敏感保护目标的环境质量，包括地表水、地下水和海水、环境空气、声环境、土壤环境、辐射环境质量等的监测”中“关注的”，指环境影响报告书（表）及环评审批文件中明确列出的环境敏感保护目标。验收中对环境敏感保护目标环境质量进行监测，可以为确定建设项目对周边环境质量影响程度提供依据。

二、如环评报告中“三同时”验收表提到地下水防渗要求，且环境监测计划中有地下水监测类别的，应在验收中开展地下水监测，监测点位和因子可参照环评要求选取。

关于验收中废气监测频次问题的回复

2019-04-01

来信：

验收技术指南 6.3.4 中：1）有明显生产周期，稳定排放的项目，每个周期采集 3-多次（不应少于执行标准中规定的次数），此时的“次”是指有效小时值的次数还是样品的数量？以有组织非甲烷总烃为例，是 1 小时等时间间隔采集 4 个样品，还是 3 个小时采集 12 个样品；2）无明显生产周期，稳定排放的项目，每天不少于 3 个样品，此时的 3 个样品是否要考虑不同污染物采样时间的一致性，以无组织监测为例，总悬浮颗粒物是采 3 个样品（3 小时），非甲烷总烃采 4 个样品（1 小时），两者采样时间不用考虑同步；该如何理解？

回复：

一、“有明显生产周期，稳定排放的项目，每个周期采集 3-多次”，此处的“次”是指“有效小时值”的次数。

二、“无明显生产周期，稳定排放的项目，每天不少于 3 个样品”，不同污染物的采样时间可以不同步。

关于验收执行标准和验收工况问题的回复

2019-04-01

来信：

目前新的验收技术指南规定了验收标准按新标准执行，并无具体工况规定；可是有许多行业验收技术规范验收执行标准仍然为环评批复标准，并按新标准考核，同时对工况符合也有规定。那么，遇到这种情况时该怎么办？

回复：

一、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》有关规定，建设项目竣工环境保护验收，执行批复文件所规定的标准。若环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准，且对建设项目执行该标准有明确时限要求的，要在指定时间执行新标准。

二、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。若国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。

关于如何计算两个指标的实测浓度和与折算浓度和问题的回复

2019-04-01

来信：

GB 18485-2014 生活垃圾焚烧污染控制标准中镉与铊的限值为 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，实际检测中镉检出，铊未检出，但是限值是两个指标折算浓度值的和，我们在实际检测中如何计算与表示两个指标的实测浓度和与折算浓度和？

回复：

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 4 中所列的污染物项目“镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）”是指镉和铊两种元素之和。如果实际检测中镉检出，铊未检出，则铊以零计。

关于咨询大肠菌群数和地表水动植物油类方法的回复

2019-04-22

来信：

《肉类加工工业水污染排放标准》GB 13457-1992 中大肠菌群数要求测定方法为 GB 5750 中发酵法，单位要求为个/L；GB/T 5750.12-2006 中微生物类有总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌存在多管发酵法，监测结果单位均为 MPN/100mL。请问该《肉类加工工业水污染排放标准》GB 13457-1992 中大肠菌群数为 GB/T 5750.12-2006 中总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌的哪一种，单位是否以监测方法为准。若为总大肠菌群能否采用《水和废水监测分析方法》来检测？《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 适用于地表水、地下水和海洋水中石油类，《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 适用于工业废水和生活污水的石油类和动植物油类，请问需要监测地表水中动植物油类有没有匹配的标准来检测？

回复：

《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）为《生活饮用水标准检验法》（GB/T 5750-1985）的修订版本，修订前的微生物指标仅有细菌总数、总大肠菌群两种，因此《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-1992）中的大肠菌群数指的是总大肠菌群。按照该排放标准的要求，单位为“个/升”，MPN 值再乘以 10，即为 1L 水样中的总大肠菌群数。《水和废水监测分析方法》不能用于肉类加工工业排水的监测。

新发布的《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）适用于工业废水、生活污水中石油类和动植物油类，目前没有适用于地表水中动植物油类的监测方法标准。

感谢您对标准制修订工作的关心和支持！也请关注我部网站“意见征集”栏目，对社会公开征求意见的标准多提宝贵意见！

关于无组织排放污染物使用何种检测方法的回复

2019-04-30

来信：

HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》“10.3 无组织排放监测分析方法”说明，“无组织排放监测的样品分析方法按照国家环保局规定的，与大气污染物排放标准相配套的标准分析方法（其中适用于无组织排放部分）执行，个别没有配套标准分析方法的污染物，应按照该污染物适用于环境空气监测的标准（或统一）分析方法执行”。请问：

1、如果某个项目没有无组织排放的检测方法，是否可直接适用其环境空气的检测方法？

2、例如广东省地标 DB44/27-2001《大气污染物排放限值》指定氟化物的检测方法为 GB 15433、GB 15434，现在 GB 15433、GB 15434 已被 HJ 955《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》取代，那么无组织排放的氟化物是否可用 HJ 955 进行检测？

回复：

一、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中 10.3 部分对该问题进行了说明：“无组织排放监测的样品分析方法按照国家环保局规定的，与大气污染物排放标准相配套的标准分析方法（其中适用于无组织排放）执行，个别没有配套标准分析方法的污染物，应按照该污染物适用于环境空气监测的标准（或统一）分析方法执行。”

二、《关于实施生态环境监测方法新标准相关问题的复函》（监测函〔2019〕4 号）明确：“国家环境质量标准和国家污染物排放标准中规定的生态环境监测方法标准应规范使用，若新发布的生态环境监测方法标准与指定的监测方法不同，但适用范围相同的，也可以使用。”

关于 HJ/T 72-2001 的问题回复

2019-05-21

来信：

关于 HJ/T 72-2001 《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定》中的邻苯二甲酸二辛酯，我们在网上查到这个物质有两个可能的 CAS 号，分别是：117-84-0 和 117-81-7。但我们不太能确定具体是哪个号，所以想咨询确认一下这个物质的 CAS 号到底是多少。

回复：

邻苯二甲酸二辛酯为统称，有多种同分异构体，其中邻苯二甲酸二正辛酯的 CAS 号为 117-84-0，邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯的 CAS 号为 117-81-7。

关于可吸附有机卤素检出限及计算问题的回复

2019-05-21

来信：

您好，我是一名普通的环境监测人员，在工作中碰到有一些测试单项后相加出总量的项目时有一些问题，希望能得到回复。如：GB 8978-1996《污水综合排放标准》有可吸附有机卤素（AOX）（以 Cl）计，测试方法 HJ/T 83-2001 里给出，当取样体积为 50~200mL 时，可吸附有机氯的检出浓度范围 15~600μg/L，可吸附有机氟检出浓度范围 5~300μg/L，可吸附有机溴的检出浓度范围 9~1200μg/L。计算结果是把可吸附有机氟、可吸附有机溴均换算为可吸附有机氯的浓度后相加。方法只给出了单项的检出限，当三个项目均小于检出限时，可吸附有机卤素的结果怎么表述呢？若表述为小于检出限，可吸附有机卤素的检出限怎么计算呢？当只有一个单项大于检出限时，三个单项相加，小于检出限的单项可以认为是 0 么？还是有其它的计算方式呢？另外还有有机磷，挥发性有机物等分别测试单项，但都需要用单项计算总量的项目时都会有这些问题。希望能在百忙之中给予回复。

回复：

您好！您在我部网站“部长信箱”栏目“关于可吸附有机卤素检出限及计算问题”的来信收悉。经研究答复如下：

如果每个分项项目的监测结果均小于方法检出限，在填报总量的结果时，可表述为“未检出”，并备注出每个分项项目的方法检出限。当其中某一个或某几个分项的监测结果大于方法检出限时，总量的结果为所有分项之和，低于方法检出限的分项以零计。感谢您对标准制修订工作的关心和支持！

关于 COD 测定的问题的回复

2019-05-21

来信：

在使用 HJ 828-2017 对工业园区污水处理厂出口 COD 进行监测时发现，在使用 0.025mol/L 的重铬酸钾测定的 COD 值为 30mg/L，用 0.25mol/L 的重铬酸钾测定的 COD 值为 120mg/L，经多次多个实验室同步分析，结果均出现上述差异，请问，这种情况应如何处理？监测报告中应采用哪一个数据？

回复：

《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017）中规定：当 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 50\text{mg/L}$ 时，应选用 0.025mol/L 的重铬酸钾标准溶液进行测定；当 $\text{COD}_{\text{Cr}} > 50\text{mg/L}$ 时，应选用 0.25mol/L 的重铬酸钾标准溶液进行测定。实际监测工作中，应当首先粗略判断样品中 COD_{Cr} 浓度范围，然后选择合适浓度的重铬酸钾标准溶液进行测定。此外，还应当检查空白试验测定值是否异常以及样品中是否存在氯离子干扰等。可参考如下方法粗略判断未知水样中 COD_{Cr} 浓度范围：首先假设样品 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 50\text{mg/L}$ ，取 10.0ml 水样，加入重铬酸钾标准溶液（0.025mol/L）、硫酸亚铁铵标准溶液（ $\approx 0.005\text{mol/L}$ ）及其他相应试剂，摇匀后加热至沸腾数分钟，观察溶液是否变成蓝绿色。若呈蓝绿色，说明样品 $\text{COD}_{\text{Cr}} > 50\text{mg/L}$ ，应按照标准规定使用 0.25mol/L 的重铬酸钾溶液。对于污染严重的样品，也可通过上述方法粗略判断应当稀释的倍数。

关于环保执法监督性监测无组织废气采样频次的回复

2019-05-21

来信：

根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），无组织排放监控点和参照点的采样，一般采用连续 1 个小时采样计平均值，或者在 1 小时内以等时间间隔采集 4 个样品，并计平均值。

1、在环保日常执法监测的过程中，对于监控点无组织废气采集样品次数有没有详细的规定？譬如某一个监控点必须采集 3 个样品，采样时间达 3 个小时以上才能满足环保监督性监测的要求？

2、如果某地区化工企业是集中在一个地区，企业与企业只有一道围墙分隔。因为下风向企业必然受到上风向企业的影响，这种情况下企业无组织废气监测是否不合适再安排监测？

回复：

一、关于日常执法监测问题，建议按照以下办法或规定执行。《环境行政处罚办法》第三十七条规定：“环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。”2007 年我部《关于环保部门现场检查中排污监测方法问题的解释》（原国家环境保护总局公告 2007 年第 16 号），作出规定：“排放标准中规定的污染物排放方式、排放限值等是判定排污行为是否超标的技术依据，在任何时间、任何情况下，排污单位的排污行为均不得违反排放标准中的有关规定。”《关于环境行政处罚即时采样问题的复函》（环办法规函〔2018〕1246 号）明确：“现场即时采样是指现场检查时可以取一个样品进行监测，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。该样品的采集需按照相关技术规范进行。”

二、关于企业集中分布，企业无组织废气监测布点问题按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录 C3.1.1 执行，即在排放源的上风向布设参照点、下风向布设监控点。

关于固定污染源颗粒物采样问题的回复

2019-05-21

来信：

HJ/T 397-2007 中 5.1.2 规定：采样断面的气流速度最好在 5m/s 以上，但是在实际监督性监测工作（非在线比对监测）中，因为烟气动力不足，采样断面流速经常出现小于 5m/s 的情况，请问，在烟气流速小于 5m/s 时应如何采样？能否参照 HJ 75-2017 附录 A 中 A3.8 中相关规定执行？

回复：

当采样断面流速小于 5m/s 时，方法的不确定度降低，采样时可通过增加监测点数量提高方法准确度。HJ 75-2017 附录 A 中 A3.8 适用于运维人员定期校验 CEMS，不适用于手工监测，故不建议参照 HJ 75-2017 附录 A3.8 规定执行。

关于石油炼制工业自行监测问题的回复

2019-06-11

来信：

你好：请问，在《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015 中对石油炼制企业要求监测苯并芘和总铅，但在《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》HJ 880-2017 中在延迟焦化装置冷焦水、切焦水废水排放口要求监测废水中苯并芘，在航空汽油调和车间废水排放口和四乙基铅生产装置废水排放口监测废水中总铅。现有一家石油炼制企业无延迟焦化装置冷焦水、切焦水废水排放口，无航空汽油调和车间废水排放口和四乙基铅生产装置废水排放口，请问在此企业自行监测项目中还需要监测苯并芘和总铅这两项指标吗？

回复：

你好，对于石油炼制工业自行监测，应严格执行《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ 880-2017）。排污单位应查清本单位的污染源，污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。若某石油炼制企业无延迟焦化装置冷焦水、切焦水废水排放口，且该装置产生的废水未向外排放，自行监测过程中可不监测该废水中的苯并芘；无航空汽油调和车间废水排放口和四乙基铅生产装置废水排放口，且该装置产生的废水未向外排放，自行监测过程中可不监测该废水中总铅。

关于 HJ/T 55-2000 中无组织排放废气监测点位布设问题的回复

2019-06-11

来信：

在《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中：4.1 控制无组织排放的基本方式要求：在《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中，在二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的无组织排放源下风向设监控点，同时在排放源上风向设参照点，以监控点同参照点的浓度差值不超过规定限值来限制无组织排放；规定对其它污染物在单位周界外设监控点和监控点的浓度限值。4.2 设置监控点的位置和数目：根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的规定，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的监控点设在无组织排放源风向 2~50m 范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向 2~50m 范围内；其余物质的监控点设在单位周界外 10m 范围内的浓度最高点。按规定监控点最多可设 4 个，参照点只设 1 个。问题：对于执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值来说，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物是应该在没有组织排放源下风向 2~50m 范围内的浓度最高点设监控点，在排放源上风向 2~50m 范围内设参照点呢？还是应该在单位周界外 10m 范围内的浓度最高点设监控点？

回复：

您在我部网站“部长信箱”栏目“关于《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）无组织排放废气监测点位布设问题”的来信收悉。经研究答复如下：

《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中明确规定：“1.2.2 本标准为指导性文件，环境监测部门应按照 GB 16297-1996 附录 C 的规定和原则要求，参照具体情况和需要，执行标准相应的规定和要求”，该导则是对 GB 16297-1996 的补充和具体化，因此，无组织排放废气监测点位布设应当首先遵循 GB 16297-1996 的规定和原则要求。感谢您对标准制修订工作的关心和支持！

关于验收监测频次的回复

2019-06-11

来信：

验收技术指南中 6.3.42) 规定：2) 对无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目，废气采样和监测频次一般不少于 2 天、每天不少于 3 个样品。问：

- 1、不少于 2 天，必须连续两天吗；
- 2、每天不少于 3 个样品，是指三个时均值还是三个普通概念的样品：以非甲烷总烃为例，是一小时内等间隔采集 3 个气袋样品即可，还是要去采集三个时均值（每个小时等间隔采集三个气袋共九个气袋）；
- 3、如果是必须采集三个时均值，请问这三个时均值在时间间隔上有什么要去吗？可不可以是在连续的三个小时内完成？

回复：

您在我部网站“部长信箱”栏目关于“验收监测频次”问题的来信收悉。经研究答复如下：

一、废气采样和监测频次一般不少于 2 天，并不要求连续监测 2 天，但必须确保在主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。

二、每天不少于 3 个样品，是指参与污染物排放评价的有效值样品。

三、对采集三个时均值样品的时间间隔无强制要求，对于污染物连续稳定排放的，可在连续的三小时内进行监测；对于间歇排放的，应在污染物排放期间监测并应捕捉污染物排放浓度最高值，以确保监测结果能准确、全面反映污染物排放和环境保护设施运行效果。感谢您对标准制修订工作的关心和支持！

关于饮食业油烟标准中检测结果的折算问题的回复

2019-08-16

来信：

在《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）6.6 小节中指出应将实测排放浓度折算成基准风量时的排放浓度，并给出了公式，但是对于公式中涉及的参数“n-折算的工作灶头个数”没有给出明确的计算方法，请问在实际操作过程中，n 应该如何获取，需要通过什么公式进行折算获得？

回复：

您好！您在我部网站“关于饮食业油烟标准中检测结果的折算问题”的来信收悉。经研究答复如下：

根据《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）4.1 的相关规定：“基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算。每个基准灶头对应的发热功率为 $1.67 \times 10^8 \text{J/h}$ ，对应的排气罩灶面投影面积为 1.1m^2 。”因此，用实际工作的灶头的总发热功率除以基准灶头发热功率，或用实际工作的灶头对应的排气罩灶面总投影面积除以基准灶头对应的排气罩投影面积，即可得到折算的工作灶头个数。运算结果按照《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB/T 8170-2008）中“3.2 进舍规则”要求修约至小数点后 1 位。

关于夏季噪声监测的问题回复

2019-09-17

来信：

夏季昼间蝉鸣，夜间蛙鸣虫叫对噪声监测影响非常大，根据日常监测经验，乡村昼间蝉鸣时噪声监测最高有 70dB 左右，夜间蛙鸣虫叫时也有 60dB 左右，这些都大大超出了一二三类区的昼夜限值。很多项目不可能留到冬季监测，而夏天基本上一整天都是有蛙、虫的叫声存在，那么请问夏季这种情况下监测出来的值是否具有代表性。

回复：

您好！《关于夏季噪声监测的问题》收悉，经研究，回复意见如下：

对于工业企业厂界、社会生活等环境噪声排放监测，应按标准进行背景噪声测量及修正。对于城市声环境常规监测，按照《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）中第 4.3.3 条和第 5.3.3 条，区域声环境和道路交通声环境监测工作应安排在每年春季或秋季；功能区声环境监测应尽量避免蝉鸣、蛙鸣、虫叫等自然声，实在无法避开的情况，应在备注中注明主要声源。

关于环保数采仪产品标准算法明确解释和说明的回复

2019-09-23

来信：

2017 年 4 月 24 就已经发布了 HJ 212-2017，但是其中关于算法部分：

1.废水污染物算法有两种，但是未明确讲对应算法的使用条件。

2.废气有 HJ 75-2017 标准还能基本做参考，但是废水没有类似的标准，这样的情况下，各个地市环保局也不知道该如何执行，只是按照 212 的要求，各产品厂家更不知道该怎么做。

回复：

经研究，现答复如下：

一、关于废水中 COD、氨氮等污染物浓度均值的计算方法。《污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）中附录 D（资料性附录）规定了 2 种水污染物浓度计算公式，分别为加权平均算法与算术平均算法。具体算法请依据《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T 356-2007）6.9 中“在同时监测污水排放流量的情况下，COD、氨氮等污染物因子有效日均值是以流量为权的某个污染物的有效监测数据的加权平均值；在未监测污水排放流量的情况下，有效日均值是某个污染物的有效监测数据的算术平均值”相关内容要求。

二、关于废水污染物中 pH 算法。pH 不参与平均值计算，只参与最大值、最小值计算。

三、关于数据处理。按照《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T 356-2007）中相关要求：（1）当流量为零时，所得的监测值为无效数据，应予以剔除；（2）监测值为负值无任何物理意义，可视为无效数据，予以剔除；（3）在自动监测仪校零、校标和质控样试验期间的数据作无效数据处理，不参加统计，但对该时段数据作标记，作为监测仪器检查和校准的依据予以保留。

四、关于水污染物数据标记。按照《污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）中 6.6.4 数据标记中表 8 内容执行；在进行数据计算时（日数据、小时数据等）除数据标记为正常的的数据（数据标记为 N）外均认为无效（异常）数据，不参与有效数据的计算。小时数据标记可按照优先级顺序从高到低为 F、D、M、C、T、

S、B。日数据计算中有效数据不足 75%时，日数据标记按照小时数据中无效（异常）数据标记中占比最大标记，无效标记遇到相同占比时可按照优先级从高到底为：D、M、C、T、S、B。

五、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T 356-2007）以及涉及水污染源在线监测系统共 4 个技术规范正在修订中，待修订工作完成后，请以新修订规范中规定为准。

关于 HJ 75-2017 标准理解的回复

2019-10-29

来信：

HJ 75-2017 表 2 准确度验收要求中写的是排放浓度，那我们会理解为是比对折算浓度。但如果比对折算浓度的话就可能出现实测浓度和含氧量都未能比对上但是折算浓度却比对上这种不科学的极端情况。我认为既然已经单独比对了含氧量，是不是比实测浓度更科学。

回复：

经与标准编制单位核实，《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）表 2 准确度验收要求中排放浓度指实测浓度。

关于毒性物质含量检测及换算咨询的回复

2019-12-31

来信：

在进行固体废物是否属于危险废物鉴别过程中，《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）中某些毒性物质采用监测元素换算成化合物的方式判别附录中毒性物质含量。根据 HJ/T 298-2007《危险废物鉴别技术规范》6.5：在进行毒性物质含量的检测时，当同一种毒性成分在一种以上毒性物质中存在时，以分子量最高的毒性物质进行计算和结果判断。含铬毒性物质有附录 C 中“铬酸镉、铬酸铬（III）、三氧化铬”、附录 D 中“铬酸钠”、附录 E 中“铬酸铅”，这些毒性物质均为六价铬酸盐，请问是以样品中的“总铬含量”还是“六价铬含量”对样品的毒性物质进行换算和结果判断？此外，当同一种毒性成分在一种以上毒性物质中存在时，是否是以该元素质量百分比含量最小的化合物判断更为合适？

回复：

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）附录中含铬毒性物质含量应根据六价铬含量来进行换算和结果判断。六价铬化合物的种类应根据固体废物的产生源进行判断；如果根据产生源无法判断铬化合物种类的，应选择该固体废物中可能存在的含六价铬化合物中{分子量/（铬原子量*铬原子数）}值最大的化合物进行换算和结果判断。

关于增加生物毒性检测指标疑问的回复

2020-03-18

来信：

增加的生物毒性指标是指急性毒性还是指有毒物质的总和？如果指有毒物质指的是哪些？

回复：

关于生物毒性的监测，请参照《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》（GB/T 15441-1995）执行。

关于水质自动监控系统比对标准执行问题的回复

2020-04-07

来信：

2019 年 12 月 24 日发布的《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）验收技术规范》等三个技术规范对 2007 年的技术规范进行了更新，但是河北省的《水污染物在线自动监测系统 第 3 部分：运行和考核技术规范》DB13/T 1642.3-2012 等相关规范未更新，请问我们在执行比对标准的过程中，优先参照哪个标准，或者在标准规范规定的不同的地方，我们优先执行哪个标准？

回复：

《中华人民共和国环境保护法》第十七条规定“国家建立、健全环境监测制度。国务院环境保护主管部门制定监测规范”“监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范”。据此，应优先执行《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）。在河北省内，对于 HJ 355-2019 未规定的内容应遵守《水污染物连续自动监测系统 第 3 部分 运行与考核技术规范》（DB13/T 1642.3-2012），对于 HJ 355-2019 和 DB13/T 1642.3-2012 均作出规定的内容应从严执行。

关于医疗机构废水粪大肠菌群检测方法咨询的回复

2020-04-07

来信：

《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ 347.2-2018）和《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》（HJ 347.1-2018）等两个方法规定的适用范围均为“本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中粪大肠菌群的测定。”请问这两个方法是否适用于医疗机构废水中粪大肠菌群的测定？

回复：

《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ 347.2-2018）方法与《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规范性附录 A 多管发酵法的原理相同。HJ 347.2-2018 是对 GB 18466-2005 附录 A 方法的进一步细化和完善，增加了样品采集和保存、生活饮用水等清洁水体的 12 管法操作步骤、对照试验、质量保证和质量控制、废物处理等内容。因此，《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ 347.2-2018）适用于医疗机构废水监测。《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》（HJ 347.1-2018）的检测原理和结果表示与多管发酵法均不同，不能直接使用。如果检验检测机构拟采用滤膜法，应开展方法的等效性验证。

关于生活垃圾填埋场地下水监测井井深问题的回复

2020-05-28

来信：

根据《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2008）生活垃圾卫生填埋场需共布设 5 个地下水采样点，分别位于填埋场上游 30~50m 处设本底井 1 眼，两侧 30~50m 处各设 1 眼污染扩散井，下游 30m、50m 处各设 1 眼污染监视井。但在新疆这种气候干旱、地下水资源稀缺且分布不均的地方存在很大的现实困难。最近我遇到的一个生活垃圾卫生填埋场扩建项目，其一期填埋场将监测井打至地下 200m 任未发现含水层。扩建区域距一期项目区边界仅 10m，扩建区域监测要是完全根据“GB/T 18772-2008”要求进行建设，会存在诸多问题，例如：监测井过深不能及时反应渗漏情况；小面积的渗漏可能还未下渗至含水层就已经被土壤吸收、自净；建设及维护成本过大等。

回复：

《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2008）已于 2017 年 10 月进行了修订，现行标准为 GB/T 18772-2017。GB/T 18772-2017 标准中，“8.1 采样点的布设”规定，井的位置如果超过了填埋场的边界，则应将监测井点位调回填埋场边界内。当在上述位置打不出地下水时，可将距离填埋场最近的现有地下水井作为填埋场的地下水监测井。

关于公路项目验收声屏障降噪效果监测疑问的回复

2020-06-22

来信：

在 HJ 552-2010 中提出“应对采取声屏障措施的敏感点进行声屏障降噪效果监测”，并在 6.5.3.5 中对监测点位的选择提出“敏感点声环境质量监测可选择在距离道路声屏障后方中间被保护敏感点前 1m 进行……声屏障降噪效果监测可在声屏障后 10、20、30~30m 各设 1 个点……”，对此项有两个疑问：

- 1、是否有需要对所有采取了声屏障的敏感点都进行声屏障降噪效果监测？
- 2、声屏障降噪效果监测点位选择中，是否可以认为是应在后方中间被保护敏感点前 1m 且按 10、20、30~60m 的距离设点，还是既可先择仅在被保护敏感点前 1m 仅 1 个点进行，也可以设 0、20、30~60m 的距离多个点进行？

回复：

一、声屏障降噪效果与噪声源、声屏障的属性（高度、形状、材质、安装位置等）、周边环境条件（地形、地貌、地面条件等）、气象条件以及与敏感点的距离等因素有关，对于影响因素基本一致的同类型敏感点，可选取代表性敏感点进行布点监测；对于影响因素不同的敏感点，应分别监测。

二、按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ 552-2010）第 6.5.3.5 条的要求，声屏障降噪效果监测包括在敏感点前 1m 处和声屏障后 10、20、30-60m 处两种情况，因此针对这两种情况均需开展监测。其中，在敏感点前 1m 处监测的目的是了解声屏障对敏感点的实际降噪效果；在声屏障后 10、20、30-60m 处监测的目的是了解声屏障本身的设计降噪效果。

关于钢铁企业超低排放监测工作监测分析方法的回复

2020-08-10

来信：

《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》的附件《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》中推荐了 HJ 629-2011《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》和 HJ 692-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》这两个烟气监测方法，但指南中提到“本文件发布实施后，有新发布的监测分析方法标准，其方法适用范围相同的，也适用于本文件对应污染物的测定”。那么 GB/T 37186-2018《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法》中也提到了本标准方法适用于标准气体、工业气体、环境空气等气体中二氧化硫和氮氧化物的测定。而且紫外吸收方法比非分散红外吸收法方法更新，稳定性好，监测数据更准确。那钢铁企业超低排放评估监测时能用 GB/T 37186-2018《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法》这个标准作为监测分析方法吗？

回复：

《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》规定，“选用监测方法时，应能消除干扰或避免产生干扰。监测烧结和球团废气中 SO₂ 时，应避免使用 HJ 57-2017，可使用 HJ 629-2011 等。监测焦炉烟囱废气时，应优先使用 HJ 629-2011，同时监测仪器应注意加装消除有机物干扰的滤波片。”若其他监测方法经过验证，证明能消除干扰或避免产生干扰，同时适用。

关于最新水质在线监测设备流量比对仪器疑问的回复

2020-08-10

来信：

按标准 HJ 355-2019 中 8.4 及 HJ 354-2019 中 6.3.1、6.3.2 的要求，液位、流量比对只能使用标准里写明的“便携式明渠流量计比对装置”进行，其他方法，如流速仪法、容积法、浮标法等 HJ 92 里规定的几种测流量的方法都不能使用了，是这样理解的吗？

回复：

HJ 354-2019 和 HJ 355-2019 规定了便携式明渠流量计比对装置进行液位和流量比对的相关内容，若其他方法能同时满足本标准规定的液位和流量比对要求，同样适用。

关于新分析方法是否可用于污染物达标性评价的回复

2020-08-10

来信：

随着分析技术的不断发展，污染物的测定方法也在不断更新。比如废水中苯胺类、硝基苯类等，从最早的分光光度法，到不断更新的气相色谱、气质联用等方法，从很大程度上解决了各种干扰因素对分析结果造成的影响。但是在实际工作过程中，有些污染物的分析方法晚于排放标准的发布日期，即排放标准中并未列出污染物的新的分析方法。因此，想要咨询，该类新方法是否可以适用于日常的环境管理，包括和排放标准比较进行的达标性评价？

回复：

根据我部环境保护标准管理要求，新制定、修订的质量标准和排放标准中均明确“本标准发布实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污染物的测定”。

关于企业厂界噪声问题的回复

2020-08-10

来信：

在工作过程中遇到好多工业园区的小企业做检测，做验收。这类企业的噪声除了自身工艺外，受外界的影响也比较多。但是他的周围都是好多家在一起。他们噪声大范围外确实也对周边敏感点没有影响。这类企业噪声是否必须监测，监测结果是否该严格按照标准去评判。

回复：

工业园区企业噪声监测与评价应按照相应标准规定并结合管理部门或委托方的监测目的和要求开展。验收监测应按照环评批复及竣工环保验收相关规定执行。

关于咨询 GB 12348 噪声监测问题的回复

2020-09-28

来信：

按照现在企业自检要求，企业每季度最少进行一次噪声监测。

1、作为工业园的企业，三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多，有实体墙也有是栅栏情况，且监测期间无法要求其他厂停产进行监测，这种情况下噪声是否可以不进行监测？或者只在能设置点位的一侧进行测量是否可以作为厂区噪声是否达标的依据，比如只有厂区门口。

2、一栋工业厂房中有几层，有些企业只占一层或者两三层，甚至是只有几间房的这种情况，同样无法控制同栋厂房中其他企业的生产，甚至相邻厂房中的企业噪声影响更大，这种情况下是否可以不进行监测？如果必须监测，如何进行布点判断，这些在现行 GB 12348 中并未说明，望能得到指导意见？

回复：

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。两企业有共同厂界时，通常共同厂界一侧可不布设监测点位。如果 A 厂区内有噪声敏感点（如宿舍、办公楼），且 B 厂作为被投诉对象时，也应当对 A 厂内噪声敏感点进行监测。

关于企业噪声监测问题的回复

2020-09-28

来信：

1.我们第三方监测单位，在监测企业的厂界噪声时，企业的声源噪声很稳定，也仅仅是风机转动而产生的声源，但是其最大值-最小值 $>3\text{dB}$ ，最大值与最小值相差 5dB ，我们监测厂界噪声的时候，如何确定监测时间呢？要监测整个工作时段 of 的厂界噪声么？

2.在监测交通噪声时，需要提供车流量的数据。在出具报告时，其中在计算总车流量时，这个数值是小型车+中型车+大型车么？还是要把大型车折算成 2.5 中型车，和中型车折算成 1.5 小型车来相加呢？因为GB 3096里面是没有提到的。

回复：

一、关于监测厂界噪声时如何确定监测时间的问题。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的规定，稳态噪声指在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于 $3\text{dB}(\text{A})$ 的噪声。被测声源的声级起伏大于 $3\text{dB}(\text{A})$ 的噪声为非稳态噪声。按该标准要求，被测声源是非稳态噪声的，需要测量被测声源有代表性时段的等效声级，必要时测量被测声源整个正常工作时段 of 的等效声级。因此，可根据被测声源代表性时段或正常工作时段选择合适的监测时间。

二、关于监测交通噪声总车流量计算问题。《声环境质量标准》（GB 3096-2008）未规定交通噪声监测时车流量的统计方法。来信提及的计算总车流量时是各车型直接相加还是折算成小型车数量，应根据项目需要或委托方要求确定。

关于夜间噪声时段问题的回复

2020-09-28

来信：

GB 3096-2008 中规定，夜间噪声是指 22：00 至次日 06：00 之间的时段；是否可以理解为次日 00：00 至 06：00 的噪声为前一日的夜间噪声。

回复：

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中昼间、夜间的定义为：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指 6：00 至 22：00 之间的时段；“夜间”是指 22：00 至次日 6：00 之间的时段。该定义规定了昼间和夜间的时段划分。监测声环境质量时，某一日期的夜间一般是指该日 22：00 至次日 6：00。若其他标准规范另有要求的，按相关规定执行。

关于公路项目验收声环境敏感点监测疑问的回复

2020-10-20

来信：

根据《竣工环境保护验收技术规范 公路》HJ 552-2010 中 6.5.3.1 监测布点原则提出“同一敏感点不同距离执行不同功能区标准时应相应布设不同的监测点位”以及 6.5.3.2 声环境敏感点监测 b) 监测频次“监测 2d……每次监测 20min。”对此有一个疑问：对于同一敏感点即执行了不同功能区时需相应布设不同监测点位，在进行噪声监测时，同一敏感点不同功能区的监测点位是否需要同时监测？

回复：

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范公路》（HJ 552-2010），声环境敏感点监测频次为监测 2 天，每天昼间监测 2 次，夜间监测 2 次，每次监测 20 分钟。同一敏感点不同功能区的监测点位不需要同时监测。

关于稳态与非稳态噪声区分问题的回复

2020-12-25

来信：

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的规定，稳态噪声指在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于 3dB（A）的噪声。被测声源的声级起伏大于 3dB（A）的噪声为非稳态噪声。请问是指最大值 L_{max} 与最小值 L_{min} 之差还是指噪声打印条中的 SD 值？针对此标准中没有明确，环境监测人员存在一些争议。

回复：

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），稳态噪声是指在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于 3dB（A）的噪声。建议比较测量值的最大值 L_{max} 和最小值 L_{min} ，其差值不大于 3dB（A）的噪声判断为稳态噪声，相反，其差值大于 3dB（A）的噪声判断为非稳态噪声。对于稳态噪声和非稳态噪声，依据监测标准规范中的具体规定进行不同测量时段的监测。

关于噪声超标评判问题的回复

2020-12-25

来信：

在进行扰民噪声测量时，背景噪声值超过功能区限值，且无法降低背景噪声。被测声源在其边界和敏感点测量的数据经修正后也超过功能区限值。此时的监测结果是否可以判定此被测声源超标排放，为什么？

回复：

噪声测量值包含了被测声源排放的噪声和其他环境背景噪声。从噪声测量值中扣除背景噪声的影响，即可得到被测噪声源的排放值。被测噪声源是否超标，应通过被测噪声源排放值与相应标准限值比较来判定，超过标准限值即认定超标，不超过即认定达标。

关于稳态噪声定义问题的回复

2020-12-25

来信：

GB 12348-2008 中给出了稳态噪声的定义：在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于 3dB（A）的噪声。目前，环境监测行业对这句话的理解有不同的看法。麻烦老师给我们说明一下，这个定义应如何理解？

回复：

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），稳态噪声是指在测量时间内，被测声源的声级起伏不大于 3dB（A）的噪声。建议比较测量值的最大值 L_{max} 和最小值 L_{min} ，其差值不大于 3dB（A）的噪声判断为稳态噪声；相反，其差值大于 3dB（A）的噪声判断为非稳态噪声。对于稳态噪声和非稳态噪声，依据监测标准规范中的具体规定进行不同测量时段的监测。

关于 HJ 1077-2019 的相关问题的回复

2020-12-25

来信：

HJ 1077-2019 现已实施，目前饮食油烟的排放标准仍执行 GB 18483，那么 HJ 1077-2019 是指替代了 GB 18483 中的附录 A，还是两个分析方法均可；由于 HJ 1077-2019 中并未明确提出废止 GB 18483 中附录 A 的方法，也未说明替代，请问，这两个方法都要保留吗？用 HJ 1077-2019 测出的油烟会否可以依据 GB 18483 的标准进行评判，是否需要按照 GB 18483 的折算标准进行折算？

回复：

一、《固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）并未替代《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）附录 A 的内容，两个方法都为现行有效标准，但随着消耗臭氧层物质四氯化碳（CTC）实验室用途淘汰进程的加快，鼓励优先使用 HJ 1077-2019 方法。同时，我们也将尽快通过 GB 18483-2001 标准的修订废止附录 A 的监测方法。

二、我部于 2019 年发布《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019），按照我国生态环境标准体系建设及管理办法相关规定，在标准实施后发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于标准相应污染物的规定。即 HJ 1077-2019 可作为 GB 18483-2001 附录 A 的等效替代方法，测出的油烟浓度应按照 GB 18483-2001 的要求进行折算。

关于实际监测值超标修约值达标情况如何判定问题的回复

2021-03-22

来信：

2019 年 01 月 07 日《关于噪声结果保留位数问题的回复》中要求噪声测量结果应修约至个位。如果某厂界执行 GB 12348-2008 中 2 类功能区排放限值，昼间 60dB，夜间 50dB，昼间该厂界某点位噪声监测值为 60.4dB，背景值为 50.0dB，依据 HJ 706-2014 中 5.2 的规定，不做修正，依据 HJ 706-2014 中 8.1 的规定，修约后噪声排放值为 60dB。此修约后噪声排放值满足 GB 12348-2008 中 4.1.1 的要求：不超过表 1 规定的限值（60dB）。此时能否评价为达标？

回复：

按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）的相关要求，将噪声测量值修约到个位数，昼间厂界噪声测量结果为 60dB（A），未超过 2 类声功能区厂界噪声昼间标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）第 4.1.1 条“噪声不得超过规定的排放限值”的要求，应判定为达标。

关于铁路专用线噪声检测及执行标准问题的回复

2021-05-24

来信：

（1）根据《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-90），铁路噪声测量时间为昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时；另外，《铁路沿线环境噪声测量技术规定》（TB/T 3050-2002）中也要求测量时段一般不应小于1小时，测量时段内通过的列车一般不应小于6列车。但是有些项目列车车次较少，昼间和夜间平均只有一趟列车经过，通过敏感点的时间只有不到一分钟，请问这种情况铁路噪声应该怎么检测，是读取列车经过时的瞬时值，还是按照要求测1个小时？

（2）《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-90）及《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB 12525-90）修改方案中规定了铁路边界30米处的噪声限值，对一既有铁路项目进行噪声检测时，发现铁路边界30米处噪声值满足铁路边界噪声限值要求，但是距离铁路30米以内的敏感点噪声检测值不能满足铁路边界昼间70dB（A）、夜间70dB（A）的限值要求，目前铁路相关标准中未曾有铁路边界30米内的噪声限值要求，请问这种位于铁路边界30米以内的环境敏感点应执行什么标准？

回复：

一、按照《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-90），铁路边界噪声测量时间为“昼间、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时”，对于昼间和夜间平均只有一趟列车经过的情况，也应按照该标准要求测量1小时，必要时，昼间或夜间分别进行全时段测量。

二、距离铁路30米以内的环境敏感点噪声检测，建议按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的相关要求开展。按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008），铁路专用线不属于铁路干线（交通干线），按所属声环境功能区（0类、1类、2类、3类）执行相应的环境噪声限值。

关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复

2021-06-09

来信：

关于噪声排放标准 GB 12348-2008 中 5.3.3 测点位置其他规定中，5.3.3.1 当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时，测点应选在厂界外 1m、高于围墙 0.5m 以上的位置。现在的企业围墙大多数都是栅栏类型，并非是实体墙，那么关于这种噪声厂界外监测还有必要高于围墙 0.5m 以上的位置么？能否直接按照 5.3.2 测点位置一般规定，一般情况下，测点选在工业企业厂界外 1m、高度 1.2m 以上、距任一反射面距离不小于 1m 的位置进行监测呢？

回复：

对于有敏感点的情况，为保证能够测到厂界噪声实际排放，要求在高于围墙 0.5m 以上布点。如果企业厂界处的栅栏不影响噪声排放，地面 1.2m 以上即能够测到实际排放情况，可布点监测。

关于 HJ 552 夜间噪声测量时间问题的回复

2021-06-09

来信：

在 HJ 552-2010 标准中 6.5.3.2.b) 监测频次：夜间监测 2 次(22:00-24:00 和 24:00-6:00)，指的是第一次必须是在 22:00-24:00，第二次必须是在 24:00-次日 6:00 之内？还是这两次测量的时间只要是在 22:00-次日 6:00 之内就可以？

回复：

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 公路》（HJ 552-2010）第 6.5.3.2.b) 条的要求，夜间两次监测应分别在 22:00-24:00 和 24:00-次日 6:00 两个时段内进行。规范设定此要求是由于这两个时段的交通流量有较明显的差异。

关于噪声监测问题的回复

2021-08-09

来信：

作为工业园区高层厂房进驻企业多，三面邻厂或者两面邻厂的情况非常多。

1、如何对首层以上的企业进行厂界布点进行噪声或废气排放监测？

2、如同栋楼宇楼上甲企业、楼下乙企业间都有公共部为上下层之间的楼板，都有噪声排放，如何监测乙企业（设有办公区、生产区）受楼上甲企业排放噪声影响？相反，如何监测甲企业受乙噪声排放影响？

3、把工业园区内厂房违反规划用途作为非工业（办公室、电商办公等）用途时当作噪声敏感点，是否合适？目前基层遇到此类投诉非常多，这些在现行 GB 12348-2008 中并未说明，望能得到指导意见？

回复：

一、企业厂界噪声布点应按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行，一般情况下测点选择在工业企业厂界外 1m 即可，厂界指由法律文书（如土地使用证、房产证、租赁合同等）中确定的业主所拥有使用权（或所有权）的场所或建筑物边界。

二、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）第 3.1 条规定，“工业企业厂界环境噪声”指在工业生产活动中使用固定设备等产生的、在厂界处进行测量和控制的干扰周围生活环境的声音。上下楼两企业之间的噪声影响不属于干扰生活环境，不能按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）开展测试与评价。工业园区中高层厂房的上下楼两企业之间的噪声测试与评价应结合管理部门或委托方的监测目的和要求开展，必要时可在噪声监测期间暂停与待测企业相邻企业的噪声源的运行，以准确识别测量企业的噪声。

三、按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。工业园区以生产为主，园区内建筑一般不属于噪声敏感建筑物。来信所述工业园区内的非工业用途的办公室、电商办公建筑是否可以作为敏感建筑物，需结合工业园区关于该建筑物最新的规划与用途以及当地管理部门的声环境管理要求

判断，如无相关的依据，一般不判断为噪声敏感建筑物。

关于空气监测点位变更浓度偏差的计算问题的回复

2021-08-09

来信：

根据《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ 664-2013）附录 B 要求，变更后城市点与原城市点位平均浓度偏差应小于 15%，规范中并没有平均浓度偏差计算公式。对于这个偏差的理解，第一种理解为衡量变更后城市点对两个站点平均值的偏离程度，计算公式为（变更后城市点检测值-两个点位平均值）/两个点位平均值*100%；第二种理解为把原点位作为真值，衡量变更后城市点偏离真值的大小，计算公式为（变更后城市点检测值-原点位检测值）/原点位检测值*100%。这个应该是哪种计算方式？

回复：

《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ 664-2013）附录 B 要求“变更后城市点与原城市点位平均浓度偏差应小于 15%”，计算公式为：（变更后城市点浓度均值-原点位浓度均值）/ 原点位浓度均值 * 100%。

关于 HJ 664-2013 中偏差的计算问题的回复

2021-08-09

来信：

在《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）附录 B 中提到了“平均浓度偏差应小于 15%”。对平均浓度偏差的计算的应该怎么理解？是：变更后点位平均浓度减去 2 个点位的浓度平均值的差，除以 2 个点位的浓度平均值。还是：变更后点位平均浓度减去原点位平均浓度的差，除以原点位平均浓度。

回复：

《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ 664 2013）附录 B 要求“变更后城市点与原城市点位平均浓度偏差应小于 15%”，计算公式为：（变更后城市点浓度均值-原点位浓度均值） / 原点位浓度均值 * 100%。

关于排污许可噪声检测的问题的回复

2021-09-13

来信：

噪声检测时，排污许可上要求测企业四个厂界的噪声，但企业的四个厂界和验收时发生了变化，企业周围有了新建的其他企业与他紧邻，相当于没有了厂界，排污许可证已经办理完，这样的厂界噪声还需检测吗？

回复：

一般情况下，紧邻企业共用厂界的位置可不设监测点位。如排污许可有相关要求，应按照要求进行监测或与当地管理部门协商确定。

关于苯胺分析方法问题的回复

2025-09-15

来信：

《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》实施后，土壤调查或其他土壤相关检测是否可继续沿用参照《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》？

回复：

建议根据检测任务要求选择适当分析方法标准。《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017）是筛查鉴定方法，4-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-氯苯胺的正确度验证数据与定量分析相关质量控制要求相差较大，建议以半挥发性有机物的筛选和定性为目标的测试任务可选用。以苯胺类化合物定性定量分析为目标的测试任务优先选用《土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1210-2021）。

关于用标准曲线的回归方程计算油类或石油类浓度是否可行的回复

2025-09-15

来信：

《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）中，采用标准曲线的回归方程计算油类或石油类浓度是否可行？

回复：

不可行，应严格按照《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）标准中所述方法开展检测工作，否则属于方法的偏离。

关于是否可以依据 HJ 639-2012 对地下水中氯甲烷 进行方法验证的回复

2025-09-15

来信：

在进行建设用地土壤污染调查时，如地块地下水中也需要进行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）基本 45 项的同步监测，其中氯甲烷这一挥发性有机物参数无对应国标分析方法，水质挥发性有机物常用分析方法《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）中明确若通过验证，该标准也适用于其他挥发性有机物的测定。那氯甲烷这一挥发性有机物参数是否可以依据 HJ 639-2012 进行方法验证。

回复：

当检测实验室拥有 CMA 资质，且资质范围涵盖《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）所规定的检测项目，并具备对地下水中挥发性有机物氯甲烷进行方法验证的合法性和技术能力时，可以依据该标准对地下水中挥发性有机物氯甲烷进行方法验证。

关于 HJ 84-2016 和 HJ 700-2014 是否适用于地下水监测的回复

2025-09-15

来信：

地下水指标的检测方法是否可以使用非《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中推荐的生态环境监测方法标准？例如，亚硝酸盐使用《水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）是否可行？铁使用《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）是否可行？

回复：

HJ 84 适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中 8 种可溶性无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定。HJ 700 适用于地表水、地下水、生活污水、低浓度工业废水中铁等 65 种元素的测定。上述两个标准均适用于地下水相应指标的检测。但采用 HJ 84、HJ 700 中方法进行测定时，存在如下 2 个方面的问题，建议结合实际情况酌情使用。

一是 HJ 84 中亚硝酸根（NO₂⁻）测定下限无法达到 I 类地下水的评价要求。HJ 84 中亚硝酸根（NO₂⁻）方法检出限为 0.016mg/L，测定下限为 0.064mg/L；以 N 计时，方法检出限为 0.005mg/L，测定下限为 0.02mg/L。而 GB/T 14848 中推荐的分光光度法对于亚硝酸盐（以 N 计）的检出限可达 0.001mg/L。考虑到 GB/T 14848 中亚硝酸盐（以 N 计）I 类标准为≤0.01mg/L。因此对 I 类地下水，GB/T 14848 中推荐方法更为适用。

二是 HJ 700 中铁测定范围较小，当铁的浓度达到 V 类时，检测地下水样品时需要稀释，方法便捷性较差。GB/T 14848 中铁 I 类标准为≤0.10mg/L，V 类为>2.0mg/L。而 HJ 700 中铁测定方法的线性范围为 0-0.5mg/L，GB/T 14848 中推荐方法原子吸收法线性范围为 0.1-5mg/L，检出限为 0.03mg/L。使用 HJ 700 方法时，对于>0.5mg/L 的样品，如不稀释，则会出现超标准曲线范围导致测试结果不准确的问题。因此使用 GB/T 14848 中推荐方法更为便捷。

关于 GB/T 14848-2017 中金属指标是监测溶解态还是总量的回复

2025-09-15

来信：

1.监测地下水中金属类指标时，《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）均未明确金属类指标是监测溶解态还是总量。《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）等测试方法有指出金属类监测分为溶解态和总量。请问监测溶解态金属类指标或者测总量金属类指标时，是否均可用《地下水质量标准》进行评价？（《地下水质量标准》中所给的金属类别的限值都只列着金属项目，如铜、锌等而不是总铜、总锌等）

2.在国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848 中，金属指标（包括汞、砷、硒），没有明确是测总量还是溶解态（采样时通过 0.45 微米滤膜过滤后进行固定保存后按分析方法进行测量），所以在日常监测过程中，会出现不同的理解，包括监管部门也没有明确到底是测总量还是溶解态，造成后期监测中数据无法比对，也有可能造成监测结果超标等异常情况，所以请问《地下水质量标准》GB/T 14848 中所要求的铁、锰、铜、锌、铝、钠、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊这些指标是测定总量还是溶解态？

3.《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中金属类指标是指溶解态还是总量？经查询，中国地质调查局答复是总量。同时也查到《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》（2020 年第 1 期）答疑中说明地下水中金属检测的是溶解态。

回复：

一是《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）等测试方法中金属类监测分为溶解态和总量，是为满足不同的监测需求。在采集地下水样品前应先进行监测井洗井，水样基本上达到水清砂净，水中浊度通常在 10NTU 以内，监测时溶解态和总量数据基本一致。因此，在《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中，不专门区分溶解态和总量，只列相应金属指标。

二是部分专项调查或监测工作中关于地下水中金属类指标检测溶解态或者总量，提出了明确要求。如重点行业企业用地调查明确地下水中金属检测的是溶解态，且水样清澈透明时，可在采样现场对水样直接加酸处理；当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时，应在采样现场对水样进行 0.45 微米滤膜过滤后加酸处理。《国家地下水环境质量考核点位监测工作规程》规定铁、锰、铜、锌、铝、钠、镉、铅、铍、锑、镍、钴、银、钡和铊测定的是溶解态（需现场过 0.45 微米滤膜），汞、砷、硒测定的是总量。因此，专项工作或相关标准规范等有明确要求的，应按要求执行。

十一、环境风险防范

关于环保部令和国办函存在出入时的疑问的回复

2018-05-18

来信：

《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第 17 号，2011 年 5 月 1 日）、《国家突发环境事件应急预案》（国务院办公厅文件，国办函〔2014〕119 号）两份文件应该都是没有废止的现行文件，其中都有对突发环境事件分级标准进行定义，但两者存在差别，特别重大（I 级）突发环境事件定义中一个为“因环境污染直接导致 10 人以上死亡或 100 人以上中毒的”，另一个为“因环境污染直接导致 30 人以上死亡或 100 人以上中毒或重伤的”，且后续重大突发环境事件、较大突发环境事件、一般突发环境事件全部存在冲突，我想请问应以那个文件为准？

回复：

关于突发环境事件分级标准，如《国家突发环境事件应急预案》与《突发环境事件信息报告办法》有不一致的，以《国家突发环境事件应急预案》有关规定为准。

关于煤气站煤气存在量如何确定的回复

2019-04-30

来信：

询问下在突发环境事件应急预案中，对于煤气站等连续产气型气站中煤气存在量的确定是以管道和反应炉中的实际存在量来确定，还是以某个时间段内的产气量来确定，如果以时间段产气量确定，时段应该取多长为适。

回复：

您好！关于您提出的“关于煤气站煤气存在量如何确定”的问题，现答复如下：

您所提及的内容，我们理解为要确定煤气站环境风险等级，如何确定煤气站环境风险物质数量的问题。根据我部《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）（2018 年第 14 号公告）有关要求，根据“企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量”以及“计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）”的要求，煤气站煤气存在量的计算方法为管道、反应炉、存储罐内的和值（年内最大的状态量，并非积累量）。

关于水库工程应急预案编制问题的回复

2019-04-30

来信：

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定对于可能突发环境事件及生产贮存危化品、危险废物的企业要求备案，及省级环保部门应该发布需备案目录，而水库项目本身不存在风险源，属于风险受体，根据有关法律法规是否被要求依法环境风险应急预案，而其中作为水库作为水源地部分的风险应急预案是否应纳入政府区域应急预案体系，不作为水库运行管理单位的管理要求？

回复：

制定和备案环境应急预案，是企事业单位的法定义务。《环境保护法》第四十七条第三款规定，“企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案”。因此，企业应依据可能面临的突发环境事件及其危害程度，自行判断是否需要编制环境应急预案并备案。《水污染防治法》第七十九条规定，“市、县级人民政府应当组织编制饮用水安全突发事件应急预案”。我部编制发布了《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（公告 2018 年第 1 号），指导市、县级人民政府组织编制和修订水源地环境应急预案。至于水库运行管理单位是否需要编制环境应急预案，需要水库运行管理单位根据自身风险情况和当地环境应急预案体系建设要求自行决定。

关于建议明确突发环境事件应急预案的企业范围的回复

2019-04-30

来信：

您好！《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第三条指出“产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业”应制定突发环境事件应急预案并向有关主管部门备案，某些企业仅涉及产生少量的含油抹布、废活性炭等危险废物，是否应制定突发环境事件应急预案？按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）判定为一般环境风险的企业是否仍须制定突发环境事件应急预案并向有关主管部门备案？

回复：

制定和备案环境应急预案，是企事业单位的法定义务。《环境保护法》第四十七条第三款规定，“企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案”。因此，企业应依据可能面临的突发环境事件及其危害程度，自行判断是否需要编制突发环境事件应急预案并备案。企业环境风险等级只是地方生态环境部门对企业环境应急预案实行分级管理的依据。为加强指导、突出重点，我部制定实施了《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），其适用范围强调“可能发生突发环境事件”的企业事业单位，排除了产生噪声污染的单位、污染物产生量不大或者危害不大的单位。还规定“省级环境保护主管部门可以根据实际情况，发布应当依法进行环境应急预案备案的企业名录”。

关于环境应急预案中单质铜等是否计入临界量的回复

2019-05-21

来信：

在突发环境事件应急预案中，考虑到其单质铜、镍、银等单质的风险性很小，是否需要计入临界量？在《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中，铜及其化合物特别标注以铜离子计，是否意味着单质铜可以不计入临界量？如果是，那么对于除铜以外的其他单质金属是否也不计入临界量？

回复：

您所提及的内容，我们理解为风险低的重金属单质是否需要计入临界量的问题。根据我部《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录 A 突发环境事件风险物质及临界量清单第七部分，铜及其化合物临界量计算，因为单质铜活性与毒性低，可不计入临界量；铜离子的生态毒性高，因此按铜离子计入临界量。除铜外，重金属比如单质银、镍活性和毒性与存在形式（比如纳米银）有关，综合考虑标准中规定其单质计入临界量。

关于《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》中网格 风险值计算疑问的回复

2019-05-21

来信：

《推荐方法》中“8.2.3 网格环境风险值计算”公式（9） $R_{xy} = \sqrt{E_{xy} V_{xy}}$ ，其中 E_{xy} 为规范化后的大气风险场强度，其值小于 1； V_{xy} 为环境风险受体易损性指数，其值小于 100。所以 R_{xy} 的值应该小于 10。《推荐方法》中第 P24，“根据网格环境风险值的大小，将环境风险划分为四个等级：高风险（ $R > 80$ ）、较高风险（ $60 < R \leq 80$ ）、中风险（ $30 < R \leq 60$ ）、低风险（ $R \leq 30$ ）因此， R_{xy} 根据公式计算结果不会出现大于 10 的情况，想请示一下是否存在问题。

回复：

$E_{x,y}$ 、 $V_{x,y}$ 均为标准化的数值，需要进行百分化处理，可将 $E_{x,y}$ 乘以 100 后参与后续风险值计算。

关于开展环境应急预案备案工作中的疑问回复

2019-06-11

来信：

作为基层的环境应急管理人员，今年我县大部分企业应急预案备案将满三年，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十二条和第十八条内容，应进行回顾性评估，因我县企业情况复杂，现有以下疑问请求部里给予答复和指导：

1.对于企业个别内容变化及时修订预案的（非重大修订），是否要求企业进行重新备案？是否按照最新出台的指南完善风险评估报告和应急资源调查报告？是否按照最新的评审指南进行重新评审？需不需要出具新的备案编号？若不需要重新备案，需不需要在备案表中或者通过其他方式体现企业进行了应急预案修编，该怎样落实相关备案工作。

2.对于企业对应急预案每三年进行一次的回顾性评估工作，假如企业未发生变化的，是否按照最新出台的指南完善风险评估报告和应急资源调查报告？是否按照最新的评审指南进行重新评审？需不需要出具新的备案编号？若不出具新的备案编号，该怎样体现或佐证企业进行了应急预案的回顾性评估工作。（个人建议：对于无变化的企业（如加油站、城镇污水处理厂），假如每三年进行一次的回顾性评估需要重新评审和备案，无疑增加了企业或政府的成本，是否可以不用评审和备案，或者采用其他更合理的方式处理。）

回复：

一、根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，企业环境应急预案个别内容进行调整、需要告知生态环境部门的，应当在发布之日起 20 个工作日内以文件形式告知原备案受理部门，不需要重新备案。

二、企业在组织对环境应急预案进行回顾性评估时，推荐参照最新或当地环境风险评估、环境应急资源调查、环境应急预案评审等技术文件进行。

三、企业环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起 20 个工作日内向原受理部门变更备案。变更备案按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十五条要求办理。

关于事故应急池咨询的回复

2019-11-14

来信：

对于非化工类一般工贸企业，但又使用到化学品，在环境应急预案评审的时候，各省专家对事故应急池是否必须具备意见差别很大，有的专家认为必须有事故应急池，有的专家却认为不需要，甚至有的环保局也认为必须有事故应急池，而我们国家关于一般工贸企业是否需要事故应急池也没有明确规定。请问是否可以给个具体的指导文件？

回复：

“非化工类但又使用化学品的一般工贸企业应急池建设”一事。答复如下：

《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条规定，企业事业单位在应急状态应当采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体。《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）第九条明确，企业事业单位的突发环境事件风险防控措施包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 69-2018）要求，建设项目应设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。从以上法律法规等文件可以看出，对于可能发生突发环境事件的企业事业单位应配套事故废水收集和应急储存设施，国家的要求是明确的。您所提的“事故应急池”是事故废水收集和应急储存设施的俗称。企业可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 69-2018）以及《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH 3015）等，结合自身特点进行设计、建设、管理。

关于厂房承租方是否能使用出租方的环境应急预案问题的回复

2020-06-22

来信：

我司租赁了某印染厂的一个生产车间进行生产经营（也是从事印染纺织），近日当地环保部门通知我司需编制环境应急预案。经了解，厂房出租方已编制了环境应急预案并报环保部门备案，厂内也建有应急池。请问我司能否直接沿用出租方的应急预案，不另行编制预案？

回复：

《中华人民共和国环境保护法》第四十七条规定，企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，对企业事业单位突发环境事件应急预案的备案管理做出具体规定。作为突发环境事件先期响应的主要力量，企业事业单位的突发环境事件应急预案，应突出针对性和可操作性。《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》提出，企业事业单位突发环境事件应急预案应将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡。根据以上规定及指南，建议您编制或联合出租方修订预案并备案。

关于《企业突发环境事件风险分级方法》问题的回复

2020-08-10

来信：

在《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）标准第三页表 1 企业生产工艺过程评估中，评估依据有一条是“其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程”，对于这句话的理解是“其他高温或高压、且涉及易燃易爆等物质的工艺过程”还是“其他高温或高压、或涉及易燃易爆等物质的工艺过程”存在疑问。在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中明确的是“其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程”，那对于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中这句话的理解可以是“其他高温或高压、且涉及易燃易爆等物质的工艺过程”，而不是“其他高温或高压、或涉及易燃易爆等物质的工艺过程”吗？

回复：

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中“其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程”，提到的“易燃易爆等物质”是指按照 GB 30000.2 至 GB 30000.13 所确定的化学物质。高温工艺、高压工艺、涉及易燃易爆等物质的工艺都可能造成突发环境事件风险物质意外释放，因此文中“其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程”是“或”的关系，均应作为可能导致突发环境事件风险物质意外释放的工艺进行评估。

关于高速公路突发环境事件应急预案企业如何评审问题的回复

2020-09-28

来信：

一个高速公路跨越多个区县，每一个地级市的生态环境部门对本地区的突发环境事件应急预案要求不一样。有个别地区要求，环保主管部门必须到场参加应急预案评审会，评审专家必须是本地区的，对此我们感觉很不合理。如果每一个县区都要求这样做的的话，会大大增加企业负担，无论经济成本还是时间成本。所以希望部里领导，对高速公路等线性工程的突发环境事件应急预案的专家评审工作，给以明确的指导意见！

回复：

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第九条的规定：“跨县级以上行政区域的企业，编制分县域或者分管理单元的环境应急预案”。为指导企业事业单位做好突发环境事件应急预案评审工作，我部组织编制了《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（以下简称《评审工作指南》）（环办应急〔2018〕8号）。

《评审工作指南》规定了企业组织评审突发环境事件应急预案的基本要求、评审内容、评审方法、评审程序等，并且明确制定环境应急预案的企业作为评审主体，评审人员及其数量由企业自行确定。高速公路企业编制和评审突发环境事件应急预案时可以按照或参照相关规定开展。

关于企业突发环境事件风险分级方法相关问题咨询的回复

2020-09-28

来信：

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）表 1 企业生产工艺过程评估。

问题 1：分值一列，10 分/套、5 分/套，请问套数是指评估依据中的工艺数量，还是指企业涉及相关工艺的生产设备的数量（如企业有 2 条相同生产线，有加氢工艺和聚合工艺，那这个企业分值是 20 还是 40）？

问题 2：评估依据中“其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程”，有专家理解为高温、高压、易燃易爆三者满足其一即可得分；有的认为（1）高温工艺、（2）高压且易燃易爆，二者满足其一即可得分；有的认为（1）高温或高压且（2）易燃易爆，二者满足其一即可得分。请问，这条依据正确的理解方式是什么？

回复：

关于问题 1 的答复：《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）表 1 企业生产工艺过程评估，对具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，即如企业有 2 条相同生产线，有加氢工艺和聚合工艺，应按 4 套工艺单元分别评分并求和，总分值是 40，按照标准规定，企业生产工艺过程评估该指标项最高分值为 30 分，超过 30 分则按最高分 30 分计。

关于问题 2 的答复：《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中“其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程”，提到的“易燃易爆等物质”是指按照 GB 30000.2 至 GB 30000.13 所确定的化学物质。高温工艺、高压工艺、涉及易燃易爆等物质的工艺都可能造成突发环境事件风险物质意外释放，因此文中“其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程”是“或”的关系，三者满足其一即可得分。

关于咨询突发环境事件风险物质及临界量确定问题的回复

2020-09-28

来信：

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录 A《突发环境事件风险物质及临界量清单》中部分物质涉及浓度要求。以盐酸为例，如企业储存的盐酸浓度低于 37%，该企业在进行突发环境事件风险评估时，是否需要将盐酸记入 Q 值计算？如是，在 Q 值计算过程中，是折算成 100%还是 37%。

回复：

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中，按照“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”原则，浓度低于 37%的盐酸应折算为浓度为 37%的盐酸，临界量按 7.5 吨计算 Q 值。

关于饮用水源地突发环境事件应急预案备案问题的回复

2020-09-28

来信：

在饮用水源地（含千吨万人水源地、乡镇级以下集中式水源地）开展整治工作过程中，地方人民政府针对饮用水源地突发环境事件编制的水源地专项应急预案该如何备案？按照《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号）第二十条“（二）地方人民政府专项应急预案抄送上一级人民政府有关主管部门备案。”，但未给出详细的备案管理办法。在备案过程中有关主管部门要求按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十五条要求办理，同时提交应急预案文本、环境风险评估报告及环境应急资源调查报告三部分内容，是否合理或可以参照执行？企业和水源地一个是风险源，一个是风险受体，二者本质不同，如若参照执行合理否？根据《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》及《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》环境风险评估及环境应急资源调查是作为预案编制的准备和基础，并无具体的备案管理办法说明此类预案备案时必须同时提供环境风险评估报告及环境应急资源调查报告，环境风险评估及环境应急资源调查是否也是饮用水源地突发环境事件应急预案备案必备文件材料？

回复：

饮用水水源地突发环境事件应急预案（以下简称水源地环境预案）一般由地方人民政府组织制定发布，或由地方生态环境部门联合相关部门制定发布。按照《突发事件应急预案管理办法》，此类预案属于政府专项预案或部门预案，须向上一级人民政府有关主管部门或本级人民政府备案。

《突发事件应急预案管理办法》规定，编制应急预案应当在开展风险评估和应急资源调查的基础上进行，市县级专项和部门应急预案侧重明确突发事件的组织指挥机制、风险评估、监测预警、信息报告、应急处置措施、队伍物资保障及调动程序等内容。不开展风险评估和应急资源调查，就难以保障预案的针对性、可操作性。《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》，对编制水源地环境预案及开展环境风险评估、环境应急资源调查的要求作了进一步细化。

有别于企事业单位突发环境事件应急预案的备案，政府专项预案或部门预案的备案属于内部行政备案。在具体实践中，水源地环境应急预案印发时抄送上一级人民政府有关主管部门，可以视为执行了备案要求。

关于 HJ 941-2018 问题咨询的回复

2020-11-12

来信：

HJ 941-2018 中 6.2.1 中企业生产工艺过程评估，提到的每套工艺单元应该怎么理解？好比一个产品有五条生产线，那应该算五套还是一套呢？有的工艺单元第一步反应的聚合釜是四个，下面工艺流程设备都是共用的，这种情况该怎么算呢？

回复：

关于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）6.2.1 中企业生产工艺过程评估，对具有多套工艺单元的企业，应对每套工艺单元分别评分并求和。如企业有 5 条相同的生产线，每条生产线都有 n 套风险工艺单元，应按企业有 $5n$ 套风险工艺进行评估；再如生产工艺第一步反应有 4 个相同的风险工艺单元，后续共用 1 个工艺流程且涉及 n 个风险工艺单元，则应按 $4+n$ 套风险工艺进行评估。

关于应急预案中环境风险物质确定的回复

2020-11-12

来信：

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），镍及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物均属于环境风险物质（附录 A，第八部分）。有色金属冶炼企业中涉及大量的红土镍矿、硅锰合金、电解铜、电解锰，又或者铜回收企业，涉及大量的铜，上述物质教条一些的话都属于第八部分的风险物质，但是如铜锭、合金等进入外环境又未必会引发环境污染，请问是否可以不按风险物质考虑？

回复：

重金属及其化合物在工业中应用广泛，转化复杂，从历史突发环境事件统计来看，涉重金属突发环境事件比例较高，因此《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中相应规定了铜等重金属及其化合物临界量计算问题。同时根据定义，突发环境事件风险物质指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。

因此，有色金属冶炼企业，对于加工生产的铜锭、合金，可不列为风险物质；对于可能在堆放过程中形成涉重金属淋溶水的原料、以及在加工生产过程产生大量涉重金属的废水、废渣，应按照方法要求进行风险物质识别，混合或稀释的风险物质按其组分比例计算成纯物质计算。

关于铬矿是否为风险物质问题的回复

2020-11-12

来信：

含 40%三价铬的铬铁矿原料，突发环境事件应急预案是否应该作为风险物质来分析？

回复：

重金属及其化合物在工业中应用广泛，转化复杂，从历史突发环境事件统计来看，涉重金属突发环境事件比例较高，因此《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中相应规定了铬等重金属及其化合物临界量计算问题。铬铁矿原料在加工生产过程可能产生含铬废水、废渣，长期露天堆放也可能导致淋溶水中铬等重金属超标，可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染。因此编制突发环境事件应急预案时，应作为风险物质进行分析，明确其可能导致的污染途径并针对性提出风险防控措施。

关于风险评估中风险物质是否折纯问题的回复

2020-11-12

来信：

编制突发环境事件风险评估报告，确定风险等级时，按《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A 查找风险物质及临界量，一般风险物质的临界量都是指纯的，那么企业存放的风险物质是否需要将浓度折纯后对照临界量。比如企业存储的硝酸浓度为 60%，是否折算为 90%，酒厂存放的基酒，浓度一般为 68%，是否需折算为 95%的乙醇，还是不用折算，只要是硝酸就按其存储量比临界量，或酒厂的基酒，不作为风险物质。还有个问题，酒厂的废水，有时候 COD 浓度大于 10000mg/L，有时候小于，风险分级方法附录 A 中 388 是“COD 浓度大于等于 10000mg/L 的有机废液”，那么酿酒废水是否属于有机废液，浓度有时大于，有时小于 10000 的情况，这个酿酒废水是否属于风险物质。

回复：

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”原则，浓度为 60%的硝酸折算为 80%的浓度后计算临界量；浓度为 68%的基酒折算为 95%的乙醇计算临界量。如果风险物质存在量小于临界量，折纯与否对分级结果没有影响，则可不必折算。

关于问题二的答复：按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中“风险物质在厂界内存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算”原则，如果酒厂废水 COD 浓度存在有时大于或小于 10000mg/L 的情况，则该酿酒废水应列入风险物质。

关于咨询突发环境事件风险评估问题的回复

2020-12-25

来信：

根据 HJ 941-2018《企业突发环境事件风险分级方法》中描述的内容识别风险物质，根据 6.1 计算涉气风险物质数量与临界量比值 Q 计算出来 ≤ 1 后，编制内容中还有评估 M 值和 E 值的必要吗？

回复：

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中“4 分级程序”，企业在开展突发环境事件风险评估时，当计算的涉气或涉水风险物质数量与临界量比值 $Q \leq 1$ ，可直接判定企业突发大气（水）环境事件风险等级为“一般-大气（ $Q0$ ）”或“一般-水（ $Q0$ ）”。另外，企业可根据自身管理需求，进一步评估生产工艺过程与大气（水）环境风险控制水平（ M ）和大气（水）环境风险受体敏感程度（ E ），作为提升企业突发环境事件风险防控能力的基础和依据。

关于镍等金属原材料是不是风险物质咨询的回复

2021-03-22

来信：

编制突发环境事件风险评估报告，确定风险等级时，按《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A 查找风险物质及临界量，第七部分重金属及其化合物为风险物质，作为以镍等重金属为原材料的企业往往最大储存量超百吨，而他们的临量为 0.25，Q 值超 100，这样风险最低为较大风险，对于这类重金属该采取哪些必要的管控措施，他们会发生哪些突发环境事件情景，该如何理解？

回复：

重金属及其化合物在工业中应用广泛，转化复杂，从历史突发环境事件统计来看，涉重金属突发水环境事件比例较高，对于涉重原料可能在堆放过程中形成重金属超标的淋溶水、以及在加工生产过程可能产生大量涉重金属的废水、废渣，因此应该将其作为风险物质进行突发环境事件情景分析，明确其可能导致的污染途径并针对性提出风险管控措施。

关于风险评估中风险物质折纯问题的回复

2021-03-22

来信：

在 2020 年 9 月 28 号和 11 月 12 号发布的，关于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中风险物质的选取、临界量的确定回复存在疑问。9 月 28 号选登的盐酸折算浓度依据附录 A “盐酸（浓度 37%或更高）”，低于 37%的折算成 37%是有相关分级依据的，但是 11 月 12 号选登的乙醇、硝酸为什么是折算成 95%、80%浓度，因为分级方法附录 A 中仅仅列有“乙醇、硝酸、盐酸（浓度 37%或更高）”，按照分级方法，不是应该折算成纯物质吗？关于涉及到溶液性质的，在分级方法中未像盐酸一样提及浓度的，不是应该都折算成纯物质吗？第三部分有毒液态物质、第五部分其他有毒物质，如果存在于溶液中，并且浓度很低，根据第八部分判断依据，溶液的本身毒性已经低于 GB 30000.18、GB 30000.28 中的相关分级要求了，还要折算成纯物质吗？第四部分易燃物质如果存在于溶液中，已经丧失原有易燃性质，好比：N,N-二甲基甲酰胺在废气治理过程采用水喷淋，15%的 DMF 溶液已经没有易燃物质的性质了，也要折算成纯的 DMF 么？

回复：

《企业突发环境事件风险分级方法》中风险物质临界量确定主要参考了美国《化学品事故防范法规》管制物质清单及临界量，硝酸浓度折算为 80%及以上；乙醇折纯主要考虑通常工业乙醇为 95%，相对 99.5 的无水乙醇应用广泛。

第三部分有毒液态物质和第五部分其他有毒物质存在于溶液中且浓度很低，按照“混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质”原则，需折算成纯物质。

风险物质考虑易燃性同时考虑毒性，N,N-二甲基甲酰胺溶液需折算成纯物质。

关于企业排放废气是否作为应急预案风险物质的回复

2021-03-22

来信：

根据企业突发环境事件风险分级方法（HJ 941-2018），判断企业生产原料、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、燃料、三废污染物等是否涉及大气环境风险物质，计算涉及风险物质在肠内的存在量（如存在量呈动态变化，则按照年度最大存在量计算）我有个疑问，“三废”污染物中含有废气，如一家企业设置一台燃气锅炉提供蒸汽辅助生产，年排放量分别为 3t/a，5t/a，燃气锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物（按照二氧化氮计算）也在附录 A 中的风险物质清单内，其临界量分别是 2.5t、1t，那么在风险评估报告中还要认定二氧化硫、氮氧化物是风险物质吗？像这种排放废气的企业，如果二氧化硫、氮氧化物是风险物质，那么 Q 值如何计算，年排放量/临界量吗？

回复：

在风险物质识别过程中，二氧化硫和氮氧化物作为有毒气体，主要指纯物质。涉及“三废”污染物主要参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录 A 第七和第八部分，锅炉产生废气危害小，如果一家企业无其他风险物质，仅涉及锅炉产生的二氧化硫和氮氧化物等废气，可直接按照 Q 小于 1 计，以 Q0 表示。

关于风险评估中涉气风险物质包括液态物质疑问的回复

2021-03-22

来信：

《企业突发环境事件风险分级方法》中说到，涉气风险物质包括附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质，也就是包括了液态物质。我们公司存在稀盐酸。在涉气风险物质中需要算一遍盐酸临界量，在涉水风险物质中再算一遍盐酸临界量，是这样吗？而且涉气的临界量与涉水的临界量都是一模一样的吗？在同时计算盐酸涉气风险与涉水风险时，我们最后得出盐酸涉气风险大于涉水风险，这样合理吗？

回复：

液态物质的涉气风险主要来自挥发形成气态物质，盐酸泄漏造成氯化氢挥发，《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）分别评估企业涉气和涉水风险，应分别计算，开展涉水和涉气风险分级计算时环境风险控制水平、环境受体敏感程度不同，得到的分级结果可能出现涉气风险大于涉水风险。在进行稀盐酸涉气风险分级时，稀盐酸的存在量可根据气态挥发量进行折减。

关于企业突发环境事件风险分级方法咨询的回复

2021-03-22

来信：

《企业突发环境事件分级方法》（HJ 941-2018）表 2 中，有关毒性气体泄漏监控预警措施评估指标“（1）不涉及附录 A 有毒有害气体”，问题一：这里的有毒有害气体是指附录 A 中第一部分有毒气态物质吗？问题二：企业里涉及有盐酸、氨水这类物质，若发生事故时有 HCl、氨气挥发出来，是否也需要考虑此项得分？

回复：

问题一：有毒有害气体是指附录 A 中第一部分有毒气态物质。

问题二：企业里涉及有盐酸、氨水物质，不需要考虑此项得分。

关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复

2021-05-24

来信：

对使用到化学品的工贸企业环境应急预案评审时，各地专家对事故应急池的建设方式和容积计算存在不同的意见，如有些专家认为污水处理系统的调节池剩余容积可以用作事故应急池使用，但有些专家不认可。另外在事故应急池容积的计算上，有些专家认为可以利用企业内的雨水管网、生产车间（在车间出入口设置漫坡形成收集空间）收集部分事故废水，因而在计算事故应急池容积时作为 V3（发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量）计算，最终得出不需建设事故应急池或事故应急池建设容积较小的结论。由于目前已有的关于事故应急池计算的技术文件中并未对事故应急池建设方式及事故废水收纳方式（是否可以兼用还是只能专用）予以明确，各地环保部门的标准也不一样。请问是否可以给个具体的指导意见？

回复：

目前，涉及到事故应急池的规范性文件主要有《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2019）、《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018）等。

实践中，有的企业在事故发生后，利用围堰、防火堤、排水设施等暂存事故废水，有效控制了事故废水不进入外环境。企业可参考上述文件中相关要求和计算公式，结合自身特点，设计、建设、管理事故应急池。当项目环境影响评价报告对事故应急池有要求时，应按相关要求建设事故应急池。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2019）有关规定，事故应急池宜采取地下式，使事故废水重力流排入。关于事故应急池是否可以兼用，目前尚无明确规定，企业可参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH 0729-2018），结合自身实际，规范使用和管理。

关于环境风险物质的判定的回复

2021-05-24

来信：

《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A 中未列出的物质（经判定也不属于第八部分），是否可认定其不属于环境风险物质。例如金属钠属于危险化学品重大危险源，但不在《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A 中，叔丁醇为易燃物，也不在《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A 中。

回复：

有毒有害化学品种类多、数量大，《企业突发环境事件风险分级方法》环境风险物质清单依据我国《危险化学品重大危险源辨识》、美国环保局《化学品事故防范法规》、我国历史环境事件中出现的污染物名录、欧盟《塞维索指令》等提出，第八部分按照健康危险急性毒性物质、危害水环境物质等分类给出了环境风险物质临界量，对于不在附录 A 中的化学品，可不识别为环境风险物质。

需要说明的是，随着研究和认识的深入，物质清单应不断补充、完善和动态更新。企业可根据自身涉及的化学品及可能的突发环境事件情形，补充和确定突发环境事件环境风险物质。

关于企业编制突发环境事件应急预案问题的回复

2021-07-13

来信：

如果一个企业内部生产、使用、存储的物质查 HJ 169-2018 无对应风险物质，仅“三废”污染物中含风险物质，有必要进行“风险评估”“应急物资调查”“突发环境事件应急预案”的编制并备案吗？根据《环境保护法》，制定和备案环境应急预案是企业事业单位的法定义务，但如果企业自行或委托第三方进行检查后发现企业突发环境事件发生时污染物产生量不大或者危害不大，需要依法进行编制与备案吗？如果需要：根据 HJ 169-2018， $Q < 1$ ，判断风险潜势为 I，为简单分析，无环境风险评价范围。那如何判定风险影响范围并确定风险受体及《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》中“一票否决”中的“能够让周边居民和单位获得事件信息”中的“周边”所指的具体范围？

回复：

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第三条有关规定，可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应当编制并备案环境应急预案，另外，省级环境保护主管部门可以根据实际情况，发布应当依法进行环境应急预案备案的企业名录。因此，可能发生突发环境事件的污染物排放企业或属于当地省级环境保护主管部门发布的应当依法进行环境应急预案备案的企业名录范围的企业，应当依法编制环境应急预案并备案。

关于《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》中“一票否决”中的“能够让周边居民和单位获得事件信息”中“周边”的范围，企业可根据《中华人民共和国环境保护法》第四十七条、企业环境影响评价报告书（表）中环境敏感目标调查和突发环境事件风险评估报告中环境风险受体等内容进行判断。

关于如何对突发环境事件进行分级响应的回复

2025-09-15

来信：

如何对突发环境事件进行分级响应？

回复：

突发环境事件实行分级响应，即根据突发环境事件的严重程度和发展态势，遵循分级负责、属地为主的原则。特别重大、重大突发环境事件由省级人民政府启动响应、组织应对，较大突发环境事件由市人民政府组织应对，一般突发环境事件由事发地县级人民政府负责应对工作。事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别。

突发环境事件发生后，涉事企业事业单位或其他生产经营者必须采取应对措施，切断和控制污染源，收集、清理和安全处置有毒有害物质和消防废水、废液等，做好先期处置。

关于突发环境事件如何分级的回复

2025-09-15

来信：

突发环境事件如何分级？

回复：

按照事件严重程度，突发环境事件被分为特别重大、重大、较大和一般四级。《国家突发环境事件应急预案》明确突发环境事件分级标准，主要考虑因环境污染直接导致的人员伤亡数量、疏散转移人员数量、直接经济损失数量、生态损害破坏程度、环境辐射污染程度、行政区域影响范围等指标。

在进行分级时，应首先分析事件是否属于突发环境事件范围，再依据分级标准判定事件等级。

关于如何界定突发环境事件的范围的回复

2025-09-15

来信：

如何界定突发环境事件的范围？

回复：

《国家突发环境事件应急预案》明确突发环境事件是指，由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

突发环境事件定义，明确了突发环境事件的原因、影响、后果及类型，强调事发突然且需要采取紧急措施进行应对。在界定突发环境事件范围时应统筹把握。

关于环境应急过程中受污染水体的处置与排放问题的回复

2025-09-15

来信：

环境应急处置过程中，应急空间中的应急废水处置后执行什么排放标准？

回复：

环境应急过程中受污染水体的处置与排放，应按照“最大限度减小事件环境影响，保障生态环境安全”的原则，根据污染物种类、应急空间位置、处置后去向等因素，参照对应的污染物排放标准或环境质量标准执行。

若受污染水体转移至污水处理厂处置，则应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）有关限值要求后排放。受污染水体在河道原位处置时，应达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）有关限值要求。若将受污染水体引入坑塘、应急池等临时空间，则需要根据处置后去向执行相应的标准，如处置后的水作为农田灌溉用水，应满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）要求；如处置后排入河道，则需满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）要求。在突发水环境事件应急处置中，通常会综合采取源头阻断、截留引流、工程削污、水利调度等多种手段，确保受污染水体处置后能达到相关标准要求。根据应急监测工作有关规定，在处置工程下游、重要环境敏感目标上游等处还应设立监测点位，以评估处置效果和研判污染态势。

关于 HJ 169-2018 中 MDI 物质临界量采用问题的回复

2025-09-15

来信：

如果《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中 MDI 物质的 CAS 号不同，但分子式、分子结构相同，是否可采用导则中临界量进行判定？

回复：

危险物质以 CAS 号为准，相关理化性质请查询权威化学物质数据库。

关于风险评价中周围 500 米的人口是否包括企业工人的回复

2025-09-15

来信：

风险评价中周围 500 米的人口是否包括企业工人？

回复：

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D 明确规定，依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，统计敏感目标范围内的人口数量。环境敏感性分析主要针对周边环境保护目标，一般不包括周边企业的人数。

关于如何确定建设项目的地表水环境敏感程度分级的回复

2025-09-15

来信：

如何确定建设项目的地表水环境敏感程度分级？

回复：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D 中地表水环境敏感程度相关规定，建设项目应结合事故情况下的环境影响途径，确定事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点接纳地表水体的特征，并根据表 D.2 确定地表水环境敏感程度分级。

关于改扩建项目如何开展环境风险评价的回复

2025-09-15

来信：

改扩建项目如何开展环境风险评价，计算 Q 值时要不要考虑现有工程的危险物质？

回复：

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）10.2.5 规定，对于改建、扩建和技术改造项目，应分析依托企业现有环境风险防范措施的有效性，提出完善意见和建议。对于改扩建项目环境风险评价，首先重点针对改扩建部分内容，其他部分可进行环境风险回顾性分析，提出完善意见和建议。Q 值原则上可以本次扩建工程中新增的危险物质量计算，但当扩建项目新增危险物质与现有工程危险物质位于同一危险单元时，应同时考虑与现有工程的累加影响。

关于环境风险评价中 M 值如何进行分值判定的回复

2025-09-15

来信：

环境风险评价中 M 值如何结合行业及生产工艺进行分值判定？

回复：

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，表 C.1 行业及生产工艺涉及的危险工艺定义和范围可参见国家安全监管总局发布的《重点监管危险化工工艺目录（2013 年完整版）》中的规定。M 值判定可根据重点监管危化工艺要求进行判定。

十二、应对气候变化

关于全国碳排放权交易市场重点排放单位名录制定等问题的回复

2025-09-15

来信：

关于全国碳排放权交易市场发电、钢铁、水泥和铝冶炼行业重点排放单位名录制定、《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》等核算指南、核查指南和碳排放配额分配清缴等相关问题，应当去哪级生态环境部门咨询？

回复：

根据《碳排放权交易管理暂行条例》第八条、第九条、第十一条、第十二条规定，省级生态环境部门牵头负责年度重点排放单位名录制定、向重点排放单位分配碳排放配额、受理重点排放单位报送的排放统计核算数据和年度排放报告、对重点排放单位报送的年度排放报告进行核查，相关问题请咨询所在地省级生态环境主管部门。

关于我国碳普惠进展的回复

2025-09-15

来信：

我国碳普惠进展如何？

回复：

碳普惠是针对个人、家庭、社区在衣、食、住、用、行等方面的绿色低碳行为进行奖励激励的机制，以提高公众碳减排意识，促进公众参与碳减排活动，推动生活方式和消费模式绿色低碳转型。我部积极推动碳普惠机制发展，2019年，我部发布《大型活动碳中和实施指南（试行）》，规定“经省级及以上生态环境主管部门批准、备案或者认可的碳普惠项目产生的减排量”可按照有关程序用于抵消大型活动温室气体排放量，对拓宽碳普惠机制减排量消纳起到积极作用。近年来，广东、上海、北京、天津等多个省市均发布了碳普惠制度相关文件，开展了形式多样、各具特色的探索实践，在引导公众自觉参与减排方面产生了良性互动。生态环境部支持各地方因地制宜探索开展碳普惠激励机制创新实践，拓展碳减排场景，优化服务平台，提升数据质量，加强公众减排意识的宣传和普及。

下一步，生态环境部将基于近年来地方实践经验以及全国统一大市场的有关考虑，加强对地方碳普惠机制的指导，避免重复建设，提高碳资源配置整体效率，有效发挥碳普惠机制对公众参与减排的激励作用。

关于拓展温室气体自愿减排交易项目方法学覆盖范围的回复

2025-09-15

来信：

关于拓展温室气体自愿减排交易项目方法学覆盖范围？

回复：

生态环境部高度重视温室气体自愿减排交易市场建设，充分利用市场机制灵活优势，激发市场主体积极性，主动参与减排。2023 年至今，生态环境部以社会公开征集遴选的方式，择优选择社会期待高、减排机理清晰、数据质量有保障、社会和生态效益兼具、可以实现有效监管的领域起步，制定发布了造林碳汇、红树林营造、并网光热发电、并网海上风力发电、低浓度煤矿瓦斯回收利用、公路隧道照明系统节能等 6 项方法学，支持生态系统碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等领域发展。

下一步，生态环境部将持续完善温室气体自愿减排交易机制，在鼓励符合条件的项目积极参与全国自愿碳市场的同时，进一步扩大市场支持领域，发挥市场在资源配置中的决定性作用，降低全社会碳减排成本，为实现碳达峰碳中和目标和建设美丽中国作出积极贡献。

关于为什么要设置全国温室气体自愿减排交易市场的回复

2025-09-15

来信：

为什么要设置全国温室气体自愿减排交易市场，何时启动？

回复：

全国温室气体自愿减排交易市场是继全国碳排放权交易市场后，我国推出的又一个助力实现碳达峰碳中和目标的重要政策工具。两个工具都是通过市场机制控制和减少温室气体排放，两者既有区别又有联系，互为补充，共同构成我国完整的碳市场体系。自愿减排交易市场旨在鼓励各类主体自主自愿采取额外的温室气体减排行动，产生的减排效果经过科学方法量化核证后，可以通过在市场出售，获取相应的减排贡献收益，自愿减排项目需要满足三个要求。第一是具有额外性，可交易的减排量必须是人为活动产生的，且是为减排做出了额外的努力。第二是具有真实性，项目应当是真实存在的，减排量应当是被准确核算的。第三是具有唯一性，自愿减排项目不可以同时在其他温室气体减排交易机制重复登记，减排量不可以被重复计算。2024年1月22日，全国温室气体自愿减排交易市场启动，生态环境部鼓励符合条件的温室气体自愿减排项目积极参与交易，有效发挥市场在资源配置中的决定性作用，为实现碳达峰碳中和目标和建设美丽中国作出积极贡献。

关于全国低碳日的时间是如何确定的回复

2025-09-15

来信：

全国低碳日的时间是如何确定？

回复：

经国务院批准，自 2013 年起，中国将每年全国节能宣传周的第三天设立为“全国低碳日”，每年全国节能宣传周的具体时间由国家发展改革委确定后公布。2013 至 2025 年，“全国低碳日”活动已成功举办 13 届，活动旨在呼吁各方积极参与到应对气候变化工作中来，从日常生产生活中做起，积极宣传绿色低碳发展理念，培育全社会简约适度、绿色低碳的生活方式。

关于我国碳足迹管理体系建设进展的回复

2025-09-15

来信：

我国碳足迹管理体系建设进展如何？其中产品碳标识认证制度的建设进展如何？

回复：

2024年5月，我部联合14部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（以下简称《实施方案》），牵头各部门积极推进任务落实，全国碳足迹管理体系建设迎来良好开局。

一是指导制定并于2024年9月发布产品碳足迹核算通则《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》国家标准（GB/T 24067-2024），作为开展产品碳足迹核算的重要依据，填补了我国产品碳足迹核算通用标准空白；于2024年12月印发《产品碳足迹核算标准编制工作指引》，为编制具体产品碳足迹核算标准提供指导。

二是会同国家统计局、国家能源局于2025年1月发布2023年电力碳足迹因子数据，明显小于国外数据库的中国默认数值，填补了国内因子数据空白，为产品碳足迹核算提供重要数据基础。三是配合市场监管总局开展产品碳足迹标识认证试点工作。四是积极推进碳足迹国际交流合作。

关于产品碳标识认证，《实施方案》提出“建立产品碳标识认证制度，有序推进产品碳标识在消费品领域的推广应用”。2024年8月，市场监管总局、生态环境部等4部门联合印发《关于开展产品碳足迹标识认证试点工作的通知》，拟通过开展试点，引导政府、行业、企业等各层级力量广泛参与产品碳足迹标识认证工作。经自愿申报和专家技术评审，围绕锂电池、光伏、钢铁、电子电器等产品形成产品碳足迹标识认证试点名单和认证目录（第一批）。2025年1月，国家认监委公布产品碳足迹标识认证试点参与机构遴选结果，共有26家机构入选产品碳足迹标识认证试点参与机构。2025年3月，国家认监委发布《产品碳足迹标识认证通用实施规则（试行）》，明确了认证的适用范围、认证模式、认证流程、标识样式及管理要求等关键内容，对于规范开展产品碳足迹标识认证活动具有重要的指导作用。

下一步，我部将积极发挥牵头作用，加强各部门交流合作，打通产品碳足迹管理工作“全链条”。稳步推动重点产品碳足迹核算标准编制，加快建设碳足迹因子数据库，鼓励企业和地方先行先试，配合市场监管总局开展产品碳足迹标识认证试点工作，营造有利于推动产品碳足迹管理工作的政策环境。

关于当前我国电力二氧化碳排放因子相关工作进展的回复

2025-09-15

来信：

当前我国电力二氧化碳排放因子相关工作进展如何？

回复：

2024 年，我部联合国家统计局发布《关于发布 2021 年电力二氧化碳排放因子的公告》《关于发布 2022 年电力二氧化碳排放因子的公告》，公布了全国、区域及省级电力平均二氧化碳排放因子，全国电力平均二氧化碳排放因子（不包括市场化交易的非化石能源电量）和全国化石能源电力二氧化碳排放因子三种口径的电力排放因子。在区域及省级层面，目前只计算发布了电力平均二氧化碳排放因子，暂未计算考虑绿电、绿证交易电量后的电力排放因子。

下一步，我们将在工作中积极采纳各方意见建议，在现有工作基础上，结合相关基础数据的可获得性以及数据质量，持续更新并发布电力二氧化碳排放因子，同步推进扣除绿电交易结算电量后全国电力平均二氧化碳排放因子测算，为加快建立统一规范的碳排放统计核算体系提供基础数据支撑。

关于将副产消耗臭氧层物质以原料用途使用是否符合要求的回复

2025-09-15

来信：

公司计划生产的新产品副产《中国受控消耗臭氧层物质清单》中所列消耗臭氧层物质或氢氟碳化物，将副产的消耗臭氧层物质或氢氟碳化物用作公司其他产品的原料，以原料用途使用，不直接排放，是否符合《消耗臭氧层物质管理条例》有关规定。

回复：

根据《消耗臭氧层物质管理条例》（以下简称《条例》），生产过程中附带生产消耗臭氧层物质的单位，应按照国务院生态环境主管部门的规定对消耗臭氧层物质进行无害化处置，不得直接排放。将生产过程中附带产生的消耗臭氧层物质，用于企业自身下游化工产品的专用原料用途，不对外销售，不直接排放，符合《条例》规定。

关于仅购买消耗臭氧层物质提纯或混配是否需要办理 生产配额许可证的回复

2025-09-15

来信：

仅购买《中国受控消耗臭氧层物质清单》中所列消耗臭氧层物质或氢氟碳化物，提纯或混配后作为电子特气、混合制冷剂销售和使用，是否需要办理生产配额许可证？

回复：

仅购买《中国受控消耗臭氧层物质清单》中所列消耗臭氧层物质或氢氟碳化物，提纯或混配后作为电子特气、混合制冷剂销售和使用，不增加相应受控用途消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产能力，提纯或混配的产品不纳入生产配额许可管理。

关于“环办大气〔2024〕22号”管控范围的回复

2025-09-15

来信：

购买一氟甲烷、三氟甲烷、五氟乙烷等列入《关于严格控制氢氟碳化物化工生产建设项目的通知》（环办大气〔2024〕22号，以下简称《通知》）附件2受控氢氟碳化物名单的化学品，提纯后作为电子气体刻蚀剂受控用途进行销售和使用，未增加相应受控用途氢氟碳化物生产能力，是否属于《通知》管控范围？

回复：

购买受控用途氢氟碳化物，提纯后作为电子气体刻蚀剂受控用途进行销售和使用，未增加相应受控用途氢氟碳化物生产能力，不属于新建、扩建用作制冷剂、发泡剂、刻蚀剂等受控用途的氢氟碳化物化工生产设施，不属于《通知》管控范围。

关于“环办大气〔2024〕22号”中的“受控用途”如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《关于严格控制氢氟碳化物化工生产建设项目的通知》（环办大气〔2024〕22号）规定：各地不得新建、扩建附件1所列用作制冷剂、发泡剂等受控用途的HFCs化工生产设施（不含生产过程中附带产生HFCs的化工生产设施，即副产设施）。其中受控用途指哪些用途？专门生产电子特种气体的企业，生产一氟甲烷作为蚀刻气体用于电子工业等离子蚀刻工艺，是否属于受控用途？

回复：

受控用途是指消耗臭氧层物质和氢氟碳化物作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、杀虫剂、气雾剂、膨胀剂等用途，在使用过程中不改变化学性质，最终会排放至大气环境中的用途。目前，按照《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定，生产一氟甲烷等氢氟碳化物作为蚀刻气体用于电子工业等离子蚀刻工艺，属于受控用途。

关于中间品为消耗臭氧层物质的产业链项目是否需要 申请生产配额许可证的回复

2025-09-15

来信：

公司计划建设聚偏氟乙烯（PVDF）全产业链生产项目，产业链中包含有 1,1-二氟乙烷（R152a）和 1,1-二氟-1-氯乙烷（R142b）两个中间品。这两个中间品均列入到《中国受控消耗臭氧层物质清单》（公告 2021 年第 44 号）中，公司就这两个中间品的生产需要申请领取生产配额许可证吗？

回复：

新建、改建、扩建化工生产建设项目，生产的消耗臭氧层物质和氢氟碳化物仅用于企业自身下游化工产品的专用原料用途，不对外销售的，不需要申请领取生产配额许可证。

关于如何在消耗臭氧层物质信息管理系统进行备案的回复

2025-09-15

来信：

消耗臭氧层物质和氢氟碳化物的销售、使用单位，以及从事含消耗臭氧层物质和氢氟碳化物的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位如何进行备案。

回复：

消耗臭氧层物质和氢氟碳化物的销售、使用单位，以及从事含消耗臭氧层物质和氢氟碳化物的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当在消耗臭氧层物质信息管理系统（<http://new-ods.ozone.org.cn>）注册通过后进行备案。备案根据不同的业务类型选择对应的表单，点击“填报申请表”，填报相关业务备案信息，提交备案申请，由市级生态环境部门审核通过。在系统首页的右上方，点击【联系方式】，可查找所属省、市生态环境管理人员的联系方式。

关于冷库是否需要办理使用配额许可证或备案手续的回复

2025-09-15

来信：

请问《消耗臭氧层物质管理条例》（以下称《条例》）第三条中的“使用”不包括“冷库”？冷库的经营或使用单位是否需要根据《条例》有关规定办理使用配额许可证或备案手续？

回复：

冷库的经营或使用单位，如未直接购买、利用《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列消耗臭氧层物质和氢氟碳化物作为制冷剂或发泡剂进行生产经营活动，则不需要办理使用配额许可证或备案手续。

关于使用制冷设备是否属于“使用含消耗臭氧层物质的产品的活动”的回复

2025-09-15

来信：

公司所购买的制冷设备是成套设备，所用制冷剂属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》中所列消耗臭氧层物质（ODS）或氢氟碳化物（HFCs）。公司与第三方签订维保合同，负责制冷设备的日常维护保养及制冷剂充装。公司在使用消耗臭氧层物质过程中是使用成套的制冷设备，是否属于《消耗臭氧层物质管理条例》第一章第三条中不包括使用含消耗臭氧层物质的产品的活动？

回复：

制冷设备日常维修及制冷剂购买、充装由第三方负责，制冷设备使用者不购买或直接使用《中国受控消耗臭氧层物质清单》中所列消耗臭氧层物质（ODS）或氢氟碳化物（HFCs），属于《消耗臭氧层物质管理条例》规定的的使用含消耗臭氧层物质的产品的活动，不需要办理使用配额许可证或备案手续。

关于《中国受控消耗臭氧层物质清单》备注栏中的“特殊用途” 如何理解的回复

2025-09-15

来信：

《中国受控消耗臭氧层物质清单》备注栏中：自 2010 年 1 月 1 日起，除特殊用途外，全面禁止生产和使用。这里的特殊用途是指什么？

回复：

特殊用途包括原料用途和豁免受控用途。其中，原料用途指受控物质作为原辅材料并通过化学反应最终转化为其他化学品的用途。豁免受控用途指少数受控物质的受控用途在完成淘汰后，受限于替代品和替代技术发展情况，经议定书缔约方大会同意，在特定领域可作为豁免受控用途被允许使用，如实验室分析用途、四氯化碳的加工助剂用途、甲基溴的检验检疫用途等。除豁免受控用途和原料用途外，禁止已淘汰的全氯氟烃、哈龙、四氯化碳、甲基氯仿、含氢溴氟烃、溴氯甲烷、甲基溴等 7 类物质受控用途的生产和使用。

十三、生态环境监督执法

关于完善在线监控数据造假认定办法的建议的回复

2016-09-02

来信：

尊敬的陈部长：鄙人认为目前在线监控数据造假认定方面存在一些疑问的地方，环保部9号令里规定在线监控设施经过验收方可投入使用，那么对于没验收没有有效性审核的在线监控设施，原则上不能投入使用，但是如果企业使用了，并且出现作假，例如进样管拔出插着瓶子导致显示的数据比总排口取样监测的数据要低，这时候要判定为数据造假，企业往往会反驳自己在线监控数据是无效的，不存在造假动机，那么这种该如何处理，是往造假方面靠拢还是只能对未验收进行处罚，像广东省地方的在线监控管理办法就比较明确，未经验收或者验收不合格的在线监控设施视为未按要求安装在线监控，所以殷切希望部里能对在线监控规定这块进一步补充更完善的认定办法。此致敬礼！

回复：

《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号）第七条：污染源自动监控设施建成后，组织建设的单位应当及时组织验收。经验收合格后，污染源自动监控设施方可投入使用。

在污染源自动监控相关技术规范中，数据有效性判别规则也将未经验收的设备产生的数据视为无效数据，不作为相关管理工作的依据。

根据上述规定，未经验收的自动监控设施产生的数据是无效数据，不存在真假问题。

感谢您的来信。您提出的有益建议我们将在今后的工作中予以充分考虑。

关于加强污染源在线监测设备监管的回复

2017-05-23

来信：

污染源在线监测设备在环境执法过程中发挥着重要的作用，《污染源自动监控设施现场监督检查办法》为环境现场执法提供了保障。然而，一些重点排污单位选购监测设备时常常遇到一些问题：设备生产厂商情况不能了解，设备的数据监测准确度不能评估，设备的稳定性不得而知。一些地区时常出现在线监测设备垄断的情况，不利于在线监测设备市场化的原则。建议：

- 1、公开在线设备生产厂商设备名录及其相关企业相关信息。
- 2、在线监测设备实行二维码管理，通过编码增强防伪性。
- 3、简化验收程序，定期对在线设备进行有效性审核，确保监测数据真实有效。
- 4、实施不定期抽查、督查制度，对监测数据弄虚作假行为严格处罚。
- 5、推广在线监测设备第三方运营制度，明确排污单位及在线监测运营单位主体责任，确保设备运行稳定性。

回复：

您关于《加强污染源在线监测设备监管》的来信收悉，信中您提到的一些问题确实存在，结合我部污染源自动监控工作管理，现答复如下：

一、关于污染源在线监测设备的选购

2015年1月1日颁布实施的《环境保护法》第四十二条明确，重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。《大气污染防治法》则更进一步明确要求，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。重点排污单位应当对自动监测数据的真实性和准确性负责。

按照上述法律要求，污染源自动监控设施的选购、安装责任主体是排污单位。据了解，目前中国环境监测总站、中国环保产业协会分别针对污染源自动监控设备开展

了适用性检测和环保产品认证，相关结果已在中国环境监测总站、中国环保产业协会网站发布。其中，适用性检测公示包括了仪器设备生产厂家、产品型号、检测报告编号、检测项目、有效期等信息，环保产品认证则包括了产品名称、获证单位、证书号、有效期等基本信息。我部将在以后工作中要求排污企业按照有关标准和技术规范要求安装、建设自动监控监测系统，并积极推动、鼓励排污企业选购符合适用性要求和相关认证的产品。

二、关于污染源在线监测设备的验收和运行管理

我部《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第 19 号）第七条规定，污染源自动监控设施建成后，组织建设的单位应当及时组织验收。结合法律规定，企业是组织实施污染源自动监控的主体，因此监控设施的验收应当为企业。

2014 年初，按照国务院取消和下放一批行政审批项目的有关要求，《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》（环境保护部令第 20 号）被废止，其中关于企业污染源自动监控设施的运营维护资质也相应取消。为了指导各地加强污染源自动监控设施运行维护的监督管理，帮助排污单位选择运维水平较高、技术力量强的第三方运营单位运维监控设施，中国环保产业协会组织开展了污染源自动监控系统运行服务能力专项评价，评价是立足于行业自律的自愿性第三方评价活动，是按照规定的指标和程序、对相关单位提供自动监控系统运行服务的能力进行评价，并将评价结果向社会公开，供公众监督和有关部门、机构及组织采用。

目前，我部正在研究按照《环境保护法》《大气污染防治法》等有关要求，对污染源在线自动监控监测方面的机制进行改革，结合修订《污染源自动监控管理办法》（原环保总局令第 28 号）、《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第 19 号）以及《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》（环办〔2012〕57 号）等工作，全面落实企业主体责任，推动污染源在线自动监控监测设施建设和运行管理的规范性，强化环保部门的日常监督检查，按照新“两高”司法解释严厉打击篡改、伪造监测数据的违法行为，指导各级环保部门规范执法、科学执法，在环境行政执法工作中充分运用污染源自动监控数据，发挥污染源自动监控系统及数据的作用。

关于污染源自动监控设施量程设置问题请示的回复

2018-01-30

来信：

我单位对污染源自动监控设施进行现场检查时，发现部分企业自动监控设施量程设置存在问题。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）要求，废气污染物排放限值为颗粒物 30mg/m³、二氧化硫 200mg/m³、氮氧化物 200mg/m³，相较于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2001）排放限值有所变小，但企业自动监控设施现有量程过大，不符合实际要求。

为满足现有锅炉排放标准对自动监控设施量程要求，自动监控设施生产厂家采取以下方式改变量程：一是在仪器量程未变情况下，将其测量量程变小。二是将仪器返厂改变其量程或直接更换为小量程仪器，此种方式会导致改变后的仪器量程与最初环保部环境监测仪器质量监督检验中心检测的量程不符。三是在自动监控设施量程设置程序内，将测量量程设置为高低双量程（0-600PPM/0-1000PPM），但最初环保部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告中只对其中一种测量量程进行检测。鉴于以上原由，现请示上述三种改变量程的方式是否符合要求，是否影响自动监控设施正常运行和监测数据准确性。

回复：

1.量程作为影响自动监控设备测量的重要参数，需要变更的，须向环境保护主管部门报告并变更备案信息，不得擅自改动。

2.更换分析仪器的，按照《污染源自动监控设施现场监督检查办法》规定，自动监控设备核心部件更换后需重新组织验收。

3.量程的选择应不影响自动监测数据的真实性和准确性。一是变更分析仪器量程后需同步变更数采仪、工控机等量程设置，保证传输数据的一致性；二是量程选择应考虑执行排放标准、实际工况等情况，不应出现量程上限过低导致正常测量数据“触顶”的情况。

关于明确自动监测数据用于环境处罚的有关要求的回复

2018-02-08

来信：

近期，中办国办印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》，意见明确“取消环境保护部门负责的有效性审核。重点排污单位自行开展污染源自动监测的手工比对，及时处理异常情况，确保监测数据完整有效。自动监测数据可作为环境行政处罚等监管执法的依据”。此举是否意味着排污单位应加强数据审核工作，自行开展或委托开展手工比对，对异常数据应按规定时间提交举证材料并报备和修复设备（根据环保部令第十九号的有关规定执行），确保监测数据完整有效？对环保部门而言，经监控设备主要出资方验收并投入使用的监控设备，产生的超标数据如未在规定时间内报备剔除，造成统计时段内超标，是否可将其统计数据作为环境行政处罚的依据？另外，目前仍有部分设备未出台验收规范，如废水总氮、废气氯化氢、一氧化碳等，是否未经验收就无法作为处罚依据？

回复：

一、重点排污单位应保证监测数据真实性、准确性

《环境保护法》中规定：“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”。《大气污染防治法》、《水污染防治法》中进一步明确，排污单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。因此取消环保部门的数据有效性审核后，应依法落实企业主体责任。由重点排污单位按照标准、规范要求，自行或委托第三方通过开展比对监测、定期检定和校准校验等方式，保证自动监测设备正常运行，监测数据真实准确。

二、自动监测数据须与其他有关证据构成证据链

环境保护部办公厅《关于自动在线监控数据应用于环境行政执法有关问题的复函》（环办环监函〔2016〕1506号）中明确：“污染源自动在线监控数据与其他有关证据共同构成证据链，可以应用于环境行政执法”。因此超标数据与现场检查获取的证据形成证据链，证明排污单位确实存在污染物排放超标违法行为时，监测数据可作为环境行政处罚的依据。

关于针对超标的情形企业要求复测如何处理的回复

2018-03-30

来信：

我是一名基层环保工作人员，在实际环保行政处罚过程中，特别是针对煤质超标、废气超标的违法行为，企业有时候会提出复测的要求，对于这样的复测要求，我们应该怎样处理？针对于哪些情形可以进行复测，复测的条件是什么？针对哪些情形可以不予复测，还请分类予以明示。

回复：

目前，我国法律对于复测问题没有明确规定。监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据，均可作为环保监管执法的依据。在有证据表明监测数据存在不符合国家有关规定和监测规范的情况下，该监测数据为无效数据。

关于建管条例二十三条能否适用登记表项目处罚的回复

2018-06-26

来信：

《建设项目环境保护管理条例》第十九条规定“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。”我对这一条的理解是环境影响登记表项目不需要验收。《建设项目环境保护管理条例》第二十三条条规定，违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，环保部门可以相应进行处罚。我的问题是：《建设项目环境保护管理条例》第二十三条能否适用于登记表项目处罚？根据我对十九条的理解，登记表项目不存在未经验收、验收不合格、验收弄虚作假的情况，那么是否可以依据第二十三条以需要配套建设的环境保护设施未建成进行处罚？如果依据该条处罚，需要配套建设的环境保护设施如何确定？是指建设单位在登记表备案系统中自行填报的措施和设施？

回复：

《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。”第二十三条规定：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭”。据此，填报环境影响登记表的建设项目，不需要按《建设项目环境保护条例》第十九条的规定进行配套建设的环境保护设施验收，也不属于《建设项目环境保护条例》第二十三条规定的适用范围。填报环境影响登记表的建设项目，如果存在超标排污等其他违法行为，应按照相应法律规定予以查处。

关于晾晒池工艺的一些问题的回复

2018-10-31

来信：

- 1、晾晒池工艺是否已经在全国范围内淘汰并禁止使用？
- 2、晾晒池工艺是否允许未经处理或未处理至达标状态的污水排入晾晒处理？
- 3、对晾晒池内正在晾晒的积水现场取样后（取样为池内积水，不是从直接排入池管道取水样），检测水样污染物超标是否可以认定为企业违规排污？
- 4、是否允许企业在晾晒池池体四周或底部安装喷淋、造雾设备以加速水体的晾晒蒸发？造雾设备运行时产生的细小水雾随风向池体周边区域飘散，溢出晾晒池的范围，造成水雾附着在池体周边植物与土壤上，蒸发后在土壤及植物表面残留高盐结晶粉末，是否可以认定为企业违规排污？

回复：

《关于晾晒池工艺的一些问题》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持，经研究，现就您提出的四个问题答复如下：

一、关于晾晒池工艺的淘汰、禁用情况

据我们掌握情况，目前并无法律法规要求在全国范围内淘汰或禁用晾晒池工艺。根据《关于印发〈现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）〉的通知》（环办〔2015〕111号），在缺乏纳污水体的区域建设现代煤化工项目，应对高含盐废水采取有效处置措施，不得污染地下水、大气、土壤等；蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池选址及地下水防渗、监控措施还应参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598），防止污染地下水。目前，生态环境主管部门在审批相关建设项目环评时强化对浓盐水、杂盐分质处理要求，严格控制晾晒池的设置。

二、关于晾晒池工艺的进水水质要求

（一）国家层面尚未针对污水处理工程中的晾晒池出台相应标准、规范。晾晒池的建设应有环保部门的审批文件。应按照环评批复要求判断晾晒池进水水质是否存在违法行为。同时，若将晾晒池作为最终排放途径，则涉及以逃避监管的方式排放污染物；如晾晒池未作“三防”则可能存在以渗坑形式污染地下水和土壤。

（二）部分地方出台了地方标准规范。例如，《内蒙古自治区高盐水污染防治指

导规范》（内政办发〔2014〕38号）要求，排入晾晒池的高盐水溶解性总固体浓度应不低于 1000mg/L，其他指标应满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中一级标准限值。另外，在实际操作中，也有企业与运营单位签订高盐水排入晾晒池的相关协议标准。

三、关于晾晒池内积水水质与达标判定的关系

若晾晒池按照环评批复要求规范建设，且积水情况也符合环评批复要求，应不认定为企业违规排污。如有超标废水经由晾晒池排入外环境，应认定为企业违法排污。

四、关于晾晒池喷淋、造雾带来的污染物迁移是否属于违规排污

（一）《中华人民共和国土壤污染防治法》第十九条规定：“生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。”据此，晾晒池喷淋、造雾行为如造成晾晒池内有毒有害物质流失至周边土壤，则属于对土壤排污的行为，应当予以禁止。

（二）在符合相关法律法规要求的前提下，是否允许企业建设加速蒸发设施，应按照环评要求予以认定。在技术可行情况下，有关企业应合理布置机械喷雾装置，做好运营期晾晒池的环境保护和管理工作的，确保稳定运行，防止发生次生环境问题。同时，晾晒池厂界无组织排放浓度应满足相关污染物排放标准的限值要求。

关于环评事中事后监管涉及排污许可证问题的回复

2018-11-27

来信：

根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）“（七）做好与排污许可制度的衔接。”中提出的“各级环保部门要将排污许可证作为落实固定污染源环评文件审批要求的重要保障，严格建设项目环境影响报告书（表）的审查，……建设项目发生实际排污行为之前应获得排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，建设单位不得出具环境保护设施验收合格意见。”得知，许可证的发放顺序是在环评验收之前，也就是在建设项目环境影响评价事中监管阶段涉及。而在建设项目环境影响评价事中事后监管的事后现场执法检查中，对照本办法，提到了“对环保部门要重点检查其对建设项目环境保护“三同时”监督检查情况；对环评单位要重点开展环评文件质量抽查复核；对建设单位要重点监督落实环评文件及批复要求，在项目设计、施工、验收、投入生产或使用中落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定情况。”并没有提到针对排污许可证的检查。请问，在事后监管阶段，监察执法人员是否要针对排污许可证以及排污许可证中载明事项进行现场检查？如何体现与许可证的联系？

回复：

首先，排污许可制度作为固定污染源管理的核心制度，需要加强企事业单位落实主体责任，生态环境主管部门依证强化监督管理，才能充分发挥管理效能。国务院办公厅印发的《控制污染物排放许可制实施方案》明确规定了排污许可证是企事业单位在生产运营期接受环境监管和生态环境主管部门实施监管的重要文书，生态环境主管部门应当依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。其次，国务院生态环境主管部门出台了相关文件，明确规定生态环境主管部门依排污许可证实证后监管执法的要求。《排污许可管理办法（试行）》第三十九条规定，生态环境主管部门对排污单位进行监督检查时，应当重点检查排污许可证规定的许可事项的实施情况。

《生态环境部办公厅关于做好淀粉等6个行业排污许可证 ze 管理 ze 工作的通知》规定，各级生态环境主管部门应当将排污许可证作为环境执法的重要内容，严厉打击无证排污行为。并且在排污单位取得排污许可证一年内，生态环境主管部门应至少开展一次现

场核查，重点排查排污单位的实际运营情况与排污许可证相关内容的符合性。综上，针对固定污染源的监督管理，一是生态环境主管部门应当结合排污许可证开展现场检查，主要检查内容应包括核查排污单位的实际运营情况与排污许可证相关内容的符合性，许可事项的落实情况，以及环境管理要求落实情况等。二是建设项目环境影响评价开展事中事后监管，具体要求参考《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》。

关于非重点排污单位安装在线监测设备疑问的回复

2018-11-27

来信：

1、对于非重点排污单位自主安装了在线监测设备（废水、废气均有），是否一定需要与环境保护主管部门的监控设备联网呢？

2、安装的在线监测设备是否属于强制检定设备呢？《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》未明确指出，是否只需每年对其做校准，以保障设备检测数据的有效性和准确性呢？

3、对于刚安装的在线监测设备是否一定需要按照《污染源自动监测设备比对监测技术规范（试行）》进行比对后才能使用呢？还是委托第三方进行校准合格即可使用呢？

回复：

1.按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定，重点排污单位应当安装水、大气污染物排放自动监测设备，与生态环境部门的监控设备联网。法律未对非重点排污单位自动监测设备的安装和联网作强制性规定。地方性法规有相关规定的，从其规定。

2.自动监测设备是否需要强制检定，按照《中华人民共和国计量法》和中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录的规定执行。

3.按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定，重点排污单位应当按照国家有关规定安装自动监测设备并保证其正常运行。重点排污单位的自动监控设备应当按照国家有关环境监测技术规范进行定期比对监测，比对监测应当合格。

关于重金属自动监控设施验收等相关问题的回复

2019-02-14

来信：

目前，中国环境监测总站、中国环保产业协会暂不发放总锌、总铜、总镍、总铬重金属自动监控设施环保产品认证和适用性检测报告，因此国内市场上以上设备均不具有相关证书，但目前梧州市有部分企业已安装这些设备，企业已进行自主验收，现提交材料进行备案，唯独缺少环保产品认证和适用性检测报告处理，是否可以给其备案？2.如果这些不具备环保产品认证和适用性检测报告的自动监控设施，环保部门给其进行验收备案，在日后运行出现问题，如数据超标、比对不合格等，环保部门进行了立案处罚，企业以没有环保产品认证等，不具备最基本的安装条件，不认可这台仪器的数据，向法院提起诉讼，我们该怎么应对？

回复：

一、污染源自动监控设施验收备案不属行政许可。是否具备环保产品认证和适用性检测报告，不应作为是否备案的前置条件。

二、《环境保护法》规定，“重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录”。《大气污染防治法》《水污染防治法》进一步明确，排污单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。中办国办印发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》明确“取消环境保护部门负责的有效性审核。重点排污单位自行开展污染源自动监测的手工比对，及时处理异常情况，确保监测数据完整有效。自动监测数据可作为环境行政处罚等监管执法的依据。”按照以上要求，应依法落实企业主体责任，由重点排污单位按照标准、规范要求，自行或委托第三方通过开展比对监测、定期检定和校准校验等方式，保证自动监测设备正常运行，监测数据真实准确。环境保护部办公厅《关于自动在线监控数据应用于环境行政执法有关问题的复函》（环办环监函〔2016〕1506号）明确“污染源自动在线监控数据与其他有关证据共同构成证据链，可以应用于环境行政执法”。超标数据与现场检查获取的证据形成证据链，证明排污单位确实存在污染物排放超标违法行为时，监测数据可作为环境行政处罚的依据。

关于污染源自动监控设施由排污单位负责组织验收有关问题的回复

2019-03-21

来信：

2017年8月3日，环保部下发《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监〔2017〕61号），明确提出：“重点排污单位自动监测设备安装联网或者改造工作完成后，应由购置建设的主要出资方按照有关技术标准规范组织验收，验收有关资料交有管辖权的环保部门备案”。现就实际执行过程中遇到的问题恳请予以指导，具体情况如下：

- 1.排污单位自动监测设备安装联网后要求多长时间完成验收？
未按时限要求完成验收的，是否有相应法律法规予以处罚？
- 2.排污单位组织验收是否需要有关专家参与，是否有具体的操作流程？
- 3.对排污单位报备的验收资料，环保部门是否要出具意见？是否要进行现场审核？
- 4.排污单位出具的自动监控设施验收报告是否有具体格式和内容要求？
- 5.排污单位自动监控设施验收情况是否需要公示？公示期多久？
- 6.排污单位自动监控设施验收时间应以比对监测报告落款日期、自动监控设施验收报告落款日期还是验收资料报备日期为准？

回复：

1.重点排污单位自动监控设施验收过程的具体问题，可参考《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75）、《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ 354）和地方生态环境部门出台的有关规定。现行法律法规、部门规章和我部出台的规范性文件没有强制性要求。

2.对未按要求完成验收的，现行法律中没有针对性的处罚条款。但重点排污单位应当按照法律法规标准规范安装使用自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录，并对自动监测数据的真实性和准确性负责。监管执法中发现未按规定安装使用自动监测设备并联网，未保证监测设备正常运行，或以篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式排放污染物的，应依照《大气污染防治法》第九十九、一百条和《水污染防治法》第八十二、八十三条等有关规定予以处罚。

关于自动监控设施的比对监测相关问题的回复

2019-03-21

来信：

根据《污染源自动监测设备比对监测技术规范》，比对试验总数应不少于 3 次，其中有 2 对实际水样比对合格即为比对合格，在实际的执法过程中，执法人员发现该台自动监控设施消解时间、温度等设置不符合相关技术规范，立即采集 2 瓶实际水样，一瓶立即上机操作读取仪器数据，另一瓶送至监测站进行手工监测，如发现该次比对不合格，仅有一组比对数据，是否可以判定该台设备不正常运行？如果仅发现消解时间、温度等参数设置不符合技术规范，不进行相关比对监测，也可判定该台设备不正常运行？

回复：

针对涉嫌不正常运行自动监测设备的认定，可参照《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（原环境保护部令第 19 号）第十九条有关规定，其中包括：不按照技术规范操作，导致污染源自动监控数据明显失真的；擅自改动污染源自动监控系统相关参数和数据的。实际执法过程中，可根据技术规范要求和执法监测结果判断是否因不按照技术规范操作导致数据明显失真，结合运维记录和验收记录判断是否存在擅自改动参数设置的情形。

关于农村畜牧养殖污染归谁管理的回复

2019-04-30

来信：

您好，我想问的是，农村畜牧养殖污染方面的问题，在乡镇层次，如何能够得到合理执法。县乡政府应该归哪个部门管理，乡政府又该如何办？

回复：

您关于对规模化以下畜禽养殖如何监管问题来信收悉。经研究，函复如下：

一、关于畜禽养殖管理规定

《畜禽规模养殖污染防治条例》是现行针对畜禽养殖污染治理的专项法律法规，适用于规模化畜禽养殖场、养殖小区的污染防治。现行法律法规尚未专门对规模以下畜禽养殖污染防治的监督管理作出明确规定。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十三条，畜禽养殖场、养殖小区的具体规模标准由省级人民政府确定，并报国务院环境保护主管部门和国务院农牧主管部门备案。

二、关于部门管理职责

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》第五条，县级以上人民政府环境保护主管部门负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理、农牧主管部门负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务、循环经济发展综合管理部门负责畜禽养殖循环经济工作的组织协调、其他有关部门依照条例规定和各自职责，负责畜禽养殖污染防治相关工作。乡镇人民政府应当协助有关部门做好本行政区域的畜禽养殖污染防治工作。

三、关于排放要求

现行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）适用于集约化畜禽养殖场和养殖区的污染物排放管理，对于规模以下的畜禽养殖业环境管理无其他适用的污染物排放管理标准。若畜禽养殖废水用于农田灌溉，需满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）的要求。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》的要求，省、自治区、直辖市人民政府可根据地方环境和经济发展的需要，确定严于本标准的集约化畜禽养殖业适用规模，或制定更为严格的地方畜禽养殖业污染物排放标准，并报国务院生态环境主管部门备案。

四、关于合理执法

现阶段，生态环境主管部门在对规模以下畜禽养殖污染问题进行查处时，应根据污染的具体情形，选择法律适用条款。如《水污染防治法》第五十六条、第五十八条第二款、第八十三条，《大气污染防治法》第七十五条、第一百一十七条等。

关于畜禽粪污收集池没有做防渗漏的回复

2019-06-11

来信：

最近遇到一个关于《畜禽规模养殖管理条例》的问题，就是养猪户按照环评登记表的要求配套设施，粪污全部还田（有沼气和发酵设施管道排放到附近 230 亩的茶园和果园），但不知道粪污收集池需要做防渗漏，建成后的验收和检查中也没有提到人要防渗漏的整改。但最近当地环保管理部门以收集池没有做防渗漏为由说是根据水污染防治法八十三条：利用渗坑渗井等逃避监管的方式排放水污染物的违法行为。请问：

1.粪污收集池 3m*3m*深 1m 未作防渗漏造成的地面外溢能定义为渗坑吗？

2.禽畜污染不在水源地又低于土地消纳的情况，在储存、运输、使用过程中的外溢属于污染吗？处罚的时候什么情况适用《水污染防治法》？什么情况适用《固废污染防治法》？

回复：

1.根据《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》（公治〔2014〕853 号）第五条，渗井、渗坑是指无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠等。因此，该未作防渗漏的粪污收集池可定义为渗坑。

2.从事畜禽养殖活动在储存、运输、使用过程中造成粪污外溢，应根据具体违法情形，依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十一条的有关规定予以处罚。

关于渗坑排放水污染物情形的认定的回复

2019-06-11

来信：

关于水污染防治法第三十九条规定的“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”，请问其中“排放水污染物”行为是否以超过国家或地方规定的排放标准为界定依据，如果渗坑中的废水中含有 COD、氨氮等水污染物，但远低于国家或地方规定的排放标准，是否构成渗坑排污行为？根据水污染防治法附则的规定“水污染物，是指直接或者间接向水体排放的，能导致水体污染的物质。”，请问渗坑排放水污染物行为是否属于直接排放行为。

回复：

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二款“超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”、第三款“利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的”规定，以超过排放标准排放水污染物和利用渗坑方式排放水污染物的行为是两种违法行为，超过排放标准排放水污染物不是渗坑排污行为的界定依据。另外，《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）对污水的定义为“指在生产与生活活动中排放的水的总称”，因此，排放的废水只要参与了生产与生活活动，即使其中的水污染物未超过排放标准，排入水体后仍会使水体受到污染，仍然属于污水范畴。综上，尽管来信中提到的渗坑废水中的水污染物低于排放标准，也应构成渗坑排污行为。根据国家标准定义术语，直接排放指排污单位直接向环境排放水污染物的行为，无防渗措施的渗坑属于外环境，应属于直接排放。

关于行政处罚法律文书需要统一规范并与《行政强制法》 《行政复议法》《行政诉讼法》吻合的回复

2019-06-11

来信：

在行政处罚工作实际操作中：

1、告知书与决定书之间的期限如何规定？是否应于《行政强制法》《行政复议法》《行政诉讼法》吻合？如有冲突应按哪一个为准？

2、下达《行政处罚事先告知书》后，是否还应该或必须下达《行政处罚听证告知书》？处罚额度具体达到多少适用听证，执行 92 年还是 03 年规定还是？适用“听证的”是否还必须要有“事先告知”？处罚决定下达之前，自觉履行并缴纳罚金是否可接收？是否可省略下达《行政处罚决定书》并结案？

3、完整的行政处罚案件从立案到结案期限是否为三个月内？如处罚未自觉履行，已满三个月，《复议》是否中止？《诉讼》是否自行取消？《强制执行》是否可终止？

4、行政处罚 15 日内未履行，逾期加处罚款 3%，是按照《行政处罚法》执行，加处罚款计算到法院执行到位累计，还是按照《行政强制法》执行加处罚款不超过金钱给付义务的规定？

5、2016 年部内下发的法律文书《处罚决定书》版本中指出：“逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的”申请法院强制执行，行政复议期限为 60 日，行政诉讼期限为 6 个月，《强制法》规定三月后可向法院申请。那么，三月后还六月后向法院申请执行？

回复：

1.《中华人民共和国行政处罚法》未规定行政处罚告知与作出行政处罚决定之间的期限。《环境行政处罚办法》规定“环境保护行政处罚案件应当自立案之日起的 3 个月内作出处理决定。案件办理过程中听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限”，该规定不与《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政强制法》的规定相冲突。

2.《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定“行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举

行听证的权利”。《环境行政处罚办法》第四十八条第二款规定“在作出暂扣或吊销许可证、较大数额的罚款和没收等重大行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利”。因此，并非所有环境行政处罚案件均应当下达《行政处罚听证告知书》，而是“在作出暂扣或吊销许可证、较大数额的罚款和没收等重大行政处罚决定之前”，应当下达《行政处罚听证告知书》。对于罚款处罚而言，根据《环境行政处罚听证程序规定》第五条规定，拟对法人、其他组织处以人民币 50000 元以上或者对公民处以人民币 5000 元以上罚款的，应当告知听证权利。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条规定，适用听证程序的案件，也需要事先告知行政处罚决定的事实、理由及依据，但“陈述申辩权利”和“听证权利”可以在一份文书中同时告知。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十九条规定，作出行政处罚决定，应当下达行政处罚决定书，且当事人应当按照行政处罚决定书载明的处罚种类、履行方式等履行行政处罚决定。因此，在行政处罚决定书下达前，当事人不能缴纳所谓的“罚款”，行政处罚案件也不能结案。

3.《环境行政处罚办法》第五十五条规定“环境保护行政处罚案件应当自立案之日起的 3 个月内作出处理决定。案件办理过程中听证、公告、监测、鉴定、送达等时间不计入期限”，并非从立案到结案期限为三个月。

4.《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款”，《中华人民共和国行政强制法》第四十五条第二款规定“加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额”，二者并不冲突。根据上述规定，当事人到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，且加处罚款数额不超过行政处罚决定的罚款数额。

5.根据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条规定，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，行政机关申请强制执行的期限为“自期限届满之日起三个月内”，即“行政复议和行政诉讼期限届满之日起三个月内”。

关于如何认定渗坑的回复

2019-06-11

来信：

在执法过程中有企业将污水排入厂区或厂外未采取渗措施的坑、塘或沟，环保部门根据水污染防治法进行处罚、根据适用行政拘留办法进行移送，但法院和公安机关认为，因企业排入的坑、塘、沟都是显而易见的，不是隐蔽方式，不予认可。请给确认企业将污水排入厂区或厂外未采取渗措施的坑、塘或沟，但坑、塘、沟是明显的不是隐蔽的违法行为是否可以适用水污染防治法第八十三条第三款进行处罚，并移送行政拘留。

回复：

《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条规定：“《环境保护法》第六十三条第三项规定的通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物，是指通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物等逃避监管的方式违法排放污染物：……渗井、渗坑是指无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠等；……”因此，通过渗井、渗坑等逃避监管的方式违法排放污染物，不论渗井、渗坑是否隐蔽，均应当认定为通过逃避监管的方式违法排放污染物的行为，适用《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定进行处罚，并移送行政拘留。

关于咨询艾灸馆气味污染的执法监管和排放标准的回复

2019-09-17

来信：

利用民用住宅或者沿街房等开设艾灸馆，每日燃烧艾草的味道直接排放到窗外，周围住户均受到烟味的侵扰，近期接到很多信访投诉，不知怎样处理，查阅资料建设项目中未有明确分类，未找到合适的排放标准和执法依据。想请问一下，开设艾灸馆是否需要办理环保审批验收手续？是否跟餐饮业一样有禁止条件？在日常执法的过程中是否可以使用大气法第一百二十条的规定进行处理？其次请问对其排放至空气中的烟气是否符合排放标准和排放高度的要求？

回复：

针对您提出的几点问题，我们进行了研究，现答复如下：

一、关于艾灸馆是否需要办理环保审批验收手续的问题，艾灸，中医针灸疗法中的灸法，是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的养生保健服务类，行业代码 8053，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号，2018 年 4 月 28 日修正）未作规定的建设项目，其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议，报生态环境部认定”。目前艾灸馆无需办理环评审批和竣工环境保护验收手续，建议可由省级生态环境主管部门提出对此类建设项目提出环评类别建议后，报生态环境部认定。

二、关于是否跟餐饮业一样有禁止条件的问题，艾灸馆目前无生态环境保护禁止条件。

三、关于在日常执法的过程中是否可以使用大气法一百二十条的规定进行处理的问题，《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修正）第一百二十条中针对的是从事服装干洗和机动车维修等服务活动，不包含艾灸养生保健服务。

四、关于艾灸馆排放至空气中的烟气是否符合排放标准和排放高度要求的问题，《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中“恶臭污染物”的定义为“一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质”，因此艾灸馆艾草气味污染物符合恶臭污染物排放标准的适用范围。根据 GB 14554-93 的规定，如果艾灸馆没有排气筒

或者排气筒高度低于 15 米，则属于无组织排放源，需要符合恶臭污染物厂界标准值（即标准中的表 1）；如果排气筒高度高于等于 15 米，既需要符合厂界标准值，同时需要符合恶臭污染物排放标准值（既标准中的表 2）。

关于废水 pH 值超标倍数的计算方法问题的回复

2020-06-22

来信：

在企业执法监测过程中，遇到有些企业排放的废水呈酸性，有的呈碱性，显然排放不达标。执法时需要计算其超标倍数，并依此进行处罚，请问如何计算 pH 值的超标倍数？计算依据是什么？

回复：

目前，国家层面法律、法规和有关部门规章中，未规定执法监测中 pH 值超标倍数计算方法，也未规定根据 pH 值超标倍数进行处罚的方法。各地可根据有关规定，结合本地区实际制定行政处罚自由裁量规则和基准，对 pH 值超标的情形进一步细化。

关于部长信箱函复能否作为基层执法依据的回复

2020-09-28

来信：

贵部部长信箱于 2019 年 4 月 30 日对规模化以下畜禽养殖如何监管问题进行了函复，其中关于合理执法，函复的是：现阶段，生态环境主管部门在对规模以下畜禽养殖污染问题进行查出时，应根据污染情节，选择法律试用条款。此函复能否作为基层生态环境部门履行对规模以下畜禽养殖污染执法责任的依据。

回复：

行政执法是指行政主体依照有关法律、法规的规定，对具体事件进行处理并直接影响相对人权利与义务的具体行政法律行为。行政执法的依据包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、法律解释等。

我部对部长信箱有关问题的答复，只是对具体问题的理解、分析和解释，不属于上述范畴，基层生态环境部门执法中仍应当以具体法律条文作为依据。另外，基层生态环境部门若对法律条文适用有疑问的，应当按程序申请有法律解释权的部门予以解释。

关于燃气锅炉废气是否需要自动监测问题的回复

2020-10-20

来信：

根据大气污染防治法，重点排污单位应当安装自动监测设备并与环保部门联网。重点排污单位名录由环保部门根据区域大气环境承载力、污染物总量控制指标及排污单位排放的污染物种类、数量和浓度等确定后公布。问题如下：纳入重点排污单位名录的企业排放的燃气锅炉废气，是否需要安装自动监测设备进行监测？如是，环保部门是否应当发文明确安装哪些污染因子的自动监测设备？

回复：

- 1、按照《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定，重点排污单位应当安装大气污染物排放自动监测设备，与生态环境部门的监控设备联网。
- 2、安装、使用、管理等具体要求，按照生态环境部门核发的排污许可证及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）有关规定执行。
- 3、地方生态环境部门有相关规定的，从其规定。

关于城镇污水处理厂水质采样频次问题咨询的回复

2021-05-24

来信：

现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中“3.1.4 取样与监测”部分规定：“4.1.4.2 取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计。”

1、关于环保部门现场检查中排污监测方法问题的解释（原国家环境保护总局公告 2007 年第 16 号）中规定：环保部门在对排污单位进行监督性检查时，可以环保工作人员现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否超标以及实施相关环境保护管理措施的依据；

2、《环境行政处罚办法》第三十七条规定：环境行政主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的依据。

基层在生态环境部门在执法过程中可能会遇到这种情况：对城镇污水处理厂现场检查过程中发现异常，随即对其出口水水质进行即时采样，采样监测结果显示超标。城镇污水处理厂运营单位以未按排放标准中相关规定采样，即采集 24 小时混合样而对现场即时采样监测结果不予认可，导致以超标处罚无法实现。为此生态环境部门执法人员和环境监测人员应该怎么做？

回复：

《关于环保部门现场检查中排污监测方法问题的解释》（国家环境保护总局公告 2007 年第 16 号），规定：“排放标准中规定的污染物排放方式、排放限值等是判定排污行为是否超标的技术依据，在任何时间、任何情况下，排污单位的排污行为均不得违反排放标准中的有关规定。”

《环境行政处罚办法》（环境保护部令第 8 号）第三十七条规定：“环境保护主管部门在对排污单位进行监督检查时，可以现场即时采样，监测结果可以作为判定污染物排放是否超标的证据。”

以上部令和公告现行有效。

关于固体废物污染环境防治法第一百一十二条问题的回复

2021-07-13

来信：

第一百一十二条罚则中：有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。对这一罚则的处罚金额存在异议。请问这里表述的不足 20 万，是指罚款不足 20 万还是指所需处置费用不足 20 万？换句话说，这里的处罚下线是 20 万还是 20 的三倍 60 万？

回复：

关于新固废法第 112 条相关条款处罚下线是 20 万还是 20 的三倍 60 万的问题，根据第 112 条“处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算”，处罚下线应是 60 万元。

关于“无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否 等同于“渗坑”排污的回复

2025-09-15

来信：

“无防渗漏措施的坑塘沟渠”存贮废水是否等同于“渗坑”排污？

回复：

根据《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条规定：“《环境保护法》第六十三条第三项规定的通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物，是指通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物等逃避监管的方式违法排放污染物：……渗井、渗坑是指无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠等；……”因此，废水排放到无防渗漏坑塘沟渠内应当认定为通过渗坑的方式排放污染物，适用《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定进行处罚。

关于哪些环境监管重点单位需要依法披露环境信息的回复

2025-09-15

来信：

环境监管重点单位中需要进行环境信息依法披露的主体包括哪些？

回复：

依据《企业环境信息依法披露管理办法》第七条第（一）项，重点排污单位需要披露环境信息。对应环境监管重点单位，其中的水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、噪声重点排污单位需要披露环境信息。

关于各类环境监管“重点单位”之间关系的回复

2025-09-15

来信：

“国家重点监控单位”“重点排污单位”“环境监管重点单位”的关系？

回复：

国家重点监控企业、重点排污单位、环境监管重点单位是不同时期污染源管理的重点对象。

2007-2017 年间，原国家环保总局及原环境保护部根据《关于加强和改进环境统计工作的意见》（环发〔2005〕100 号），每年发布国家重点监控企业名单，包括主要污染物排放量或者有毒污染物排放量较大的工业企业、集中式污水处理厂（设计处理能力 10000 吨/日以上）、危险废物处置厂等。各地环保部门根据需要，可以在辖区内国家重点监控企业的基础上，再确定一批省（市、县）级重点监控企业。

2018-2022 年，设区的市级地方人民政府环境保护主管部门依据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（简称《规定》，环办监测〔2017〕86 号）要求，每年商有关部门确定本行政区域重点排污单位名录，并根据《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定按时公开。

2023 年开始，设区的市级生态环境主管部门依据《环境监管重点单位名录管理办法》（简称《办法》，生态环境部令第 27 号）有关要求，于每年 3 月底前确定本行政区域环境监管重点单位名录并向社会公开，具体包括水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、噪声重点排污单位、土壤污染重点监管单位，以及环境风险重点管控单位 6 类。

国家重点监控企业、重点排污单位和环境监管重点单位的主要区别与联系有以下三个方面：

1. 筛选基数不同。国家重点监控企业基于全国环境统计数据进行筛选；重点排污单位和环境监管重点单位基于设区的市级环境统计数据以及《规定》《办法》筛选条件等进行确定。

2.筛选指标不同。国家重点监控企业主要基于总量减排和重金属减排指标进行筛选；重点排污单位和环境监管重点单位围绕环境质量改善目标，增加了挥发性有机物等指标，明确了重点监管行业、企业类型，且地方可根据本地环境承载力、环境质量改善要求、污染物排放情况、有毒有害物质以及环境风险管控要求等增设污染物排放量筛选指标及行业。

3.监管方式不同，国家重点监控企业名单主要用于加强执法监督、促进污染治理、削减污染物排放量；重点排污单位和环境监管重点单位在国家重点监控企业监管要求基础上，更加强调企业责任，要求依法安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，如实进行信息公开，接受社会监督。

同时，在重点排污单位名录和环境监管重点单位名录管理中，应落实好相关要求，做好与排污许可等制度规章的衔接。

关于伪造机动车检验报告情节严重判定咨询的回复

2026-01-16

来信：

关于伪造机动车检验报告情节严重判定咨询。

回复：

根据生态环境部、市场监管总局 2025 年 4 月联合印发的《关于机动车排放检验机构伪造排放检验结果或出具虚假排放检验报告情节严重判定标准的意见》（以下简称《意见》），伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告情节严重的情形，适用于《意见》发布之后发生的环境违法行为。其中“2 年内因伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告受过 1 次行政处罚，又伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告的”，针对的是《意见》发布之后 2 年内发生的违法行为。在《意见》发布之前的情节严重判定标准，若地方有相关规定，依据地方规定执行。

十四、环境保护税

关于项目建设期间是否应缴纳环保税的回复

2018-01-26

来信：

建设项目建设期间，施工单位应申报，经核定缴纳排污费。但 2018 年费改税后，是否也应一并改为缴纳环保税？理由如何？查《环保税法》和《实施条例（征求意见稿）》中均没涉及这个内容。考虑到建设项目类型复杂，排放物种类多，防治设施在同时建设期间，并取消了试生产审批环节。建议环保部明示，在建设期间是否应缴纳环保税。

回复：

《中华人民共和国环境保护税法》第二条规定：“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税”；第十六条规定：“纳税义务发生时间为纳税人排放应税污染物的当日”。该法自 2018 年 1 月 1 日起施行。《中华人民共和国环境保护税法实施条例》第十二条规定：“税务机关依法履行环境保护税纳税申报受理、涉税信息比对、组织税款入库等职责。环境保护主管部门依法负责应税污染物监测管理，制定和完善污染物监测规范。”第二十六条规定：“本条例自 2018 年 1 月 1 日起施行。2003 年 1 月 2 日国务院公布的《排污费征收使用管理条例》同时废止。

关于《中华人民共和国环境保护税法》疑问的回复

2018-01-31

来信：

1、《中华人民共和国环境保护税法》中“第四条有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税：（一）企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的；”，是否说明企业生活污水接入市政管网排入市政污水处理厂后，不需要缴纳环保税是吗？

2、委托有资质单位处理的危险废物，在委托第三方处理的费用中已经交过处理税费了，是否还需要缴纳环保税呢？

3、固体废物是所有的都需要缴纳环保税呢？如何界定哪些需要缴纳呢（如纸箱等废包装材料、报废塑料支架等通过审批的环评中分析为一般工业固废）？“税法”中只在“附表1环境保护税税目税额”中“其他固体废物”是指所有的吗？

回复：

一、依据《中华人民共和国环境保护税法》第四条规定，企业通过市政管网向依法设立的污水集中处理场所排放应税污染物的，不属于直接排放，不缴纳相应污染物的环境保护税。

二、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》第五条规定：“应税固体废物的计税依据，按照固体废物的排放量确定。固体废物的排放量为当期应税固体废物的产生量减去当期应税固体废物的贮存量、处置量、综合利用量的余额。”按照《中华人民共和国环境保护税法》附表一规定，应税固体废物包括危险废物。

三、《中华人民共和国环境保护税法》附表一所列应税固体废物包括煤矸石、尾矿、危险废物、冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物（含半固态、液态废物）。《中华人民共和国环境保护税法实施条例》第二条规定：“环境保护税法所附《环境保护税税目税额表》所称其他固体废物的具体范围，依照环境保护税法第六条第二款规定的程序确定”。

关于环境保护税法实施条例第九条如何执行的回复

2018-02-09

来信：

第九条属于环境保护税法第十条第二项规定情形的纳税人，自行对污染物进行监测所获取的监测数据，符合国家有关规定和监测规范的，视同环境保护税法第十条第二项规定的监测机构出具的监测数据。

- 1.符合国家有关规定，是指哪些规定？能否列举主要依据？
- 2.纳税人自行监测需要取得计量认证资质吗？
- 3.是否符合国家有关规定和监测规范由谁来认定？
- 4.认定在什么时机？纳税申报前？还是监测报告处理后？

回复：

一、环境保护部 2013 年即印发了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》；近年来，又陆续发布了《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及各行业自行监测技术指南，对企业事业单位和其他生产经营者（以下简称“排污单位”）自行监测方案的制定、监测内容、监测频次、信息公开等作出了系统规定。排污单位开展自行监测，还应执行环境保护部印发的相应环境监测方法标准及监测技术规范。

二、环境保护法规定监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范。计量法规定对于环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，计量行政部门实行强制检定；为社会提供公证数据的产品质量检验机构，须经省级以上计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。计量法实施细则进一步规定了计量标准器具使用应具备的工作环境、人员、管理制度等条件。

三、环境保护法、大气污染防治法和水污染防治法规定，排污单位应当按照国家有关规定和监测规范开展自行监测，依法对其监测数据的真实性和准确性负责。环保部门依职责对企业自行监测情况开展监督检查，发现未按照规定开展监测的，依法责令限期改正并予以处罚。

关于环保税征收疑问的答复

2018-03-14

来信：

本人关于环境保护税第四条和第十条有如下疑问。盼请回复！我看到您的复函，说到生活污水达标排放，接管是不收环保税的。我想请问的是，我工业废水也是接管排放，而且是达标排放的，是否需要交纳环保税？根据第十条规定，是否要求企业必须要安装自动在线监测设备。如果企业没有在线监测设备的，第二条中监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据，是否意味着企业寻找有资质的的第三方监测机构，监测机构是当地环保部门认可的而且有 CNAS 认证的，在环保税申报的时候，此数据能否用于环保税的缴纳？

回复：

一、不直接向环境排放污染物的不缴纳相应污染物的环境保护税。《中华人民共和国环境保护税法》第四条规定：“有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税：（一）企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的……”。

二、重点排污单位依法应安装污染物排放自动监测设备，并根据自动监测数据计算相应污染物排放量，缴纳环境保护税。《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条规定：“……重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院环境保护主管部门规定。”《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条规定：“……重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定。应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录，由设区的市级以上地方人民政府环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、重点水污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放水污染物的种类、数量和浓度等因素，商同级有关部门确定。”环境保护部制定的《企业事业单位环境信息公开办法》规定了重点排污单位的范围和条件。

三、《中华人民共和国环境保护税法》第十条第二款规定的监测机构是指按照计

量法规定取得计量认证的监测机构，不必取得地方环保部门认可；监测数据应符合环境保护和计量等法律法规规定和监测规范。

环境保护法规定监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范。计量法规定对于环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，计量行政部门实行强制检定；为社会提供公证数据的产品质量检验机构，须经省级以上计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。计量法实施细则进一步规定了计量标准器具使用应具备的工作环境、人员、管理制度等条件。

环境保护部制定并公开了一系列环境监测规范，包括（但不限于）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》（HJ 707-2014）《环境空气 颗粒物中无机元素的测定 能量色散 X 射线荧光光谱法》（HJ 829-2017）《土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法》（HJ 783-2016）等，通过环境保护部网站等渠道可以查询获取。

关于环保税法核算中两点疑问的回复

2018-04-28

来信：

- 1、税法附件二中应税污染物和当量值表中，关于大气污染物污染当量值仅列举 44 种，如果废气中主要污染物不在此 44 种内，该如何处理？如何确定污染物当量值？
- 2、针对区域无组织废气排放（满足边界大气污染物排放限值），是否纳入缴纳环保税范围？

回复：

一、关于应税大气污染物。《中华人民共和国环境保护税法》第三条规定：“本法所称应税污染物，是指本法所附《环境保护税税目税额表》、《应税污染物和当量值表》规定的大气污染物、水污染物、固体废物和噪声。”则不在《环境保护税税目税额表》和《应税污染物和当量值表》中规定的大气污染物，不是环境保护税应税大气污染物。

二、关于确定应税大气污染物当量值。《中华人民共和国环境保护税法》第八条规定：“应税大气污染物、水污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。每种应税大气污染物、水污染物的具体污染当量值，依照本法所附《应税污染物和当量值表》执行。”

三、关于无组织废气排放是否缴纳环境保护税。《中华人民共和国环境保护税法》第九条第一款规定：“每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税。”则无组织排放的大气污染物，如果属于《环境保护税税目税额表》和《应税污染物和当量值表》中规定的大气污染物，应依法缴纳环境保护税。

十五、其他

关于中国环保社会组织是否参与环境治理意见的回复

2016-03-15

来信：

无论中外，环境问题日益与民生问题、与社会稳定问题紧密相连。中国的城市环境与发达国家相比，存在很大的差距。重要原因就是我国环保社会组织不发达。对此，“十二五规划”中提出加强和创新社会管理。发挥群众组织和社会组织作用，提高城乡社区自治和服务功能，形成社会管理和服务合力。“十八届三中全会”提出创新社会治理体制。发挥政府主导作用，鼓励和支持社会各方面参与，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。激发社会组织活力。正确处理政府和社会关系，加快实施政社分开，推进社会组织明确权责、依法自治、发挥作用。

回复：

我部一直以来对环保社会组织工作十分重视。通过指导性意见、规范性文件制定，大力推进全民参与环保的社会行动体系建设。2010年我部制定并发布了《关于培育引导环保社会组织有序发展的指导意见》，支持并带动社会组织开展环保活动。2014年，我部出台《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，旨在建立健全环境保护公众参与机制，拓宽渠道，鼓励广大公众参与环境治理。2015年1月1日，新修订的《环境保护法》正式实施，新环保法在总则中明确规定了“公众参与”原则，并对“信息公开和公众参与”进行专章规定。2015年9月1日，《环境保护公众参与办法》正式施行，详细规定了环境保护公众参与的内容和程序，鼓励组织和个人依法参与环保公共事务。《办法》还提出，环保部门可以对环保社会组织依法提起环境公益诉讼的行为予以支持；环保部门还可通过项目资助、购买服务等方式，支持、引导环保社会组织参与环境保护活动。

我部以实际行动支持和引导环保社会组织依法参与环保活动。与环保社会组织保持良好沟通，通过开展培训、座谈交流、征集意见、赠阅书报刊等活动与近百家环保社会组织建立线下互动联系，鼓励环保社会组织有序发挥公共服务作用。通过政府购买服务的方式，扶持部分环保社会组织围绕大气、水、土壤污染防治以及垃圾分类、

湿地生物多样性等专题开展项目和活动。接待和支持环保志愿者 20 余批（次）参与环保事务，向他们宣讲环保知识，传授环保技能，期待我国环保组织向专业化、制度化和规范化发展，为我国环境治理提供优质有力的支援。

下步，我们将继续完善公众参与机制，充分调动环保社会组织参与环境保护事务的积极性，力图构建起社会多元共治，共建美好环境的新格局，调动全社会力量，共同打造天蓝、地绿、水净的美好环境。

感谢你对环境保护工作的关心和支持！

关于环保督查摘牌的回复

2018-06-04

来信：

我想了解一下中央环保督查挂牌督办的事项，需要通过那些程序或达到那些要求才能摘牌？

回复：

对于您想了解的“中央环保督查挂牌督办的事项，需要通过那些程序或达到那些要求才能摘牌”问题，现回复如下：被挂牌地方完成督办任务后，向我部提出解除挂牌申请并附整改材料，我部适情组织现场核查并确认达到整改目标后，按有关程序下达解除挂牌督办通知书。另，生态环境部根据环境执法督查发现的突出环境问题，可采取挂牌督办措施，中央环保督察主要通过向社会公开整改方案等方式接受社会监督，不叫挂牌督办。

关于执行 GB 3097 问题的回复

2018-09-17

来信：

（1）GB 3097 悬浮物人为增加值？是否指排入海洋水体的任何人为排入水源的限制值？

（2）检测标准和采样方法是否按 GB 3097 进行？是否在入海排水口采样检测？

（3）GB 3097 标准，应对“人为增加值”的概念和检测方法等，做特定说明，否则无法进行环评判定和依法保护海洋生态环境！这是一个普遍性问题，应尽快给予解答指导！

回复：

一、关于悬浮物人为增加值。《海水水质标准》（GB 3097-1997）规定了海域各使用功能的水质要求，其中“悬浮物质”标准值是指人为活动引起的目标海域水体中悬浮物增加的量，是评价海水水质等级的项目之一，但不同于污水排放标准中污染物最高允许排放浓度。

二、关于悬浮物检测标准和方法。《海水水质标准》（GB 3097-1997）规定，悬浮物质的分析方法为重量法，引用标准为《海洋监测规范》（HY 003.4-91）。在海洋工程环境影响评价工作中，通常采用在目标海域布设悬浮物监测断面，开展连续跟踪监测，并结合水动力和悬浮物扩散数值模拟的方法，综合评价悬浮物对于目标海域的水质影响。在入海排污口邻近海域水质监测工作中，根据《陆源入海排污口及邻近海域环境监测与评价技术规程（试行）》有关要求，监测范围通常为以排污口为中心，以排污口污水扩散距离为半径的向海区域。入海排污口排污状况监测评价标准不依据《海水水质标准》，应采用相应的行业标准，无行业标准的采用《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。

三、目前，我们正在组织开展海水水质标准的修订工作，在修订过程中，我们将就相关问题进行深入研究，进一步加强海水水质标准的科学性和适用性。

关于环境污染第三方治理与国家标准的回复

2019-06-11

来信：

尊敬的领导：你好，我是一名环评工作者，现在有个疑问。依据国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见及环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见中，培育企业污染治理新模式。鼓励研发和推广环境污染治理新技术新工艺，降低第三方治理成本。以工业园区等工业集聚区为突破口，鼓励引入第三方治理单位，对区内企业污水、固体废弃物等进行一体化集中治理。以《“十三五”生态环境保护规划》确定的造纸、建材等十五个高污染行业为切入点，鼓励引入第三方治理单位开展专业化污染治理，以多种形式实践第三方治理模式。这里的对园区内企业污水，要是委托第三方治理，那么企业的生产废水是不是不需要处理就交给第三方治理？那这样是不是与《污水综合排放标准》冲突。

回复：

《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发〔2014〕69号）明确了环境污染第三方治理是污染治理的一种新模式，即由“谁污染，谁治理”转变为“谁污染，谁付费”。《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函〔2017〕172号）明确了污染治理责任，即排污单位是污染治理的主体责任，排污单位可委托第三方开展污染治理活动，第三方治理单位按照合同约定履行相应责任和义务。由此可见，推行第三方治理的主要目的是提升污染治理水平，更好的达到相应排放标准要求。工业园区内的排污单位应按照相应行业工业水污染物排放标准、污水综合排放标准及相关地方排放标准等要求，对其排放的工业废水进行预处理、集中处理后达标排放。在预处理和集中处理阶段，排污单位可依法委托第三方治理单位按照相关标准要求对其排放的工业废水进行治理服务，且应依据双方签订的环境服务合同履行相应责任和义务。

关于咨询清洁生产审核相关文件的问题回复

2019-08-16

来信：

国家环保总局文件（环发〔2005〕151号）“关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定的重要通知”是根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第16号）的规定制定的，由于该文件发布至今已经15年，国家环保总局经历了国家环保部、国家生态环境部的变革，且《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》也经历了修改等，原《清洁生产审核暂行办法》已经废止，执行新的规定；请问该通知是否还执行，里面的条款是否有效？谢谢

回复：

原国家环保总局印发的《关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定的重要通知》（环发〔2005〕151号）是根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年版）、《清洁生产审核暂行办法》（2003年版）的规定制定，至今已发布15年。2012年，全国人民代表大会常务委员会对《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年版）进行了修订；2016年，国家发展改革委、原环境保护部发布《清洁生产审核办法》，同时废止《清洁生产审核暂行办法》（2003年版）。由于环发〔2005〕151号文的依据文件《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年版）、《清洁生产审核暂行办法》（2003年版）均已修订或废止，建议清洁生产审核工作以最新颁布的《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》及《清洁生产审核评估与验收指南》（环办科技〔2018〕5号）等文件为准。

关于生态环境部行政规范性文件制定和管理办法咨询的回复

2020-08-10

来信：

生态环境部行政规范性文件制定和管理办法有些疑问。

1、行政规范性文件的实施日期的规定是什么？很多行政规范性文件没有规定明确的时间。那么如何确定具体的执行开始日期？是从公布之日起？

2、管理办法中说，未经公开发布的，不得作为生态环境行政管理依据。这个的依据是什么？现实中会不会出没有有限时间的发布后撤回，那么算不算是发布了呢？是不是说必须永久发布更好点呢？

回复：

1、关于行政规范性文件的实施日期。行政规范性文件明确规定了施行日期的，自该施行日期之日起开始实施；未明确规定施行日期的，自公布之日起实施。

2、关于公开发布的依据。中共中央、国务院于 2015 年印发的《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》规定：“涉及公民、法人和其他组织权利义务的规范性文件，应当按照法定要求和程序予以公布，未经公布的不得作为行政管理依据。”国务院办公厅于 2019 年印发的《关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》（国办发〔2018〕37 号）也规定：“行政规范性文件经审议通过或批准后，由制定机关……公开向社会发布，不得以内部文件形式印发执行，未经公布的行政规范性文件不得作为行政管理依据。”

关于环境质量标准中类别命名规则问题的回复

2020-09-28

来信：

作为一个环保行业的初学者，对质量标准命名比较困惑。比如《地下水质量标准》中IV类标准，类别用的是罗马数字；而《声环境质量标准》中3类标准，类别使用的是阿拉伯数字。请问为什么不统一命名？

回复：

大气、水、噪声等环境质量标准中根据环境功能、保护对象、保护程度等的不同，界定了不同的功能区类别，所用数字代号不尽相同。主要原因是各环境质量标准首次制定时，未对功能区类别规定统一的命名规则，后续修订时考虑环境管理的延续性，对功能区类别的数字表达形式未做变更，也体现了不同环境介质功能区表征的差别性。

关于“畜禽养殖业资源化利用”执行标准问题的回复

2020-10-20

来信：

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅 6 月 4 日《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》中：“鼓励资源化利用，对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》和《畜禽粪便还田技术规范》，配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。”6 月 30 日《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的文件解读中：“目前，我国畜禽粪污还田利用标准不完善，监管体系不健全，实际工作中还存在一些误区。在执行标准方面，将液体粪污作为肥料利用和作为灌溉水利用混为一谈，常常要求液体粪污必须达到《农田灌溉水质标准》后才能农田利用，极大地阻碍了畜禽粪污还田利用。”

目前我们的项目在做后评价的时候编制单位一定要让我们“UASB+两级 AO+覆膜厌氧塘”的系统执行农灌水标准，我们系统这样设计的目的是处理后的沼液进行底肥施用进行还田。而且本系统相对于传统厌氧发酵系统处理效率高，还田过程对周边影响小，但是编制单位认为只要进的土地的水就是灌溉用水，说我们要执行农灌水标准，特因此请求答疑解惑。

回复：

据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23 号）有关要求，对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。同时，养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量。在满足上述要求前提下，鼓励养殖场户对畜禽粪污进行资源化利用。

关于黄金行业清洁生产评价指标体系中参数选取的回复

2021-05-24

来信：

《黄金行业清洁生产评价指标体系》（露天开采）中二级指标“单位产品取水量”分子如何选取，是否用矿坑涌水量来计算？

回复：

《黄金行业清洁生产评价指标体系》中表 4-1 黄金采矿（露天开采）企业清洁生产评价指标体系中的“单位产品取水量”，是对露天采矿生产使用各种常规水资源提取水量多少进行的规定。

根据《工业企业产品取水定额编制通则》（GB/T 18820-2011），“单位产品取水量”是指“企业生产单位产品需要从各种常规水资源提取的水量。注：工业生产的取水量，包括取自地表水（以净水厂供应水量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）的水量。其中工业生产包括主要生产、辅助生产和附属生产”。“单位产品非常规资源取水量”是指“企业生产单位产品从各种非常规水资源提取的水量。注：工业生产的非常规水资源取水量是指企业取自海水、苦咸水、矿井水和城镇污水再生水等的水量，以净化后或淡化后供水计量”。

矿坑涌水是露天采矿生产过程中产生的地下涌水，性质同地下开采生产过程中产生的矿井水。根据 GB/T 18820-2011，矿坑涌水属非常规水资源。因此，《黄金工业清洁生产评价指标体系》中表 4-1 黄金采矿（露天开采）企业清洁生产评价指标体系中的“单位产品取水量”分子选取时，不包括矿坑涌水量。

关于新化学物质环境管理备案是否属于生态环境行政许可的回复

2025-09-15

来信：

新化学物质环境管理备案是否属于生态环境行政许可？

回复：

新化学物质环境管理登记分为常规登记、简易登记和备案。其中新化学物质环境管理备案不属于生态环境行政许可。

关于国家及地方污染排放数据在哪里可以查询的回复

2025-09-15

来信：

每年我国及各省份水、大气、固体废物等污染排放数据在哪里查询？

回复：

生态环境部每年组织编制发布《中国生态环境统计年报》，主要反映全国污染物排放及治理、生态环境管理等情况。主要内容包括废水污染物排放情况、废气污染物排放情况、工业固体废物和危险废物产生及处理情况、生态环境污染治理投资等情况。可通过中国环境出版集团公开出版的中国生态环境统计年报中获取有关数据表，也可通过生态环境部官网查询主要文字和图表内容。

关于产排污系数手册的有效版本及如何使用的回复

2025-09-15

来信：

产排污系数手册的有效版本？如何使用？

回复：

《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）。该手册以“二污普”产排污系数为基础，适度调整完善后向社会公开发布。按照排放源类型，分工业源、农业源、生活源、集中式污染治理设施及移动源五册，各册明确核算方法使用范围，核算方法技术内容，包括所采用的监测数据法、产排污系数法及物料衡算法，以及产排污系数法和物料衡算法所采用的系数手册等。企业可参照使用说明和典型案例，结合实际情况选用。